រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ស្តង់ដារនីតិវិធីប្រតិបត្តិ
សម្រាប់ការចារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

លេខ: ២២ អនក្រ.បក

អនុក្រឹត្យ
ស្តីពី
ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ស្តង់ដានីតិវិធីប្រតិបត្តិ
សម្រាប់ការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
ដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៣/០១២ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា ២៨ នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០២១០/០០៣ ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១០ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៣ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២១៣/១៣៩៣ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជ្យក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤១៦/៣៦៨ ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការកែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៤៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ ៤៨៨ ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការតម្លើងនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ តម្លើងនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ និងគ្រប់គ្រងបំណុល ទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិ-បត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល និងបង្កើតនាយកដ្ឋានសវនកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ស្ថិតក្រោមការគ្រប់-គ្រងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- យោងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រេច

មាត្រា ១.-

ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ស្តង់ដានីតិវិធីប្រតិបត្តិសម្រាប់ការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូចមានខ្លឹមសារភ្ជាប់មកជាមួយអនុក្រឹត្យនេះ។

មាត្រា ២.-

ស្តង់ដានីតិវិធីប្រតិបត្តិនេះ ត្រូវអនុវត្តចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

មាត្រា ៣.-

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

មាត្រា ៤.-

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួង និងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះ តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃ ១ រោច ខែ ~~ជេষ্ঠ~~ ~~ជ~~ ~~ឆ~~ ~~ស~~ ~~ព~~ ~~ស~~ ~~ក~~ ~~ព~~ ~~ស

មាតិកា

អក្សរកាត់ I
សន្ទានុក្រម III
I. **សេចក្តីផ្តើម** ១
- ក. គោលបំណង ១
- ខ. អ្នកប្រើប្រាស់ SOP សម្រាប់ការងារ LAR ១
- គ. ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ SOP ១

II. **តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងភ្នាក់ងារសំខាន់ៗ** ២
- ក. សេចក្តីផ្តើម ២
- ខ. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (MEF) ២
- គ. គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (IRC) ២
- ឃ. អគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR) ៣
- ង. អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល (GDICDM) ៤
- ច. ក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី ÷ ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ និងភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង (EAs/IAs) ៤
- ឆ. តួនាទីក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ៥

III. **ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងគោលនយោបាយ** ៦
- ក. សេចក្តីផ្តើម ៦
- ខ. ប្រភេទនៃដី ៦
- គ. ការធ្វើអស្សាមិករណ៍លើដីដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈ ៩
- ឃ. ការអនុវត្តច្បាប់ និងគោលនយោបាយជាតិ ១១

IV. **ការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់** ១២
- ក. គោលបំណងនៃការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ១២
- ខ. ការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ១២
- គ. ព័ត៌មានមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ១៣
- ឃ. ប្រភេទប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ១៤
- ង. ថ្ងៃឱ្យសានវាទ ១៦
- ច. ភារកិច្ចសំខាន់ៗនៃការងារ LAR ក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនៃវដ្តគម្រោង ១៦
- ឆ. ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បឋម (BRP) ១៨
- ជ. ក្របខ័ណ្ឌ (គោលនយោបាយ) ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (RF) ២០

V. **ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត** ២១
- ក. សេចក្តីផ្តើម ២១
- ខ. ភារកិច្ចសំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត (DRP) ២១
- គ. ទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ ២៣
- ឃ. ការរៀបចំថវិកាដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ២៤
- ង. ការពិនិត្យ និងការអនុម័ត ២៥
- ច. ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត (ដែលត្រូវបានធ្វើ) បច្ចុប្បន្នភាព (UDRP) ២៦

VI. **ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម** ២៧
- ក. គោលបំណង និងវិសាលភាព ២៧

ខ. ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម (SES) ២៧
គ. ការធ្វើជំរឿន និងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ ២៧
ឃ. ផលប៉ះពាល់លើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ២៨
ង. ផលប៉ះពាល់លើជនជាតិដើមភាគតិច ២៩
ច. ផលប៉ះពាល់លើទ្រព្យសម្បត្តិសហគមន៍ និងសេវាសាធារណៈ ៣០

VII. **សំណង** ៣១

ក. ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ៣១
ខ. សំណង ៣១
គ. សិទ្ធិដែលអាចទទួលបានសំណង ៣២
ឃ. ថ្លៃជំនួស ៣៣
ង. តារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង ៣៤
ច. សិទ្ធិទទួលបានសំណង ៣៥
ឆ. ទម្រង់ស្តង់ដានៃតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង ៣៨

VIII. **ការពិគ្រោះយោបល់ ការចូលរួម និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈ** ៣៩

ក. ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ៣៩
ខ. ការពិគ្រោះយោបល់ និងការចូលរួម ៤០

IX. **យន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា** ៤៣

ក. គោលបំណង ៤៣
ខ. ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត ៤៣
គ. ការបង្កើតយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា ៤៤
ឃ. គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិវិធីក្នុងការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា ៤៦

X. **ការអនុវត្តផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់** ៤៧

ក. ការរៀបចំស្ថាប័ន ៤៧
ខ. ការគណនាកញ្ចប់សំណង ៥០
គ. ការរៀបចំ និងការចុះកិច្ចសន្យា ៥៣
ឃ. ការរៀបចំអភិវឌ្ឍទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ ៥៥
ង. កម្មវិធីគាំទ្រ ឬស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិត ៥៦

XI. **ការបើកថវិកា និងការទូទាត់សំណង** ៥៨

ក. សេចក្តីផ្តើម ៥៨
ខ. ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ៥៨
គ. គោលការណ៍ក្នុងការបើកថវិកា និងការទូទាត់សំណង ៥៩
ឃ. ការទូទាត់សំណង ៥៩
ង. កំណត់ត្រា និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ៦១
ច. ឯកសារគាំទ្រ ៦១
ឆ. កាលបរិច្ឆេទដែលត្រូវចាកចេញពីទីតាំងគម្រោង ៦១

XII. **ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍** ៦៣

ក. សេចក្តីផ្តើម ៦៣
ខ. ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ៦៣
គ. ការត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ ៦៥

ឧបសម្ព័ន្ធ ១.....៦៦
តួនាទីនៅក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់.....៦៦
ឧបសម្ព័ន្ធ ២.....៦៧
ទម្រង់នៃផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បឋម (BRP).....៦៧
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣.....៦៩
ទម្រង់នៃក្របខ័ណ្ឌ (គោលនយោបាយ) ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (RF).....៦៩
ឧបសម្ព័ន្ធ ៤.....៧១
ទម្រង់នៃផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត (DRP).....៧១
ឧបសម្ព័ន្ធ ៥.....៧៤
កម្រងសំណួរ DMS.....៧៤
ឧបសម្ព័ន្ធ ៦.....៨៣
តារាងម៉ាទ្រិចលម្អិតស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង.....៨៣
ឧបសម្ព័ន្ធ ៧.....៩០
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ និងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ក្នុងវដ្តគម្រោង.....៩០
ឧបសម្ព័ន្ធ ៨.....៩៤
គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា.....៩៤
ឧបសម្ព័ន្ធ ៨.១.....៩៨
ទម្រង់បណ្តឹងជាបុគ្គល.....៩៨
ឧបសម្ព័ន្ធ ៨.២.....៩៩
ទម្រង់ចុះបញ្ជីបណ្តឹង.....៩៩
ឧបសម្ព័ន្ធ ៨.៣.....១០០
លិខិតពីអភិបាលក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ.....១០០
ឧបសម្ព័ន្ធ ៩.....១០១
ការអង្កេតវាស់វែងលម្អិត (DMS).....១០១
ឧបសម្ព័ន្ធ ១០.....១០២
ការសិក្សាថ្លៃជំនួស (RCS).....១០២
ឧបសម្ព័ន្ធ ១១.....១០៣
ការចុះកិច្ចសន្យា.....១០៣
ឧបសម្ព័ន្ធ ១២.....១០៤
ការបើកថវិកា.....១០៤
ឧបសម្ព័ន្ធ ១៣.....១០៥
ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍.....១០៥

អក្សរកាត់

ADB	Asian Development Bank	ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
AH	Affected Households	គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ (ឬ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់)
AM	Aide Memoire	ឯកសារជំនួយស្មារតី
AP	Affected Person	ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ (ឬ គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់)
ASI	Assessment of Social Impacts	ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម
BRP	Basic Resettlement Plan	ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បឋម
CDO	Community Development Officer	មន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
COI	Corridor of Impact	របៀងនៃផលប៉ះពាល់
CSO	Civil Society Organization	អង្គការសង្គមស៊ីវិល
DGA	Department of General Affairs, General Department of Resettlement	នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
DIMDM	Department of Internal Monitoring and Data Management	នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
DMS	Detailed Measurement Survey	ការអង្កេតវាស់វែងលម្អិត
DP	Development Partner	ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
DRP	Detailed Resettlement Plan	ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត
EA/IA	Executing Agency/Implementing Agency	ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិគម្រោង ឬភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង
FMM	Financial Management Manual for All Externally Financed Projects/Programs	សៀវភៅណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គម្រោង ឬកម្មវិធីដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
GDICDM	General Department of International Cooperation and Debt Management	អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល
GDR	General Department of Resettlement	អគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
GRM	Grievance Redress Mechanism	យន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា
IOL	Inventory of Lost Assets	បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់
IRC	Inter-Ministerial Resettlement Committee	គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
IRC-WG	Inter-Ministerial Resettlement Committee Working Group	ក្រុមការងារគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
Km	kilometers	គីឡូម៉ែត្រ
LAR	Land Acquisition and Involuntary Resettlement	ការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់
MOD	Minutes of Discussion	កំណត់ហេតុនៃកិច្ចពិភាក្សា
MOU	Memorandum of Understanding	អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់

MEF	Ministry of Economy and Finance	ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
PAM/PIM	Project Administration Manual/Project Implementation Manual	សៀវភៅណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងគម្រោង ឬសៀវភៅណែនាំអំពីការអនុវត្តគម្រោង
PDEF	Provincial Department of Economy and Finance	មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
PIB	Public Information Brochure/Booklet	ខិត្តប័ណ្ណ ឬក្រូនសៀវភៅព័ត៌មានជាសាធារណៈ
PMU	Project Management Unit	អង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោង
PPC	Project Preparation Consultants	ទីប្រឹក្សារៀបចំគម្រោង
PRSC	Provincial Resettlement Sub-Committee	អនុគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់រាជធានី-ខេត្ត
PRSC-WG	Provincial Resettlement Sub-Committee Working Group	ក្រុមការងារអនុគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់រាជធានី-ខេត្ត
RF	Resettlement Framework	ក្របខ័ណ្ឌ (គោលនយោបាយ) ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់
RGC	Royal Government of Cambodia	រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ROW	Right of Way	ដីចំណីផ្លូវ
RCS	Replacement Cost Study	ការសិក្សាថ្លៃជំនួស
SES	Socio-economic Survey	ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
SOP	Standard Operating Procedures	ស្តង់ដានីតិវិធីប្រតិបត្តិ
UDRP	Updated Detailed Resettlement Plan	ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត (ដែលត្រូវបានធ្វើ) បច្ចុប្បន្នភាព

សន្ទានុក្រម

គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ (AH) សំដៅដល់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសរីរវន្ត និង/ឬ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ដោយសារការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។ គ្រួសារមានន័យថារាល់បុគ្គលដែលរស់នៅក្រោមដំបូលតែមួយ។ គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ក៏អាចហៅផងដែរថាជាគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង។

ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បឋម (BRP) សំដៅដល់ផែនការដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្នុងករណីគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ តម្រូវឱ្យមានផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័ត មុនពេលនៃការបញ្ចប់ការរៀបចំគំនូសប្លង់បច្ចេកទេសលម្អិត និង/ឬ ការកំណត់ព្រំប្រទល់ទីតាំងគម្រោង។ ផែនការនេះក៏អាចហៅផងដែរថាផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដំបូង។

ការពិគ្រោះយោបល់ (Consultation) សំដៅដល់ដំណើរការមួយដែល÷ (i) ចាប់ផ្តើមតាំងពីដំណាក់កាលរៀបចំគម្រោង ហើយធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនៃវដ្តគម្រោង និងវដ្តនៃការងារ LAR (ii) ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាភាសាខ្មែរ ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងបានទាន់ពេលវេលា ក្នុងទម្រង់មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ងាយយល់ និងអាចរកបាន (iii) ធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសគ្មានការបំភិតបំភ័យ ឬការបង្ខិតបង្ខំ ដោយគោរពតាមទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ និង (iv) មានការគិតគូរអំពីយេនឌ័រ ហើយស្របនឹងតម្រូវការរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ និងប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកផ្សេងទៀត។

សំណង (Compensation) សំដៅដល់ការផ្តល់សំណងជាសាច់ប្រាក់ ឬជាទ្រព្យជំនួស ចំពោះទ្រព្យ ឬធនធានដែលត្រូវធ្វើលទ្ធកម្ម ឬរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង នៅក្នុងពេលដែលទ្រព្យ ឬធនធាននេះ ត្រូវបានសងវិញជាថ្លៃជំនួស។

ថ្ងៃខ្សិសានវាទ (Cut-off-Date) សំដៅដល់កាលបរិច្ឆេទដែលកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីកំណត់សិទ្ធិទទួលបានសំណង និងជំនួយឧបត្ថម្ភនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង។

ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ (Displaced Persons) សំដៅដល់រាល់រូបវន្តបុគ្គល គ្រួសារ ឬនីតិបុគ្គលដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសរីរវន្ត (ការផ្លាស់ទីតាំង, ការបាត់បង់ដីលំនៅឋាន ឬការបាត់បង់ជម្រក) និង/ឬ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច (ការបាត់បង់ដី, ទ្រព្យសម្បត្តិ, លទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ, ប្រភពចំណូល ឬមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត) ដោយហេតុមកពី (i) ការធ្វើលទ្ធកម្មដីដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្ត ឬ (ii) ការរឹតត្បិតដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្តលើលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ដី ឬស្លួនឧទ្យានជាតិ និងតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលកំណត់ដោយច្បាប់។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ក៏អាចហៅថាគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់។

ការបាត់បង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច (Economic Loss) សំដៅដល់ការបាត់បង់ដី ទ្រព្យសម្បត្តិ លទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ ប្រភពចំណូល ឬមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត ដោយហេតុមកពី (i) ការធ្វើលទ្ធកម្មដីដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្ត ឬ (ii) ការរឹតត្បិតដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្តលើលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ដី ឬស្លួនឧទ្យានជាតិ និងតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលកំណត់ដោយច្បាប់។

សិទ្ធិដកហូតដីដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈ (Eminent Domain) សំដៅដល់សិទ្ធិរបស់រដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើលទ្ធកម្មដីសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។ ច្បាប់ជាតិ កំណត់ស្ថាប័នសាធារណៈដែលមានបុព្វសិទ្ធិក្នុងការដកហូតដីដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។

សិទ្ធិទទួលបានសំណង (Entitlement) សំដៅដល់សិទ្ធិទទួលបានសំណងផលប៉ះពាល់ដែលជាការរួមបញ្ចូលសំណង និងជំនួយឧបត្ថម្ភនានាដែលត្រូវផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់តាមប្រភេទសិទ្ធិនីមួយៗ។

អស្សាមិកម្មណ៍ (Expropriation) សំដៅដល់ដំណើរការដែលអាជ្ញាធរសាធារណៈតម្រូវឱ្យរូបវន្តបុគ្គល គ្រួសារ ឬសហគមន៍ណាមួយប្រគល់នូវសិទ្ធិលើដីដែលគាត់កំពុងកាន់កាប់ ឬកំពុងប្រើប្រាស់ ជាថ្នូរនឹងការផ្តល់ជូនមកវិញនូវសំណង។ យោងតាមច្បាប់របស់កម្ពុជា អស្សាមិកម្មណ៍សំដៅដល់ការដកហូតនូវសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិប្រត្យក្សលើអចលនវត្ថុរបស់រូបវន្តបុគ្គល នីតិបុគ្គលឯកជន និងនីតិបុគ្គលសាធារណៈ រួមមាន ដី សំណង់ និងដំណាំជាំដុះ ជាដើម សម្រាប់បម្រើឱ្យការស្ថាបនា ស្តារ និងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសាធារណៈដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ និងផលប្រយោជន៍ជាតិ ដោយមានការផ្តល់សំណងដោយសមរម្យ និងយុត្តិធម៌ជាមុន។

ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត (DRP) សំដៅដល់ផែនការដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅពេលដែលគំនូសប្លង់បច្ចេកទេសលម្អិតត្រូវបានបញ្ចប់ ឬព្រំប្រទល់ទីតាំងគម្រោងត្រូវបានកំណត់ ហើយផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់រួចរាល់ បន្ទាប់ពីការអង្កេតវាស់វែងលម្អិត (DMS) ត្រូវបានបញ្ចប់។ ផែនការនេះ ក៏អាចហៅថា ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពេញលេញ ឬផែនការសកម្មភាពដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។ ក្នុងករណីដែលផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បឋម (BRP) ត្រូវបានរៀបចំរួចផែនការ DRP គឺជាផែនការ BRP ដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

ហ្គាស់សហគមន៍ (Host Communities) សំដៅដល់សហគមន៍ដែលទទួលយកប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ផ្នែករូបវន្ត ដែលត្រូវតាំងទីលំនៅឡើងវិញដោយសារគម្រោង។

ការគាំទ្រចំណូល (Income Support) សំដៅដល់ការបង្កើតឡើងវិញនូវមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពក្នុងការរកចំណូលបានស្មើនឹង ឬប្រសើរជាង មុនពេលពួកគាត់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង។

ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្ត (Involuntary Resettlement) ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ត្រូវបានចាត់ទុកថាធ្វើឡើងដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្ត នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋ ឬសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ពុំមានសិទ្ធិបដិសេធចំពោះការធ្វើលទ្ធកម្មដី ឬការរឹតត្បិតលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ដី ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យពួកគាត់ត្រូវផ្លាស់ទី ឬទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង។

ការបាត់បង់ផ្នែករូបវន្ត (Physical Loss) សំដៅដល់ការផ្លាស់ទីតាំង ការបាត់បង់ដីលំនៅឋាន ឬការបាត់បង់ជម្រក ដោយសារ (i) ការធ្វើលទ្ធកម្មដីដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្ត ឬ (ii) ការរឹតត្បិតដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្តលើលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ដី ឬសួនឧទ្យានជាតិ និងតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលកំណត់ដោយច្បាប់។

ថ្លៃជំនួស (Replacement Cost) សំដៅដល់ការជំនួសទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយ (រួមទាំងដី) ដោយតម្លៃជាក់ស្តែងមួយនៅពេលធ្វើលទ្ធកម្ម។ ថ្លៃជំនួសរួមបញ្ចូល ថ្លៃទីផ្សារសមរម្យ ថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការ ការប្រាក់បង្គរ ថ្លៃចំណាយអន្តរកាល និងថ្លៃចំណាយលើការស្តារឡើងវិញ ព្រមទាំងការចំណាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត ប្រសិនបើមាន។ ការរំលស់លើទ្រព្យសម្បត្តិ និងសំណង់នានា មិនគួរត្រូវបានគិតបញ្ចូលក្នុងការគណនាថ្លៃជំនួសទេ។ ករណីគ្មានថ្លៃទីផ្សារ ថ្លៃជំនួសត្រូវគិតស្មើនឹងថ្លៃសរុបនៃថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូននៃសម្ភារៈសំណង់ទាំងអស់ ថ្លៃឈ្នួលពលកម្មលើការសាងសង់ និងថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការ ឬចំណាយលើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។

ជំនួយខ្ចប់ត្ថម្ភសម្រាប់ការផ្លាស់ទីតាំង (Relocation Assistance) សំដៅដល់ការគាំទ្រ ឬជំនួយ ដែលផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវផ្លាស់ទីដោយសារគម្រោង។ ជំនួយឧបត្ថម្ភនេះអាចរួមបញ្ចូលនូវការដឹកជញ្ជូន ចំណីអាហារ ជម្រក និងសេវាសង្គមនានាដែលផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ទីតាំង។ ជំនួយឧបត្ថម្ភនេះ អាចរួមបញ្ចូលផងដែរនូវការឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ដែលជាសំណងចំពោះការរំខាននានាដោយសារការផ្លាស់ទីតាំង និងចំណាយអន្តរកាលនានានៅក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ទីទៅកាន់ទីតាំងថ្មី ដូចជា ចំណាយលើការផ្លាស់ទីតាំង និងការបាត់បង់ថ្ងៃធ្វើការ ជាដើម។

ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត (ដែលត្រូវបានធ្វើ) បច្ចុប្បន្នភាព (UDRP) សំដៅដល់ឯកសារបន្ថែមលើផែនការ DRP សម្រាប់ផលប៉ះពាល់ថ្មីដែលកើតចេញពីការកែប្រែវិសាលភាព ឬគំនូសប្លង់បច្ចេកទេសលម្អិតរបស់គម្រោង។

I. សេចក្តីផ្តើម

ក. គោលបំណង

1. ការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (LAR) មានភាពចាំបាច់នៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ។ ស្តង់ដានីតិវិធីប្រតិបត្តិសម្រាប់ការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (SOP) ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង ព្រមទាំងនីតិវិធី និងគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដែលអនុវត្តចំពោះគម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ។ SOP បានបញ្ចូលឯកសារយោងដែលជាឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិក្នុងការរៀបចំផែនការ ការអនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍អំពីការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។

2. គោលបំណងរបស់ SOP គឺដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង និងផ្តល់ជាប្រភពនៃឯកសារយោង និងជាសៀវភៅណែនាំស្តីពីការរៀបចំផែនការ និងការអនុវត្តការងារ LAR ដែលមានភាពចាំបាច់នៅពេលគម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានរៀបចំ និងអនុវត្តក្រោមជំនួយហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។ SOP នឹងធានាថារាល់បញ្ហាសុវត្ថិភាពសង្គមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ LAR ត្រូវបានដោះស្រាយប្រកបដោយសង្គតិភាព តម្លាភាព និងយុត្តិធម៌ ស្របតាមច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងនីតិវិធី និងគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សម្រាប់សុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានានាដែលកើតចេញពីការងារ LAR គឺមានភាពចាំបាច់ដើម្បីធានាថាគម្រោងវិនិយោគទាំងនោះត្រូវបានតាក់តែង រៀបចំ និងអនុវត្តឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាព ក្នុងការផ្តល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានគ្រោងទុកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

ខ. អ្នកប្រើប្រាស់ SOP សម្រាប់ការងារ LAR

3. SOP ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដោយ **អនុក្រឹត្យលេខ ២២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨** និងត្រូវអនុវត្តចំពោះគ្រប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាផ្ទុយនឹងSOPនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។ SOP ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើប្រាស់ចំពោះការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំផែនការ ការអនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍អំពីការងារ LAR សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។SOPនេះ ក៏សម្រាប់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសគម្រោង អ្នកអនុវត្តការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងសង្គមស៊ីវិលប្រើប្រាស់ផងដែរ។ អគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់សេចក្តីពន្យល់ណែនាំ និងបកស្រាយលើចំណុចនានាដល់អ្នកប្រើប្រាស់ SOP នេះ។

គ. ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ SOP

4. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (MEF) នឹងរៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ SOP ជាប្រចាំ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីការអនុវត្តជាក់ស្តែង និងការកែសម្រួលនៃច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ ព្រមទាំងគោលនយោបាយរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលពាក់ព័ន្ធ។

II. តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងភ្នាក់ងារសំខាន់ៗ

ក. សេចក្តីផ្តើម

5. ការរៀបចំផែនការ ការអនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៃការងារ LAR តម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពីក្រសួង-ស្ថាប័ន និងភ្នាក់ងារមួយចំនួន។ ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងភ្នាក់ងារទាំងនោះមានតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវផ្សេងៗគ្នា តាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៃវដ្តគម្រោង។

6. ការកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីតួនាទី ការទទួលខុសត្រូវ និងគណនេយ្យភាពរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី និងភ្នាក់ងារទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការងារ LAR គឺជាកត្តាសំខាន់ ដើម្បីធានាថាការងារនេះត្រូវបានអនុវត្តបានទាន់ពេលវេលា ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាព តាមរយៈការសម្របសម្រួល និងកិច្ចសហការយ៉ាងពេញលេញពីគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធ។ តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវនេះ ភាគច្រើនមានបញ្ជាក់ក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស និងបទដ្ឋានគតិយុត្តដទៃទៀត។

តួអង្គសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ LAR មានដូចតទៅ÷

ខ. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (MEF)

7. MEF មានការទទួលខុសត្រូវជារួម ចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងលើគ្រប់គម្រោងវិនិយោគសាធារណៈនៅកម្ពុជា រួមទាំងការងារ LAR។ MEF បានបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR) ដែលជាសេនាធិការរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលខុសត្រូវចម្បងលើការរៀបចំផែនការ ការអនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍អំពីការងារ LAR សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ។ តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល លេខ ៩៨ ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩៧ និងសេចក្តីសម្រេច ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (IRC) ដោយមានអនុរដ្ឋ-លេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាប្រធាន។ ម្យ៉ាងទៀត នៅកម្រិតថ្នាក់គម្រោង ក្រុមការងារគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (IRC-WG) ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគនីមួយៗ ដែលមានសមាសភាពជាតំណាងមកពីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិគម្រោង និងក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលក្រុមការងារនេះស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ MEF ក្នុងការផ្តល់ការពន្យល់ណែនាំ និងត្រួតពិនិត្យជារួម ព្រមទាំងធានានូវការសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ លើបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ LAR។ អនុគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់រាជធានី-ខេត្ត (PRSC) ដែលដឹកនាំដោយអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីសម្របសម្រួល ណែនាំ និងអនុវត្តការងារ LAR នៅថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត។

8. តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ MEF លើការងារ LAR មានដូចតទៅ÷
   - តែងតាំង IRC-WG កម្រិតថ្នាក់គម្រោង
   - ផ្តួចផ្តើមបង្កើត PRSC
   - អនុម័តលើគោលនយោបាយ វិធានអនុវត្ត និងបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ LAR
   - បកស្រាយ និងផ្តល់ការណែនាំលើវិធានអនុវត្ត និងបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងឡាយ តាមការចាំបាច់
   - ពិនិត្យ អនុម័ត និងវិភាជថវិកាសម្រាប់ការងារ LAR រួមទាំងថវិកាចំណាយលើការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។

គ. គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (IRC)

9. យន្តការ IRC ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល លេខ ១៣ ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៩៧ ហើយត្រូវបានកែសម្រួលដោយសេចក្តីសម្រេចលេខ ៩៨ ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩៩ និងសេចក្តីសម្រេច ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០។ IRC មានអាណត្តិកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ និងធ្វើលទ្ធកម្មដីសម្រាប់បម្រើឱ្យការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសាធារណៈក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា។ យោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល IRC អនុវត្តសិទ្ធិអំណាចរបស់គណៈកម្មាធិការអស្សាមិករណ៍ ដូចបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍ និងជាអង្គភាពដែលមាន MEF ជាអ្នកដឹកនាំ និងជាប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ និងដែលមានក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាសមាជិក។ IRC បំពេញតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន តាមរយៈ IRC-WG ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ MEF សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាធារណៈនីមួយៗ។ សិទ្ធិអំណាចរបស់ IRC ត្រូវបានធ្វើប្រតិភូកម្មជូនប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការនេះ។

ភារកិច្ចចម្បងរបស់ IRC រួមមាន÷

- ត្រួតពិនិត្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងធានាថាការងារ LAR អនុលោមតាមច្បាប់ វិធានអនុវត្ត និងបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា
- ធានានូវការសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អាជ្ញាធររាជធានី-ខេត្ត ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និង GDR ក្នុងការអនុវត្តការងារ LAR
- ផ្តល់ការណែនាំជារួមលើវិធានអនុវត្ត និងបទដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់ការងារ LAR និងលើកសំណើធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព តាមការចាំបាច់
- ផ្ទួចផ្តើមបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ារាជធានី-ខេត្ត (PGRC)
- អនុម័តលើផែនការ BRP ក្របខ័ណ្ឌ RF ផែនការ DRP និងផែនការ UDRP។

ឃ. អគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR)

10. GDR គឺជាសេនាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ IRC និងជាអង្គភាពដឹកនាំការងារ LAR សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ។ GDR មានភារកិច្ចក្នុងការរៀបចំផែនការ ការអនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍អំពីផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ វិធានអនុវត្ត និងបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ LAR ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំនៃគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។ GDR ក៏មានភារកិច្ចក្នុងការរៀបចំបទដ្ឋានគតិយុត្តថ្មីៗ ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព SOP និងជាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការបកស្រាយ និងបញ្ជាក់អំពីបទប្បញ្ញត្តិនានាដែលមានចែងក្នុង SOP។ ភារកិច្ចចម្បងរបស់ GDR មានដូចតទៅ÷

- សម្របសម្រួល និងសហការជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ ឬភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង (EAs/IAs) និងភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ LAR
- ដើរតួជាសមភាគីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (RGC) ក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់សកម្មភាពនៃការងារ LAR
- ណែនាំដល់ EAs/IAs និង/ឬ ទីប្រឹក្សារៀបចំគម្រោង ក្នុងការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក និងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌ RF ឬផែនការ BRP ក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពគម្រោង
- ពិនិត្យ និងឯកភាពលើសេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌ RF ឬផែនការ BRP ដែលរៀបចំដោយ EAs/IAs ក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំគម្រោង ដើម្បីស្នើសុំការអនុម័តពី IRC
- ពិនិត្យ និងឯកភាពលើរាល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ LAR ដែលមានក្នុងឯកសារជំនួយស្មារតី (AM) អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ (MOU) និងកំណត់ហេតុនៃការពិភាក្សា (MOD) ដែលរៀបចំដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំគម្រោង ដំណាក់កាលចរចាកម្ចី និងដំណាក់កាលអនុវត្តគម្រោង
- ពិនិត្យ និងឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទាក់ទងនឹងការងារ LAR ក្នុងសេចក្តីព្រាងសៀវភៅណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងគម្រោង ឬសៀវភៅណែនាំអំពីការអនុវត្តគម្រោង (PAM/PIM) និងសេចក្តីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាន នៅក្នុងដំណើរការចរចា តាមការចាំបាច់
- ធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រួសារងងផលប៉ះពាល់ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន នៅពេលរៀបចំផែនការ DRP
- រៀបចំផែនការ DRP ផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការអង្កេតវាស់វែងលម្អិត (DMS)

- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការ DRP តាមការចាំបាច់
- រៀបចំ និងស្នើសុំថវិកាចាំបាច់សម្រាប់អនុវត្តផែនការ DRP
- អនុវត្តការងារ LAR ដោយអនុលោមតាមផែនការ DRP ឬផែនការ UDRP
- គណនា រៀបចំកិច្ចសន្យា និងទូទាត់សំណងជូនគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់នីមួយៗ ផ្អែកលើតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណងដែលបានកំណត់ក្នុងផែនការ DRP ឬផែនការ UDRP
- ធានាថាយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា (GRM) ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ
- គ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ និងរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការ DRP ឬផែនការ UDRP
- រៀបចំសិក្ខាសាលា ដើម្បីបញ្ជាបការយល់ដឹងដល់ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអំពីវិធានអនុវត្ត និងបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលកំណត់ក្នុង SOP សម្រាប់ការងារ LAR ព្រមទាំងគោលការណ៍ណែនាំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
- ដើរតួជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសម្រាប់ការងារ LAR។

ង. អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល (GDICDM)

11. GDICDM-MEF គឺជាភ្នាក់ងារស្នូលក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់គម្រោង និងកម្មវិធីដែលទទួលហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ព្រមទាំងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលើកម្ចី/ឥណទាន/ជំនួយឥតសំណងសម្រាប់គម្រោងដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។ ថ្វីត្បិត GDICDM មិនពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងការងារ LAR តែអគ្គនាយកដ្ឋាននេះ មានតួនាទីសម្របសម្រួលជាមួយ GDR ក្នុងដំណើរការរៀបចំគម្រោង និងអនុម័តលើគម្រោង ដូចតទៅ÷

- ផ្តល់បញ្ជីសំណើគម្រោងប្រចាំឆ្នាំ ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការរៀបចំ និងកាលវិភាគនៃដំណើរការគម្រោងទាំងនោះ ក្នុងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជាមុន ដើម្បីសម្រួលដល់ GDR ក្នុងការរៀបចំផែនការ និងសំណើថវិកា
- ផ្តល់សេចក្តីព្រាង AMs/MOUs/MODs ដែលបានរៀបចំដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជូន GDR ដើម្បីពិនិត្យ និងឯកភាពលើខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងការងារ LAR
- ផ្តល់សេចក្តីព្រាង PAM/PIM និងសេចក្តីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាន (កម្ចី/ឥណទាន/ជំនួយឥតសំណង) យ៉ាងតិច ២ សប្តាហ៍នៃថ្ងៃធ្វើការ មុនពេលធ្វើការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាន ដើម្បីឱ្យ GDR ពិនិត្យ និងឯកភាពលើខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងការងារ LAR
- សម្របសម្រួលនូវការចូលរួមរបស់ GDR ក្នុងដំណើរការចរចាកម្ចី តាមការចាំបាច់ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់ RGC លើចំណុចព្រមព្រៀងនានាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាន ដែលទាក់ទងនឹងការងារ LAR
- សម្របសម្រួលលើដំណើរការនៃការបញ្ចេញថវិកាបដិភាគពីថវិកាជាតិជូន GDR សម្រាប់អនុវត្តការងារ LAR។

ច. ក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី ÷ ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ និងភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង (EAs/IAs)

12. គ្រប់គម្រោងវិនិយោគសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវបានប្រតិបត្តិ ឬអនុវត្តដោយក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី និងភ្នាក់ងាររបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី តាមអាណត្តិកិច្ចដែលមានកំណត់ក្នុងច្បាប់ និងព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតក្រសួង-ស្ថាប័នសាមីទាំងនោះ។ ក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី មានការទទួលខុសត្រូវលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ការរៀបចំ ការអនុវត្ត និងការត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តគម្រោង ព្រមទាំងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌ RF ឬផែនការ BRP ក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពគម្រោង។ ក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី ក៏មានសមាសភាពតំណាងជាសមាជិកនៅក្នុង IRC-WG និង PRSC-WG (តាមរយៈមន្ទីររបស់ខ្លួន) និងចូលរួមក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការ DRP។ កិច្ចសហការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី ក្នុងនាមជា EAs/IAs ជាមួយនឹង GDR មានសារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តការងារ LAR ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។ ភារកិច្ចរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី មានដូចតទៅ÷

- ធ្វើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គមនៃគម្រោង តាមរយៈការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាកចំនួនប្រមាណ ២០% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ឬគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពគម្រោង
- រៀបចំសេចក្ដីព្រាងផែនការ BRP ឬក្របខ័ណ្ឌ RF ផ្អែកលើគំនូសប្លង់បច្ចេកទេសបឋម ឬការកំណត់ព្រំប្រទល់ទីតាំងគម្រោង ដើម្បីដាក់ជូន GDR ពិនិត្យ និងអនុម័ត
- សហការជាមួយ GDR ក្នុងការចុះកំណត់ព្រំប្រទល់ទីតាំងដីដែលត្រូវការ ស្របតាមគំនូសប្លង់បច្ចេកទេសចុងក្រោយ ក្នុងអំឡុងពេលមួយខែ បន្ទាប់ពីគំនូសប្លង់បច្ចេកទេសចុងក្រោយនោះត្រូវបានបញ្ចប់
- ផ្ដល់ជូន GDR នូវសំណើកាលវិភាគសាងសង់ ដែលកំណត់អំពីកាលវិភាគក្នុងការបញ្ចប់ការងារ LAR ព្រមទាំងកាលវិភាគនៃការប្រគល់ទីតាំងដីតាមផ្នែក ជូនក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសំណង់ យ៉ាងតិច ០៦ ខែ មុនកាលបរិច្ឆេទគ្រោងនឹងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសំណង់
- ផ្ដល់ព័ត៌មានឱ្យបានទាន់ពេលវេលាជូន GDR ប្រសិនបើវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់មានការរារាំងដោយសារការងារ LAR ឬក្នុងករណីរាំងស្ទះណាមួយដោយមិនបានរំពឹងទុក
- ផ្ដល់ជំនួយ និងសហការជាមួយ GDR ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានានាដែលជួបប្រទះក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោង
- អញ្ជើញ GDR ចូលរួមក្នុងបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យគម្រោង និងក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោងជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ហើយធានាថារាល់មតិយោបល់របស់ GDR ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ LAR ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុង AMs/MOUs/MODs
- ទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថា គ្មានការបន្តចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់លើដីចំណីផ្លូវ (ROW) ក្រោយពី GDR បានប្រគល់ជូននូវទីតាំងគម្រោង។

ឆ. តួនាទីក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

13. តួនាទីសំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ មានបង្ហាញក្នុង**ឧបសម្ព័ន្ធ ១**។

III. ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងគោលនយោបាយ

ក. សេចក្តីផ្តើម

14. ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជា សម្រាប់ការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងអចលនវត្ថុផ្សេងៗទៀតដោយរដ្ឋ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ កម្មសិទ្ធិលើដីឯកជន ធ្លាប់ត្រូវបានទទួលស្គាល់មុនពេលរបបខ្មែរក្រហមចូលកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៥។ ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះ ឯកសារកំណត់ត្រាដីធ្លី ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងអស់ ហើយសិទ្ធិលើកម្មសិទ្ធិដីធ្លី ត្រូវបានលុបបំបាត់ចោល។ ប្រមាណមួយទសវត្សរ៍ក្រោយពីសម័យកាលនេះមក សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លី ចាប់ផ្តើមមានឡើងវិញ ហើយត្រូវបានបង្កើតសារជាថ្មីក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៩ តាមរយៈប្រព័ន្ធសមាហរណកម្ម និងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ១៩៩៣ និងច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ ២០០១។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក៏មានចែងអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋក្នុងការធ្វើអស្សាមិករណ៍ (ការដកហូត) នូវកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លី ដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈផងដែរ។

15. គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដែលមានទំហំធំ និងការអភិវឌ្ឍតាមទម្រង់ផ្សេងៗទៀត ទាមទារឱ្យមានការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងត្រូវមានការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។ ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងគោលនយោបាយ និងលិខិតូបករណ៍មួយចំនួន ដែលគ្រប់គ្រងលើការងារ LAR ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីធានានូវការការពារសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ រួបវន្តបុគ្គល នីតិបុគ្គលឯកជន និងនីតិបុគ្គលសាធារណៈ។ ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ចម្បង សម្រាប់ការងារ LAR មានដូចតទៅ÷

(1) រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៩៣
(2) ច្បាប់ភូមិបាល ឆ្នាំ ២០០១
(3) ច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍ ឆ្នាំ ២០១០

16. ក្រៅពីនេះ នៅមានអនុក្រឹត្យ និងប្រកាសមួយចំនួនផ្សេងទៀត ដែលកំណត់អំពីនិយមន័យបន្ថែម វិធានអនុវត្ត និងបទដ្ឋានគតិយុត្ត ព្រមទាំងណែនាំអំពីបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ភូមិបាល និងច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍។

ខ. ប្រភេទនៃដី

1. ដីរដ្ឋ

17. ដីរដ្ឋ រួមមាន÷ ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងដីឯកជនរបស់រដ្ឋ។ ដីរដ្ឋ គឺជាចំណែកមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ។

> ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ មានជាអាទិ៍ ដីធ្លី ក្រោមដី ភ្នំ សមុទ្រ បាតសមុទ្រ ក្រោមបាតសមុទ្រ ឆ្នេរសមុទ្រ អាកាស កោះ ទន្លេ ព្រៃក ស្ទឹង បឹង ព្រៃឈើ ធនធានធម្មជាតិ មជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ មូលដ្ឋានការពារប្រទេស និងសំណង់ផ្សេងៗទៀតដែលកំណត់ថាជារបស់រដ្ឋ *(មាត្រា ៥៨ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ)*។
>
> រដ្ឋជាកម្មសិទ្ធិករនៃទ្រព្យទាំងឡាយក្នុងដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានចែងក្នុង មាត្រា ៥៨ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ ១៩៩៣ និងទ្រព្យនិទាយាទភាពទាំងអស់ ឬ ទ្រព្យដែលម្ចាស់ប្រគល់ឱ្យរដ្ឋដោយស្ម័គ្រចិត្ត ឬ ទ្រព្យដែលមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការយកធ្វើជារបស់ឯកជន តាមច្បាប់ ឬ មិនមែនជាទ្រព្យដែលកំពុងកាន់កាប់ជារបស់ឯកជនស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃជំពូកទី៤ នៃច្បាប់នេះ *(មាត្រា ១២ នៃច្បាប់ភូមិបាល)*។
>
> ដីរដ្ឋ រួមមាន ដែនបម្រុងរុក្ខា ដែនឡូតិ៍នេសាទ អាងបម្រុងទឹកទុក តំបន់ការពារធម្មជាតិ ឧទ្យានជាតិ តំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃ ព្រៃលិចទឹក ព្រៃកោងកាង ចំការព្រៃឈើ ចំការកៅស៊ូ ស្ថានីយ និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ

បច្ចេកទេសកសិកម្ម បរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលរ៉ែ មជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ វត្តអារាម សាលារៀន សួនសាធារណៈ ដីបម្រុងទុក ដីចំណីផ្លូវជាតិ និងផ្លូវរថភ្លើង ព្រមទាំងជីវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន និងដីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ឯកជនគ្រប់ទម្រង់នៅទូទាំងប្រទេស ***(សេចក្ដីប្រកាសលេខ ៦ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ដីពីវិធានការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់នូវការចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋយ៉ាងអនាធិបតេយ្យ)***។

2. ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ

18. ប្រភេទនៃទ្រព្យខាងក្រោម រាប់បញ្ចូលក្នុងសម្បត្ដិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ÷

ទ្រព្យទាំងឡាយដែលជាកម្មវត្ថុនៃការរៀបចំពិសេសសម្រាប់ប្រយោជន៍ទូទៅដូចជា តឹរហ៊ានកំពង់ផែ ផ្លូវដែក ស្ថានីយរថភ្លើង និងព្រលានយន្តហោះ ព្រមទាំងទ្រព្យទាំងឡាយដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈតាមស្ថានភាពពីកំណើត ឬ ក្រោយពីបានរៀបចំ ដូចជា ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវលំ ផ្លូវរទេះ ផ្លូវដើរ សួនច្បារ និងឧទ្យានសាធារណៈ និងដីចំណី ***(មាត្រា ១៥ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

3. ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ

19. ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋក្លាយជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋនៅពេលដីនោះបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ÷

ទ្រព្យសម្បត្ដិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ នៅពេលបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈអាចត្រូវចាត់បញ្ចូលជាទ្រព្យសម្បត្ដិឯកជនរបស់រដ្ឋតាមរយៈច្បាប់អនុបយោគ ***(មាត្រា ១៦ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

20. ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ អាចត្រូវបានលក់ ឬផ្ទេរសិទ្ធិ និងអាចផ្ដល់ជូនសម្រាប់គោលដៅសង្គមកិច្ច÷

ទ្រព្យសម្បត្ដិឯកជនរបស់រដ្ឋ និងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈអាចជាកម្មវត្ថុនៃការលក់ ការជួរ ការបែងចែក ឬ ការផ្ទេរសិទ្ធិ តាមការកំណត់ដោយច្បាប់។ ដីទំនេរនៃទ្រព្យសម្បត្ដិឯកជនរបស់រដ្ឋ អាចត្រូវបានបែងចែកទៅឱ្យបុគ្គលដែលត្រូវការដីក្នុងគោលដៅសង្គមកិច្ចតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ ***(មាត្រា ១៧ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

21. រាល់ការចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ ក្រោយពេលច្បាប់ភូមិបាលចូលជាធរមាន ត្រូវបានហាមឃាត់÷

គ្មានការចាប់យកដីតាមទំនើងចិត្ដណាមួយអាចកើតឡើងទៅលើទ្រព្យសម្បត្ដិឯកជនរបស់រដ្ឋ ឬ របស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈបានឡើយ ចាប់ពីច្បាប់នេះចូលជាធរមាន ***(មាត្រា ១៧ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

4. ដីចំណីផ្លូវ

22. អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៧ ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងដីចំណីតាមបណ្ដាញផ្លូវជាតិ និងផ្លូវរថភ្លើងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កំណត់ទំហំដីចំណីតាមដងផ្លូវជាតិ និងផ្លូវរថភ្លើង។

ដីចំណីផ្លូវត្រូវមានទំហំ ៣០ ម៉ែត្រ សងខាងអ័ក្សផ្លូវ ឬអ័ក្សរថភ្លើង សម្រាប់ផ្លូវជាតិដែលមានលេខមួយខ្ទង់ និងទំហំ ២៥ ម៉ែត្រ សងខាងអ័ក្សផ្លូវ សម្រាប់ផ្លូវជាតិដែលមានលេខពីរខ្ទង់ ប៉ុន្ដែការកំណត់នេះមិនអនុវត្ដចំពោះរាជធានីភ្នំពេញ ក្រុងនៃខេត្ត និងទីប្រជុំជនផ្សេងៗទៀត ដែលដីចំណីផ្លូវនោះនឹងត្រូវកំណត់ដោយឡែក ***(មាត្រា ៨ និងមាត្រា ៩ នៃអនុក្រឹត្យ លេខ ១៩៧)***។

គ្រប់ក្រសួង និងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ មិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់សំណង់ ឬ ការដាំដំណាំផ្សេងៗនៅតាមដីចំណីផ្លូវជាតិ និងផ្លូវរថភ្លើងឡើយ ***(មាត្រា ១១ នៃអនុក្រឹត្យ លេខ ១៩៧)***។

23. អនុក្រឹត្យលេខ ៩៨ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ កំណត់ទំហំដីចំណីមាត់ទន្លេ ច្រាំង និងពាមនៃអាងទន្លេ ដូចខាងក្រោម÷

- ឆ្នេរ និងពាមសមុទ្រ : ១០០ ម៉ែត្រ គិតពីមាត់ឆ្នេរ និងមាត់ពាម (ពេលទឹកជោរអតិបរមា)
- ទន្លេ : ៥០ ម៉ែត្រ គិតពីច្រាំងទន្លេ
- ស្ទឹង : ៣០ ម៉ែត្រ គិតពីមាត់ច្រាំងស្ទឹង
- ព្រែក : ២០ ម៉ែត្រ គិតពីមាត់ច្រាំងព្រែក
- អូរ : ១០ ម៉ែត្រ គិតពីមាត់ច្រាំងអូរ
- ប្រឡាយមេ : ១០ ម៉ែត្រ គិតពីជើងទេរភ្លឺប្រឡាយផ្នែកខាងក្រៅ
- ប្រឡាយរង : ៥ ម៉ែត្រ គិតពីជើងទេរភ្លឺប្រឡាយផ្នែកខាងក្រៅ
- ប្រឡាយស្រោចស្រព : ៣ ម៉ែត្រ គិតពីជើងទេរភ្លឺប្រឡាយផ្នែកខាងក្រៅ
- អាងទន្លេ : ១០០ ម៉ែត្រ គិតពីក្រិតកម្ពស់ទឹកអតិបរមាដែលបានតម្កល់នៅក្នុងអាងទឹក
- បឹងបួ : ៥០ ម៉ែត្រ គិតពីក្រិតកម្ពស់ទឹកអតិបរមាដែលបានតម្កល់នៅក្នុងអាងទឹក
- ទំនប់អាងទឹក : ២០ ម៉ែត្រ គិតពីជើងទេរផ្នែកខាងក្រោមទំនប់អាងទឹកដែលមានកម្ពស់តិចជាង ៤ ម៉ែត្រ និង ១០០ ម៉ែត្រ គិតពីជើងទេរផ្នែកខាងក្រោមទំនប់អាងទឹកដែលមានកម្ពស់ពី ៤ ម៉ែត្រ ដល់ ៨ ម៉ែត្រ។ ក្នុងករណីទំនប់ដែលមានកម្ពស់លើសពី ៨ ម៉ែត្រឡើងទៅ ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យដោយឡែក។

24. ការបំប្លែងដីរដ្ឋ ឬដីសាធារណៈមកជាកម្មសិទ្ធិឯកជន គឺជាទង្វើខុសច្បាប់ ហើយបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តទង្វើនេះ អាចទទួលរងពិន័យរដ្ឋប្បវេណី និងព្រហ្មទណ្ឌ។

ត្រូវបានហាមឃាត់ការចេញប័ណ្ណសំគាល់សិទ្ធិកាន់កាប់លើអចលនវត្ថុដែលមិនអាចយកធ្វើរបស់ឯកជនបាន ឬ ដែលមិនអាចកាន់កាប់តាមលក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់បាន ***(មាត្រា ៤១ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

ប័ណ្ណ ឬ ឯកសារសំគាល់សិទ្ធិអចលនវត្ថុជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ឬ របស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឱ្យដល់បុគ្គលឯកជនត្រូវទុកជាមោឃៈ និងគ្មានតម្លៃគតិយុត្ត ***(មាត្រា ៤៣ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

ភ្នាក់ងារដែលចេញប័ណ្ណឬឯកសារសំគាល់សិទ្ធិកាន់កាប់នេះ ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទាំងខាងស៊ីវិល និងព្រហ្មទណ្ឌ។ អាជ្ញាធរដែលព្រងើយកន្តើយចំពោះការរំលោភខុសច្បាប់តាមរបៀបនេះ ដែលខ្លួនបានដឹង ចាត់ទុកជាអ្នករួមគំនិត ហើយត្រូវទទួលទោសដូចគ្នានឹងចារីដែរ ***(មាត្រា ៤៤ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

5. ដីឯកជន

25. ដីឯកជន រួមមាន ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរ។

ជនណាក៏ដោយ ទោះជាបុគ្គលក្តី ជាសមូហភាពក្តី មានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។ មានតែរូបវន្តបុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គល ដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរទេ ទើបមានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីធ្លី។ កម្មសិទ្ធិឯកជនស្របច្បាប់ ស្ថិតនៅក្រោមការការពារនៃច្បាប់។ ដែលនឹងដកហូតកម្មសិទ្ធិអំពីជនណាមួយបាន លុះត្រាតែប្រយោជន៍សាធារណៈតម្រូវឱ្យធ្វើក្នុងករណីដែលច្បាប់បានបញ្ជាក្តីទុក ហើយត្រូវផ្តល់សំណងជាមុនដោយសមរម្យ និងយុត្តិធម៌ ***(មាត្រា ៤៤ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ)***។

សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិដែលចែងក្នុងមាត្រា ៤៤ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ ១៩៩៣ អនុវត្តទៅលើអចលនវត្ថុទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់នេះ ***(មាត្រា ៤ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

6. ដី ឬកម្មសិទ្ធិរបស់សម្ហូបភាព

26. សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច មានសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីដែលពួកគាត់រស់នៅ និងដាំដុះលើដីនោះតាមទំនៀមទម្លាប់របស់សហគមន៍។ កម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីទាំងនោះ (ដែលរដ្ឋផ្តល់ជូនសហគមន៍) អាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាកម្មសិទ្ធិសម្ហូបភាព។

ដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច គឺជាដីទាំងអស់ដែលសហគមន៍បានរៀបចំនិវេសនដ្ឋាន និងប្រកបរបរកសិកម្មប្រពៃណី។ ដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច មិនមែនមានតែដីដែលបានដាំដុះជាក់ស្តែងនោះទេ ប៉ុន្តែមានដីបម្រុងចាំបាច់ក្នុងការជួរវេនដំណាំថែមទៀតដែលតម្រូវទៅតាមរបៀបទាញយកផលដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមក ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធររដ្ឋបាល ***(មាត្រា ២៥ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

កម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុដែលបានចែងក្នុងមាត្រា ២៥ ត្រូវបានផ្តល់ដោយរដ្ឋជូនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាកម្មសិទ្ធិសម្ហូបភាព។ កម្មសិទ្ធិសម្ហូបភាព រួមមាន រាល់សិទ្ធិ និងការការពារកម្មសិទ្ធិដូចកម្មសិទ្ធិឯកជនដែរ។ ប៉ុន្តែសហគមន៍គ្មានសិទ្ធិចាត់ចែងនូវចំណែកណាមួយនៃកម្មសិទ្ធិសម្ហូបភាពដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋឱ្យទៅបុគ្គល ឬ ក្រុមណាមួយបានឡើយ ***(មាត្រា ២៦ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

គ. ការធ្វើអស្សាមិករណ៍លើដីដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈ

1. សិទ្ធិរបស់រដ្ឋក្នុងការធ្វើអស្សាមិករណ៍លើដីដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈ

27. រដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើអស្សាមិករណ៍លើអចលនវត្ថុនានា រួមមាន ដី អគារ និងដំណាំដាំដុះ ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈ និងប្រយោជន៍ជាតិ ព្រមទាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេស ដោយត្រូវផ្តល់សំណងជាមុនដោយសមរម្យ និងយុត្តិធម៌។

ដែលនឹងដកហូតកម្មសិទ្ធិពីជនណាមួយបាននោះ លុះត្រាតែប្រយោជន៍សាធារណៈតម្រូវឱ្យធ្វើ ក្នុងករណីដែលច្បាប់បានបញ្ជាត្តិទុក ហើយត្រូវផ្តល់សំណងជាមុនដោយសមរម្យ និងយុត្តិធម៌ ***(មាត្រា ៤៤ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ)***។

គ្មានបុគ្គលណាមួយត្រូវបានគេដកហូតកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានទេ ប្រសិនបើការដកហូតនេះមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈ។ ការដកហូតត្រូវធ្វើទៅតាមទម្រង់ និងនីតិវិធីបញ្ជាត្តិដោយច្បាប់ និងបទបញ្ជាបន្ទាប់ពីបានផ្តល់សំណងជាមុនដោយសមរម្យ និងយុត្តិធម៌ ***(មាត្រា ៥ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

មានតែរដ្ឋទេដែលជាអ្នកធ្វើអស្សាមិករណ៍ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈ និងផលប្រយោជន៍ជាតិ ***(មាត្រា ៧ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)***។

គណៈកម្មាធិការអស្សាមិករណ៍ ត្រូវជូនដំណឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចអស្សាមិករណ៍ និងត្រូវផ្តល់សំណងគ្រប់ចំនួនដល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ និង/ឬ ម្ចាស់សិទ្ធិ មុននឹងធ្វើអស្សាមិករណ៍ ***(មាត្រា ២១ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)***។

2. ការរស់នៅ និងការចូលកាន់កាប់ខុសច្បាប់លើដីរដ្ឋ

28. សំណង នឹងមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកដែលកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ និង/ឬអ្នកដែលកេងយកទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ មកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ ឬអ្នកដែលកាន់កាប់ដីចំណីផ្លូវដោយខុសច្បាប់នោះទេ។

a. គ្មានសំណងសម្រាប់អ្នកកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់

29. អ្នកដែលកាន់កាប់ដីដោយខុសច្បាប់ និងអ្នកដែលរស់នៅដោយខុសច្បាប់លើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ពុំមានសិទ្ធិទទួលបានសំណង និងចំណាយសម្រាប់ការថែទាំដីនោះទេ÷

> បុគ្គលដែលមានប័ណ្ណ ឬ ស្ថានភាពជាក់ស្តែងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃមាត្រា ១៩ នៃច្បាប់នេះ មិនអាចទាមទារសំណងទូទាត់ ឬ សោហ៊ុយសម្រាប់ការថែទាំ ឬការរៀបចំដែលបានធ្វើនៅលើអចលនវត្ថុដែលបានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់បានឡើយ ***(មាត្រា ១៩ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

30. ទង្វើទាំងឡាយណាមានដូចខាងក្រោមនេះ ត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈ និងគ្មានអានុភាព ហើយមិនអាចត្រូវបានធ្វើឱ្យស្របច្បាប់ ទោះតាមរូបភាពណាក៏ដោយ÷

> រាល់ការចូលកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ និងរាល់ការបំប្លែងការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋទៅជាសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ ទោះការកាន់កាប់ ឬការបំប្លែងនេះកើតមាននៅពេលណាក៏ដោយ ដែលមិនស្របតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងនីតិវិធីដែលបានកំណត់កន្លងមក
>
> រាល់ការបំប្លែងទៅជាសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិនៃដីសម្បទាន ទោះជាការបំប្លែងនោះកើតឡើងមុនពេលច្បាប់នេះចូលជាធរមានក៏ដោយ លើកលែងតែសម្បទានដែលឆ្លើយតបទៅនឹងប្រយោជន៍សង្គម
>
> រាល់សម្បទានដែលមិនស្របនឹងបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃជំពូកទី ៥
>
> រាល់ការចូលកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ ទោះតាមរូបភាពណាក៏ដោយ ដែលបានកើតឡើងក្រោយច្បាប់នេះចូលជាធរមាន ***(មាត្រា ១៨ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

b. គ្មានសំណងចំពោះការដាំដុះលក្ខណៈអាស្រ័យផលដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើលើដីចំណីផ្លូវ

31. អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៧ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងដីចំណីតាមបណ្តាញផ្លូវជាតិ និងផ្លូវរថភ្លើង ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងករណីពិសេស អនុញ្ញាតឱ្យមានការដាំដុះមួយចំនួនមានលក្ខណៈអាស្រ័យផលលើដីចំណីផ្លូវដែលជាដីរបស់រដ្ឋ។ ប៉ុន្តែរដ្ឋមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការទូទាត់សំណងអ្វីឡើយ ករណីរដ្ឋត្រូវការដីចំណីផ្លូវនោះ ដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្លូវបន្ថែមទៀត។

> ការដាំដុះដំណាំមួយចំនួនមានលក្ខណៈអាស្រ័យផល ត្រូវមានការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងត្រូវមានកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។ ពេលត្រូវការអភិវឌ្ឍផ្លូវ រដ្ឋមិនទទួលខុសត្រូវទូទាត់សំណងឡើយ ***(មាត្រា ១១ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១៩៧)***។

c. ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់

32. រាល់ការធ្វើលទ្ធកម្ម និងការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់លើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និង/ឬ ដីរបស់បុគ្គលឯកជន ត្រូវផ្តន្ទាទោស÷

> លទ្ធកម្មណាមួយដោយខុសច្បាប់ និងដោយចេតនា ឬដោយបោកប្រាស់លើទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ឬរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ ត្រូវផ្តន្ទាទោស
>
> ចំពោះការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាត ឬធ្វើឱ្យយឺតយ៉ាវដល់ការងារដែលជាប្រយោជន៍ទូទៅ ពិសេសចំពោះការកាន់កាប់ដីចំណីផ្លូវ កម្រិតទោសនឹងត្រូវកំណត់ជាទ្វេ

ក្នុងគ្រប់ករណី បើជនល្មើសមិនបញ្ឈប់ការកាន់កាប់របស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលបានកំណត់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទេ អាជ្ញាធរអាចដំណើរការបណ្តេញជនល្មើសចេញ ***(មាត្រា ១៩ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

អ្នកកាន់កាប់ថ្មីលើអចលនវត្ថុរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ ឬរបស់បុគ្គលឯកជន ដោយគ្មានប័ណ្ណក្រោយច្បាប់នេះចូលជាធរមានត្រូវចាត់ទុកជាអ្នកកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ ហើយត្រូវទទួលទោសដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ២៥៩ នៃច្បាប់នេះ ***(មាត្រា ៣៤ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

33. ទោសប្បញ្ញត្តិអំពីការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ មានដូចតទៅ÷

ការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ ត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី ៥.០០០.០០០ (ប្រាំលាន) រៀល ដល់ ៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន) រៀល ឬ/និង ផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ ១ (មួយ) ឆ្នាំ ដល់ ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ

ចារីត្រូវមានកាតព្វកិច្ចចាកចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនោះជាបន្ទាន់។ ចារីគ្មានសិទ្ធិទាមទារកម្រៃអំពីពលកម្ម ឬការរៀបចំដែលបានធ្វើលើទ្រព្យនោះឡើយ

ក្នុងករណីដែលអ្នកកំពុងកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ មុនច្បាប់នេះចូលជាធរមាន ហើយមានឯកសារសំអាង និងបញ្ជាក់ជាក់លាក់ថា ខ្លួនបានទិញពីជនណាម្នាក់ អាចរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីអនុវត្តតាមវិធានច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលបានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនេះដោយខុសច្បាប់ និងដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែលបានរងគ្រោះដោយសារទង្វើនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ជនរងគ្រោះនេះ ពុំមានសិទ្ធិកាន់កាប់បន្តលើទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈបានឡើយ ***(មាត្រា ២៥៩ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

d. ទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការរារាំងចំពោះកិច្ចដំណើរការអស្សាមិករណ៍

34. ទណ្ឌកម្មក៏មានសម្រាប់អនុវត្តចំពោះអ្នកដែលរារាំងដល់ដំណើរការអស្សាមិករណ៍ និងអ្នកកាន់កាប់ទីតាំងដែលបានធ្វើអស្សាមិករណ៍ផងដែរ÷

បុគ្គលដែលធ្វើការរារាំងដល់ការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចអស្សាមិករណ៍ដោយគំនិតទុច្ចរិត ធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោងដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ ឬ ផលប្រយោជន៍ជាតិ ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ១(មួយ) ខែ ដល់ ១(មួយ) ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពី ១០០.០០០(មួយសែន) រៀល ដល់ ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) រៀល ***(មាត្រា ៣៦ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)***។

បុគ្គលដែលបានកាន់កាប់ ប្រើប្រាស់ដោយរំលោភបំពានលើទីកន្លែងដែលបានធ្វើអស្សាមិករណ៍រួចហើយ ត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមបទបញ្ជាត្តិព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន ***(មាត្រា ៣៧ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)***។

ឃ. ការអនុវត្តច្បាប់ និងគោលនយោបាយជាតិ

35. គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ចាំបាច់ត្រូវអនុលោមតាមគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ បន្ថែមពីលើច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិសម្រាប់ការងារ LAR។ ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌដែលមិនមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ មិនភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់លើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយ។ ប្រសិនបើមានភាពខុសគ្នា ឬអសង្គតិភាពរវាងច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងលក្ខខណ្ឌដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ នោះវិធានការដើម្បីដោះស្រាយចំពោះគម្លាត នឹងត្រូវមានការឯកភាពគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការងារ LAR សម្រាប់គម្រោងដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ នឹងមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចី/ឥណទាន/ជំនួយឥតសំណងសម្រាប់គម្រោងនោះ ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវគោរពអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះ។

IV. ការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

ក. គោលបំណងនៃការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

36. គោលបំណងជារួមនៃការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ គឺដើម្បីបញ្ចៀស ឬកាត់បន្ថយឱ្យនៅសល់តិចបំផុតនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈលើប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។ ករណីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមិនអាចបញ្ចៀសបាន ការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ គួរបញ្ជាលនូវការផ្តល់សំណងសមរម្យ និងយុត្តិធម៌ ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀត ចំពោះការបាត់បង់អចលនវត្ថុរបស់ពួកគាត់។ ជំនួយឧបត្ថម្ភ ក៏ត្រូវផ្តល់ជូនផងដែរ ដើម្បីរក្សា ឬលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ឱ្យមានកម្រិតស្មើនឹងជីវភាពមុនពេលមានគម្រោង។

37. ការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ត្រូវរៀបចំឡើងតាមគោលការណ៍ ដូចខាងក្រោម÷

- បញ្ចៀសផលប៉ះពាល់ ឬក្នុងករណីមិនអាចបញ្ចៀសបាន ត្រូវកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ឱ្យនៅសល់តិចបំផុត តាមរយៈការស្វែងរកគំនូសប្លង់ជាជម្រើសផ្សេងៗទៀត
- កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនអាចបញ្ចៀសបានដោយសារការធ្វើលទ្ធកម្មដី តាមរយៈការផ្តល់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ក្នុងអត្រាថ្លៃជំនួសឱ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងជួយពួកគាត់ក្នុងការស្តារជីវភាពឡើងវិញឱ្យមានកម្រិតយ៉ាងហោចណាស់ស្មើនឹងកម្រិតជីវភាពមុនពេលមានគម្រោងផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភ និងឱកាសជូនក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកកូរបវន្ត ដើម្បីធ្វើឱ្យកម្រិតជីវភាពរបស់ពួកគាត់មានភាពប្រសើរឡើង។

ខ. ការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

38. ផ្អែកលើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គមសម្រាប់គម្រោងទាំងឡាយណាដែលមានការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែគ្ជអភិវឌ្ឍន៍ តម្រូវឱ្យមានការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយមានសកម្មភាពការងារភ្ជាប់ជាមួយពេលវេលា និងថវិកាសម្រាប់អនុវត្តជាក់លាក់។

39. ជាទូទៅ ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីមានការកំណត់ព្រំប្រទល់ទីតាំង ឬបានដឹងពីគំនូសប្លង់ចុងក្រោយនៃទីតាំងដែលត្រូវធ្វើលទ្ធកម្មសម្រាប់បម្រើឱ្យគម្រោង។ ប៉ុន្តែសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាធារណៈដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដែគ្ជអភិវឌ្ឍន៍ និងជាពិសេសធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគី ដូចជា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) និងធនាគារពិភពលោក (WB) មុននឹងសម្រេចអនុម័តផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោងដែគ្ជអភិវឌ្ឍន៍នឹងធ្វើការពិនិត្យ និងអនុម័តលើផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជាមុនសិន។ ករណីភាគច្រើនគំនូសប្លង់បច្ចេកទេសលម្អិត ការកំណត់ព្រំប្រទល់ទីតាំងដីគម្រោង ឬគំនូសប្លង់ចុងក្រោយនៃទីតាំងគម្រោង នឹងត្រូវបញ្ចប់ក្រោយពីមានការអនុម័តលើកម្ចី និងក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានចូលជាធរមាន។

40. ផែនការ BRP គឺជាផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវបានរៀបចំក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពគម្រោងក្នុងពេលដែលទីតាំងគម្រោងមិនទាន់បានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់។

41. ក្របខ័ណ្ឌ RF នឹងត្រូវរៀបចំជំនួសឱ្យផែនការ BRP ក្នុងករណីដែលអនុគម្រោង ឬសមាសភាគគម្រោងភាគច្រើនដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានក្រោមគម្រោងតែមួយ (ដូចជាការផ្តល់កម្ចីតាមវិស័យ) មិនទាន់ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឬមិនទាន់ត្រូវបានរៀបចំ នៅមុនពេលមានការអនុម័តលើកម្ចីពីដែគ្ជអភិវឌ្ឍន៍។ ក្នុងករណីដែលអនុគម្រោង ឬសមាសភាគគម្រោងមួយចំនួន ត្រូវបានរៀបចំ ក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាននោះនឹងតម្រូវឱ្យមានទាំងក្របខ័ណ្ឌ RF និងផែនការ BRP។

42. ផែនការ DRP គឺជាផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងផ្អែកលើគំនូសប្លង់ចុងក្រោយបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់គំនូសប្លង់បច្ចេកទេសលម្អិត ឬនៅពេលដែលប៉ាន់ដឹងពីព្រំប្រទល់ទីតាំងគម្រោងជាក់ស្តែង។

43. SOP នេះ ចែងអំពីប្រភេទផ្សេងៗនៃផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដែលត្រូវរៀបចំតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៃវដ្តគម្រោង។

44. ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលចាំបាច់សម្រាប់ការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ រួមមាន (ក) សាវតាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម រួមទាំងការគិតគូរអំពីយេនឌ័រ (ខ) ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីគម្រោង ការពិគ្រោះយោបល់ និងការចូលរួម (គ) សិទ្ធិទទួលបានសំណង (ឃ) យុទ្ធសាស្ត្រគាំទ្រចំណូល និងការចិញ្ចឹមជីវិត (ង) ការរៀបចំស្ថាប័ន (ច) យន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា (ឆ) ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ (ជ) ថវិកា (ឈ) កាលវិភាគអនុវត្ត និង (ញ) ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត រួមទាំងការកំណត់អំពីគម្លាតរវាងបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ជាតិ និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។

គ. ព័ត៌មានមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

45. ដំណើរការនៃការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ចាប់ផ្តើមពីការប្រមូលទិន្នន័យ និងព័ត៌មានតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៃវដ្តគម្រោង ដូចតទៅ÷

- **ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម** (SES) ដើម្បីកំណត់ពីផលប៉ះពាល់លើចំណូល និងកម្រិតជីវភាពរស់នៅ។ ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាកប្រមាណ ២០% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពគម្រោង នៅពេលរៀបចំផែនការ BRP។ ចំណែកឯការ អង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពេញលេញ និងការអង្កេតវាស់វែងលម្អិត (DMS) តាមរយៈការអង្កេតលើគ្រួសារនីមួយៗ ត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលរៀបចំផែនការ DRP។
- **ការធ្វើជំរឿន** (Census) **និងការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់** (IOL) ដើម្បីកំណត់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃបុគ្គល គ្រួសារ ឬ សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការងារ LAR ព្រមទាំងដើម្បីបង្កើតបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិចម្បងៗ (ដូចជា ដី សំណង់ ផ្ទះសម្បែង ហាង ឬតួបដំណាំ ដើមឈើ) ដែលរងប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង។ ក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំផែនការ BRP គ្មានការធ្វើជំរឿនតាមផ្ទះនីមួយៗទេ ប៉ុន្តែមានការប៉ាន់ស្មានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបដែលទំនងជាទទួលរងផលប៉ះពាល់។ IOL ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងទំហំសំណាក (ប្រមាណ ២០%) ដូច SES ដែរ។ ការធ្វើជំរឿនតាមផ្ទះដែលមានលក្ខណៈសុក្រឹត ត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលរៀបចំផែនការDRP ក្នុងដំណាក់កាលDMS តាមរយៈការអង្កេតលើគ្រួសារនីមួយៗ។

46. ការប្រមូល និងការចងក្រងទិន្នន័យសម្រាប់ការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ចាំបាច់ត្រូវមានសុក្រឹតភាព និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីរៀបចំការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គមដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន និងដើម្បីរៀបចំផែនការសកម្មភាពដោះស្រាយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលកើតមានលើប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។ សេចក្តីណែនាំ អំពីការអនុវត្ត និងភារកិច្ចក្នុងការប្រមូលចងក្រងព័ត៌មានមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ មានដូចខាងក្រោម។

ភារកិច្ចក្នុងការប្រមូលចងក្រងព័ត៌មានមូលដ្ឋាន

- គ្របដណ្តប់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់
- កំណត់និយមន័យឱ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់ពាក្យគន្លឹះៗ (ដូចជា ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់, គ្រួសារ, ការបាត់បង់, បុគ្គលដែលមានសិទ្ធិទទួលបានសំណង) ដោយសារពាក្យគន្លឹះទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះដំណើរការការងារទាំងមូល ហើយមានឥទ្ធិពលដល់ការកំណត់កញ្ចប់សំណង និងអត្ថប្រយោជន៍នានានៃការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់
- កំណត់ដីចំណីផ្លូវ និងចំណូលផលប៉ះពាល់នៃគម្រោង មុនពេលប្រមូលទិន្នន័យ
- រៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយដែលមានការចូលរួមនៅតាមភូមិ និង/ឬសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ ដើម្បីពន្យល់អំពីវិសាលភាពគម្រោង និងគោលបំណងនៃការធ្វើជំរឿន និងការអង្កេតនានា
- រៀបចំព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីសាវតាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់
- កំណត់ថ្ងៃឱសានវាទនៃសិទ្ធិទទួលបានសំណង ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។ ការកំណត់កាលថ្ងៃឱសានវាទនេះ មានភាពចាំបាច់ក្នុងការទប់ស្កាត់នូវការទាមទារសំណង ឬជំនួយស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតឡើងវិញដែលមិនត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីផែនការគម្រោង
- ធ្វើជំរឿនពេញលេញលើគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ ឱ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន បន្ទាប់ពីបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីថ្ងៃឱសានវាទ (ជាទូទៅកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមធ្វើជំរឿន) ដើម្បីកំណត់

ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ សំណង់ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់ និងដើម្បីកាត់បន្ថយឱ្យសល់តិចបំផុតនូវលំហូរប្រជាពលរដ្ឋចូលក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង

- កំណត់អត្តសញ្ញាណរាល់ប្រភេទ និងជំពូកនៃការបាត់បង់
- កំណត់អត្តសញ្ញាណក្បាលដី និងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ និង/ឬ សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ ហើយធានាថាដំណើរការការងារធ្វើលទ្ធកម្មដីអាចបញ្ចប់រួចរាល់ទាន់កាលវិភាគនៃការងារវិស្វកម្មគម្រោង
- បញ្ជាលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ដោយមិនគិតពីសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ ឬប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ
- ចេញប័ណ្ណសម្គាល់អត្តសញ្ញាណប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងគ្រួសារងផលប៉ះពាល់
- ផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ នៅក្នុងភូមិ ឬសហគមន៍ ដើម្បីឱ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ ធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់
- រៀបចំមូលដ្ឋានទិន្នន័យ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ដែលសម្រួលដល់ការស្វែងរកព័ត៌មានរបស់បុគ្គល និងគ្រួសារ សម្រាប់ជួយដល់ការអនុវត្តគម្រោង នឹងផ្តល់ព័ត៌មានមូលដ្ឋានសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោង។

47. លទ្ធផលនៃការធ្វើជំរឿន ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាមូលដ្ឋាន និងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម ដែលនឹង (i) ប៉ាន់ស្មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃគម្រោងលើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានស្ថានភាពសង្គម និងមុខរបរផ្សេងៗគ្នា (ii) បែងចែកទិន្នន័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់តាមកម្រិតផលប៉ះពាល់ អាយុ ភេទ កម្រិតការអប់រំ ប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត ចំណូល ជំនាញមុខរបរ ការកាន់កាប់ដីធ្លី និងជម្រើសក្នុងការផ្លាស់ទីតាំង ប្រសិនបើមាន (iii) កំណត់អត្តសញ្ញាណប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងដែលមានសិទ្ធិទទួលបានសំណង (iv) រៀបចំតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណងផ្អែកលើប្រភេទនៃការបាត់បង់ និង (v) កំណត់នីតិវិធីនៃការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា។

ឃ. ប្រភេទប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់

48. ការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងអចលនវត្ថុផ្សេងៗទៀត អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុម ឬប្រភេទប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន ហើយផលប៉ះពាល់លើពួកគាត់ អាចមានលក្ខណៈជាបណ្តោះអាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍។ ជាទូទៅ មានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ ឬប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់បីប្រភេទ ដូចខាងក្រោម÷

ប្រភេទប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់

ប្រភេទ ឬក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់	សេចក្តីពណ៌នាសង្ខេប
ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់	អ្នកដែលបាត់បង់ទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែកនូវទ្រព្យសម្បត្តិរូបវន្ត និងអរូបវន្តរបស់ខ្លួន រួមមានផ្ទះសម្បែង ដី អគារ/ សំណង់ ទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម ដំណាំ ធនធាន ការជួល ប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត ឱកាសរកប្រាក់ចំណូល សហគមន៍ ព្រមទាំងបណ្តាញសង្គម និងវប្បធម៌។ ការបាត់បង់នេះអាចជាបណ្តោះអាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍។
ប្រជាពលរដ្ឋ ឬក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ	អ្នកដែលត្រូវបានមើលឃើញថា ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះជាងក្រុមផ្សេងទៀត ដូចជា ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររងផលប៉ះពាល់ដែលមានមេគ្រួសារជាស្ត្រីមេម៉ាយ ជនចាស់ជរា ក្មួនកំព្រា ជនពិការ ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀត។
ជនជាតិដើមភាគតិច	អ្នកដែលមានកម្មសិទ្ធិសមូហភាព តាមលក្ខណៈប្រពៃណីលើដីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ជូន។

a. ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់

49. ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ សំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គល គ្រួសារ និងម្ចាស់អាជីវកម្ម ដែលបាត់បង់ដី អគារ/សំណង់ ដំណាំ ដើមឈើ ហើយរួមទាំងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ធនធានទ្រព្យសម្បត្តិសម្ហូរភាព (ដូចជា ដែននេសាទ ដែនព្រៃឈើ ដីវាលស្មៅចិញ្ចឹមសត្វ ដីសហគមន៍)។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ មានរួមបញ្ចូលផងដែរនូវអ្នកបាត់បង់អាជីវកម្ម អ្នកបាត់បង់ចំណូល ភតិកៈ (អ្នកជួល) និងអ្នកធ្វើការដើម្បីបានប្រាក់ឈ្នួលដែលជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេទំនងជារងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដោយសារការងារ LAR។

50. ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវអ្នកបាត់បង់ដីដែលខ្ជះខ្ជាន់ កាប់ ទោះបីបុគ្គលនោះពុំមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ជាផ្លូវការ ឬពុំមានសិទ្ធិទាមទារដែលអាចទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់លើដីនោះក៏ដោយ។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ប្រភេទនេះ អាចរួមមាន អ្នកចូលរស់នៅដោយខុសច្បាប់ និងអ្នកទន្ទ្រានកាន់កាប់លើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងលើដីចំណីផ្លូវជាតិ ឬផ្លូវរថភ្លើង។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ មានសិទ្ធិទទួលបានសំណងចំពោះផ្ទះសម្បែង ឬសំណង់ និងជំនួយឧបត្ថម្ភដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សម្រាប់ការបាត់បង់ជាបណ្តោះអាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍ នូវប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែពុំមានសិទ្ធិទទួលបានសំណងជាដីថ្មីជំនួសវិញទេ។

51. ក្នុង SOP នេះ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ផ្នែករូបវន្ត និង/ឬផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ក៏សំដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ឬគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ ឬប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង ឬគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង។ ពាក្យទាំងនេះត្រូវបានប្រើឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមក។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ឬប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ផ្នែករូបវន្ត និង/ឬផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច មិនសំដៅដល់សមាជិកម្នាក់ៗនៃគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ឡើយ គឺសំដៅដល់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ទាំងមូល។

52. អ្នកដែលទិញដីរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង ក្រោយថ្ងៃឱសានវាទនៃសិទ្ធិទទួលបានសំណង នឹងពុំមានសិទ្ធិទទួលបានសំណង ឬជំនួយឧបត្ថម្ភអ្វីឡើយ។

b. ប្រជាពលរដ្ឋ ឬក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ

53. ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ មានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេ ដែលពួកគាត់អាចទទួលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដោយសារការងារ LAR ហើយដែលអាចមានលទ្ធភាពតិចតួច ក្នុងការស្តារប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត ឬធ្វើឱ្យស្ថានភាពរបស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរឡើងវិញ។ ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ប្រភេទនេះ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រជាពលរដ្ឋ ឬក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ។

54. ប្រជាពលរដ្ឋ ឬក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ រួមមាន÷

- គ្រួសាររស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដែលកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
- គ្រួសារមានជនចាស់ជរាជាមេគ្រួសារ ដែលគ្មានមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត
- គ្រួសារមានស្ត្រីជាមេគ្រួសារដែលមានសមាជិកក្នុងបន្ទុករស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ
- គ្រួសារមានជនពិការជាមេគ្រួសារ
- ជនជាតិដើមភាគតិច (ដែលជាទូទៅ មានសិទ្ធិកាន់កាប់តាមលក្ខណៈប្រពៃណីលើដីធ្លី ប៉ុន្តែពុំមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជាផ្លូវការ)។

55. ដោយសារតែភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគាត់ ទាមទារឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ប្រភេទនេះ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឱ្យពួកគាត់អាចលើកកម្ពស់ស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅ និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ឬពីការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ឱ្យមានកម្រិតស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដទៃទៀត។ ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ប្រភេទនេះ ត្រូវបានផ្តល់ជូននូវជំនួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមសម្រាប់ការស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹម់ជីវិត។

c. ជនជាតិដើមភាគតិច

56. ជនជាតិដើមភាគតិច គឺជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ដែលប្រតិបត្តិរបៀបរស់នៅតាមលក្ខណៈប្រពៃណី ហើយប្រើប្រាស់ដីតាមក្បួនខ្នាតទំនៀមទំលាប់ និងជាលក្ខណៈសម្ហូរភាព។

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច គឺជាក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅលើដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានសមាជិកទាំងអស់ បង្ហាញនូវការឯកភាពនៃជាតិពន្ធុ សង្គមវប្បធម៌ និងសេដ្ឋកិច្ច ប្រតិបត្តិរបៀបរស់នៅតាមប្រពៃណី និងដាំ

ដុះលើដីដែលខ្លួនកាន់កាប់ទៅតាមកន្លួនខ្នាតទំនៀមទំលាប់នៃការប្រើប្រាស់ដីជាសមូហភាព *(មាត្រា ២៣ នៃច្បាប់ភូមិបាល)*។

57. ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាជនជាតិដើមភាគតិច ត្រូវកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ ក្នុងបរិបទនៃការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។

d. យេនឌ័រ

58. ជាទូទៅ ស្ត្រី និងបុរស មានតួនាទី តម្រូវការ និងចំណាប់អារម្មណ៍ខុសៗគ្នា នៅក្នុងសង្គម ក្នុងគ្រួសារ និងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារ។ បញ្ហាយេនឌ័រ ត្រូវបានពិចារណាក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។ វិធានការចែកវ៉ាំលែកអត្ថប្រយោជន៍បែងចែកតាមយេនឌ័រ ត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដើម្បីធានាថាសមាជិកស្ត្រី និងបុរសក្នុងគ្រួសារ ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ស្មើៗគ្នា។

ង. ថ្ងៃឱសានវាទ

59. ថ្ងៃឱសានវាទសម្រាប់កំណត់សិទ្ធិទទួលបានសំណង មានសារៈសំខាន់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដ និងកាត់បន្ថយឱ្យសល់តិចបំផុតនូវទម្លាប់ក្លែងបន្លំតាមរយៈការទប់ស្កាត់នូវការបន្លំទាមទារសំណង ឬជំនួយឧបត្ថម្ភស្តារជីវភាព បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីគម្រោង។

60. ជាទូទៅ ថ្ងៃឱសានវាទ គឺ (i) កាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់ដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពគម្រោង ឬ (ii) កាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់នូវការពិគ្រោះយោបល់ដែលបានរៀបចំឡើងមុនពេលធ្វើ DMS ក្នុងករណីគំនូសប្លង់បច្ចេកទេសលម្អិតត្រូវបានរៀបចំរួចក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពគម្រោង ហើយដូច្នេះមិនតម្រូវឱ្យមានក្របខ័ណ្ឌ RF ឬផែនការ BRP នោះទេ។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ ដែលមានវត្តមានក្នុងទីតាំងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងត្រឹមថ្ងៃឱសានវាទ នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានសំណង។

61. ករណីមានការសាងសង់ ឬកែលម្អដី និងអចលនទ្រព្យបន្ថែមក្រោយថ្ងៃឱសានវាទ នោះនឹងពុំមានសិទ្ធិទទួលបានសំណងបន្ថែមចំពោះការសាងសង់ ឬកែលម្អបន្ថែមទាំងនោះទេ។ លើសពីនេះ អ្នកចូលកាន់កាប់ទីតាំងគម្រោងក្រោយថ្ងៃឱសានវាទ ពុំមានសិទ្ធិទទួលបានសំណងឡើយ ទោះបីបុគ្គលនោះមានស្ថានភាពងាយរងគ្រោះក៏ដោយ។

ច. ការកិច្ចសំខាន់ៗនៃការងារ LAR ក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនៃវដ្តគម្រោង

ការកិច្ចសំខាន់ៗនៃការងារ LAR ក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនៃវដ្តគម្រោង

ដំណាក់កាល	ការកិច្ច/ សកម្មភាព
ការរៀបចំគម្រោង ឬការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពគម្រោង	**សម្រាប់ការរៀបចំផែនការ BRP ដោយភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិគម្រោង និងដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ GDR ÷** • កំណត់ដីចំណីផ្លូវ ឬរបៀងនៃផលប៉ះពាល់ (ROW/COI) • កំណត់ថ្ងៃឱសានវាទនៃសិទ្ធិទទួលបានសំណង • ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ (កម្រិតភូមិ ឬ ឃុំ/ សង្កាត់) • ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក (ប្រមាណ ២០%) • រៀបចំព័ត៌មានអំពីសាវតាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្អែកលើទំហំសំណាកនៃ SES • វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គមផ្អែកលើទំហំសំណាក • រៀបចំតារាងស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង (តារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង) • កំណត់ថា តម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ទៅទីតាំងថ្មី ឬទេ

ដំណាក់កាល	ការកិច្ច/ សកម្មភាព
	• ប៉ាន់ស្មានជាបឋមអំពីថ្លៃចំណាយលើការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (ប្រសិនបើតម្រូវឱ្យមាន) • អនុម័តលើ ក្របខ័ណ្ឌ RF ឬ ផែនការ BRP ដោយ IRC និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ • ផ្សព្វផ្សាយក្របខ័ណ្ឌ RF ឬ ផែនការ BRP **សម្រាប់ការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌ RF ÷** • បង្ហាញអំពីគោលការណ៍ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ការរៀបចំស្ថាប័ន និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃគំនូសប្លង់ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះអនុគម្រោង ឬសមាសភាគនៃគម្រោង នៅពេលរៀបចំអនុគម្រោង ឬសមាសភាគគម្រោង ក្រោយពីគម្រោងត្រូវបានអនុម័ត។
ការចរចាកម្មីជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍	• ពិនិត្យ និងឯកភាព ដោយ GDR លើបទប្បញ្ញត្តិដែលបានចែងអំពីការងារ LAR នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចី/ ឥណទាន/ ជំនួយឥតសំណង។
គំនូសប្លង់បច្ចេកទេសលម្អិត ឬការកំណត់ព្រំប្រទល់ទីតាំងគម្រោង	**សម្រាប់ការរៀបចំផែនការ DRP ដោយ GDR ÷** • DMS (អង្កេតលើគ្រួសារ ១០០%, ធ្វើជំរឿន ១០០% និងធ្វើ IOL ១០០%) • ពិគ្រោះយោបល់អំពីកញ្ចប់សំណង • ពិគ្រោះយោបល់អំពីទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ និងលទ្ធភាពទីតាំងមួយចំនួន (ករណីប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ត្រូវផ្លាស់ទៅទីតាំងថ្មី) • សិក្សាថ្លៃជំនួស • រៀបចំតារាងម៉ាទ្រិចលម្អិតស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង • រៀបចំកម្មវិធីស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិត • គណនាថវិកាដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ • កំណត់យន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាសម្រាប់គម្រោង • រៀបចំផែនការលម្អិតសម្រាប់អនុវត្តការងារ • យន្តការត្រួតពិនិត្យ • អនុម័តលើផែនការ DRP ដោយ IRC និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ • ផ្សព្វផ្សាយផែនការ DRP
ការអនុវត្តការងារ LAR	• អនុម័តលើថវិកាដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ • រៀបចំកិច្ចសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នីមួយៗ • ពិគ្រោះយោបល់អំពីកញ្ចប់សំណង • អភិវឌ្ឍ និងសាងសង់ទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ (ករណីមានទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅថ្មី) • ទូទាត់សំណង • អនុវត្តកម្មវិធីស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិត • ដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ានានា

ដំណាក់កាល	ការកិច្ច/ សកម្មភាព
ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍	• ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង • ការត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ ករណីតម្រូវឱ្យមាន

ឆ. ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បឋម (BRP)

62. ផែនការ BRP ដែលសំដៅដល់ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (RP) ឬផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដំបូង ត្រូវបានរៀបចំនៅពេលដែលគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ តម្រូវឱ្យដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើការពិនិត្យ និងអនុម័តលើផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជាមុនសិន ទើបមានការអនុម័តលើសំណើកម្ចី/ ឥណទាន/ ជំនួយឥតសំណង សម្រាប់គម្រោង។

63. ជាទូទៅ EA/IA នៃក្រសួង-ស្ថាប័នសាមីតាមវិស័យដែលត្រូវបានចាត់តាំង មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំផែនការ BRP ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ GDR។ ករណីភាគច្រើន ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្តល់នូវទីប្រឹក្សារៀបចំគម្រោងក្នុងក្របខ័ណ្ឌជំនួយបច្ចេកទេសដើម្បីជួយ EA/IA ក្នុងការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពគម្រោង រួមទាំងការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម និងការរៀបចំផែនការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ។

64. ទីប្រឹក្សារៀបចំគម្រោង រៀបចំសេចក្តីព្រាងផែនការ BRP ដោយពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ EA/IA និងក្រោមការចង្អុលបង្ហាញ និងណែនាំជារួមពី GDR។ GDR អាចចូលរួមក្នុងដំណើរការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក ប្រសិនបើយល់ថាចាំបាច់។

65. GDR ផ្តល់ការណែនាំដល់ទីប្រឹក្សារៀបចំគម្រោង និង EA/IA ក្នុងដំណើរការទាំងមូលនៃការរៀបចំផែនការ BRP។ រាល់សេចក្តីព្រាងនៃឯកសារជំនួយស្មារតី អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ និងឯកសារប្រហាក់ប្រហែលដទៃទៀតដែលរៀបចំសម្រាប់ចុះហត្ថលេខាជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវមានការឯកភាពដោយ GDR ជាមុនសិនលើចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ LAR។ សម្រាប់គោលបំណងនេះ ក្រុមបេស៍កកម្មរៀបចំគម្រោងរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ចាំបាច់ត្រូវដាក់សេចក្តីព្រាងនៃឯកសារជំនួយស្មារតី ឬអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ ជូន GDR ពិនិត្យយ៉ាងតិច ៥ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ មុនពេលប្រជុំបូកសរុបការងាររបស់ក្រុមបេសកកម្ម។ ដោយសារផែនការ BRP ត្រូវពិនិត្យ និងឯកភាព ដោយ GDR មុននឹងដាក់ជូន IRC ពិនិត្យ និងអនុម័ត ដូច្នេះជាការចាំបាច់ដែល EA/IA និងទីប្រឹក្សារៀបចំគម្រោង ត្រូវធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ GDR ក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងផែនការ BRP ដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ដំណើរការពិនិត្យ និងអនុម័តឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលវេលា។

66. ផែនការ BRP ត្រូវរៀបចំដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គមដែលអាចកើតមាន និងដែលបានរកឃើញនៅពេលធ្វើការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងទំហំសំណាកប្រមាណ ២០% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ប៉ាន់ស្មានទាំងអស់។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ត្រូវរៀបចំធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់នៅថ្នាក់ភូមិ និង/ ឬ ឃុំ/ សង្កាត់ ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង គំនូសប្លង់គម្រោង គោលបំណងនៃការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក និងគោលការណ៍នៃការផ្តល់សំណងជាដើម។ ម្យ៉ាងទៀត ក៏ត្រូវមានការស្នើសុំមតិយោបល់ពីសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ រួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/ សង្កាត់ និងអាជ្ញាធរភូមិផងដែរ។

67. ផែនការ BRP ត្រូវអនុលោមតាមរាល់លក្ខខណ្ឌដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំនៃគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។ ក្នុងដំណើរការរៀបចំសេចក្តីព្រាងផែនការ BRP ក្រុមការងាររបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលទទួលបន្ទុកគម្រោងត្រូវធានាថាផែនការ BRP បានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងនោះ។ សេចក្តីព្រាងចុងក្រោយនៃផែនការ BRP ត្រូវដាក់ជូន GDR ពិនិត្យនិងឯកភាព មុននឹងដាក់ឱ្យមានការអនុម័តជាផ្លូវការដោយ IRC និងបន្តដាក់ជូនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។ GDR ត្រូវការរយៈពេលយ៉ាងតិច ១៥ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ដើម្បីពិនិត្យនិងឯកភាពលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយនៃផែនការ BRP លើកលែងតែមានបញ្ហាសំខាន់ៗដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយ GDR ដែលករណីនោះត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពិនិត្យនិងឯកភាព។

68. ក្រោយពីមានការអនុម័តដោយ IRC រួច ផែនការ BRP ត្រូវដាក់ជូនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័ត។ ផែនការ BRP ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍រួចហើយនោះ នឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោង ហើយចូលជាធរមានក្រោយពេលសំណើកម្ចី/ ឥណទាន/ ជំនួយឥតសំណងត្រូវបានអនុម័តដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានត្រូវបានប្រកាសដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ថាចូលជាធរមាន។

ការកិច្ចសំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំផែនការ BRP

	ការកិច្ច	លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
1	ការទទួលខុសត្រូវ	• ចាត់តាំងនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទទួលបន្ទុកគម្រោង និងចាត់តាំងមន្ត្រីបង្គោលនៃ GDR ដើម្បីសម្របសម្រួលលើការរៀបចំផែនការ BRP
2	ថ្ងៃឱសានវាទ	• កំណត់ថ្ងៃឱសានវាទនៃសិទ្ធិទទួលបានសំណង
3	ការគូសផែនទីទីតាំងគម្រោង	• ថតរូបភាព និងកត់ត្រាស្ថានភាពនៃការតាំងទីលំនៅ និងស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីដែលមានក្នុងរបៀងនៃផលប៉ះពាល់សម្រាប់គម្រោងទំហំធំ។ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដូចជា ឧបករណ៍ថតរូបភាពពីផ្ទៃអាកាស (drones) ក្នុងករណីចាំបាច់
4	ការធ្វើជំរឿន	• ប៉ាន់ស្មានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ដែលមានក្នុងរបៀងនៃផលប៉ះពាល់
6	ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម	• រៀបចំទម្រង់មូលដ្ឋានទិន្នន័យ និងកម្រងសំណួរសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក។ EA ទីប្រឹក្សារៀបចំគម្រោង និង GDR ត្រូវមានការឯកភាពគ្នាជាមុនសិន លើកម្រងសំណួរសំខាន់ៗនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម • ធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក (ទំហំសំណាកប្រមាណ ២០%) • ចងក្រងទិន្នន័យអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ដោយប្រើសូចនាករគន្លឹះ ផ្អែកលើទំហំសំណាក
7	សាវតាប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់	• កំណត់សាវតាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ផ្អែកលើសំណាកនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
8	យេនឌ័រ	• បែងចែកព័ត៌មានតាមយេនឌ័រ • ពិចារណាលើផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗនៃការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទៅតាមយេនឌ័រ
9	ការកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ	• កំណត់ចំនួនប៉ាន់ស្មានតាមប្រភេទក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ និងផលប៉ះពាល់លើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ ផ្អែកលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក • កំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសិទ្ធិទទួលបានសំណង • កំណត់កញ្ចប់ជំនួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមដើម្បីធ្វើឱ្យស្ថានភាពជីវភាពរបស់ពួកគាត់មានភាពប្រសើរឡើង
10	ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម	• វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម ដោយផ្អែកលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក និងរៀបចំវិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចកើតមាន
11	ការពិគ្រោះយោបល់	• ផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដល់សហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ និងជម្រាបពួកគាត់អំពីគំនូសប្លង់គម្រោង ហើយសុំមតិយោបល់របស់ពួកគាត់អំពីគម្រោង • ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ នៅថ្នាក់ភូមិ ឬឃុំ/ សង្កាត់
12	ទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ	• កំណត់វិសាលភាព (ចំនួនប៉ាន់ស្មាន) នៃតម្រូវការផ្លាស់ទីតាំងផ្ទៃក្សេត្ត និងថាតើតម្រូវឱ្យមានការរៀបចំទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅថ្មី ឬទេ • កំណត់លទ្ធភាពទីតាំងទាំងឡាយ សម្រាប់រៀបចំទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ ប្រសិនបើចាំបាច់

	ភារកិច្ច	លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
13	សំណង	• កំណត់សិទ្ធិទទួលបានសំណង លក្ខខណ្ឌដែលអាចទទួលបានសំណង និងជំនួយឧបត្ថម្ភដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (រួមទាំងតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង) • រៀបរាប់អំពីជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ផ្តល់ជូនក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ • រៀបរាប់អំពីកម្មវិធីស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិត
14	យន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា	• បង្ហាញអំពីការរៀបចំ ឬយន្តការសម្រាប់ដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា
15	ការរៀបចំអនុវត្តផែនការ	• បង្ហាញអំពីការរៀបចំស្ថាប័នសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ការអនុវត្ត និងការត្រួតពិនិត្យលើការងារ LAR

69. ភារកិច្ចសំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំ BRP ត្រូវទទួលបន្ទុកដោយទីប្រឹក្សារៀបចំគម្រោង និង EA ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញ និងណែនាំជារួមពី GDR។ ផែនការ BRP ត្រូវបញ្ចូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត ឧទាហរណ៍ដូចជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់ការងារ LAR។ ទម្រង់នៃរចនាសម្ព័ន្ធ និងមាតិកានៃផែនការ BRP មានបង្ហាញជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធ ២**។

ជ. ក្របខ័ណ្ឌ (គោលនយោបាយ) ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (RF)

70. ក្របខ័ណ្ឌ RF ត្រូវបានរៀបចំនៅមុនពេលដែលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អនុម័តលើសំណើកម្ចី/ឥណទាន/ជំនួយឥតសំណង (ដូចជាការណីកម្ចីតាមវិស័យ) និងនៅពេលដែលអត្តសញ្ញាណនៃគម្រោងដែលមានអនុគម្រោង និង/ឬសមាសភាគគម្រោងភាគច្រើនឬទាំងអស់ដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន មិនទាន់ត្រូវបានកំណត់។ គោលបំណងនៃការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌ RF គឺដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍នៃការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ការរៀបចំស្ថាប័ន និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃគំនូសបង្គត់គម្រោង ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តនៅពេលរៀបចំអនុគម្រោង ឬសមាសភាគគម្រោងទាំងនោះ ក្រោយពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បានអនុម័តលើគម្រោង។

71. ដោយសារអនុគម្រោង និង/ឬសមាសភាគគម្រោងមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឬបញ្ជាក់ ច្បាស់លាស់ ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ឬកំណត់ IOL មិនអាចធ្វើបាននោះទេក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀបចំគម្រោង។ ពេលដែលអនុគម្រោង និង/ឬសមាសភាគគម្រោងត្រូវបានកំណត់ច្បាស់លាស់ ហើយព័ត៌មានចាំបាច់អំពីវិសាលភាព និងផលប៉ះពាល់នៃការងារ LAR ត្រូវបានដឹង នោះក្របខ័ណ្ឌ RF នឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមឱ្យក្លាយជាផែនការ DRP សម្រាប់អនុគម្រោង ឬសមាសភាគជាក់លាក់នៃគម្រោង។

72. ទម្រង់នៃក្របខ័ណ្ឌ RF មានបង្ហាញជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធ ៣** ដែលផ្តល់នូវព័ត៌មាន និងសមាសធាតុដែលត្រូវមានក្នុងពេលរៀបចំគម្រោង និងអនុវត្តគម្រោង។ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អាចស្នើឱ្យប្រើប្រាស់នូវទម្រង់ខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច ប៉ុន្តែត្រូវមានកម្រិតព័ត៌មាន និងសមាសធាតុដូចគ្នានឹងទម្រង់ដែលបង្ហាញជូនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនោះ។

V. ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត

ក. សេចក្តីផ្តើម

73. ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត (DRP) ត្រូវបានហៅផងដែរថាជាផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (RP) ឬផែនការសកម្មភាពដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (RAP) ឬផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បឋមដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត ត្រូវបានរៀបចំនៅពេលដែលទីតាំងគម្រោងត្រូវបានកំណត់គំនូសប្លង់បច្ចេកទេសលម្អិត ឬការកំណត់ព្រំប្រទល់ទីតាំងគម្រោងត្រូវបានបញ្ចប់ និងបានដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់បន្ទាប់ពីធ្វើការអង្កេតវាស់វែងលម្អិត (DMS)។ វាជាផែនការបច្ចុប្បន្នភាពនៃក្របខ័ណ្ឌ RF ឬផែនការ BRP នៅពេលដែលបានដឹងទិន្នន័យច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតអំពីប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងនៃគម្រោង។ ផែនការ DRP ជាឯកសារគតិយុត្តដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបំពេញរាល់លក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងផែនការនេះក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តគម្រោង។ គ្មានការកែប្រែណាមួយលើផែនការនេះ ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយគ្មានការឯកភាពជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីវាង IRC និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នោះឡើយ។

74. ផែនការ DRP មានចែងអំពីសកម្មភាព និងនីតិវិធីលម្អិតដែលត្រូវអនុវត្ត ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង តាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណពេញលេញនៃប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ សិទ្ធិទទួលបានសំណងរបស់ពួកគាត់ រួមទាំងកម្រិតនៃជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការផ្លាស់ទីតាំង និងទ្រទ្រង់ជីវភាព។ រាល់សេចក្តីលម្អិត ទិន្នន័យ និងព័ត៌មានដែលមានក្នុងផែនការ BRP នឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការអង្កេតលើគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ និងធ្វើ IOL ១០០% ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើ DMS។ ផែនការនេះត្រូវបញ្ចូលផងដែរនូវកញ្ចប់ជំនួយឧបត្ថម្ភពិសេសសម្រាប់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណតាមរយៈកម្រងសំណួរ DMS ដើម្បីធានាថាពួកគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ស្មើគ្នាពីគម្រោង និងមានឱកាសបង្កើនស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខ្លួន។

ខ. ភារកិច្ចសំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត (DRP)

75. ភារកិច្ចក្នុងការរៀបចំផែនការ DRP ស្រដៀងគ្នានឹងការរៀបចំផែនការ BRP ដែរ គ្រាន់តែក្នុងដំណាក់កាលនេះ មានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យកាន់តែពេញលេញ ដោយសារបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនូវគំនូសប្លង់ ឬការកំណត់ព្រំប្រទល់ទីតាំងគម្រោង និងការធ្វើ DMS។ ព័ត៌មាន និងការវិភាគទិន្នន័យក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំផែនការ BRP ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ហើយវិធានការបន្ថែមត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ដើម្បីធានាថាផែនការ DRP អាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទាំងអស់។

ភារកិច្ចសំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំផែនការ DRP

	ភារកិច្ច	លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
1	ការរៀបចំស្ថាប័ន	• បង្កើត IRC និង IRC-WG • បង្កើត PRSC និង PRSC-WG
2	ការអង្កេតវាស់វែងលម្អិត(DMS)	• កំណត់ព្រំប្រទល់ទីតាំងគម្រោង និង DMS (អង្កេតគ្រួសារ ១០០% ធ្វើ IOL ១០០% និងធ្វើជំរឿនពេញលេញ តាមរយៈកម្រងសំណួរ DMS)
3	យេនឌ័រ	• ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើព័ត៌មានយេនឌ័រ • រៀបចំផែនការផ្តល់ការគាំពារសង្គមកិច្ច សេវាកម្ម ការងារ និងមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតជូនគ្រួសារដែលមានស្ត្រីជាមេគ្រួសារដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រាក់ចំណូល

	ភារកិច្ច	លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
4	ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ	• ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្អែកលើលទ្ធផល DMS • កំណត់ប្រភេទ និងភាពដែលអាចទទួលបានកញ្ចប់ជំនួយឧបត្ថម្ភបន្ថែម • រៀបចំបញ្ចប់នូវកញ្ចប់ជំនួយឧបត្ថម្ភបន្ថែម
5	ការសិក្សាថ្លៃជំនួស	• ធ្វើការសិក្សាថ្លៃជំនួសដើម្បីកំណត់អត្រាថ្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ជំនួសទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់
6	កញ្ចប់សំណង	• ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង ដើម្បីបង្ហាញពីកញ្ចប់សំណងពេញលេញដែលត្រូវផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់
7	ទីតាំងសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅឡើងវិញ (ប្រសិនបើមាន)	• បញ្ចប់នូវការធ្វើលទ្ធកម្មដីដែលត្រូវការសម្រាប់រៀបចំទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ • រៀបចំប្លង់ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាមូលដ្ឋាន។
8	ផែនការស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិត	• រៀបចំផែនការសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិត សម្រាប់ការបាត់បង់ប្រភពចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតជាអចិន្ត្រៃយ៍
9	យន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា	• ដាក់ឱ្យដំណើរការនូវយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ានៅថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត • កំណត់អំពីនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា
10	ការពិគ្រោះយោបល់	• ពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ឃុំ/សង្កាត់ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ដើម្បីជម្រាបពួកគាត់អំពីសិទ្ធិទទួលបានសំណងជាទូទៅ និងវិធីសាស្ត្រគណនាចំនួនសំណង ព្រមទាំងនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា • ពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ឃុំ/សង្កាត់ ឬ ភូមិ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវផ្លាស់ទៅកាន់ទីតាំងថ្មី • ពិគ្រោះយោបល់តាមផ្ទះ ដើម្បីបញ្ជាក់លទ្ធផលអង្កេតវាស់វែង ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើ DMS
11	ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍	• ចាត់ចែងបែងចែកតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវលើការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍អំពីការអនុវត្តផែនការ DRP និងកំណត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃរបាយការណ៍ • កំណត់វិសាលភាពនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង • កំណត់វិសាលភាពនៃការត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ ករណីតម្រូវឱ្យមាន
13	ការគណនាថវិកាដោះស្រាយផលប៉ះពាល់	• រៀបចំនូវតួលេខប៉ាន់ស្មានដែលមានបញ្ចូលជាអាទិ៍ (i) ទ្រព្យសម្បត្តិ និងការបាត់បង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើអត្រាថ្លៃជំនួស (ii) ថ្លៃចំណាយក្នុងការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងការរៀបចំអភិវឌ្ឍទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ ករណីតម្រូវឱ្យមាន (iii) ថ្លៃចំណាយលើការឧបត្ថម្ភចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាល (iv) ថ្លៃចំណាយលើជំនួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមសម្រាប់ស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ (v) ថ្លៃចំណាយលើការត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ (vi) ថ្លៃចំណាយលើការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការសិក្សាថ្លៃជំនួស និងការអង្កេតផ្សេងៗទៀត (vii) ថ្លៃចំណាយរដ្ឋបាល ប្រតិបត្តិការ និងចំណាយឥតព្រាងទុក និង (viii) ថ្លៃចំណាយផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ LAR។

76. ខ្លឹមសារនៃផែនការ DRP ប្រែប្រួលតាមវិសាលភាពនៃការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។ ដែគ្ងអភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗ ចាត់ថ្នាក់គម្រោងជាប្រភេទផ្សេងៗគ្នាផ្អែកលើកម្រិតនៃផលប៉ះពាល់ តាមរយៈការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនក្នុងការចាត់ថ្នាក់គម្រោង។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ចាត់ថ្នាក់គម្រោងមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយផ្ទាល់ ចាប់ពី ២០០ នាក់ឡើង (មានន័យថាការបាត់បង់ចាប់ពី ១០% ឡើងទៅនូវទ្រព្យសម្រាប់បង្កើតប្រាក់ចំណូល ឬការទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែករូបវន្ត) ថាជាគម្រោងប្រភេទ **ក** (Category A)។ ចំពោះធនាគារពិភពលោក (World Bank)វិញ ពុំបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទគម្រោងជាក់លាក់ទេ ប៉ុន្តែផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ត្រូវរៀបចំផ្អែកតាមកម្រិតហានិភ័យ និងកម្រិតផលប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង។ ឧទាហរណ៍ គម្រោងដែលគ្មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើចំណូល និងប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត នោះផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ គ្រាន់តែត្រូវកំណត់អំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសិទ្ធិដែលអាចទទួលបានសំណង ចែងអំពីនីតិវិធីនិងស្តង់ដានៃការទូទាត់សំណង និងបញ្ចូលការរៀបចំការពិគ្រោះយោបល់ ការត្រួតពិនិត្យ និងការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា។ ខ្លឹមសារនៃផែនការ DRP ត្រូវរៀបចំផ្អែកតាមចំណាត់ថ្នាក់ផលប៉ះពាល់នៃការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដែលកំណត់ដោយដែគ្ងអភិវឌ្ឍន៍។ ទម្រង់នៃផែនការ DRP ដែលត្រូវរៀបចំក្នុងករណីដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ មានបង្ហាញជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធ ៤**។

គ. ទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ

77. ការផ្លាស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទៅកាន់ទីតាំងថ្មី ដែលកើតចេញពីការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ គឺជាកិច្ចការប្រឈមមួយ។ ការផ្លាស់ទៅកាន់ទីតាំងថ្មី ត្រូវបានពិចារណាតែនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ត្រូវបានកំណត់ថាមានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ទីតាំងជារូបវន្ត ក្នុងករណីដីដោះដូរដីតែប៉ុណ្ណោះ។ កត្តាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ទីតាំងនិងការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ សេវាសង្គម និងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានកម្រិតនៃការទទួលយកអ្នកចំណូលថ្មីពីម្ចាស់សហគមន៍ ទិដ្ឋភាពវប្បធម៌ គឺជាកត្តាដែលត្រូវគិតគូរក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ត្រូវផ្លាស់ទៅកាន់ទីតាំងថ្មី។ ទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅថ្មី គួរតែស្ថិតនៅជិតទីតាំងចាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែភាគច្រើនវាក៏អាស្រ័យលើភាពទំនេរនៃដីដែលអាចរកបានក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ លើសពីនេះ ទីតាំងគួរតែត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងម៉ត់ចត់ ក្នុងគោលដៅបញ្ចៀស ឬកាត់បន្ថយឱ្យស្លស់តិចបំផុតនូវការរំខានដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។ ក្នុងករណីគ្មានដីទំនេរដែលអាចរកបានក្នុងតម្លៃសមរម្យនៅជិតទីតាំងចាស់នោះទេ ការជ្រើសរើសទីតាំងថ្មី ត្រូវគិតគូរអំពីឱកាសការងារ និងមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពនៅទីតាំងថ្មីនោះ។

78. ផែនការសម្រាប់ការផ្លាស់ទីតាំង ការជ្រើសរើសជម្រើសទីតាំងថ្មី និងការរៀបចំអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវានានានៅទីតាំងថ្មី ចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលក្នុងវដ្តនៃគម្រោងវិនិយោគ។ រាល់ទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ គួរត្រូវបានអភិវឌ្ឍឱ្យរួចរាល់យ៉ាងតិចរយៈពេលមួយខែ មុនពេលការងារសាងសង់ចាប់ផ្តើមនៅតាមផ្នែកនៃទីតាំងចាស់នោះ ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្លាស់ទៅកាន់ទីតាំងថ្មី។ ការទូទាត់សំណង ចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ដែលបានឯកភាព និងបានចុះកិច្ចសន្យាទទួលយកសំណងឱ្យបានរួចរាល់មុនពេលពួកគាត់ធ្វើការផ្លាស់ចេញពីតំបន់ដីចំណីផ្លូវ នៃទីតាំងដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមការងារសាងសង់។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលមិនសុខចិត្តទទួលយកសំណង ឬបានដាក់បណ្តឹងតវ៉ាស្នើសុំឱ្យមានការដោះស្រាយតាមយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា (GRM) ក៏ត្រូវផ្លាស់ទីក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតដែរ។ ការផ្លាស់ទីតាំង មិនត្រូវបានផ្អាកដោយសារមានវិវាទ ឬការប្តឹងតវ៉ាណាមួយឡើយ។ នៅពេលមានសេចក្តីសម្រេចអំពីដំណោះស្រាយចំពោះវិវាទ ឬបណ្តឹងតវ៉ាក្រោមយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា ប្រាក់សំណងនឹងត្រូវទូទាត់ជូនក្នុងរយៈពេលមួយខែ ចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចនោះ។

79. ជាទូទៅ ការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ ត្រូវពិចារណាលើគោលការណ៍ណែនាំដូចខាងក្រោម÷

- ស្ថិតនៅជិតទីតាំងចាស់ ដើម្បីរក្សានូវបណ្តាញ់សង្គមដែលមានស្រាប់ ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ និងប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត។ តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់គួរត្រូវបានផ្លាស់ទីទៅកាន់ទីតាំងដែលស្ថិតក្នុងភូមិ ឬឃុំ/ សង្កាត់ នៃទីតាំងដើមរបស់ពួកគាត់
- ស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីសាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ និងឱកាសការងារ
- ជ័ររដ្ឋដែលនៅទំនេរ

- គួររៀបចំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយម្ចាស់សហគមន៍ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន (ភូមិ និងឃុំ/សង្កាត់) ដើម្បីស្វង់មើលពីកម្រិតនៃការទទួលយករបស់ពួកគាត់ ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលជាអ្នកចំណូលថ្មី
- លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទឹក អគ្គិសនី និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ។

80. ការរៀបចំផែនការតាំងទីលំនៅឡើងវិញ ក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំផែនការ DRP រួមមានដូចខាងក្រោម÷

- រៀបចំបញ្ជីប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវផ្លាស់ទី
- កំណត់ទីតាំងដែលអាចតាំងទីលំនៅឡើងវិញ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវផ្លាស់ទី អំពីជម្រើសនៃទីតាំងទាំងនោះ
- អង្កេតអំពីលទ្ធភាពប្រើប្រាស់សេវាមូលដ្ឋាន (សាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព ទឹកស្អាត អគ្គិសនី និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ)
- អង្កេតអំពីលទ្ធភាពមានការងារធ្វើ និងប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងៗទៀត
- កត់ត្រាជាឯកសារនូវជម្រើសក្នុងការផ្លាស់ទៅកាន់ទីតាំងថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់
- កំណត់អំពីទំហំដីដែលត្រូវការ ផ្អែកលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់សម្រាប់ការផ្លាស់ទីតាំងជាក្រុមទៅកាន់ទីតាំងថ្មី និងកំណត់អំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (ផ្លូវក្នុងទីតាំង សេវាសហគមន៍ ស្រះទឹក) ដែលត្រូវរៀបចំសាងសង់ជូន
- រៀបចំប្ដង់ទីតាំង និងថ្លៃចំណាយប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ការរៀបចំទីតាំងថ្មី។

ឃ. ការរៀបចំថវិកាដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

81. ការរៀបចំថវិកាប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលរាល់ទិដ្ឋភាពនៃថ្លៃចំណាយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំផែនការ ការត្រៀមរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងការរៀបចំអភិវឌ្ឍទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ ការគ្រប់គ្រង ការត្រួតពិនិត្យ ការតាមដាន និងការចំណាយដែលមិនបានគ្រោងទុក។ ថវិកាត្រូវរៀបចំក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំផែនការ DRP ហើយត្រូវស្នើសុំការអនុម័តពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (MEF) ឱ្យបានទាន់ពេលវេលាបន្ទាប់ពីផែនការ DRP ត្រូវបានអនុម័តដោយ IRC និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ប្រសិនបើមាន។ ការប៉ាន់ស្មានថវិកានៅក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំផែនការ BRP គឺពុំអាចធ្វើបានសុក្រឹតទេ ដោយសារតែក្នុងពេលនោះ IOL ១០០% និងថ្លៃជំនួសដែលសិក្សាដោយទីប្រឹក្សាឯករាជ្យ ពុំទាន់បានដឹងនៅឡើយ។ ករណីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាមទារឱ្យកំណត់អំពីថវិកាប៉ាន់ស្មាន គេអាចគ្រាន់តែផ្ដល់ជាសញ្ញាណ ផ្អែកលើថ្លៃចំណាយគិតជាមធ្យមក្នុងគម្រោងស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនដែលបានអនុវត្តកន្លងមក។ ក្នុងករណីរៀបចំក្របខ័ណ្ឌ RF ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិគម្រោង (EA) ឬ GDR មិនចាំបាច់ធ្វើការប៉ាន់ស្មានថវិកាសម្រាប់ការងារ LAR នោះទេ។

82. ការរៀបចំថវិកាដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ត្រូវបញ្ចូលខ្នង់ចំណាយសំខាន់ៗដូចមានរាយនាមក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ។ តារាងនេះមិនមែនជាបញ្ជីពេញលេញដែលបញ្ចូលគ្រប់ខ្នង់ចំណាយនោះទេ ហើយការបញ្ចូលនូវរាល់ខ្នង់ចំណាយទាំងអស់ ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ GDR ។

ខ្នង់ចំណាយសំខាន់ៗសម្រាប់រៀបចំថវិកាដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

ខ្នង់ចំណាយ	ថ្លៃចំណាយ
ការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់	• ការគូសប្ដង់ ឬការអង្កេតលើរបៀងនៃផលប៉ះពាល់ • ការធ្វើ IOL • ប្រាក់ឈ្នួលទីប្រឹក្សាសម្រាប់ការអង្កេតលើគ្រួសារ ការសិក្សាថ្លៃជំនួស និងការសិក្សា ឬការអង្កេតបែបជំនាញផ្សេងៗទៀត តាមការចាំបាច់

ខ្នង់ចំណាយ	ថ្លៃចំណាយ
សំណងចំពោះការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត	• ដី ផ្ទះ សំណង់ និងអចលនវត្ថុផ្សេងៗទៀត តាមអត្រាថ្លៃជំនួស • ដំណាំ និងដើមឈើហ្វូបផ្លែ
ការផ្លាស់ទីតាំង/ ការផ្លាស់ទីតាំងផ្ទៃកន្លែងបន្ត	• ការរៀបចំអភិវឌ្ឍទីតាំងថ្មី ប្រសិនបើមាន • ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈក្នុងផ្ទះនិងផ្ទាល់ខ្លួន • ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិត ឬការបាត់បង់ចំណូលក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាល
ចំណាយលើសេវា/ ចំណាយរដ្ឋបាល	• ការធ្វើដំណើរ និងសោហ៊ុយលើការធ្វើដំណើរ • មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន / យានយន្ត • ឧបករណ៍ និងសម្ភារៈនានា • ចំណាយលើបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា • ចំណាយលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ការពិគ្រោះយោបល់ និងយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា • ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
ចំណាយលើការគាំទ្រចំណូល និងស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិត	• ចំណាយលើការអនុវត្តកម្មវិធីស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិត • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការបាត់បង់ចំណូលក្នុងរយៈពេលអន្តរកាល • ចំណាយលើអ្នកសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ • ជំនួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ
ចំណាយលើការត្រួតពិនិត្យ	• ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង • ការត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ ប្រសិនបើមាន
ចំណាយឥតគ្រោងទុក	• ១0% នៃថ្លៃចំណាយប៉ាន់ស្មានសរុប សម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗមិនបានគ្រោងទុក។

ង. ការពិនិត្យ និងការអនុម័ត

83. ការពិនិត្យ និងការអនុម័តលើផែនការ BRP ឬក្របខ័ណ្ឌ RF ផែនការ DRP និងសំណើថវិកាដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដោយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច តម្រូវឱ្យរៀបចំតាមជំណាក់កាលនីមួយៗនៃវដ្តគម្រោង។ ការអនុម័តសំខាន់ៗ មានដូចតទៅ÷

- ថ្ងៃឱសានវាទនៃសិទ្ធិទទួលបានសំណង ត្រូវអនុម័តដោយ IRC
- ផែនការ BRP ឬក្របខ័ណ្ឌ RF ត្រូវពិនិត្យ និងឯកភាពដោយ GDR មុននឹងត្រូវអនុម័តដោយ IRC និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ប្រសិនបើមាន
- ផែនការ DRP ត្រូវពិនិត្យ និងអនុម័តដោយ IRC និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ប្រសិនបើមាន
- ថវិកាសម្រាប់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ត្រូវរៀបចំដោយ GDR និងត្រូវអនុម័តដោយ MEF។

ច. ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត (ដែលត្រូវបានធ្វើ)បច្ចុប្បន្នភាព (UDRP)

84. ក្នុងករណីមួយចំនួន អាចមានការកែប្រែវិសាលភាពនៃគម្រោង ឬការកែប្រែលើប្លង់បច្ចេកទេសលម្អិត ដែលបណ្តាលមកពីមូលហេតុមិនបានគ្រោងទុកណាមួយ ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តផែនការ DRP។ ផលប៉ះពាល់នៃការកែប្រែទាំងនេះលើផែនការ DRP គួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ជាពិសេសពេលដែលមានការកែប្រែគំនូសប្លង់គម្រោង ដើម្បីកំណត់ថាតើការកែប្រែនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានថ្មីលើប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតដែរឬទេ។ ក្នុងករណីដែលមានការកែប្រែ ផែនការ DRP នឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមរយៈឯកសារបំពេញបន្ថែម ដើម្បីបញ្ចូលផលប៉ះពាល់ថ្មី និងការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។ ប្រសិនគ្មានផលប៉ះពាល់ថ្មី តែគ្រាន់តែមានការកើនឡើងនូវចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ នោះប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនកញ្ចប់សំណងដូចបានកំណត់ក្នុងផែនការ DRP ប៉ុន្តែចំនួនប្រាក់សំណងនឹងត្រូវគណនាផ្អែកលើថ្លៃជំនួសនាពេលធ្វើការកែប្រែវិសាលភាព ឬគំនូសប្លង់គម្រោង។ ប្រសិនបើមានផលប៉ះពាល់ថ្មី នោះឯកសារបំពេញបន្ថែមត្រូវបញ្ចូលនូវវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ព្រមទាំងកញ្ចប់សំណងសមស្រប។ ឯកសារបំពេញបន្ថែម ត្រូវរៀបចំឱ្យបានខ្លីនិងច្បាស់លាស់ ហើយគ្រាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការកែប្រែទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះ។ ឯកសារបំពេញបន្ថែម នឹងមិនរៀបរាប់ឡើងវិញនូវខ្លឹមសារដដែលៗ ដូចបានរៀបរាប់ក្នុងផែនការ DRP រួចហើយនោះទេ។

85. ឯកសារបំពេញបន្ថែមលើផែនការ DRP ត្រូវរៀបចំដោយ GDR ហើយអនុម័តដោយ IRC និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ប្រសិនបើមាន។ ឯកសារបំពេញបន្ថែម ក៏ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈផងដែរ។

86. ឯកសារបំពេញបន្ថែម តម្រូវឱ្យរៀបចំតែក្នុងករណីមានការកែប្រែគំនូសប្លង់ ឬវិសាលភាពគម្រោងប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ករណីផ្សេងៗទៀត ពេលតម្រូវឱ្យមានការកែប្រែលើផែនការ DRP នោះត្រូវរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែក ដែលជាផ្នែកមួយនៃការស្វែងរកចរិកាប័ន្ថែមសម្រាប់អនុវត្តផ្នែកកែប្រែនៃគម្រោងនោះ។ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការកែប្រែទាំងនោះ តាមរយៈរបាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពគម្រោងជាប្រចាំ។ សម្រាប់ករណីនេះ មិនតម្រូវឱ្យមានការអនុម័តបន្ថែមដោយឡែកពី IRC ទេ។

VI. ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម

ក. គោលបំណង និងវិសាលភាព

87. ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម គឺជាដំណើរការក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផលប៉ះពាល់សង្គមដោយសារការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍។ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម ត្រូវបានធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ តាមរយៈការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ទាំងអស់។ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គមមិនមែនជារបាយការណ៍តែងកងឯង ហើយក៏ពុំចាំបាច់តម្រូវឱ្យមានរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកស្តីពីការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គមដែរ។ លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គមផ្តល់នូវព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលត្រូវការសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលក្នុងផ្នែកសាវតា និងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គម នៃផែនការ BRP និង/ឬ ផែនការ DRP។

ខ. ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម (SES)

88. ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ផ្តោតលើសកម្មភាពរកប្រាក់ចំណូល និងសូចនាករសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។ ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យសំខាន់ៗ ត្រូវបានប្រមូលតាមរយៈកម្រងសំណួរអង្កេតគ្រួសារតាមផ្ទះ ដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីចងក្រងព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសំខាន់ៗ។ ព័ត៌មានមូលដ្ឋានមានបញ្ចូលព័ត៌មានផ្សេងទៀត ដូចខាងក្រោម÷

   a. ព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រ (សមាសភាពគ្រួសារតាមយេនឌ័រ ទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារ ជាតិពន្ធ និងកម្រិតអប់រំ)
   b. ក្រុមសង្គម (គ្រួសារ កុលសម្ព័ន្ធ សហគមន៍ វណ្ណៈ ជាតិពន្ធ និងសាសនា)
   c. ចំណូល/ចំណាយ និងទ្រព្យសម្បត្តិ (ចំណូលបុគ្គល ចំណូលគ្រួសារ និងកម្មសិទ្ធិដីធ្លី សត្វចិញ្ចឹម ហាង ឬតូបលក់ដូរ ផ្ទះសម្បែង សំណង់ផ្សេងៗទៀត)
   d. មុខរបរ (កសិករ គ្រូបង្រៀន អ្នកលក់ដូរ ពលករ សិស្ស/និស្សិត)
   e. តួនាទីយេនឌ័រ (បំបែកព័ត៌មានទាំងអស់តាមយេនឌ័រ)

89. កម្រងសំណួរនៃការអង្កេតវាស់វែងលម្អិត ដែលហៅផងដែរថាជា កម្រងសំណួរអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ គំរូកម្រងសំណួរDMS មានផ្តល់ជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធ ៥**។ ទីប្រឹក្សារៀបចំគម្រោង (PPC) និង EA ដែលជាអ្នករៀបចំផែនការ BRP ត្រូវប្រើប្រាស់ទម្រង់គំរូដែលបង្ហាញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនេះ។ ការកែសម្រួលទម្រង់នេះទៅតាមតម្រូវការរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីបន្ថែម ព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយនោះ ចាំបាច់ត្រូវមានការអនុម័តដោយ GDR មុននឹងអាចប្រើប្រាស់ទម្រង់នេះ ដើម្បីធ្វើការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាកក្នុងជំណាក់កាលសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពគម្រោង។

90. ក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំផែនការ BRP កម្រងសំណួរ DMS ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងទំហំសំណាកប្រមាណ ២០% នៃប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់។ ក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំផែនការ DRP កម្រងសំណួរ DMS ត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់សរុប ១០០%។

គ. ការធ្វើជំរឿន និងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់

91. ការធ្វើជំរឿន គឺជាការរាប់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពនៃសិទ្ធិកាន់កាប់លើដីធ្លីដោយមានប័ណ្ណ ឬគ្មានប័ណ្ណនោះទេ។IOL ដែលកត់ត្រាព័ត៌មានលម្អិតនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការងារ LAR ត្រូវធ្វើឡើងព្រមគ្នាជាមួយនឹងការធ្វើជំរឿនពេញលេញ។ ដូច្នេះ ការធ្វើជំរឿន និងធ្វើ IOL នឹងកត់ត្រាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយរបស់ពួកគាត់ដែលរងផលប៉ះពាល់ មុនថ្ងៃឱ្យសានវាទ។

92. ការធ្វើជំរឿន និងធ្វើ IOL ពេញលេញ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើ DMS តាមរយៈការសម្ភាសតាមផ្ទះដោយប្រើប្រាស់កម្រងសំណួរ DMS។

93. លទ្ធផលនៃ DMS ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការរៀបចំផែនការ DRP។ លទ្ធផលដែលទទួលបានពីកម្រងសំណួរ DMS បានផ្តល់ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់សរុប ១០០%,

ការធ្វើជំរឿនពេញលេញលើប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ និង IOL របស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នីមួយៗ។ កម្រងសំណួរ DMS ត្រូវបញ្ចូលនូវព័ត៌មាន និងទិន្នន័យសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម÷

a. ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ទំហំគ្រួសារ អាយុ ភេទរបស់មេគ្រួសារ ជាតិពន្ធុ មុខរបរ ចំណូលគ្រួសារ ប្រភពចំណូល ឬប្រភពនៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់
b. បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនៃដី និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតដែលបាត់បង់ (ដីលំនៅឋាន ដីពាណិជ្ជកម្ម និងដីកសិកម្ម អគារ របង រោង អណ្ណូងទឹក បរិក្ខារប្រើប្រាស់ទូទៅ និងសំណង់ផ្សេងៗទៀត)
c. ការវាស់វែងនូវទ្រព្យសម្បត្តិដែលរងផលប៉ះពាល់។

94. ទិន្នន័យដែលប្រមូលបាននេះ ត្រូវប្រើប្រាស់ផងដែរ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិច និងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះផ្សេងៗទៀត ប្រសិនបើមានក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់។

ឃ. ផលប៉ះពាល់លើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ

95. កម្រងសំណួរ DMS កំណត់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ ព្រមទាំងក្រុមងាយរងគ្រោះផ្សេងៗទៀត។ ទិន្នន័យត្រូវប្រមូលជាផ្នែកៗ ដើម្បីកំណត់ប្រភេទក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ និងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតដែលអាចកើតមានលើពួកគាត់។ ក្តីបារម្ភជាក់លាក់ដែលបានលើកឡើងក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗ ឬតាមផ្ទះ នឹងផ្តល់មូលដ្ឋានព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លើពួកគាត់។ ផ្នែកលើលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នោះ វិធានការពិសេសនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីបញ្ចៀស ឬកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ។ គោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីធ្វើឱ្យស្ថានភាព និងប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់មានភាពប្រសើរឡើងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន តាមរយៈការផ្តល់នូវកញ្ចប់សំណងបន្ថែមសម្រាប់ស្តារជីវភាពឡើងវិញ។ តារាងខាងក្រោមនេះ ផ្តល់នូវការណែនាំទូទៅអំពីប្រភេទនៃក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ និងវិធានការដែលគួរគិតពិចារណាក្នុងការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។

ចំណុចគួរពិចារណាលើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ ក្នុងការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

ល.រ	ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ	ចំណុចគួរពិចារណាក្នុងការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់
1	គ្រួសារក្រីក្រ (ក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ ដែលបានកំណត់ទូទាំងប្រទេស)	គោលបំណង គឺផ្តល់ការការពារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាល និងធ្វើឱ្យប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ប្រសើរឡើង ដើម្បីឱ្យរួចចាកផុតនិងស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង។ ជម្រើសមួយចំនួនដែលអាចយកមកពិចារណាក្នុងពេលរៀបចំវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ មានដូចតទៅ÷ • ការគាំទ្រចំណូលបន្ថែម សម្រាប់អំឡុងពេលមួយជាក់លាក់ ដោយមិនបង្កើតនូវទម្លាប់ពឹងផ្អែកតែលើជំនួយឧបត្ថម្ភ • ការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់បង្កើនជំនាញ ដើម្បីបង្កើនឱកាសស្វែងរកការងារ ឬអាចមានឱកាសរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតតាមប្រភពផ្សេងៗទៀតបាន។

ល.រ	ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ	ចំណុចគួរពិចារណាក្នុងការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់
2	ស្ត្រីជាមេគ្រួសារដែលមានសមាជិកក្នុងបន្ទុក	គោលបំណង គឺធានាថាក្រុមងាយរងគ្រោះនេះ មិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាក ហើយអាចបំពេញបានន្ទូវសេចក្ដីត្រូវការជាក់លាក់របស់ពួកគេ។ ចំណុចគួរពិចារណាក្នុងការរៀបចំផែនការដែលលើកឡើងក្នុងចំណុចទី ១ ត្រូវយកមកពិចារណា *ប្រសិនបើគ្រួសារទាំងនេះរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ*។លើសពីនេះ ចំណុចទាំងឡាយខាងក្រោមនេះ ក៏អាចយកមកពិចារណាផងដែរ÷ • ករណីផ្ដល់សំណងជាដី ចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះស្ត្រី ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • ស្ត្រីត្រូវជាអ្នកទទួលន្ទូវជំនួយឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុនានា • ផ្ដល់សិទ្ធិអាទិភាពដល់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានឱកាសការងារបណ្ដោះអាសន្នក្នុងគម្រោង • ផ្ដល់ជំនួយក្នុងការស្វែងរកការងារដែលអាចទទួលបានផលចំណេញ។
3.	មេគ្រួសារជាជនចាស់ជរា ដែលគ្មានមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត	• ការពិចារណាដូចគ្នាក្នុងចំណុចទី ១ ត្រូវគិតគូរសម្រាប់គ្រួសារប្រភេទនេះ។
4	មេគ្រួសារជាជនពិការ	ផលប៉ះពាល់សង្គមលើក្រុមងាយរងគ្រោះប្រភេទនេះ មានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងគេ ជាពិសេសប្រសិនបើពួកគាត់ត្រូវផ្លាស់ទី។ ក្នុងករណីនេះ តម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពីភ្នាក់ងារសង្គមកិច្ចថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត និងភ្នាក់ងារផ្សេងៗទៀត ក្នុងការរៀបចំវិធានការសមស្របបំផុតសម្រាប់ពួកគាត់។ ជម្រើសទាំងនោះ អាចរួមមាន÷ • ធានាថាពួកគាត់មានលទ្ធភាពទទួលបានកញ្ចប់ជំនួយសង្គមកិច្ច ដែលផ្ដល់ជូនក្រោមកម្មវិធីសង្គមកិច្ចថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត ឬថ្នាក់ជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា • ផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាល • កំណត់ប្រភពផ្សេងៗនៃការចិញ្ចឹមជីវិត ដែលពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពចូលរួមបាន ព្រមទាំងផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុដែលចាំបាច់ ដើម្បីឱ្យពួកគាត់ទទួលបានជំនាញសម្រាប់រកប្រភពចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងទៀត។
5	អ្នកប្រើប្រាស់ដីតាមលក្ខណៈប្រពៃណី និង ជនជាតិដើមភាគតិច ដែលពុំមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជាផ្លូវការ	• ការធ្វើលទ្ធកម្មដីដែលស្ថិតក្រោមការប្រើប្រាស់តាមលក្ខណៈប្រពៃណី ត្រូវបានបញ្ចៀសលើកលែងក្នុងករណីដែលការធ្វើលទ្ធកម្មដីមានភាពចាំបាច់ នោះការសិក្សាជាច់ដោយឡែក និងមានលក្ខណៈកាន់តែលម្អិត ត្រូវធ្វើឡើងស្របពេលធ្វើការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ហើយផែនការជនជាតិដើមភាគតិច (IPP) ត្រូវរៀបចំឡើង ដើម្បីកាត់បន្ថយរាល់ផលប៉ះពាល់សង្គមលើក្រុមងាយរងគ្រោះប្រភេទនេះ។ • ផែនការ IPP ត្រូវចែងអំពីកញ្ចប់ជំនួយឧបត្ថម្ភ ដែលរួមបញ្ចូលការឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុ បន្ថែមសម្រាប់ការបង្កើតឡើងវិញន្ទូវមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត។

ង. ផលប៉ះពាល់លើជនជាតិដើមភាគតិច

96. រាល់ការងារLAR ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិដើមភាគតិច ត្រូវបញ្ចៀសក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ នេះជាគោលការណ៍មួយដ៏សំខាន់ក្នុងការកំណត់ជ្រើសរើសទីតាំងគម្រោង/ គំនូសប្លង់គម្រោង/ ការកំណត់ព្រំប្រទល់ទីតាំងគម្រោង។ ក្នុងករណីការងារ LAR មិនអាចបញ្ចៀសបាន ត្រូវមានការសិក្សាឱ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីផលប៉ះពាល់លើអត្តសញ្ញាណ វប្បធម៌ និងរបៀបរស់នៅតាមលក្ខណៈប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់។ ការសិក្សាជាច់ដោយឡែកអំពី

ផលប៉ះពាល់សង្គមត្រូវរៀបចំឡើង ដោយផ្តោតលើរបៀបដែលជនជាតិដើមភាគតិចប្រើប្រាស់ដីធ្លី របៀបប្រតិបត្តិសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងរបៀបចាត់ចែងសកម្មភាពសង្គមរបស់ពួកគាត់។

97. ផែនការ IPP ដាច់ដោយឡែកត្រូវរៀបចំឡើង ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សង្គម កំណត់កញ្ចប់សំណង និងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវផ្តល់ជូនពួកគាត់ ព្រមទាំងរៀបរាប់អំពីការចាត់ចែងសម្រាប់ការអនុវត្តផែនការនោះ។ ក្នុងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ ត្រូវគិតអំពីទម្លាប់អនុវត្តតាមលក្ខណៈប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់។ ករណីភាគច្រើន ការពិគ្រោះយោបល់ត្រូវធ្វើឡើងជាមួយមេកុលសម្ព័ន្ធ ឬមេដឹកនាំប្រពៃណី ដែលជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងនាមជាសមាជិកកុលសម្ព័ន្ធ ឬសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ពួកគាត់។ ជាទូទៅ ផែនការ IPP ត្រូវបានរៀបចំដោយទីប្រឹក្សារៀបចំគម្រោង ដោយមានការចូលរួមពី EA/IA និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ។ ការរៀបចំផែនការនេះ គឺជាការងារមួយដាច់ដោយឡែកពីការរៀបចំផែនការ BRP និងផែនការ DRP។ ប៉ុន្តែផែនការ DRP ត្រូវបញ្ចូលកញ្ចប់សំណងសម្រាប់ប្រភេទក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនេះផងដែរ។

ច. ផលប៉ះពាល់លើទ្រព្យសម្បត្តិសហគមន៍ និងសេវាសាធារណៈ

98. ដីវាលស្មៅ ព្រៃឈើ និងប្រភពទឹក ដែលជាធនធានប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈសម្បូហភាពរបស់សហគមន៍ ពេលខ្លះគឺជាប្រភពចំណូល និងប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃដ៏សំខាន់ សម្រាប់សមាជិកមួយចំនួនរបស់សហគមន៍ ជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ។ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម ត្រូវពិនិត្យលើប្រភេទនៃការបាត់បង់ និងកំណត់វិធានការដើម្បីធានាបាននូវការផ្តល់ប្រភពនៃការចិញ្ចឹមជីវិតថ្មីជំនួសវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ប្រសិនបើប្រភពនៃការចិញ្ចឹមជីវិតនោះ មិនអាចផ្តល់ជំនួសថ្មីបាន នោះត្រូវមានការកំណត់អំពីប្រភពនៃការចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងៗទៀត។

99. ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គម ក៏ត្រូវពិនិត្យផងដែរអំពីលទ្ធភាពនៃការទទួលបានការប្រើប្រាស់នូវ *សេវាសាធារណៈមូលដ្ឋាន* ជាពិសេស សេវាអប់រំ គ្លីនិកសុខភាព ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងសេវាសហគមន៍ នៅក្នុងទីតាំងថ្មី។ ការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ គួរធានាថាគ្លីនិកសុខភាព និងសាលារៀនស្ថិតនៅចម្ងាយសមរម្យ ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរ ឬប្រើប្រាស់សេវាអប់រំ និងសេវាសុខាភិបាល។ សេវាសហគមន៍ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានថ្មី ត្រូវមានផ្តល់ជូនក្នុងទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ ក្នុងករណីដែលសេវាសាធារណៈមូលដ្ឋានទាំងនោះពុំមានក្នុងតំបន់សហគមន៍។ ការផ្តល់ជូនទាំងនោះត្រូវសាងសង់ស្របតាមស្តង់ដាមូលដ្ឋាននៃទីតាំងនោះ ដោយមិនត្រូវមានភាពប្រសើរលើសពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ក្នុងភូមិ ឬឃុំ/សង្កាត់ជិតខាងពេកនោះទេ។

VII. សំណង

ក. ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងគោលនយោបាយ

100. ច្បាប់ភូមិបាល និងច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍ ចែងអំពីសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់រូបវន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គលលើកម្មសិទ្ធិដីធ្លី។ ការដកហូតកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីពីបុគ្គលណាម្នាក់ អាចធ្វើបានតែក្នុងទម្រង់អស្សាមិករណ៍តាមរយៈសិទ្ធិដកហូតដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈ និងផលប្រយោជន៍ជាតិ ដោយមានផ្តល់សំណងសមរម្យ និងយុត្តិធម៌។

101. ការដកហូតដីអាចធ្វើបាន តែក្នុងករណីដែលបានផ្តល់ជូនសំណងសមរម្យ និងយុត្តិធម៌÷

ការដកហូតត្រូវធ្វើទៅតាមទម្រង់ និងនីតិវិធីបញ្ញត្តិដោយច្បាប់ និងបទបញ្ជា បន្ទាប់ពីបានផ្តល់សំណងជាមុនដោយសមរម្យ និងយុត្តិធម៌ *(មាត្រា ៥ នៃច្បាប់ភូមិបាល)*។

ការដកហូតកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុ និងសិទ្ធិប្រត្យក្សលើអចលនវត្ថុ អាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែ គណៈកម្មាធិការអស្សាមិករណ៍បានផ្តល់សំណងឱ្យម្ចាស់អចលនវត្ថុ និង/ឬ ម្ចាស់សិទ្ធិជាមុន ដោយសមរម្យ និងយុត្តិធម៌ តាមគោលការណ៍ និងនីតិវិធីនៃការទូទាត់សំណងដូចមានចែង *(មាត្រា ១៩ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)*។

ខ. សំណង

1. សំណងចំពោះដី និងសំណង់ដែលមានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់

102. ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ និងម្ចាស់សិទ្ធិស្របច្បាប់នៃអចលនវត្ថុ មានសិទ្ធិទទួលបានសំណងចំពោះការបាត់បង់ និង/ឬ ការខូចខាតដី សំណង់ អគារ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត។

ចំពោះដីដែលបានកាន់កាប់ស្របច្បាប់ ព្រមទាំងរបង និងសំណង់ទាំងឡាយដែលបានធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមានសិទ្ធិទាមទារឱ្យសងការខូចខាតរបស់ខ្លួន *(មាត្រា ១៤៨ នៃច្បាប់ភូមិបាល)*។

ម្ចាស់អចលនវត្ថុ និង/ឬ ម្ចាស់សិទ្ធិ មានសិទ្ធិទទួលបាននូវសំណងលើការខូចខាតអចលនវត្ថុជាក់ស្តែង ដែលមានចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីគម្រោងអស្សាមិករណ៍ ដែលជាកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយសម្រាប់មានសិទ្ធិទទួលបាននូវសំណងសមរម្យ និងយុត្តិធម៌ *(មាត្រា ២៣ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)*។

ចំពោះការដកហូតយកទីតាំងដែលកំពុងមានសកម្មភាពអាជីវកម្ម ម្ចាស់អចលនវត្ថុត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបានសំណងឧបត្ថម្ភបន្ថែមដោយអត្រាសមរម្យ និងយុត្តិធម៌ លើតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលរងផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង ដោយគិតត្រឹមថ្ងៃចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីគម្រោងអស្សាមិករណ៍ *(មាត្រា ២៩ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)*។

2. សំណងចំពោះអ្នកជួលអចលនវត្ថុស្របច្បាប់

103. សិទ្ធិទទួលបានសំណង មានវិសាលភាពអនុវត្តដល់អ្នកជួល (ភតិកៈ)អចលនវត្ថុស្របច្បាប់ សម្រាប់ការរំខានដល់ការស្នាក់នៅ និងសម្រាប់ផលប៉ះពាល់លើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។

ភតិកៈអចលនវត្ថុដែលមានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវ ត្រូវទទួលបាននូវសំណងសម្រាប់ការរំខានានា ពាក់ព័ន្ធនឹងការដកហូត ជាអាទិ៍ ការរុះរើសំណង់ សម្ភារៈ ការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីតាំងថ្មី។

ចំពោះភតិកៈអចលនវត្ថុដែលកំពុងប្រកបអាជីវកម្ម ត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបានន្ទរ្ទសំណងលើផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្ម និងការខ្ចប្ចម្ចប់ន្ថែមដោយអត្រាសមរម្យ និងយុត្តិធម៌ លើតម្លៃដើមទុនដែលបានចំណាយជាក់ស្តែងសម្រាប់សកម្មភាពនៃការប្រកបរបរអាជីវកម្មនោះ ដោយគិតត្រឹមថ្ងៃចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីគម្រោងអស្សាមិករណ៍ ***(មាត្រា ២៩ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)***។

3. គ្មានសំណងសម្រាប់អ្នកកាន់កាប់ខុសច្បាប់លើដីចំណីផ្លូវដែលមានស្រាប់

104. គ្មានការផ្តល់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលកាន់កាប់ដីចំណីផ្លូវឡើយ។

បុគ្គលកាន់កាប់ខុសច្បាប់គ្មានសិទ្ធិទាមទារសំណងសម្រាប់ចំណាយលើការងារ និងការកែលម្អដែលខ្លួនបានធ្វើនៅលើអចលនវត្ថុនោះឡើយ ***(មាត្រា ៤៣ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

ចារីត្រូវមានកាតព្វកិច្ចចាកចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈជាបន្ទាន់ ***(មាត្រា ២៥៩ នៃច្បាប់ភូមិបាល)***។

4. សំណងចំពោះម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លើផ្នែកពង្រីកបន្ថែមនៃដីចំណីផ្លូវ

105. ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់នៃដីដែលប៉ះពាល់ដោយការកំណត់ឡើងវិញន្ទរ្ទទំហំដីចំណីផ្លូវ នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានសំណង។

រដ្ឋធ្វើការទូទាត់សំណង ដោយអនុលោមតាមគោលនយោបាយនៃការតាំងទីលំនៅជាថ្មី និងស្របតាមមាត្រា ១៤៨ នៃច្បាប់ភូមិបាល ចំពោះកម្មសិទ្ធិករស្របច្បាប់លើក្បាលដីដែលបានកំណត់ជាថ្មី ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ៨ និងមាត្រា ៩ នៃអនុក្រឹត្យនេះ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួបវន្តលើសពីការដែលបានកំណត់មុនអនុក្រឹត្យនេះ ព្រមទាំងស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ***(មាត្រា ១៣ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១៩៧ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងដីចំណីតាមបណ្តាញផ្លូវជាតិ និងផ្លូវរថភ្លើង)***។

ការទូទាត់ផលប៉ះពាល់ចំពោះដីដែលបានកាន់កាប់ស្របច្បាប់ ដំណាំផ្សេងៗ ព្រមទាំងរបង និងសំណង់ទាំងឡាយ ដូចជា ទំនប់ទឹក ប្រឡាយទឹក ដីស្រែ ដែលបានធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ ត្រូវកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ***(មាត្រា ១៤ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១៩៧ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងដីចំណីតាមបណ្តាញផ្លូវជាតិនិងផ្លូវរថភ្លើង)***។

គ. សិទ្ធិដែលអាចទទួលបានសំណង

106. សិទ្ធិទទួលបានសំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ភាគច្រើនអាស្រ័យលើភាពស្របច្បាប់នៃការកាន់កាប់ ឬនៃកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លី និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដែលមានគិតត្រឹមថ្ងៃឱ្យសានវ៉ាទ។ ប្រភេទនៃប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដូចខាងក្រោម នឹងទទួលបានសំណង ប៉ុន្តែសំណងអាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់÷

(i) ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ និងម្ចាស់សិទ្ធិស្របច្បាប់លើដីធ្លី រួមទាំងសិទ្ធិតាមលក្ខណៈប្រពៃណី

(ii) ភតិកៈ និងអ្នកជួល រួមបញ្ចូល និយោជិត កម្មករ និងអ្នកជើរលក់អ៊ីវ៉ាន់

(iii) អ្នកដែលគ្មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតលើដីធ្លីជាផ្លូវការ (អ្នកកាន់កាប់ខុសច្បាប់) ដែលកំពុងប្រកបរបរកសិកម្ម ឬអាជីវកម្មលើដីនោះ

(iv) ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ

ឃ. ថ្លៃជំនួស

107. ការផ្តល់សំណង ត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើថ្លៃទីផ្សារ ឬថ្លៃជំនួសចំពោះទ្រព្យដែលបាត់បង់។ ថ្លៃជំនួស គឺជាថ្លៃសម្រាប់ជំនួសឱ្យទ្រព្យដែលត្រូវធ្វើអស្សាមិករណ៍ ដោយទ្រព្យដែលមានគុណភាពដូច ឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដែលគណនាតាមថ្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន នាកាលបរិច្ឆេទនៃការចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីគម្រោងអស្សាមិករណ៍។ ថ្លៃជំនួស នឹងត្រូវកំណត់ដោយគណៈកម្មការ ឬភ្នាក់ងារឯករាជ្យ។ ក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យផ្តល់សេវាទីប្រឹក្សាក្នុងស្រុកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការវាយតម្លៃ នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយ GDR ឱ្យធ្វើការសិក្សាថ្លៃជំនួស។

108. សំណង ត្រូវទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ ឬជាទ្រព្យ ឬជាសិទ្ធិជំនួសវិញ។

> ប្រាក់សំណងដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យម្ចាស់អចលនវត្ថុ និង/ឬ ម្ចាស់សិទ្ធិ ត្រូវគិតតាមថ្លៃទីផ្សារ ឬថ្លៃជំនួស នៅកាលបរិច្ឆេទនៃការចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីគម្រោងអស្សាមិករណ៍។
>
> ថ្លៃទីផ្សារ ឬ ថ្លៃជំនួស ត្រូវកំណត់ដោយគណៈកម្មការ ឬ ភ្នាក់ងារឯករាជ្យមួយ តាមការជ្រើសរើសរបស់គណៈកម្មាធិការអស្សាមិករណ៍ ***(មាត្រា ២២ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)***។
>
> សំណងត្រូវទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ ជាទ្រព្យ ឬ ជាសិទ្ធិជំនួស ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង ដោយមានការយល់ព្រមពីម្ចាស់អចលនវត្ថុ និង/ឬ ម្ចាស់សិទ្ធិ និងពីគណៈកម្មាធិការអស្សាមិករណ៍ ***(មាត្រា ២៤ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)***។

109. ក្នុងករណីដែលពន្ធប្រចាប់ត្រា និង/ឬ ពន្ធលើដីមិនប្រើប្រាស់ មិនទាន់ត្រូវបានបង់ជូនរដ្ឋ ករណីនេះចំនួនទឹកប្រាក់បន្ទុកពន្ធ នឹងត្រូវកាត់ចេញពីចំនួនប្រាក់សំណងសរុប ហើយបង់ចូលថវិកាជាតិ ដោយ IRC តាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ ក្នុងករណីបើមានបន្ទុកលើការចុះបញ្ជី និង/ឬពន្ធស្រដៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធទីតាំង សម្រាប់តាំងទីលំនៅថ្មីដែលផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ មិនត្រូវបានកាត់ចេញពីចំនួនប្រាក់សំណងទេ ប៉ុន្តែ IRC ត្រូវបង់ថ្លៃសេវា និងពន្ធទាំងនេះចូលថវិកាជាតិតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់។

> ប្រាក់សំណងត្រូវគិតតាមតម្លៃសំណងសរុប ដកចំនួនទឹកប្រាក់បន្ទុកពន្ធប្រចាប់ត្រា និង/ឬ ពន្ធលើដីមិនប្រើប្រាស់ដែលកន្លងមកមិនទាន់បានបង់ជូនរដ្ឋ ហើយគណៈកម្មាធិការអស្សាមិករណ៍ត្រូវបង់ប្រាក់ពន្ធកាត់ទុកទាំងអស់នោះចូលថវិកាជាតិ តាមនីតិវិធីជាធរមាន ***(មាត្រា ២៥ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)***។

110. ការប្រែប្រួលថ្លៃដីដែលកើតមានក្រោយថ្ងៃឱ្យសានវ៉ាទ នឹងមិនប៉ះពាល់ចំនួនប្រាក់សំណងដែលត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ឡើយ។

> ប្រាក់សំណងចំពោះកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុ និងសិទ្ធិប្រត្យក្សលើអចលនវត្ថុ មិនត្រូវបានគិតដល់ការប្រែប្រួលនៃតម្លៃដែលកើតមានឡើង ចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីគម្រោងអស្សាមិករណ៍នោះឡើយ ដោយការប្រែប្រួលនោះអាចពាក់ព័ន្ធដល់ការផ្លាស់ប្តូរវិធានការបម្រុងផ្ទៃដីទុកដែលមានក្នុងផែនការនគរូបនីយកម្ម ដែលកំណត់តំបន់ប្រើប្រាស់ដីធ្លី ឬ ផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លីដែលបានអនុម័តត្រឹមត្រូវ ឬដោយការប្រែប្រួលនោះបណ្តាលមកពីសេចក្តីប្រកាសស្តីពីគម្រោងអស្សាមិករណ៍ ***(មាត្រា២៦ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)***។

111. តារាងខាងក្រោមផ្តល់ការណែនាំអំពីសមាសធាតុនៃថ្លៃជំនួសពេញលេញ ដែលបង្ហាញអំពីការអនុវត្តល្អ។

សមាសធាតុនៃថ្លៃជំនួសពេញលេញ

សមាសធាតុ	សេចក្តីពណ៌នា
ថ្លៃទីផ្សារសមរម្យ	តម្លៃដី និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗ ត្រូវបានគណនាតាមថ្លៃទីផ្សារសេរី និងមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង ហើយផ្អែកតាមតម្លៃដែលបានប្រៀបធៀបនៅក្នុងទីតាំងមូលដ្ឋានដូចគ្នា។
ថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការ	ថ្លៃសេវាដែលទាក់ទងនឹងការធ្វើអស្សាមិករណ៍ដីជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ។ ថ្លៃចំណាយទាំងនោះ រួមបញ្ចូល÷ ពន្ធគ្រប់ប្រភេទ, ថ្លៃចុះបញ្ជី និងថ្លៃសេវាផ្សេងៗទៀត ដែលចំណាយលើទ្រព្យជំនួស។ ប៉ុន្តែរាល់បន្ទុកពន្ធដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់មិនទាន់បានបង់ជូនរដ្ឋគិតត្រឹមថ្ងៃឱសានវាទ មិនត្រូវបានលើកលែងឡើយ។
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអន្តរកាល	ជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមជីវិតរយៈពេលខ្លី សម្រាប់ជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវផ្លាស់ទីតាំងជារូបវន្ត ចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល ឬប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងពេលអន្តរកាល។
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃដឹកជញ្ជូន	ថ្លៃដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈក្នុងផ្ទះនិងអចលនវត្ថុផ្សេងៗទៀត ទៅកាន់ទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ។
ថ្លៃរំលស់ និងថ្លៃសម្ភារៈដែលនៅសល់	នៅពេលធ្វើអស្សាមិករណ៍ មិនត្រូវគិតពីថ្លៃរំលស់ និងថ្លៃសម្ភារៈដែលនៅសល់ពីសំណង់ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗនោះទេ។
ការបាត់បង់អាជីវកម្ម/សេដ្ឋកិច្ច	ការខាតបង់នេះ សំដៅដល់ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញពីអាជីវកម្ម/កសិកម្ម និងពីប្រភពផលិតកម្មផ្សេងៗទៀត។

ង. តារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង

112. តារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង កំណត់អំពីប្រភេទចម្បងៗនៃផលប៉ះពាល់ ឬការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងអំពីសិទ្ធិទទួលបានសំណងរបស់ពួកគាត់។ ផលប៉ះពាល់ ឬការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះ ត្រូវរួមបញ្ចូល÷

- ការបាត់បង់ដី (បង្កបង្កើនផល/កសិកម្ម លំនៅឋាន និងពាណិជ្ជកម្ម)
- ការបាត់បង់លទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ដី (ដំណាំដែលកំពុងដាំដុះនិងដំណាំដែលមានអាយុច្រើនឆ្នាំ ដើមឈើហូបផ្លែ អាជីវកម្ម)
- ការបាត់បង់អគារ ឬសំណង់ (លំនៅឋាន ពាណិជ្ជកម្ម និងសំណង់ផ្សេងៗទៀត)
- ការបាត់បង់ចំណូល ឬប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត (ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាល និងការបាត់បង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត)។

113. សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗ តារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង នឹងត្រូវរៀបចំស្របតាមច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់កម្ពុជា ហើយត្រូវស្របតាមគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។ ការវិភាគពីគម្លាតរវាងច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់កម្ពុជា ធៀបនឹងគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវបានរៀបចំនិងត្រូវមានការព្រមព្រៀងគ្នាលើវិធានការសម្រាប់បំពេញគម្លាតនោះ ក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំផែនការ BRP ឬក្របខ័ណ្ឌ RF។

114. សិទ្ធិទទួលបានសំណងលើប្រភេទនៃការបាត់បង់ផ្សេងៗគ្នា និងសំណងពាក់ព័ន្ធនានា ត្រូវមានចែងក្នុងតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RF ផែនការ BRP និងផែនការ DRP។ ចំពោះតារាងម៉ាទ្រិចលម្អិតស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង ពុំអាចរៀបចំបានក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំផែនការ BRP និងក្របខ័ណ្ឌ RF ទេ ដោយសារតែក្នុងដំណាក់កាលនេះ នៅមិនទាន់មានលទ្ធផល ១០០ % នៃការអង្កេត

សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការធ្វើជំរឿនពេញលេញ និង IOL របស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នៅឡើយ។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ តារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង គ្រាន់តែបង្ហាញអំពីគោលការណ៍ផ្តល់សំណង និងប្រភេទនៃទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ដែលអាចមាន ហើយដែលប្រភេទនៃទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ទាំងនេះ នឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងពេលរៀបចំផែនការ DRP។

115. ជាការបញ្ជាក់ឱ្យកាន់តែច្បាស់ពាក្យថា ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកស្រូបវន្ត និង/ឬផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ឬប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានសំណងដែលប្រើក្នុង SOP នេះ មានន័យសំដៅដល់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម ព្រោះថាសំណងត្រូវសងទូទាត់ជូនដល់គ្រួសារនីមួយៗ ហើយមិនមែនផ្តល់ជូនសមាជិកនីមួយៗនៃគ្រួសារឡើយ។ មេគ្រួសារតំណាងឱ្យគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់។

ច. សិទ្ធិទទួលបានសំណង

1. ការបាត់បង់ដី (កសិកម្ម លំនៅឋាន ឬពាណិជ្ជកម្ម)

a. ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ និងម្ចាស់សិទ្ធិលើដី រួមទាំងសិទ្ធិតាមលក្ខណៈប្រពៃណី

- មានសិទ្ធិទទួលបានសំណងជាសាច់ប្រាក់ តាមអត្រាថ្លៃជំនួសនៃដី ផ្នែកតាមលទ្ធផល RCS។ ម៉្យាងទៀតនោះក៏អាចត្រូវបានទូទាត់សំណងជាទ្រព្យជំនួស តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវដីដែលមានតម្លៃផលិតកម្មស្មើគ្នា។
- ករណីដែលមានតម្រូវការដីសម្រាប់ធ្វើជាដីចំណីផ្លូវ (ROW) ឬសម្រាប់គម្រោង ហើយចំណែកដីដែលនៅសល់មានទំហំតូចពេក ឬមានផលិតភាពប្រើប្រាស់តិចតួច នោះចំណែកដីដែលនៅសល់នឹងត្រូវបានធ្វើលទ្ធកម្ម ហើយត្រូវទូទាត់សំណងជាសាច់ប្រាក់តាមអត្រាថ្លៃជំនួសពេញលេញដូចគ្នា។
- ករណីដែលសំណងត្រូវផ្តល់ជាដីជំនួស នោះថ្លៃចំណាយលើការចុះបញ្ជីដី ពន្ធប្រចាប់ត្រា និងថ្លៃសេវាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗសម្រាប់ទទួលបានប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិលើដីនោះ ត្រូវជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

b. ភតិកៈ និងអ្នកជួល

- គ្មានសំណងសម្រាប់ការបាត់បង់ដីនោះទេ ដោយសារពួកគាត់មិនមែនជាម្ចាស់ដី។ ពួកគាត់គ្រាន់តែមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីប៉ុណ្ណោះ។

c. ដីដែលកាន់កាប់តាមលក្ខណៈប្រពៃណី

- ម្ចាស់ដីដែលកាន់កាប់តាមលក្ខណៈប្រពៃណី នឹងត្រូវបានទូទាត់ជូននូវដីជំនួសដែលមានប្រភពផលិតភាពស្មើគ្នានឹងដីដែលបាត់បង់ ដើម្បីរក្សាបាននូវប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត និងរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគាត់ ព្រមទាំងផ្តល់ជូនថ្លៃចំណាយលើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។
- រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបន្ទុកថ្លៃចំណាយលើការចុះបញ្ជីដី ពន្ធប្រចាប់ត្រា និងថ្លៃសេវាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗសម្រាប់ទទួលបានប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិលើដីជំនួសនោះ។

d. អ្នកកាន់កាប់ ឬអ្នកចូលរស់នៅដោយខុសច្បាប់ ដោយគ្មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ឬគ្មានសិទ្ធិស្របច្បាប់លើដី

- គ្មានសំណងសម្រាប់ការបាត់បង់ដីឡើយ។

2. ការបាត់បង់លទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ដី

a. ដីកសិកម្ម

រាល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលប្រកបរបរកសិកម្មលើដីនោះ

- ចំពោះការធ្វើស្រែ ឬការដាំដំណាំផ្សេងៗ សំណងគឺស្មើនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធមួយឆ្នាំ ផ្នែកលើការសិក្សាថ្លៃជំនួស។ លើសពីនេះ គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រមូលផលដំណាំដែលកំពុងដាំដុះ។

- ចំពោះដើមឈើហូបផ្លែ សំណងគឺគិតតាមអាយុកាលពេញវ័យនិងទិន្នផល ផ្អែកលើថ្លៃទីផ្សារផលិតផលកសិកម្ម។ ថ្លៃទីផ្សារត្រូវបានគណនាតាមតម្លៃទិញនៅចម្ការ ពោលគឺតម្លៃលក់ដុំដែលកសិករលក់ទិន្នផលទៅឱ្យឈ្មួញ។ ប្រសិនបើដើមឈើហូបផ្លែនោះមិនទាន់ពេញវ័យ និងមិនទាន់ផ្តល់ផលទេនោះ សំណងស្មើនឹងថ្លៃចំណាយសម្រាប់ការដាំប្រភេទដើមឈើនោះឡើងវិញ។ ប្រសិនបើដើមឈើនោះពេញវ័យ និងផ្តល់ផលសំណង គឺមានដូចខាងក្រោម÷

[បរិមាណទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំ គុណនឹង ថ្លៃទីផ្សារ និងចំនួនឆ្នាំដែលនៅអាចផ្តល់ផល] ឬកនឹង ថ្លៃពួជឈើ។

ដើមឈើដែលមានអាយុ និងការលូតលាស់លើសពី ៥ ឆ្នាំ ត្រូវកំណត់តម្លៃដូចតទៅ÷

- កូនឈើនៅតូច (អាយុតិចជាង ១ ឆ្នាំ) មិនត្រូវបានទូទាត់សំណងទេ ដោយសារវាអាចដាំឡើងវិញបាន។ សំណងផ្តល់តែចំពោះថ្លៃពួជឈើ តែប៉ុណ្ណោះ។
- ដើមឈើនៅខ្ចី (អាយុ ១ ទៅ ៣ ឆ្នាំ) ត្រូវបានផ្តល់ថ្លៃស្មើនឹង ១ ភាគ ៣ នៃតម្លៃពេញ ហើយត្រូវគណនាតម្លៃតាមរូបមន្តដូចបានបង្ហាញខាងលើ ដោយសារអាចដាំឡើងវិញបាន ព្រមទាំងឬកនឹងថ្លៃពួជឈើ។
- ដើមឈើនៅខ្ចី (អាយុ ៣ ទៅ ៥ ឆ្នាំ) មានចេញផ្លែផ្កាមួយចំនួន ត្រូវបានផ្តល់ថ្លៃស្មើនឹង ២ ភាគ ៣ នៃតម្លៃពេញ ហើយត្រូវគណនាតម្លៃតាមរូបមន្តដូចបានបង្ហាញខាងលើ ព្រមទាំងឬកនឹងថ្លៃពួជឈើ។
- ដើមឈើពេញវ័យ (អាយុលើសពី ៥ ឆ្នាំ) មានចេញផ្លែផ្កាពេញលេញ ត្រូវបានផ្តល់ថ្លៃពេញ ហើយត្រូវគណនាតម្លៃតាមរូបមន្តដូចបានបង្ហាញខាងលើ ព្រមទាំងឬកនឹងថ្លៃពួជឈើ។

b. អាជីវកម្ម

រាស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ដែលបាត់បង់អាជីវកម្ម

- អ្នកប្រកបអាជីវកម្មនៅទីតាំងដែលមានសំណង់រឹងមាំ ដែលត្រូវផ្លាស់អាជីវកម្មទៅទីតាំងថ្មី នឹងត្រូវទទួលសំណងនូវការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធដែលបានព្យាករសម្រាប់រយៈពេល ២ ខែ។ សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវផ្លាស់អាជីវកម្មនៅលើទីតាំងដដែល (រំកិលថយក្រោយ ឬរំកិលនៅក្នុងបរិវេណដដែល) នឹងត្រូវទទួលសំណងនូវការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធដែលបានព្យាករសម្រាប់រយៈពេល ១ ខែ។ អាជីវកម្មនោះ អាចជាអាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជី ឬមិនបានចុះបញ្ជី។ ប៉ុន្តែគ្មានការផ្តល់សំណងជូនទេ ប្រសិនបើអាជីវកម្មនោះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ ដូចជា ល្បែងស៊ីសង ពេស្យាចារ គ្រឿងញៀន ឬសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះ។

3. ការបាត់បង់ផ្ទះ និងសំណង់ (អចលនវត្ថុ)

a. ម្ចាស់ផ្ទះ អគារ និងសំណង់ស្របច្បាប់

- ផ្តល់សំណងជាសាច់ប្រាក់តាមថ្លៃជំនួសផ្អែកលើការសិក្សាថ្លៃជំនួស ចំពោះសំណង់ដែលតម្រូវឱ្យរុះរើចេញ។ ចំពោះសំណង់ដែលទទួលរងប៉ះពាល់តែលើផ្នែកខ្លះ ហើយផ្នែកដែលនៅសល់ពុំមានលក្ខណៈអាចបន្តប្រើប្រាស់បានដោយសមហេតុផល នោះសំណងត្រូវផ្តល់លើការរងផលប៉ះពាល់នៃសំណង់ទាំងមូល។ នៅពេលដែលសំណង់ច្រើនជាង ៧៥% នៃសំណង់ទាំងមូលត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ នោះជាស្តង់ដាគោលដែលកំណត់ថាផ្នែកដែលនៅសល់នោះ អាចបន្តប្រើប្រាស់បានដែរឬទេ។
- ប្រសិនបើម្ចាស់អចលនវត្ថុជួលឱ្យគេ នោះត្រូវផ្តល់សំណងដល់ភតិកៈ ឬអ្នកជួល ក្នុងករណីដែលភតិកៈ ឬអ្នកជួលនោះបានធ្វើការកែលម្អលើអចលនវត្ថុនោះ។ ម្ចាស់អចលនវត្ថុ នឹងពុំទទួលបានសំណងលើការកែលម្អលើអចលនវត្ថុទេ ហើយសំណងនេះនឹងត្រូវដកចេញពីសិទ្ធិទទួលបានសំណងរបស់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ។

- ការឧបត្ថម្ភថ្លៃដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈក្នុងផ្ទះនិងផ្ទាល់ខ្លួន ជាចំនួនប្រាក់សរុបថេរ សម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗ ផ្អែកលើថ្លៃចំណាយជាមធ្យមសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទៅទីតាំងថ្មី (ចម្ងាយត្រឹម ៥ គម និងចម្ងាយលើសពី ៥ គម) ផ្អែកលើ RCS។

b. ភតិកៈ និងអ្នកជួល

- ផ្តល់សំណងជាសាច់ប្រាក់តាមអត្រាថ្លៃជំនួសផ្អែកតាមការសិក្សាថ្លៃជំនួសដល់ភតិកៈ ឬអ្នកជួលដែលបានជួលស្របច្បាប់ ចំពោះការសាងសង់ ឬកែលម្អលើដី។
- ការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការរំខាន/ការផ្ទេរ ស្មើនឹងថ្លៃឈ្នួល ១ ខែ។
- ការឧបត្ថម្ភថ្លៃដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈក្នុងផ្ទះនិងផ្ទាល់ខ្លួន ជាចំនួនប្រាក់សរុបថេរ សម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗ ផ្អែកលើថ្លៃចំណាយជាមធ្យមសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទៅទីតាំងថ្មី (ចម្ងាយត្រឹម ៥ គម និងចម្ងាយលើសពី ៥ គម) ផ្អែកលើ RCS។

c. អ្នកកាន់កាប់ ឬអ្នកទន្ទ្រានខុសច្បាប់

- ផ្តល់សំណងជាសាច់ប្រាក់ចំពោះការបាត់បង់សំណង់តាមអត្រាថ្លៃជំនួសផ្អែកលើការសិក្សាថ្លៃជំនួស។
- ការឧបត្ថម្ភថ្លៃដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈក្នុងផ្ទះនិងផ្ទាល់ខ្លួន ជាចំនួនប្រាក់សរុបថេរ សម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗ ផ្អែកលើថ្លៃចំណាយជាមធ្យមសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទៅទីតាំងថ្មី (ចម្ងាយត្រឹម ៥ គម និងចម្ងាយលើសពី ៥ គម) ផ្អែកលើ RCS។

4. ការបាត់បង់ប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត

a. ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាល

- ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាល នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាចំនួនប្រាក់សរុបស្មើនឹងប្រាក់ចំណូល ៣ ខែ ផ្អែកលើអត្រាភាពក្រីក្រប្រចាំខែផ្លូវការដែលកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ ចំនួននេះត្រូវគណនាដូចខាងក្រោម÷
    - **អត្រាភាពក្រីក្រប្រចាំខែ x ចំនួនសមាជិកក្នុងគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ x ៣**
- ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ មានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាចំនួនប្រាក់សរុបទ្វេដង គឺស្មើនឹងប្រាក់ចំណូល ៦ ខែ ផ្អែកលើអត្រាភាពក្រីក្រប្រចាំខែផ្លូវការ។

b. ការបាត់បង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារការផ្លាស់ទីតាំងជារួបវន្ត

- ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួន នឹងមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគាំទ្រ ឬស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិត។
- ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ មានសិទ្ធិចូលរួមតែក្នុងកម្មវិធី ១ ក្នុងចំណោមកម្មវិធីស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតទាំងបី។
- កម្មវិធីគាំទ្រ ឬស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិត ត្រូវបានរៀបចំតាមប្រភេទនៃការបាត់បង់ប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតដូចខាងក្រោម÷

1. ការស្តារប្រាក់ចំណូលផ្អែកលើធនធានដី

សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើធនធានដី÷ (i) លទ្ធភាពទទួលបាននូវប្រភពចំណូលផ្អែកលើធនធានដីផ្សេងទៀត ដូចជា ការដាំបន្លែ ការដាំដើមឈើហូបផ្លែ និងការចិញ្ចឹមសត្វ (ii) ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការដាំដុះ ឬការចិញ្ចឹមសត្វ និង (iii) ការឧបត្ថម្ភប្រាក់សរុបចំនួន ២០០ ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនូវមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតដែលបានបាត់បង់។

ប្រសិនបើគ្មានធនធានដីសមស្របសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទេនោះ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់អាចជ្រើសរើសយកកម្មវិធីគាំទ្រ ឬស្តារប្រាក់ចំណូលឡើងវិញផ្អែកលើការងារ ឬអាជីវកម្ម។

2. ការស្តារប្រាក់ចំណូលផ្អែកលើការងារ

សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ការងារជាអចិន្ត្រៃយ៍÷ (i) ការផ្តល់ជូននូវការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញការងារ និង (ii) ការឧបត្ថម្ភប្រាក់សរុបស្មើនឹងប្រាក់ចំណូល ៣ ខែ ផ្អែកតាមអត្រាភាពក្រីក្រប្រចាំខែ ផ្ទ្រកការ ដើម្បីគាំទ្រចំណូលក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញការងារ។

3. ការស្តារប្រាក់ចំណូលផ្អែកលើអាជីវកម្ម

សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់អាជីវកម្ម÷ (i) ការផ្តល់ជូននូវការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញអាជីវកម្ម និង (ii) ការឧបត្ថម្ភប្រាក់សរុបចំនួន ២០០ ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច ឬអាជីវកម្មតាមផ្ទះ។

4. ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ

សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចបានរៀបរាប់ក្នុងផ្នែកទី IV ចំណុច ឃ នៃ SOP ដែលពួកគាត់បាត់បង់ប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតជាអចិន្ត្រៃយ៍។ បន្ថែមលើការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ មានផ្តល់នូវ (i) ការគាំទ្រការស្តារចំណូលបន្ថែមដោយផ្តល់ចំនួនទ្វេដងនៃសាច់ប្រាក់សម្រាប់បង្កើតឡើងវិញនូវមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត និង (ii) ការផ្តល់អាទិភាពឱកាសការងារក្នុងគម្រោង។

ឆ. ទម្រង់ស្តង់ដានៃតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង

116. **ឧបសម្ព័ន្ធ ៦** បង្ហាញអំពីទម្រង់ស្តង់ដានៃតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង ដែលកំណត់ជាក់លាក់នូវប្រភេទនៃការបាត់បង់ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានសំណង មូលដ្ឋាននៃការគណនាអត្រាសំណង និងវិធីសាស្ត្រនៃការកំណត់អត្រាសំណង។ ការប្រើប្រាស់នូវទម្រង់ស្តង់ដានៃតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង គឺជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវចាំបាច់សម្រាប់គម្រោងទាំងអស់។ ក្នុងករណីខ្លះ អាចមានផលប៉ះពាល់ដែលធ្វើឱ្យមានការបាត់បង់លក្ខណៈមិនប្រក្រតី ឬមិនធ្លាប់មានពីមុន ដោយសារតែចរិតលក្ខណៈនៃការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ហើយការបាត់បង់នោះពុំទាន់ត្រូវបានរំលេចក្នុងទម្រង់ស្តង់ដានៃតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង។ ករណីនេះ អាចតម្រូវឱ្យមានការកែសម្រួលជាលក្ខណៈពិសេស លើទម្រង់ស្តង់ដានៃតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង ប៉ុន្តែត្រូវមានការសម្រេចអនុម័តជាមុនពី GDR។

VIII. ការពិគ្រោះយោបល់ ការចូលរួម និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈ

ក. ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន

117. ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់សាធារណជន និងប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការងារ LAR។ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធគម្រោង អាចជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ បានយល់ដឹងអំពីហានិភ័យ ផលប៉ះពាល់ និងកាលានុវត្តភាពនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍។ អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីគម្រោង រួមមាន÷

- នាំឱ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយអំពីគម្រោង និងគោលបំណងនៃគម្រោង
- ជួយជំរុញការសម្រេចចិត្ត និងការចូលរួមរបស់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំប្លង់គម្រោង និងការអនុវត្តគម្រោង
- បញ្ជាបព័ត៌មានកាន់តែក្បោះក្ប្យាយដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ តាមរយៈលំហូរព័ត៌មានទៅវិញទៅមករវាងម្ចាស់គម្រោងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងជាមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់
- ចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់តម្លាភាព និងកាត់បន្ថយទម្លាប់ពេងប្រវ័ញ្ចលើគម្រោង
- ពង្រឹងភាពម្ចាស់ការលើគម្រោងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។

118. ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ ធ្វើឡើងក្នុងពេលដំណើរការកិច្ចពិគ្រោះយោបល់តាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈ ត្រូវធ្វើឡើងក្រោយពេលបញ្ចប់ជាស្ថាពរនូវការរៀបចំផែនការ BRP ផែនការ DRP និងផែនការ UDRP តាមករណីជាក់ស្តែង។ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលវេលាសមស្របនៅទីកន្លែងដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ក្នុងការទទួលព័ត៌មាន និងត្រូវធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ។ ប្រភេទនៃឯកសារសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ នឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងអនុវត្តគម្រោង ដូចមានបង្ហាញជូនក្នុងតារាងខាងក្រោម។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈ

ឯកសារ	ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ	មធ្យោបាយនៃការផ្សព្វផ្សាយ
ផែនការ BRP/ ក្របខ័ណ្ឌ RF	បន្ទាប់ពី IRC និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ បានអនុម័ត លើផែនការ BRP/ ក្របខ័ណ្ឌ RF រួច	ផែនការ BRP/DRP/UDRP ឬក្របខ័ណ្ឌ RF នឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ EA និង DP។ ម្យ៉ាងទៀតច្បាប់ចម្លងនៃឯកសារទាំងអស់នេះនឹងត្រូវរក្សាទុកនៅសាលាឃុំ/ សង្កាត់ សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយដល់សហគមន៍រងផលប៉ះពាល់។
ផែនការ DRP/UDRP	បន្ទាប់ពី IRC និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ បានអនុម័ត លើផែនការ DRP/UDRP រួច	

119. ជាធម្មតា ព័ត៌មានទូទៅសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋាន ក្នុងពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ មានដូចខាងក្រោម÷

- សាវតាគម្រោង និងទីតាំងគម្រោង (ប្លង់ផែនទី) គោលបំណង សេចក្តីពណ៌នា និងអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗនៃគម្រោង
- វិសាលភាពនៃការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងផលប៉ះពាល់ដែលនឹងអាចកើតមាន
- ព័ត៌មានទូទៅស្តីពីគោលនយោបាយសំណង និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសិទ្ធិទទួលបានសំណង
- វិធីសាស្ត្រក្នុងការគណនាអត្រាសំណង (តាមរយៈការសិក្សាថ្លៃជំនួស)
- លេខទំនាក់ទំនងរបស់ IRC-WG។

120. EA/IA ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសពីទីប្រឹក្សារៀបចំគម្រោង ត្រូវរៀបចំកូនសៀវភៅ ឬខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានជាសាធារណៈ (PIB) ក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពគម្រោង ក្រោមការណែនាំរបស់ GDR។ មុននឹងចែក PIB ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ ត្រូវមានការឯកភាពលើ PIB នេះពី GDR ជាមុនសិន។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ PIB បង្ហាញតែព័ត៌មានទូទៅអំពីគម្រោង ដោយសារតែព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនិងពេញលេញភាគច្រើន នឹងមានក្រោយពីដំណាក់កាល DMS។ PIB នេះ ត្រូវផ្តល់ជូន និងពន្យល់ដល់សហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ នៅពេលចាប់ផ្តើមការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក ដើម្បីរៀបចំផែនការ BRP/ ក្របខ័ណ្ឌ RF។ ដំណើរការនេះ ជាដំណាក់កាលទី ១ នៃដំណើរការពិគ្រោះយោបល់។

121. បន្ទាប់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បានអនុម័តលើសំណើកម្ចី/ ឥណទាន/ ជំនួយឥតសំណងសម្រាប់គម្រោងរួច GDR នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព PIB ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងដំណាក់កាល DMS។ PIB នេះ នឹងមានបន្ថែមព័ត៌មានថ្មី និងជាក់លាក់អំពី (i) សិទ្ធិទទួលបានសំណង និងសំណង (ii) ការផ្លាស់ទៅទីតាំងថ្មី និងជម្រើសទីតាំងដែលអាចមាន និង (iii) យន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា (GRM)។ PIB ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួច នឹងត្រូវចែក និងផ្សព្វផ្សាយជូនសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ មុននឹងចាប់ផ្តើម DMS។ ដំណើរការនេះ គឺជាដំណាក់កាលទី ២ នៃដំណើរការពិគ្រោះយោបល់។

122. ក្រោយពេលដែលផែនការ DRP ត្រូវបានអនុម័តរួច និងបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ DMS និង RCS រួច GDR នឹងរៀបចំ PIB ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតស្តីពីកញ្ចប់សំណង។ PIB ស្តីពីកញ្ចប់សំណងនេះ នឹងត្រូវផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈមុនពេលចុះកិច្ចសន្យា និងទូទាត់កញ្ចប់សំណង។ PIB ស្តីពីកញ្ចប់សំណងផ្តល់នូវព័ត៌មានដូចជា÷

- កញ្ចប់សំណងស្ថាពរ (តារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង)
- ថ្លៃឯកតា ផ្អែកតាម RCS
- គំរូនៃការគណនាចំនួនសំណង
- GRM និងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិវិធី GRM។

123. ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈ ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនលម្អិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងព័ត៌មានរសើបផ្សេងៗ ដែលអាចនាំឱ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិឯកជនរបស់ពួកគាត់ គឺមិនអាចធ្វើបានឡើយនៅគ្រប់ពេលទាំងអស់។ រាល់ព័ត៌មានដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថា ជាព័ត៌មានរសើប តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងគោលដៅផលប្រយោជន៍ជាតិ ឬសន្តិសុខជាតិ ឬហេតុផលផ្សេងទៀត មិនត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈដល់សាធារណជន ឬដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នោះទេ។

ខ. ការពិគ្រោះយោបល់ និងការចូលរួម

1. គោលបំណងនៃការពិគ្រោះយោបល់

124. គោលបំណងចម្បងនៃដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ គឺបង្កើតឱ្យមានការសន្ទនាប្រកបដោយអត្ថន័យ ដើម្បីបញ្ជៀសនូវវិវាទដែលអាចកើតមានឡើង, ដោះស្រាយកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតដែលអាចធ្វើទៅបាន, បញ្ជៀសនូវការរាំងស្ទះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្តគម្រោង និងចូលរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។ ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ជាការបង្កើតជាវេទិកាមួយដើម្បីអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ និងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានអំពីគម្រោង។

125. ជោគជ័យនៃការងារ LAR គឺអាស្រ័យភាគច្រើនលើកម្រិតឆ្លើយតបទទួលយករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ចំពោះគោលនយោបាយ និងសកម្មភាពដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។ ការបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ក្នុងដំណើរការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃគម្រោង នឹងផ្តល់ឱកាសច្រើនដល់សហគមន៍ និងប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ក្នុងការបង្ហាញនូវកង្វល់ និងផ្តល់ធាតុចូលក្នុងការរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។ ដំណើរការនេះនឹងធានាថា ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានការពិចារណាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមតិយោបល់ និងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ឱ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

126. ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ គឺជាដំណើរការអន្តរកម្ម ហើយត្រូវរៀបចំឡើងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលវដ្តនៃគម្រោង ដើម្បីធានានូវការអនុវត្តគម្រោងដោយរលូន។ ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ មានជាអាទិ៍÷

- ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងមេដឹកនាំនិងសមាជិកនៃសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ ទាំងអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន
- ក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី ដែលដើរតួជា EA និងមន្ទីររបស់ខ្លួន
- អាជ្ញាធររាជធានី-ខេត្ត និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន (ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ និងស្នាក់ការភូមិ)
- អង្គការសង្គមស៊ីវិល ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង ក្រៅពីអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពនយោបាយ។

2. ដំណើរការពិគ្រោះយោបល់

a. កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើកទី ១

127. កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈលើកទី ១ ជាមួយសហគមន៍ និងប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នៅថ្នាក់ឃុំ/សង្កាត់ត្រូវបានរៀបចំឡើងមុនពេលរៀបចំផែនការ BRP ឬក្របខ័ណ្ឌ RF។ ជាធម្មតា កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះ ត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសាលារៀន សាលប្រជុំសហគមន៍ ឬវត្តអារាម ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់គម្រោង។ កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះ ត្រូវរៀបចំឡើងដោយ EA ដោយមានការជួយសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធររាជធានី-ខេត្ត។ GDR ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះ។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ គឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់សហគមន៍ និងប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នូវព័ត៌មានទូទៅអំពីគម្រោង អត្ថប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន តម្រូវការនៃការធ្វើលទ្ធកម្មដី គោលនយោបាយសំណង និងសិទ្ធិទទួលបានសំណង។ PIB ដែលបានរៀបចំដោយ EA ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសពីទីប្រឹក្សារៀបចំគម្រោង ហើយដែលទទួលបានការឯកភាពពី GDR ត្រូវដាក់តម្កល់ទុកនៅទីស្នាក់ការភូមិ ឬសាលាឃុំ/សង្កាត់ក្នុងតំបន់គម្រោង។ PIB នេះក៏ត្រូវចែកជូនអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ទាំងអស់គ្នាផងដែរ។ ករណីតំបន់គម្រោងគ្របដណ្ដប់លើរាជធានី-ខេត្តមួយចំនួន ឬឃុំ/សង្កាត់ច្រើន ពេលនោះត្រូវមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ច្រើនកន្លែងនៅគ្រប់ឃុំ/សង្កាត់ដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់។ ចំពោះកង្វល់ចម្បងៗដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់បានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រូវកត់ត្រាក្នុងទម្រង់សង្ខេបនៃកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំ។ មតិយោបល់ដែលទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ទាំងនោះ នឹងត្រូវបានពិនិត្យ និងពិចារណានៅក្នុងការរៀបចំផែនការ BRP ឬក្របខ័ណ្ឌ RF តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន។

b. កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើកទី ២

128. កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈលើកទី ២ ត្រូវរៀបចំឡើងមុនដំណាក់កាល DMS ហើយរៀបចំរួមគ្នាដោយ IRC-WG និង PRSC-WG។ ការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ត្រូវធ្វើឡើងជាមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់នៅថ្នាក់ភូមិ ឬឃុំ/សង្កាត់ មុនពេលចាប់ផ្ដើម DMS។ PIB ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយ GDR ដោយមានបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង ដូចដែលបានឯកភាពក្នុងផែនការ BRP ឬក្របខ័ណ្ឌ RF។ PIB ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងកម្រងសំណួរ DMS ត្រូវចែកជូន និងពន្យល់ដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់។

129. ម្យ៉ាងទៀតPIB ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងត្រូវបានចែកជូន និងពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ក្នុងពេលធ្វើ DMS និងវាស់វែងនូវការបាត់បង់ដី និងទ្រព្យសម្បត្តិតាមគ្រួសារនីមួយៗ។ គោលបំណង គឺដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ បញ្ជាក់ឯកភាពអំពីទំហំ និងលទ្ធផលវាស់វែងនូវទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ ព្រមទាំងយល់ច្បាស់អំពីមូលដ្ឋាននៃការទូទាត់សំណងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ និងសិទ្ធិទទួលបានសំណងផ្សេងៗទៀត។

c. កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើកទី៣

130. កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈលើកទី ៣ ត្រូវរៀបចំរួមគ្នាដោយ IRC-WG និង PRSC-WG មុនពេលចុះកិច្ចសន្យា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកញ្ចប់សំណង។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ DMS និង RCS ត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយកញ្ចប់សំណងសម្រាប់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់នីមួយៗត្រូវបានដឹង និងសេចក្ដីព្រាងកិច្ចសន្យាត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់។

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ត្រូវរៀបចំជាពីរផ្នែក ហើយត្រូវជូនដំណឹងជាមុនដល់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់តាមរយៈស្នាក់ការភូមិ ឬសាលាឃុំ/សង្កាត់។ ក្នុងផ្នែកទី១ កិច្ចប្រជុំជាសាធារណៈ ត្រូវរៀបចំនៅថ្នាក់ភូមិ ឬឃុំ/សង្កាត់ ជាមួយគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ និងតំណាងភូមិ ឃុំ/សង្កាត់ ហើយ PIB ស្តីពីកញ្ចប់សំណងត្រូវចែកជូន និងពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏ត្រូវធ្វើការពន្យល់អង្គប្រជុំអំពីកាលវិភាគក្នុងការផ្តិតមេដៃលើកិច្ចសន្យា ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ (ដោយមានកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់) និងឯកសារផ្ទៃការដែលត្រូវយកមកបង្ហាញដើម្បីទទួលបានសំណង (ដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឯកសារភស្តុតាងបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិលើដីធ្លី ជាដើម)។

131. ផ្នែកទី២ នៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ចាប់ផ្តើមភ្លាមបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ផ្នែកទី១ ហើយត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងថ្ងៃដដែល។ ការធ្វើបែបនេះ គឺដើម្បីជៀសវាងតម្រូវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ត្រឡប់មកវិញម្តងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយ។ សេចក្តីព្រាងកិច្ចសន្យា ត្រូវផ្តល់ជូន និងពន្យល់ដល់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់មួយគ្រួសារម្តងៗ អំពីតួលេខនៃចំនួនសំណងសរុបរហូតដល់ពួកគាត់បានយល់ច្បាស់។ គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់នីមួយៗ មានជម្រើសក្នុងការផ្តិតមេដៃលើកិច្ចសន្យានាពេលនោះតែម្តង ឬមានរយៈពេល ៣ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការដើម្បីផ្តិតមេដៃ ហើយកិច្ចសន្យាដែលបានផ្តិតមេដៃរួចអាចប្រគល់ទៅ IRC-WG តាមរយៈស្នាក់ការភូមិ។

132. IRC-WG ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងចុះជួបគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់តាមផ្ទះ ចំពោះគ្រួសារណាដែលមិនបានមកចូលរួមប្រជុំ ឬស្នើសុំស្នាក់ការភូមិឱ្យជួយទាក់ទងពួកគាត់។

d. កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើកទី ៤

133. កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈលើកទី ៤ ត្រូវរៀបចំឡើងនៅពេលដែលបានត្រៀមសំណងរួចរាល់សម្រាប់ទូទាត់ជូនគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ ហើយត្រូវរៀបចំរួមគ្នាដោយ IRC-WG និង PRSC-WG។ កាលបរិច្ឆេទនៃការទូទាត់សំណង ត្រូវជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ យ៉ាងហោចណាស់ ១ សប្តាហ៍មុន តាមរយៈស្នាក់ការភូមិ និងសាលាឃុំ/ សង្កាត់។

134. កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះ ត្រូវរៀបចំឡើងក្នុងភូមិ ឬឃុំ/សង្កាត់ មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការទូទាត់សំណង។ គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ នឹងបានទទួលព័ត៌មានអំពីយន្តការ និងនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា ក្នុងករណីពួកគាត់មានការតវ៉ាអំពីការទូទាត់សំណង។

135. ការទូទាត់សំណងត្រូវធ្វើឡើងម្តងមួយគ្រួសារ។ ហើយគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់នីមួយៗ នឹងមានឱកាសសុំការពន្យល់បញ្ជាក់អំពីកញ្ចប់សំណង មុននឹងទទួលយកនូវការទូទាត់នោះ។

3. កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវផ្លាស់ទៅទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅថ្មី

136. ជាទូទៅ គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវបានផ្លាស់ទៅទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅថ្មី ត្រូវការពេលវេលាក្នុងការបន្ស៊ាំ និងធ្វើសមាហរណកម្មចូលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នៃទីតាំងថ្មី ហើយពួកគាត់អាចប្រឈមនឹងការលំបាកមួយចំនួន ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាមូលដ្ឋានរបស់សហគមន៍នៅទីតាំងថ្មី។ បញ្ហានានាដូចជា ប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំនូវសេវាអ្នកសាធារណៈ (សេវាទាំងឡាយដែលអាជ្ញាធររដ្ឋបាលមូលដ្ឋានពុំមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ) តម្រូវឱ្យគ្រួសារទាំងនោះ មានវិធានការរួមក្នុងការប្រើប្រាស់ និងថែរក្សា។ ហេតុដូច្នេះ ពួកគាត់ត្រូវការពិគ្រោះយោបល់គ្នាជាប្រចាំ ដើម្បីដោះស្រាយរាល់ការលំបាកដែលជួបប្រទះ។

137. មន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (CDO) នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយ GDR ឱ្យធ្វើការប្រចាំនៅតាមទីតាំងតាំងលំនៅឡើងវិញ ដើម្បីជួយគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ ក្នុងការរៀបចំសហគមន៍ និងឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានា។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ មន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ត្រូវមានអន្តរទំនាក់ទំនងជាមួយ GDR ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានក្នុងការរៀបចំការពិគ្រោះយោបល់ជាប្រចាំជាមួយគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ។

138. **ឧបសម្ព័ន្ធ ៧** បង្ហាញអំពីខ្លឹមសារនៃការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ និងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ ក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការរៀបចំផែនការ និងការងារ LAR។

IX. យន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា

ក. គោលបំណង

139. ការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញច្រើន ជាហេតុនាំឱ្យពិបាក ជៀសផុតពីបណ្តឹងតវ៉ាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំ និងអនុវត្តផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ មិនគួរទទួលរងគ្រោះដោយសារការទូទាត់សំណងមិនសមរម្យ និងមិនយុត្តិធម៌នោះទេ ដែលប្រការនេះបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍។ ហេតុដូច្នេះ ទើបរាល់គម្រោងដែលតម្រូវឱ្យមានការងារ LAR គួរមានយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា (GRM) ដើម្បីដោះស្រាយបណ្តឹង និងការតវ៉ានានាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។ យន្តការនេះគួរតែរៀបចំឡើងដោយតម្លាភាព យុត្តិធម៌ អាចទុកចិត្តបាន និងប្រកបដោយស័ក្តិសិទ្ធិភាព ហើយមានមុខងារក្នុងការដោះស្រាយបណ្តឹងឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។

140. GRM ជាយន្តការមួយដែលបង្កើតឡើងនៅថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីទទួល កត់ត្រា វាយតម្លៃ និងសម្របសម្រួលរកដំណោះស្រាយចំពោះបណ្តឹង និងការតវ៉ានានាជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ទាក់ទងនឹងសំណង និងសិទ្ធិទទួលបានសំណង ចំពោះការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងអចលនវត្ថុផ្សេងៗទៀត ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍។

141. ជាទូទៅ បណ្តឹងតែងតែកើតឡើងទាក់ទងនឹងសំណងមិនសមរម្យ និងមិនយុត្តិធម៌ ដូចជាសំណង និងសិទ្ធិទទួលបានសំណងមិនគ្រប់គ្រាន់ ការវាស់វែងលម្អិតគ្មានភាពសុក្រឹត និងកំហុសក្នុងការគណនាការទូទាត់សំណង។ GRM មិនគ្របដណ្តប់ ឬដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីនៃច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្ត នីតិវិធីនៃ-ភាពនៃសំណង និងនីតិវិធីនៃភាពនៃគោលនយោបាយដែលមានការពាក់ព័ន្ធនោះទេ។

ខ. ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត

142. សិទ្ធិរបស់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ និង/ ឬម្ចាស់សិទ្ធិក្នុងការប្តឹងតវ៉ាមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍។

> ម្ចាស់អចលនវត្ថុនិង/ ឬម្ចាស់សិទ្ធិដែលមិនយល់ស្របនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអស្សាមិករណ៍ អាចប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា **(មាត្រា ៣៣ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)**។
>
> ក្នុងករណីដែលមិនមានការយល់ព្រមចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា ម្ចាស់អចលនវត្ថុ និង/ ឬម្ចាស់សិទ្ធិអាចប្តឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចចំពោះនីតិវិធីអស្សាមិករណ៍ដែលធ្វើឡើងមិនបានត្រឹមត្រូវ ការដកហូតដែលមិនយកទៅបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ ផលប្រយោជន៍ជាតិ និងការទូទាត់សំណងដែលធ្វើឡើងមិនបានគ្រប់ចំនួនសមរម្យនិងយុត្តិធម៌ **(មាត្រា ៣៤ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)**។

143. រដ្ឋនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការបន្តដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិ ទោះបីទំនាស់នៅមិនទាន់បានដោះស្រាយរួចក្តី។

> ការដកហូតនៅតែអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន ទោះបីទំនាស់នៅមិនទាន់បានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយក្តី **(កថាខណ្ឌ ពាក់ព័ន្ធក្នុងមាត្រា ១៩ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)**។

144. ច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍ ចែងអំពីអភិក្រមក្នុងការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាជាពីរជំហាន។ ជំហានទី១ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់អាចដាក់បណ្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា (GRC) ហើយបើមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការនេះទេ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់អាចដាក់បណ្តឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ច (សាលាជម្រះក្តីរាជធានី-ខេត្ត)។ GRC ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបណ្តឹងដោយសន្តិវិធី តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន។

គ. ការបង្កើតយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា

1. គណៈកម្មការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា (GRC)

145. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (MEF) ត្រូវសម្របសម្រួលក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ារាជធានី-ខេត្ត (PGRC) ដែលត្រូវទទួលបន្ទុកក្នុងការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា ចំពោះគម្រោងដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានី-ខេត្តរបស់ខ្លួន។ PGRC ត្រូវបង្កើតឡើងដោយអភិបាលខេត្ត ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ IRC។ ចំពោះគម្រោងខ្លះដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទ្វេភាគី IRC អាចនឹងបង្កើត PGRC ក្រោមគម្រោងជាក់លាក់ ផ្អែកតាមករណីជាក់ស្តែងនីមួយៗ។

146. PGRC មានសមាសភាពជាតំណាងមកពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដូចខាងក្រោម÷

១. អភិបាលរាជធានី-ខេត្ត	ជាប្រធាន
២. ប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី	ជាអនុប្រធាន
៣. ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត	ជាសមាជិក
៤. ប្រធានការិយាល័យកិច្ចការច្បាប់ និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈរាជធានី-ខេត្ត	ជាសមាជិក
៥. អភិបាលក្រុង/ ស្រុក/ ខណ្ឌ	ជាសមាជិក
៦. តំណាងមួយរូបមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់គម្រោង	ជាសមាជិក

2. រចនាសម្ព័ន្ធ និងដំណាក់កាលក្នុងការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា

147. ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់អាចស្នើសុំជំនួយក្រៅផ្លូវការពីមេឃុំ/ ចៅសង្កាត់ ឬចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីពិភាក្សា និងស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងប្រធាន PRSC-WG ចំពោះការមិនពេញចិត្តរបស់ខ្លួន។ ការស្នើសុំនេះអាចធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់មាត់ ក្រៅផ្លូវការ និងគ្មានការកត់ត្រាទេ។ PRSC-WG ត្រូវពិភាក្សាជាមួយ IRC-WG ដើម្បីធានាថាបណ្តឹងនោះត្រូវបានដោះស្រាយដោយសមស្រប។ ក្នុងករណីដែលបណ្តឹងនោះមិនអាចដោះស្រាយបានតាមការពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទេនោះ ពួកគាត់អាចដាក់បណ្តឹងជាផ្លូវការតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម÷

a. ដំណាក់កាលទី ១

148. ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលមិនសុខចិត្ត អាចដាក់បណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅអភិបាលស្រុក/ ខណ្ឌ។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់អាចអញ្ជើញចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងសហគមន៍ ឬតំណាងណាម្នាក់ ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលករណីនេះនៅថ្នាក់ស្រុក/ ខណ្ឌ។ ប្រសិនបើបណ្តឹងអាចដោះស្រាយបានតាមការពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផ្ទ ប៉ះពាល់ IRC-WG នឹងផ្តល់ព័ត៌មានជូន DIMDM ដើម្បីពិនិត្យ និងស្នើសុំការអនុម័តពីអគ្គនាយក នៃ GDR ដើម្បីចាត់វិធានការសមស្របលើករណីនេះ។

149. ប្រសិនបើបណ្តឹងត្រូវបានបដិសេធ ហើយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់មិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះ គាត់អាចបន្តដំណើរការទៅដំណាក់កាលទី ២ ដែលជាដំណាក់កាលបន្ទាប់ ដោយដាក់បណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅ GDR ដើម្បីដោះស្រាយ។

b. ដំណាក់កាលទី ២

150. DIMDM នៃ GDR ជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការកត់ត្រា និងពិនិត្យលើបណ្តឹង និងការតវ៉ានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ។ DIMDM នឹងកត់ត្រាចុះបញ្ជីបណ្តឹង និងពិនិត្យមើលភាពសមស្របនៃបណ្តឹង ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណងដែលបានឯកភាពរួច។ បណ្តឹងនេះ អាចផ្តោតទៅលើផ្នែកណាមួយនៃសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាន

សំណង ដែលពុំបានឆ្លុះបញ្ចាំង ឬបញ្ចូលក្នុងពេលរៀបចំតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង ហើយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ មានហេតុផលសមស្របក្នុងការស្នើសុំឱ្យមានការកែតម្រូវនេះ។

151. DIMDM ត្រូវពិនិត្យឱ្យបានម៉ត់ចត់ និងរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យ ព្រមទាំងផ្តល់អនុសាសន៍នានាជូនអគ្គនាយក នៃ GDR ដើម្បីសម្រេច។ DIMDM ក៏អាចចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់នៅទីវាល ដើម្បីជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលមិនសុខចិត្ត និង PRSC-WG ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃលើបណ្តឹង។ របាយការណ៍ស្ថាពរ ត្រូវរៀបចំឱ្យបានរួចរាល់ ក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានបណ្តឹង។ សេចក្តីសម្រេចស្ថាពរនឹងត្រូវសម្រេចដោយអគ្គនាយក នៃ GDR ក្នុងរយៈពេល ០៥ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍ពី DIMDM។ ក្នុងករណីដែលតម្រូវឱ្យមានអន្តរាគមន៍ក្នុងកម្រិតគោលនយោបាយ នោះសេចក្តីសម្រេចនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយ IRC ហើយរយៈពេល ១០ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការនឹងត្រូវបូកបន្ថែមទៀត លើរយៈពេលកំណត់នៃការចេញសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរ។

152. GDR នឹងឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងប្រគល់សេចក្តីសម្រេចដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលមិនសុខចិត្ត។ ប្រសិនបើបណ្តឹងនោះត្រូវបានរកឃើញថាមានភាពសមស្រប DIMDM នឹងផ្តល់ព័ត៌មានដល់នាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទទួលបន្ទុកនៃ GDR ដើម្បីដោះស្រាយតាមការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីចេញសេចក្តីសម្រេច។ ក្នុងករណីដែលបណ្តឹងត្រូវបានបដិសេធ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់មានជម្រើសដាក់បណ្តឹងទៅ PGRC ដើម្បីដោះស្រាយ។

153. DIMDM នឹងបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យថ្នាក់កណ្តាល ដើម្បីកត់ត្រារាល់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តឹង សេចក្តីសង្ខេបអំពីការរកឃើញ និងសេចក្តីសម្រេចនានា។ របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីស្ថានភាពបណ្តឹងត្រូវរៀបចំជាប្រចាំត្រីមាស ហើយត្រូវដាក់ជូន IRC និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាន។

c. ដំណាក់កាលទី ៣

154. នេះគឺជាដំណាក់កាលផ្លូវការមួយ ដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលមិនសុខចិត្ត អាចស្វែងរកសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលស្ថាពរតាមរយៈ PGRC។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់អាចដាក់បណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅ PGRC តាមរយៈការិយាល័យអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ឬអ្នកតំណាងមានឱកាសក្នុងការបកស្រាយពីមូលហេតុនៃបណ្តឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ហើយ PGRC នឹងពិចារណាលើស្ថានភាពពិសេស និងចាំបាច់ណាមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ នៅពេលធ្វើសេចក្តីសម្រេច។ GDR នឹងបញ្ជូនតំណាងមួយរូបដែលជាសមាជិកគ្មានសិទ្ធិសម្រេចឱ្យចូលរួមដើម្បីផ្តល់ការពន្យល់ចំពោះការបដិសេធបណ្តឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី ២។ សេចក្តីសម្រេចរបស់ PGRC ត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមតិជាឯកច្ឆន្ទ ហើយក៏ជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរ និងចងកាតព្វកិច្ចអនុវត្តលើកលែងតែបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយណាមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ សេចក្តីសម្រេចអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងការងារ LAR នឹងត្រូវសម្រេចដោយ IRC។ PGRC មានរយៈពេល ៤០ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ក្នុងការចេញសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរនេះ បន្ទាប់ពីទទួលបានបណ្តឹង។

155. សេចក្តីសម្រេចរបស់ PGRC នឹងត្រូវផ្ញើជូន IRC តាមរយៈ GDR ដើម្បី IRC អនុម័តមុននឹងចាត់វិធានការកែតម្រូវណាមួយ។

156. ការដោះស្រាយបណ្តឹងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមដំណាក់កាលទី ៣ នេះ។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់មិនត្រូវបង់ថ្លៃសេវាក្នុងការដាក់ពាក្យ និងដោះស្រាយបណ្តឹង ក្នុងដំណាក់កាលដោះស្រាយបណ្តឹងទាំងបីនោះឡើយ។

157. ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ដូចដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលមិនសុខចិត្ត អាចដាក់បណ្តឹងទៅតុលាការរាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្ថែមបាន ប៉ុន្តែត្រូវទទួលបន្ទុកចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ GDR, PRSC-WG ឬ IRC-WG មិនចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះទេ លើកលែងតែមានសេចក្តីបង្គាប់ពីតុលាការមានសមត្ថកិច្ច។

3. បណ្តឹងជាក្រុម

158. បណ្តឹងជាក្រុមអាចកើតមានឡើង ក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់មួយក្រុម មិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយសំណង ឬផ្នែកណាមួយនៃកញ្ចប់សំណង។ បណ្តឹងជាក្រុមមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តឹងបុគ្គលទេ ប៉ុន្តែបណ្តឹងជាក្រុមគឺជាបណ្តឹងដែលមានអង្គហេតុដូចគ្នា ដែលដាក់បណ្តឹងដោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ឬក៏ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាក់លាក់ណាមួយនៃប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។ ក្នុងករណីដែលគ្មានអង្គហេតុដូចគ្នា បណ្តឹងនោះនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាបណ្តឹងជាក្រុមទេ។ ក្នុងករណីនេះ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ម្នាក់ៗអាចដាក់បណ្តឹងរៀងៗខ្លួន ដោយអនុវត្តតាមដំណាក់កាលដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

159. បណ្តឹងជាក្រុមត្រូវដាក់ទៅ GDR។ តំណាងក្រុមម្នាក់អាចដាក់បណ្តឹងក្នុងនាមក្រុម ប៉ុន្តែត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌពីរចំណុចគឺ÷ (i) ឯកសារភស្តុតាងបង្ហាញពីសិទ្ធិជាតំណាងក្រុម ដូចជា បញ្ជីឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ក្នុងក្រុមអមដោយស្នាមមេដៃ និងសេចក្តីប្រកាសអំពីការប្រគល់សិទ្ធិឱ្យតំណាងក្រុម និង (ii) អ្នកតំណាង គឺជាសមាជិកសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃទីតាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ។

160. DIMDM នឹងកត់ត្រាបណ្តឹង និងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មោះ និងស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ដើម្បីកំណត់ថា ពួកគាត់ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងដំណាក់កាល DMS ដែរឬទេ។ ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់នេះនឹងកំណត់បានថាបណ្តឹងនោះអាចយកជាការបាន និងត្រូវបានចាត់ទុកថាបណ្តឹងជាក្រុមដែរឬទេ។ ដំណើរការនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ដោយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលទទួលបានបណ្តឹង។ ក្នុងករណីដែលបណ្តឹងនោះ ត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនអាចយកជាការបាន GDR នឹងផ្តល់ព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់តំណាងក្រុមអំពីហេតុផ្លូវក្នុងការបដិសេធបណ្តឹងនោះ។

161. DIMDM ត្រូវពិនិត្យនិងស៊ើបអង្កេតបណ្តឹងនោះ ហើយរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីការរកឃើញរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងផ្តល់អនុសាសន៍ (ប្រសិនបើមាន) ដើម្បីដាក់ជូនអគ្គនាយកនៃ GDR ពិនិត្យ និងសម្រេច។ DIMDM អាចចុះពិនិត្យនៅទីវាលផ្ទាល់ ដើម្បីជួបជាមួយអ្នកដើមបណ្តឹង និងវាយតម្លៃការតវ៉ាដែលមាននៅក្នុងបណ្តឹងជាក្រុម។ DIMDM ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ស្ថាពរស្តីពីការរកឃើញរបស់ខ្លួនលើភាពសមស្រប/ភាពយកជាការបាននៃបណ្តឹងជាក្រុម និងវិធានការកែតម្រូវនានា ប្រសិនបើមាន ក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានន្ទូវបណ្តឹងជាក្រុម។ GDR នឹងចេញសេចក្តីសម្រេចក្នុងរយៈពេល ០៥ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍ស្ថាពរពី DIMDM។ សេចក្តីសម្រេចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនឹងផ្តល់ជូនតំណាងក្រុមស្របច្បាប់ក្នុងរយៈពេល ០៥ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីសម្រេច។

162. ក្នុងករណីដែលក្រុមបណ្តឹងមិនយល់ស្របនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ GDR ពួកគាត់អាចដាក់បណ្តឹងទៅ PGRC នៅក្នុងដំណាក់កាលទី ៣។

ឃ. គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិវិធីក្នុងការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា

163. ខណៈពេលដែល GRM ត្រូវបានរៀបចំដោយមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អ និងបង្ហាញផ្លូវយ៉ាងច្បាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបណ្តឹង ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តការនេះ ភាគច្រើនគឺផ្អែកលើតម្លាភាព សុចរិតភាព និងភាពយុត្តិធម៌នៃដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការរៀបចំនៃយន្តការ។ នេះជាកត្តាសំខាន់ណាស់ ដែលគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានទំនុកចិត្ត និងជំនឿលើដំណើរការនៃ GRM។

164. គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិវិធីលម្អិតក្នុងការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងមានភ្ជាប់ក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធ ៨** ដោយរួមមានតារាងលំហូរការងារនៃដំណើរការ GRM។ គោលការណ៍នេះ នឹងផ្តល់ជូន និងពន្យល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ ដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់បានយល់ច្បាស់អំពីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ GRM នេះ។

X. ការអនុវត្តផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

ក. ការរៀបចំស្ថាប័ន

165. រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អនុវត្តតាមការរៀបចំបែបមជ្ឈការក្នុងការអនុវត្តការងារ LAR ដែលស្ថិតនៅក្រោមការណែនាំ និងមើលខុសត្រូវដោយ MEF និង IRC។ GDR ជាសេនាធិការរបស់ MEF ក្នុងការដឹកនាំការអនុវត្តការងារ LAR សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ និងគម្រោងវិនិយោគក្នុងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន។ ការរៀបចំស្ថាប័នបែបនេះ ធានាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ស័ក្តិសិទ្ធិភាព និងសង្គតិភាពក្នុងការងារ LAR។

166. MEF, IRC, GDR និង EA/IA គឺជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការរៀបចំផែនការ ការអនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍អំពីការងារ LAR។ តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវជារួមរបស់ស្ថាប័ននីមួយៗ មានរៀបរាប់ក្នុងផ្នែកទី II នៃ SOP នេះ។ លើសពីនេះ អាជ្ញាធររាជធានី-ខេត្ត និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដទៃទៀត ក៏មានតួនាទីសំខាន់នៅកម្រិតមូលដ្ឋាននៃទីតាំងគម្រោងផងដែរ។

ការរៀបចំស្ថាប័នសម្រាប់អនុវត្តការងារ LAR ត្រូវបានបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម÷

1. អង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោង (PMU)

167. EA/IA ដែលជាក្រសួងសាមី ឬជាភ្នាក់ងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្ត និងការគ្រប់គ្រងគម្រោងជារួម។ ជាធម្មតា EA/IA បង្កើតនូវអង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោង/អង្គភាពអនុវត្តគម្រោង/ការិយាល័យគ្រប់គ្រងគម្រោង(ហៅថាអង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោងPMU) ដើម្បីបំពេញភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃលើការអនុវត្តគម្រោងជាក់លាក់។ ប៉ុន្តែ PMU គ្មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវលើការងារ LAR ដែលស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ GDR នោះទេ។

168. អង្គភាព PMU រៀបចំក្របខ័ណ្ឌ RF ឬផែនការ BRP ក្រោមជំនួយបច្ចេកទេសពី PPC។ GDR ធ្វើការចង្អុលបង្ហាញ និងផ្តល់ការណែនាំជារួមដល់ PPC និងចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ ប្រសិនបើយល់ឃើញថាជាការចាំបាច់។ ភារកិច្ចជាក់លាក់របស់ PMU ទាក់ទងនឹងការងារ LAR មានដូចតទៅ÷

- ផ្តល់ឯកសារAM/MOU/MOD ជូនGDR និងសុំឱ្យGDR ធ្វើការឯកភាពលើបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការងារLAR
- ផ្តល់ផែនការ BRP ជូន GDR ដើម្បីពិនិត្យ និងឯកភាព មុននឹងដាក់ជូន IRC ពិនិត្យ និងអនុម័ត
- ចូលរួមជាសមាជិកនៃក្រុមការងារIRC និងជួយដល់PRSC-WG ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការងារLAR នៅថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត
- ធានាថា GDR បានចូលរួម និងបានពិនិត្យលើរាល់គោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គម ក្នុងអំឡុងពេលមានបេសកកម្មចុះត្រួតពិនិត្យគម្រោងដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
- ចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ និង DMS។

2. គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (IRC)

169. IRC គឺជាស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើការងារ LAR។ មុខងារចម្បងរបស់ IRC គឺការពិនិត្យ និងអនុម័តលើផែនការ BRP ក្របខ័ណ្ឌ RF ផែនការ DRP និងផែនការ UDRP ដែលពាក់ព័ន្ធ និងផ្តល់ការសម្របសម្រួល និងកិច្ចសហការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាង MEF, GDR, EA/IA, PRSC, អាជ្ញាធររាជធានី-ខេត្ត និងក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។ IRC ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ MEF និងដឹកនាំដោយប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមកពី MEF (បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងឋានៈជាអនុរដ្ឋលេខាធិការ)។ សមាសភាពនៃ IRC មានដូចតទៅ÷

- ប្រធាន មកពី MEF
- អគ្គនាយក នៃ GDR
- តំណាងរបស់ EA/IA (ដែលជ្រើសតាំងដោយ EA/IA)

- អគ្គនាយករងនៃ GDR
- ប្រធាននាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់
- តំណាងរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រសិនបើចាំបាច់ (សម្រាប់គម្រោងដែលការងារ LAR មានទំហំធំ និងស្មុគស្មាញ)។

3. អគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (GDR)

170. GDR ជាលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍របស់ IRC ហើយជាអគ្គនាយកដ្ឋានមួយនៅក្រោមឱវាទ MEF ព្រមទាំងជាភ្នាក់ងារនាំមុខលើការងាររៀបចំផែនការ ការអនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យ និងការធ្វើរបាយការណ៍ ហើយទទួលខុសត្រូវជារួមលើការងារ LAR។ GDR បំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមរយៈនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ក្រោមចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋាន។ អគ្គនាយក នៃGDR ប្រគល់គម្រោងនីមួយៗជូននាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់មួយជាក់លាក់។ នាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទទួលបន្ទុកគម្រោងនោះ ធ្វើការចាត់តាំងក្រុមការងារដែលជាទូទៅដឹកនាំដោយអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ឱ្យគ្រប់គ្រងលើការបំពេញភារកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើផែនការ BRP ឬក្របខ័ណ្ឌ RF រៀបចំនិងអនុវត្តផែនការDRP និងរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពនៃអនុវត្តផែនការDRPនោះ។ នាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទទួលបន្ទុកគម្រោង មានតួនាទីជាអ្នកផ្តួចផ្តើមទំនាក់ទំនងជាមួយ EA/IA ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងទីប្រឹក្សារៀបចំគម្រោង ក្នុងអំឡុងវដ្តនៃការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទាំងមូល។

171. បន្ថែមពីនេះDIMDM នៃGDR មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងលើការអនុវត្តផែនការDRP/UDRP ព្រមទាំងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ និងបញ្ជាក់អំពីអនុលោមភាពនៃការទូទាត់សំណងស្របតាមសិទ្ធិទទួលបានសំណង ដូចមានចែងក្នុងតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង ដែលមាននៅក្នុងផែនការ DRP/UDRP។ តួនាទីរបស់នាយកដ្ឋាននេះ មានរួមបញ្ចូលផងដែរនូវការផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទៃក្នុងលើរាល់សកម្មភាពនៃការងារ LAR ដើម្បីធានានូវអនុលោមភាពតាមបទប្បញ្ញត្តិក្នុងផែនការ DRP/UDRP ដែលបានឯកភាពគ្នា និងរាយការណ៍ផ្ទាល់ជូនអគ្គនាយកនៃ GDR។

172. ម្យ៉ាងទៀត នាយកដ្ឋាននេះមានភារកិច្ចកត់ត្រានិងត្រួតពិនិត្យលើរាល់បណ្តឹងទាំងអស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់បានប្តឹង ស៊ើបអង្កេតលើបណ្តឹងតវ៉ាទាំងនោះ និងផ្តល់អនុសាសន៍ស្តីពីអនុលោមភាពជូនអគ្គនាយកនៃ GDR។

4. ក្រុមការងារគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (IRC-WG)

173. IRC បង្កើត IRC-WG ដែលជាសេនាធិការបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំផែនការ និងបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃនៃសកម្មភាពការងារ LAR ក្រោមគម្រោងជាក់លាក់ ដែលដឹកនាំដោយប្រធាន ឬអនុប្រធាននៃនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទទួលបន្ទុកនៃ GDR ហើយមានសមាសភាពដូចជា មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃ PMU របស់ EA/IA មន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ និងមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ IRC-WG មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញការងារនៅទីវាល ក្រោមការដឹកនាំដោយប្រធាននាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទទួលបន្ទុក និងក្រោមការណែនាំ និងចង្អុលបង្ហាញជារួមដោយអគ្គនាយកនៃ GDR។

5. អនុគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់រាជធានី-ខេត្ត (PRSC)

174. PRSC ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត តាមសំណើរបស់ IRC សម្រាប់គម្រោងនីមួយៗ ហើយមានសមាសភាពដូចតទៅ÷ (i) អភិបាល ឬអភិបាលរងរាជធានី-ខេត្ត ជាប្រធាន និង (ii) ប្រធានមន្ទីរនៃក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដែលមានតំណាងនៅក្នុងសមាសភាពនៃ IRC (iii) អភិបាលក្រុង/ ស្រុក/ ខណ្ឌ និងមេឃុំ/ ចៅសង្កាត់ នៅទីតាំងភូមិសាស្ត្ររងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង ជាសមាជិក។ តួនាទីសំខាន់ៗរបស់ PRSC មានដូចតទៅ÷

- ផ្តល់ការសម្របសម្រួល និងការគាំទ្រដល់ GDR, IRC និង IRC-WG ក្នុងការរៀបចំ អនុវត្ត និងត្រួតពិនិត្យលើផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៅទីវាល និងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
- ធានាថារាល់អាជ្ញាធររាជធានី-ខេត្ត និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ផ្តល់ការគាំទ្រចាំបាច់សម្រាប់ការងារ LAR

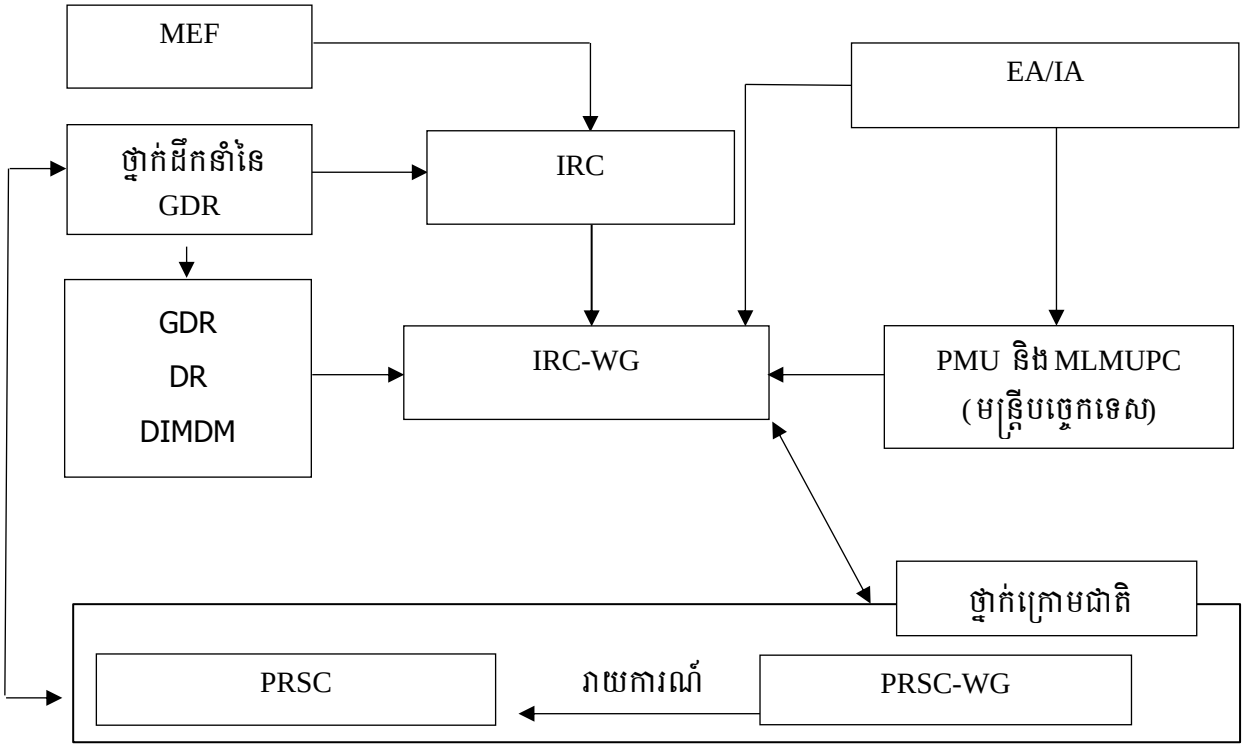
- គ្រប់គ្រងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈនៅថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត
- ជួយដល់ IRC-WG ក្នុងការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅថ្មី
- មើលខុសត្រូវ និងត្រួតពិនិត្យលើការងាររបស់ PRSC-WG
- ទទួលខុសត្រូវ និងមានគណនេយ្យភាពចំពោះការបើកប្រាក់ទូទាត់សំណងនៅថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត។

6. ក្រុមការងារអនុគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់រាជធានី-ខេត្ត (PRSC-WG)

175. PRSC-WG ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត និងមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវជាចម្បងលើមុខងារបច្ចេកទេសរបស់ PRSC និងធ្វើការជាមួយ IRC-WG លើការបំពេញសកម្មភាពការងារ LAR នៅថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត។ បន្ថែមលើតួនាទីគាំទ្រការងារដល់ PRSC, PRSC-WG មានមុខងារជាក់លាក់ ដូចតទៅ÷

- សម្របសម្រួលរាល់កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ ហើយរៀបចំកំណត់ហេតុប្រជុំ
- សហការជាមួយ IRC-WG ក្នុងការធ្វើ DMS និងការធ្វើ IOL និងការអនុវត្តផែនការ DRP ដែលត្រូវបានអនុម័តរួចហើយ
- ដឹកនាំការទូទាត់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់
- រៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំខែនូវរាល់សកម្មភាពការងារ LAR ទាំងអស់នៅថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត ហើយដាក់ជូន PRSC និង GDR ។

ដ្យាក្រាមខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីការរៀបចំស្ថាប័នសម្រាប់ការងារ LAR



ខ. ការគណនាកញ្ចប់សំណង

176. តារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណងនៅក្នុងផែនការ DRP គឺជាមូលដ្ឋានក្នុងការផ្តល់កញ្ចប់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។ សំណងត្រូវបានគណនាសម្រាប់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់នីមួយៗដោយឡែកពីគ្នា និងត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែលធ្វើឡើងរវាង IRC-WG និងគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់។ ជំហាននៃដំណើរការគណនាសំណងត្រូវបានពន្យល់ដូចខាងក្រោម÷

1. ការអង្កេតវាស់វែងលម្អិត (DMS)

177. ការវាស់វែងដី សំណង់ផ្ទះសម្បែង និងទ្រព្យផលិតកម្មផ្សេងទៀត របស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នីមួយៗ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើ DMS ដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់កញ្ចប់សំណង។ ការវាស់វែងនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពេញលេញពីប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ដើម្បីជៀសវាងទំនាស់តវ៉ាលើការវាស់វែង ឬការគណនាមិនត្រឹមត្រូវ និងការទូទាត់សំណងមិនគ្រប់ចំនួន។

a. ការងារត្រៀមរៀបចំ

178. មុនចាប់ផ្តើមការវាស់វែងនៅទីវាល មានការងារត្រៀមមួយចំនួនដែលត្រូវរៀបចំ។ ជំហានទី ១ គឺការរៀបចំនូវកម្រងសំណួរ DMS ដោយ IRC-WG ដែលមានជាទម្រង់គំរូនៅក្នុង**ឧបសម្ព័ន្ធ ៥**។ បន្ទាប់មក គឺការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការធ្វើ DMS ដល់ក្រុមការងារ DMS (មានសមាជិកមកពី IRC-WG និង PRSC-WG) ដើម្បីពន្យល់អំពីចំណុចឬសំណួរនីមួយៗក្នុងកម្រងសំណួរ DMS គោលបំណង និងវិធីសាស្ត្រនៃការវាស់វែង (រួមទាំងការរៀបចំនូវគំនូសបង្ហាញអំពីរូបរាងទំហំនៃដី និងសំណង់)។ GDR អាចជ្រើសរើសជួលក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទីប្រឹក្សាក្នុងស្រុក ឱ្យជួយដល់ក្រុមការងារទាំងនេះក្នុងការបំពេញកម្រងសំណួរ DMS ចងក្រងទិន្នន័យ និងវិភាគលើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងអស់ដែលប្រមូលបាន ក្នុងករណីមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ច្រើនគ្រួសារ។

b. ការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ និងការកំណត់ព្រំប្រទល់ទីតាំងគម្រោង

179. ដីចំណីផ្លូវ (ROW) ឬរបៀងនៃផលប៉ះពាល់ (COI) របស់គម្រោង ត្រូវបានកំណត់ក្នុងដំណាក់កាលរចនាប្លង់បច្ចេកទេសលម្អិតនៃគម្រោង និងត្រូវផ្តល់ជូនដល់ IRC-WG និង PRSC-WG មុនពេលចាប់ផ្តើម DMS។ ការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្នាក់ឃុំ/ សង្កាត់ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីព្រំប្រទល់នៃ ROW ឬ COI របស់គម្រោង ព្រមទាំងអំពីលទ្ធភាពទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ ក្នុងករណីប្រមើលឃើញថាមានការផ្លាស់ទីតាំងប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។ ក្រុមការងារត្រូវចែក PIB ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង យន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា (GRM) និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ព្រមទាំងធ្វើការពន្យល់អំពីដំណើរការនៃការធ្វើ DMS ផងដែរ។

180. PRSC-WG ត្រូវធ្វើការជូនដំណឹងអំពីកាលវិភាគការងារដល់សហគមន៍ និងភូមិដែលរងផលប៉ះពាល់ជាមុន តាមរយៈសាលាឃុំ/ សង្កាត់។

c. ការពិគ្រោះយោបល់ និងការវាស់វែងទ្រព្យសម្បត្តិតាមផ្ទះ

181. ក្រុមការងារ DMS នឹងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នីមួយៗ ដើម្បីពន្យល់អំពីគោលបំណងនៃការធ្វើ DMS និងគោលបំណងនៃកម្រងសំណួរ DMS។ ក្រុមការងារ DMS ត្រូវធ្វើការសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់លើរាល់សំណួរទាំងអស់ដែលមានក្នុងកម្រងសំណួរ DMS ហើយកត់ត្រាចម្លើយនៃសំណួរនីមួយៗ នៅចំពោះមុខតំណាងសហគមន៍ ឬប្រធានភូមិ។ បន្ទាប់មក ក្រុមការងារ DMS នឹងបន្តការងារបោះបង្គោល ឬដាក់សញ្ញាសម្គាល់ ដើម្បីកំណត់ព្រំប្រទល់ដីរងផលប៉ះពាល់នៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ហើយធ្វើការគណនាទំហំដីដែលនឹងត្រូវបាត់បង់។ ប្រភេទដីទាំងនោះ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ផ្អែកលើស្ថានភាពប្រើប្រាស់ដីជាក់ស្តែង។

182. ការវាស់វែងសំណង់រងផលប៉ះពាល់ និងទ្រព្យផលិតកម្មផ្សេងៗទៀត ដូចជា ដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ ក៏ប្រើប្រាស់ដំណើរការនេះដូចគ្នាដែរ។ ចំពោះសំណង់ ត្រូវមានការថតរូបទុកធ្វើជាកំណត់ត្រាសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចាំបាច់ណាមួយក្នុងដំណាក់កាលក្រោយមកទៀត។ លទ្ធផលនៃការវាស់វែង និងចម្លើយចំពោះសំណួរទាំងអស់ដែលមាន

ក្នុងកម្រងសំណួរ DMS ត្រូវបង្ហាញជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងសុំការបញ្ជាក់ឯកភាពពីពួកគាត់ ដោយការចុះហត្ថលេខា ឬផ្ទិតមេដៃ។ សមាជិកនៃក្រុមការងារ DMS ក៏ត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកម្រងសំណួរ DMS ផងដែរ។ មេភូមិ ឬតំណាងសហគមន៍ នឹងធ្វើជាសាក្សី ដោយចុះហត្ថលេខា ឬផ្ទិតមេដៃលើកម្រងសំណួរ DMS នោះ។

183. កម្រងសំណួរ DMS ដែលបានបំពេញ និងចុះហត្ថលេខា ឬផ្ទិតមេដៃរួចរាល់ នឹងក្លាយជាឯកសារផ្លូវការ ប៉ុន្តែគ្មានព័ត៌មានណាមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ត្រូវបានបង្ហាញដែលអាចនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិឯកជនរបស់ពួកគាត់ឡើយ។

d. ការប្រមូល និងការបញ្ជូលទិន្នន័យ

184. IRC-WG ប្រមូល និងប្រគល់រាល់កម្រងសំណួរ DMS ដែលបានផ្ទិតមេដៃ ឬចុះហត្ថលេខារួច និងឯកសារគាំទ្រផ្សេងៗទាំងអស់ ជូននាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ និង DIMDM។ ទិន្នន័យទាំងនោះ ត្រូវបានពិនិត្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នីមួយៗ ហើយកត់ត្រាក្នុងតារាងទិន្នន័យស្តង់ដា ដោយ IRC-WG ក្រោមការត្រួតពិនិត្យជារួមដោយ DIMDM។ DIMDM ទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ និងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់សំណង់នានា។ ទីប្រឹក្សាក្នុងស្រុក (រូបវន្តបុគ្គល ឬក្រុមហ៊ុន) អាចត្រូវបានជ្រើសរើស ដើម្បីឱ្យធ្វើការពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងកត់ត្រារាល់ទិន្នន័យទាំងនេះចូលក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។ DIMDM នឹងរក្សាទុករាល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ និងទិន្នន័យនៃការវាស់វែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នីមួយៗ នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលមានសុវត្ថិភាព។

185. ដ្យាក្រាមបង្ហាញពីដំណើរការនៃ DMS មានផ្តល់ជូននៅក្នុង**ឧបសម្ព័ន្ធ ៩**។

2. ការសិក្សាថ្លៃជំនួស

186. ការទូទាត់សំណងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ គឺផ្អែកលើថ្លៃទីផ្សារ ឬថ្លៃជំនួស នៅអំឡុងពេលធ្វើ DMS និងត្រូវបានកំណត់ដោយភ្នាក់ងារឯករាជ្យ និងឯកភាពដោយ GDR។ ការសិក្សាថ្លៃជំនួស ត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលគ្នាជាមួយនឹងការធ្វើ DMS ដោយទីប្រឹក្សាឯករាជ្យក្នុងស្រុក (រូបវន្តបុគ្គល ឬក្រុមហ៊ុន) ដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការវាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗ។ GDR នឹងធ្វើការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាសិក្សាថ្លៃជំនួស។ បន្ថែមពីលើការសិក្សាវាយតម្លៃនូវថ្លៃជំនួសទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ ទីប្រឹក្សាសិក្សាថ្លៃជំនួសនឹងកំណត់នូវមូលដ្ឋានសម្រាប់គិតថ្លៃចំណាយលើសិទ្ធិទទួលបានផ្សេងៗទៀត ដូចជាថ្លៃដឹកជញ្ជូនជាដើម។ ថ្លៃជំនួស ដែលបានសិក្សាមានសុពលភាពរយៈពេលមួយឆ្នាំ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែល IRC បានអនុម័តលើលទ្ធផលនៃការសិក្សាថ្លៃជំនួសនោះ។

187. គោលបំណងចម្បងនៃការសិក្សាថ្លៃជំនួស គឺដើម្បីកំណត់នូវថ្លៃឯកតាទីផ្សារ ឬឯកតាថ្លៃជំនួសសម្រាប់ទូទាត់សំណងចំពោះរាល់ប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ ដែលជាធម្មតាមានដូចខាងក្រោម÷

- អត្រាថ្លៃដីផ្អែកលើកំណត់ត្រាទិញលក់ដីជាក់ស្តែងក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់
- អត្រាថ្លៃសំណង់មេ និងសំណង់បន្ទាប់បន្សំ (របង អណ្តូងទឹក ទ្រុងជ្រូក បង្គន់អនាម័យ)
- អត្រាថ្លៃដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ
- អត្រាថ្លៃចំណាយគិតជាមធ្យមលើការដឹកជញ្ជូន។

a. ថ្លៃឯកតាសម្រាប់ដី

188. គ្មានសំណងចំពោះដីរដ្ឋទេ ហេតុដូច្នេះ ថ្លៃឯកតានឹងត្រូវបានកំណត់សម្រាប់តែប្រភេទដីឯកជនដែលបាត់បង់ប៉ុណ្ណោះ។ ដីឯកជន ត្រូវបានចែកចេញជាបួនប្រភេទធំៗគឺ÷ (i) ដីស្រែ (ii) ដីប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតកម្មកសិកម្មផ្សេងទៀត ដូចជា ដាំដើមស្វាយ បន្លែនានា (iii) ដីលំនៅឋាន និង (iv) ដីពាណិជ្ជកម្ម។ ថ្លៃឯកតា ត្រូវបានកំណត់ផ្អែកជាសំខាន់លើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីការទិញលក់ដីប្រភេទស្រដៀងគ្នានៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នា នៅក្នុងឆ្នាំមុនកន្លងមក។ ប្រសិនបើគ្មានកំណត់ត្រានៃការទិញលក់ដីត្រូវបានរកឃើញទេនោះ ថ្លៃទិញលក់ដីក្នុងតំបន់ជិតខាងត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬកំណត់តាមការសម្ភាសជាមួយសាលាឃុំ/ សង្កាត់។

189. ការកំណត់ថ្លៃឯកតាសម្រាប់ដីតាមការសិក្សាថ្លៃជំនួស ត្រូវយកមកអនុវត្តចំពោះការធ្វើលទ្ធកម្មដីដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្ត ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍។ ប៉ុន្តែ ក្នុងករណីការធ្វើលទ្ធកម្មដី ឯកជនណាមួយដែល

អ្នកលក់មានឆន្ទៈក្នុងការលក់ ហើយអ្នកទិញមានឆន្ទៈក្នុងការទិញដីនោះអាចត្រូវបានធ្វើលទ្ធកម្មក្រោមកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្ម។ ថ្លៃដីនឹងត្រូវបានចរចាតាមទម្លាប់ពាណិជ្ជកម្ម។

b. ថ្លៃឯកតាសម្រាប់សំណង់

190. ផ្ទះសម្បែង និងសំណង់រងផលប៉ះពាល់ ត្រូវបានបែងចែកជាពីរជំពូកធំៗគឺ ÷ (i) ផ្ទះ/អគារ/ជម្រកស្នាក់នៅ និង (ii) សំណង់ផ្សេងទៀត។ សំណង់ទាំងពីរជំពូកនេះ អាចតម្រូវឱ្យមានការបែងចែកជាអនុប្រភេទមួយចំនួនថែមទៀត។ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់សំណង់ផ្ទះសម្បែង អាចមានអនុប្រភេទមួយចំនួន ដូចជា ផ្ទះថ្មបេតុង ផ្ទះឈើ។ល។ អនុប្រភេទទាំងនេះ នឹងមានកំណត់ក្នុងកម្រងសំណួរDMS ហើយទីប្រឹក្សាសិក្សាថ្លៃជំនួស ចាំបាច់ត្រូវតែគោរពតាមការបែងចែកអនុប្រភេទទាំងនោះឱ្យបានតឹងរ៉ឹង ក្នុងការកំណត់ថ្លៃឯកតា។

191. វិធីសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការកំណត់ថ្លៃផ្ទះសម្បែង និងសំណង់ផ្សេងៗ មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងវិធីសាស្ត្រវាស់វែងសមាសធាតុនៃសំណង់ ដែលក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះត្រូវធ្វើការកត់ត្រាសមាសធាតុនៃសំណង់នីមួយៗ ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការគណនាចំនួននៃសមាសធាតុនីមួយៗនោះ។ ថ្លៃឯកតានៃសមាសធាតុនីមួយៗ ត្រូវបានកំណត់ផ្អែកលើព័ត៌មានអំពីអត្រាថ្លៃថ្មីបំផុត ដែលផ្តល់ជូនដោយអ្នកម៉ៅការសំណង់ក្នុងមូលដ្ឋាននោះ។ ថ្លៃចំណាយលើពលកម្មក្នុងការសាងសង់ក៏ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានផងដែរ ហើយវានឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃថ្លៃឯកតាសម្រាប់សមាសធាតុនីមួយៗនៃសំណង់នោះ។ ក្នុងករណីផ្ទះសម្បែង ឬសំណង់ត្រូវរុះរើចេញទាំងស្រុង ថ្លៃជំនួសសម្រាប់ផ្ទះសម្បែង ឬសំណង់ទាំងមូលនោះ ជាធម្មតា គឺបានមកពីការប៉ាន់ស្មានថ្លៃសាងសង់ពីអ្នកម៉ៅការសំណង់ក្នុងមូលដ្ឋាននោះ។

192. ចំពោះថ្លៃចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈក្នុងផ្ទះ និងផ្ទាល់ខ្លួន នឹងត្រូវពិចារណាអំពី (i) បរិមាណជាមធ្យមនៃអីវ៉ាន់ដែលគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់សាមញ្ញមួយមាន និង (ii) ចម្ងាយទៅទីតាំងថ្មី។ អត្រាទីផ្សារជាមធ្យម នឹងត្រូវបានគណនា ជាចំនួនប្រាក់សរុបថេរសម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនត្រឹមចម្ងាយ ៥ គម និងថ្លៃដឹកជញ្ជូនចម្ងាយលើសពី ៥ គម។

c. ថ្លៃឯកតាសម្រាប់ដំណាំ និងដើមឈើ

193. ថ្លៃឯកតាសម្រាប់ដំណាំ និងដើមឈើ គឺផ្អែកលើចំណូលដែលគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ទទួលបានពីដំណាំ ឬដើមឈើនោះ។ ក្នុងករណីការធ្វើដំណាំស្រូវ និងដំណាំកសិផលផ្សេងទៀត នោះត្រូវប្រមូលទិន្នន័យអំពីទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងមក ព្រមទាំងថ្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននៃកសិផលនោះ។ ទិន្នន័យទាំងនេះ បានមកពីមន្ទីរកសិកម្ម និងការសម្ភាសជាមួយកសិករក្នុងតំបន់នោះ។

194. ករណីដើមឈើហូបផ្លែ ថ្លៃឯកតា គឺផ្អែកលើចំណូលប្រចាំឆ្នាំក្នុងមួយដើមៗ ដោយគណនាតាមរូបមន្ត÷ **បរិមាណទិន្នផលក្នុងមួយឆ្នាំ x ថ្លៃទិញពីចម្ការ x ចំនួនឆ្នាំដែលនឹងផ្តល់ផល**។ បន្ថែមពីលើចំនួននេះ នឹងមានការផ្តល់ជូនផងដែរនូវថ្លៃពូជសម្រាប់ដាំដើមឈើហូបផ្លែនោះឡើងវិញ។ អាយុពេញវ័យនៃដើមឈើហូបផ្លែ គឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការគណនាថ្លៃឯកតា ដែលត្រូវបានកំណត់ដូចតទៅ÷ (i) សម្រាប់ក្មួនដើមឈើមានអាយុក្រោមមួយឆ្នាំ មានការផ្តល់ជូនតែថ្លៃពូជសម្រាប់ការដាំឡើងវិញប៉ុណ្ណោះ (ii) ដើមឈើនៅខ្ចី (អាយុ ១ ទៅ ៣ ឆ្នាំ) ត្រូវបានផ្តល់ថ្លៃត្រឹមតែមួយភាគបីនៃតម្លៃពេញ ដោយសារវាអាចដាំឡើងវិញបាន ឬកបន្ថែមថ្លៃពូជ (iii) ដើមឈើនៅខ្ចីខ្លាំ (អាយុ ៣ ទៅ ៥ ឆ្នាំ) មានចេញផ្លែផ្កាមួយចំនួន ត្រូវបានផ្តល់ថ្លៃត្រឹមតែ ពីរភាគបីនៃតម្លៃពេញ ឬកបន្ថែមថ្លៃពូជ និង (iv) ដើមឈើពេញវ័យ មានចេញផ្លែផ្កាពេញលេញ ត្រូវបានផ្តល់ថ្លៃពេញមួយរយភាគរយ ឬកបន្ថែមថ្លៃពូជ។

d. ការបញ្ជាក់ចំពោះការសិក្សាថ្លៃជំនួស

195. IRC-WG នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមទីប្រឹក្សាសិក្សាថ្លៃជំនួស មុនពេលចាប់ផ្តើមការអង្កេតនៅទីវាល ដើម្បីពន្យល់អំពីសិទ្ធិទទួលបានសំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ដែលមាននៅក្នុងតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង ក្នុងគោលដៅធានាថា ក្រុមទីប្រឹក្សាសិក្សាថ្លៃជំនួសយល់ច្បាស់អំពីវិសាលភាពពេញលេញនៃការសិក្សានេះ។ ផែនការការងារដែលមានពេលវេលាកំណត់ជាក់លាក់ នឹងត្រូវបានឯកភាពគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ។

196. PRSC-WG និង IRC-WG នឹងធ្វើការប្រជុំសម្របសម្រួលជាប្រចាំជាមួយក្រុមទីប្រឹក្សាសិក្សាថ្លៃជំនួស ដើម្បីផ្តល់នូវជំនួយអន្តរាគមន៍ចាំបាច់សម្រាប់ការចូលជួបប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ ប៉ុន្តែនឹងគ្មានការជ្រៀតជ្រែកលើការបំពេញភារកិច្ចរបស់ក្រុមទីប្រឹក្សាសិក្សាថ្លៃជំនួស ដែលអាចនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពនៃការវាយតម្លៃថ្លៃជំនួសឡើយ។

197. បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារនៅទីវាល ក្រុមទីប្រឹក្សាសិក្សាថ្លៃជំនួស នឹងរៀបចំដាក់សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍សិក្សាថ្លៃជំនួសជូន GDR ដើម្បីពិនិត្យ និងផ្តល់អនុសាសន៍ ដែលការងារនេះនឹងត្រូវទទួលបន្ទុកដោយនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ និង DIMDM។ GDR អាចតម្រូវឱ្យទីប្រឹក្សាសិក្សាថ្លៃជំនួសផ្តល់នូវសេចក្តីបំភ្លឺ និងអំណះអំណាងហេតុផលសម្រាប់ការរកឃើញថ្លៃឯកតានោះ ប្រសិនបើ GDR ពិនិត្យឃើញថាថ្លៃឯកតានោះមានភាពខុសប្រក្រតី ឬមានការវាយតម្លៃខ្ពស់ឬទាបពេក។ គោលបំណងនៃដំណើរការត្រួតពិនិត្យនេះ គឺដើម្បីកែតម្រូវនូវភាពមិនសុក្រឹតណាមួយដែលរកឃើញក្នុងសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍នោះ។ នៅពេលមានការឯកភាពគ្នាលើរបាយការណ៍សិក្សាថ្លៃជំនួស GDR នឹងដាក់របាយការណ៍នោះជូន IRC ដើម្បីអនុម័ត។

198. របាយការណ៍សិក្សាថ្លៃជំនួស នឹងក្លាយជាឯកសារផ្លូវការ បន្ទាប់ពីមានការអនុម័តពី IRC ហើយត្រូវប្រើដើម្បីគណនាចំនួនសំណងសម្រាប់ទូទាត់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។ អត្រាថ្លៃទាំងនោះនឹងមានសុពលភាពរយៈពេលមួយឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែល IRC បានអនុម័តរួច។

e. ការគណនាសំណង

199. ចំនួនសំណងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នីមួយៗ ត្រូវបានគណនាផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការធ្វើ DMS លើទ្រព្យសម្បត្តិដែលរងផលប៉ះពាល់ដែលមានក្នុង IOL ដោយគុណថ្លៃឯកតាក្នុងរបាយការណ៍សិក្សាថ្លៃជំនួស ជាមួយនឹងចំនួន ឬទំហំនៃទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់នោះ ដើម្បីទទួលបានចំនួននៃថ្លៃជំនួសសម្រាប់ទ្រព្យនោះ។

200. DIMDM ទទួលខុសត្រូវក្នុងការគណនាសំណង ដោយមានជំនួយពីនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ និងដោយពិគ្រោះយោបល់ជិតស្និទ្ធជាមួយ IRC-WG។ ការគណនាចំនួនសំណងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នីមួយៗ ត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ដែលបានបង្កើតនៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើ DMS និងថ្លៃឯកតាដែលបានមកពីរបាយការណ៍សិក្សាថ្លៃជំនួស។

201. ដ្យាក្រាមបង្ហាញពីដំណើរការនៃការសិក្សាថ្លៃជំនួសមានផ្តល់ជូននៅក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធ ១០**។

គ. ការរៀបចំ និងការចុះកិច្ចសន្យា

1. ការរៀបចំកិច្ចសន្យា

202. ការព្រមព្រៀងទទួលយកនូវកញ្ចប់សំណង ត្រូវបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងកិច្ចសន្យាផ្លូវការនិងចងកាតព្វកិច្ចអនុវត្ត ដែលកិច្ចសន្យានេះធ្វើឡើងរវាង IRC-WG និងប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។ សេចក្តីព្រាងកិច្ចសន្យាត្រូវបានរៀបចំដោយ IRC-WG ផ្អែកលើលទ្ធផលគណនាចំនួនសំណងរៀបចំដោយ DIMDM ដែលនឹងមានបញ្ជីលម្អិតទម្រង់សំណងសង្ខេបបង្ហាញនូវ IOL ទំហំវាស់វែងលម្អិត និងការគណនាចំនួនសំណងចំពោះប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់នីមួយៗ ព្រមទាំងឯកសារគាំទ្រផ្សេងៗ។ IOL និងទំហំវាស់វែងលម្អិត ចាំបាច់ត្រូវស្របគ្នាជាមួយនឹងខ្លឹមសារក្នុងកម្រងសំណួរ DMS ដែលបានផ្ទិតមេដៃ ឬចុះហត្ថលេខាដោយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងសាក្សីដែលជាតំណាងសហគមន៍ ឬមេភូមិ។

2. ការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈអំពីសំណង

203. ការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈអំពីសំណង ត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្នាក់ភូមិ ឬឃុំ/សង្កាត់ មុនពេលធ្វើការចុះកិច្ចសន្យា។ IRC-WG នឹងជូនដំណឹងដល់ PRSC-WG អំពីស័ណ្ឌកាលបរិច្ឆេទ សម្រាប់ចាប់ផ្តើមការចុះកិច្ចសន្យា។ កាលវិភាគសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈនឹងគិតអំពីកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាសមស្របបំផុត ដែលសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់អាចទំនេរ និងអាចមកចូលរួមប្រជុំបាន។ សហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ត្រូវទទួលបានការជូនដំណឹងជាមុនយ៉ាងតិច ៥ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។ PRSC-WG នឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការជូនដំណឹង និងរៀបចំការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ ដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរភូមិ ឬឃុំ/សង្កាត់។ គោលបំណងនៃការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ គឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពីសំណង÷

- អត្រាសំណងដែលបានកំណត់នៅក្នុងការសិក្សាថ្លៃជំនួស
- វិធីសាស្ត្រនៃការគណនាសមាសធាតុនីមួយៗក្នុង IOL
- បង្ហាញគំរូទម្រង់សំណងសង្ខេប

- ឯកសារតម្រូវសម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងឯកសារផ្សេងៗទៀត
- ជម្រាបអំពីដំណើរការ GRM ក្នុងករណីប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់មិនសុខចិត្តលើសំណង។

204. មេភូមិ ឬមេឃុំ/ចៅសង្កាត់ ត្រូវតែកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកចូលរួមទាំងអស់ថាជាប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ហើយតម្រូវឱ្យពួកគាត់ចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីវត្តមានចូលរួមប្រជុំ។

3. ការចុះកិច្ចសន្យា

205. ការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ត្រូវធ្វើឡើងដោយ IRC-WG ដោយមានជំនួយពី PRSC-WG ហើយជាធម្មតាការចុះកិច្ចសន្យាត្រូវចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃដែលធ្វើការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈអំពីសំណង ដើម្បីជៀសវាងកុំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពិបាកត្រឡប់មកម្តងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយ។

206. IRC-WG ជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ម្តងម្នាក់ៗ ផ្តល់ជូនសេចក្តីព្រាងកិច្ចសន្យានិងឯកសារគាំទ្រ ហើយពន្យល់អំពីចំណុចដូចតទៅ÷

- IOL ប្រភេទដីនិងសំណង់បាត់បង់ និងការបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងនេះដកស្រង់ចេញពីកម្រងសំណួរ DMS ដែលបានផ្ទិតមេដៃ ឬចុះហត្ថលេខាកន្លងមក
- ការគណនាថ្លៃជំនួសសម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗនៃទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់
- ចំនួនសំណងសរុបដែលត្រូវទូទាត់ជូន។

207. ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសអំពីទំហំវាស់វែង ឬប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ ឬមានការគណនាខុស នឹងមានការកែតម្រូវនៅកន្លែងនោះតែម្តង ហើយខ្លឹមសារកិច្ចសន្យានឹងត្រូវបានកែតម្រូវផងដែរ។ ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពេញចិត្តទទួលយកកញ្ចប់សំណងនោះ គាត់អាចចុះកិច្ចសន្យាដោយផ្ទិតមេដៃ ឬចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា។ តំណាងដែលជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន នឹងចុះហត្ថលេខា ឬផ្ទិតមេដៃលើកិច្ចសន្យានោះ ដើម្បីធ្វើជាសាក្សីបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់បានបញ្ជាក់បន្ថែមនូវការព្រមព្រៀងពិតប្រាកដមែន។ ពេលចុះកិច្ចសន្យានោះ IRC-WG នឹងផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នូវទម្រង់សំណងសង្ខេប ដែលបង្ហាញពីបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ ចំនួនសំណងដែលបានឯកភាពទទួលយក និងកាលបរិច្ឆេទនៃការព្រមព្រៀង ហើយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ត្រូវផ្ទិតមេដៃ ឬចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់នោះ។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ត្រូវយកទម្រង់សំណងសង្ខេបនេះមកបង្ហាញ ក្នុងដំណាក់កាលទូទាត់សំណង។

208. ចំពោះអ្នកដែលត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីពិចារណាមុននឹងចុះកិច្ចសន្យា PRSC-WG នឹងរក្សាទុកសេចក្តីព្រាងកិច្ចសន្យាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នោះ ហើយពួកគាត់មានរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ ដើម្បីសម្រេចចិត្ត។ តំណាង PRSC-WG នឹងមានវត្តមាននៅសាលាឃុំ/ សង្កាត់នៅថ្ងៃទី ៤ ដើម្បីរង់ចាំផ្តល់សេចក្តីព្រាងកិច្ចសន្យានោះ សម្រាប់ផ្ទិតមេដៃ ឬចុះហត្ថលេខា។

209. ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលមិនព្រមទទួលយកកញ្ចប់សំណងដូចមានក្នុងកិច្ចសន្យា ពួកគាត់អាចចុះហត្ថលេខា ឬផ្ទិតមេដៃលើកិច្ចសន្យានោះ ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរ ដាក់បណ្តឹងតវ៉ាតាមដំណើរការនៃGRM។

210. ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលមិនព្រមចុះកិច្ចសន្យា ហើយមិនដាក់បណ្តឹងតវ៉ាតាមដំណើរការនៃ GRM ក្នុងរយៈពេល ៣ ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃមានសំណើផ្តល់នូវកិច្ចសន្យានោះ អាចនឹងបាត់បង់សិទ្ធិទទួលបានសំណង។

211. ករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ មិនអាចទំនាក់ទំនងបាន ឬមិនអាចមកចូលរួមចុះកិច្ចសន្យាបាន IRC-WG ដោយមានជំនួយពី PRSC-WG នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដូចខាងក្រោម÷

- បិទផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងទូទៅនៅសាលាឃុំ/ សង្កាត់ និងស្នាក់ការភូមិ ឬមណ្ឌលសហគមន៍ ប្រសិនបើមាន
- ស្នើសុំអាជ្ញាធរភូមិ និងឃុំ/ សង្កាត់ ឱ្យជួយស្វែងរកប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ តាមរយៈបងប្អូន និងសាច់ញាតិគ្រួសាររបស់គាត់ដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់
- ប្រសិនបើមិនអាចរកឃើញប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ក្នុងអំឡុងពេល ១៥ ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃបិទផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងនៅសាលាឃុំ/ សង្កាត់ និងស្នាក់ការភូមិ ត្រូវធ្វើការចុះផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងក្នុងទំព័រសារព័ត៌មាន

ប្រចាំថ្ងៃក្នុងមូលដ្ឋាន ដើម្បីឱ្យគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់នោះទំនាក់ទំនងមក IRC-WG ឬ PRSC-WG ឬមេភូមិ មេឃុំ/ចៅសង្កាត់ ក្នុងអំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃចុះផ្សាយនោះ

- ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ មិនបានធ្វើការឆ្លើយតប ឬចេញមកបង្ហាញមុខ មុនកាលបរិច្ឆេទកំណត់នោះទេ ក្រុមការងារនឹងមិនព្យាយាមធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នោះទៀតឡើយ។

212. IRC-WG នឹងរក្សាទុកសេចក្តីព្រាងកិច្ចសន្យា។ មេឃុំ/ចៅសង្កាត់ នឹងជម្រាបជូន PRSC-WG នៅពេលណាដែលដឹងពីទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ស្ថិតនៅ ហើយរៀបចំឱ្យមានការចុះកិច្ចសន្យា។

213. ការដកហូតដី និងទ្រព្យនឹងត្រូវបន្តដំណើរការ ទោះបីជារកមិនឃើញប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នោះ ឬមិនអាចទាក់ទងពួកគាត់បានក៏ដោយ។ សេចក្តីព្រាងកិច្ចសន្យានោះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាមានការព្រមព្រៀងទទួលយក ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នោះមិនបានបង្ហាញខ្លួន ក្រោយពីផុតរយៈពេលកំណត់ ៣០ ថ្ងៃ ដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះផ្សាយក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្នុងមូលដ្ឋាន។

214. IRC-WG និង PRSC-WG ចងក្រងកិច្ចសន្យាដែលបានចុះហត្ថលេខារួច ហើយដាក់ជូន GDR។

215. ដ្យាក្រាមបង្ហាញលំហូរនៃការរៀបចំ និងការចរចាចុះកិច្ចសន្យា មានផ្តល់ជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធ ១១**។

ឃ. ការរៀបចំអភិវឌ្ឍទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ

1. ការធ្វើលទ្ធកម្មដីសម្រាប់រៀបចំទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ

216. ការងារនេះត្រូវធ្វើឡើងក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលបាននូវការផ្តល់ជូនដីថ្មីសម្រាប់ការផ្លាស់ទីតាំងផ្ទៃក្រូបវន្ត។ អ្នកកាន់កាប់ខុសច្បាប់ ឬរស់នៅដោយខុសច្បាប់ មិនមានសិទ្ធិទទួលបានដីទេ។ ក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់បានឯកភាពយកជម្រើសដីដោះដូរដោយដី ជំនួសការទទួលយកសំណងជាប្រាក់ចំពោះដីបាត់បង់ នោះនឹងតម្រូវឱ្យមានទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ។ ប្រសិនបើគ្មានប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ណាមួយមានសិទ្ធិទទួលបានដីសម្រាប់ការផ្លាស់ទីតាំងផ្ទៃក្រូបវន្តទេ នោះនឹងមិនមានការធ្វើលទ្ធកម្មដីសម្រាប់រៀបចំទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញឡើយ។

217. ការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដោយមានកិច្ចសហការពីអាជ្ញាធររាជធានី-ខេត្ត ហើយភាគច្រើនផ្អែកលើដីទំនេររបស់រដ្ឋដែលស្ថិតនៅជិតតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង។ ការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ អនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងផ្នែក V ចំណុច គ នៃ SOP នេះ។ ក្នុងករណីលើកលែងមួយចំនួន ពេលដែលគ្មានដីរដ្ឋនៅសល់ទំនេរក្នុងតំបន់ ឬជិតតំបន់រងផលប៉ះពាល់ នោះនឹងមានការទិញដីឯកជន ប្រសិនបើមានលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។

218. ទំហំដីជាក់ស្តែងសម្រាប់រៀបចំទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ ត្រូវបានកំណត់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការធ្វើ DMS ហើយនៅពេលដែលបានដឹងអំពីចំនួនពិតប្រាកដនៃគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលមានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ទីតាំង។ គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់នីមួយៗ នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានដីមួយឡូតិ៍ទំហំ ៧ ម៉ែត្រ x ១៥ ម៉ែត្រ។ ប្រសិនបើគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់មានដីរងផលប៉ះពាល់បាត់បង់ធំជាងនេះ គ្រួសារនោះនឹងទទួលបានដីធំជាងឡូតិ៍ស្តង់ដា ដើម្បីឱ្យសមស្របជាមួយទំហំដីរងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់នោះ។ GDR នឹងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មក្នុងស្រុក ដើម្បីធ្វើការអង្កេត និងរៀបចំប្លង់ទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ និងកំណត់ផ្ទៃដីដែលត្រូវការ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលមានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ទីតាំង។ ប្លង់បែងចែកទីតាំងនោះ នឹងបង្ហាញពីដីឡូតិ៍នីមួយៗ ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់សេវាមូលដ្ឋាន ដូចជាសេវាសុខភាព ទឹក និងអគ្គិសនី (មណ្ឌលសុខភាព ស្រះទឹក និងបណ្តាញខ្សែអគ្គិសនី) ក្នុងករណីដែលគ្មានសេវាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះនៅក្នុងទីតាំង; ផ្លូវភ្ជាប់ទៅនឹងផ្លូវក្នុងសហគមន៍ដែលមានស្រាប់ ព្រមទាំងផ្លូវក្នុងទីតាំង និងប្រព័ន្ធលូទឹកស្អុយ។ ក្នុងករណីដែលការផ្លាស់ទីតាំងមានទំហំធំសម្រាប់ច្រើនគ្រួសារ នោះអាចមានការចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់ជូននូវសេវាសហគមន៍ ដូចជាមណ្ឌលសហគមន៍ជាដើម។

219. ករណីផ្តល់ដីថ្មីជំនួសដីកសិកម្មដែលបាត់បង់ ដីថ្មីនោះត្រូវមានផលិតភាពស្មើគ្នានឹងដីចាស់ ពោលគឺ ដីនោះត្រូវមានលទ្ធភាពផលិតទិន្នផលកសិកម្មស្មើគ្នានឹងដីកសិកម្មដែលត្រូវបានធ្វើលទ្ធកម្មនោះ។ ដូច្នេះ ទំហំដីកសិកម្មជំនួសថ្មី នឹងមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យលើផលិតភាពនៃដីថ្មីនោះ។

220. ប្រធាន IRC នឹងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីទទួលបានការឯកភាពចាំបាច់ ក្នុងការធ្វើលទ្ធកម្មដីដែលបានរកឃើញថាសមស្រប ដើម្បីរៀបចំទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ។ ករណីមានដីរដ្ឋនៅសល់ទំនេរ នោះត្រូវមានការអនុម័តដោយអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត។ ករណីតម្រូវឱ្យមានការធ្វើលទ្ធកម្មដីឯកជន ការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងថ្លៃចំណាយក្នុងការធ្វើលទ្ធកម្មដីនោះ ត្រូវមានការអនុម័តពីប្រធាន IRC។ ការធ្វើលទ្ធកម្មដីឯកជន នឹងត្រូវធ្វើឡើងផ្អែកលើគោលការណ៍ទិញ-លក់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ក្រោមរូបភាពជាកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្ម ហើយមិនស្ថិតនៅក្រោមការធ្វើលទ្ធកម្មដែលមានចែងនៅក្នុង ច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍នោះទេ។

221. ស្របពេលជាមួយនឹងដំណើរការធ្វើលទ្ធកម្មដី ក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានជ្រើសរើស នឹងធ្វើការអង្កេតឋានលេខាសាស្ត្រទីតាំង និងរៀបចំប្លង់លម្អិតសម្រាប់អភិវឌ្ឍទីតាំងនោះ បន្ទាប់ពីប្លង់បែងចែកដីឡូតិ៍ក្នុងទីតាំងនោះត្រូវបានអនុម័តដោយ GDR។ ការរៀបចំប្លង់លម្អិតសម្រាប់អភិវឌ្ឍទីតាំងនោះ នឹងត្រូវអនុលោមតាមស្តង់ដាថ្នាក់ជាតិ ឬថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត ហើយមិនត្រូវមានកម្រិតខ្ពស់ហួសពីស្តង់ដាដែលអនុវត្តក្នុងភូមិជិតខាងឡើយ ដើម្បីធានាបានន្យាយសមធម៌ចំពោះពលរដ្ឋទាំងអស់។ គោលបំណងជារួមនៃប្លង់លម្អិតសម្រាប់អភិវឌ្ឍទីតាំងនោះ គឺដើម្បីបង្កើតសេវា និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានដែលមានស្តង់ដា និងកម្រិតគុណភាពដូចគ្នានឹងសហគមន៍ ក្នុងភូមិជិតខាង។

2. ការសាងសង់

222. ការរៀបចំអភិវឌ្ឍទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ និងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ត្រូវផ្តល់ជាកិច្ចសន្យាម៉ៅការជូនក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក្នុងស្រុក ដែលជ្រើសរើសដោយ PRSC។

223. ការត្រួតពិនិត្យមើលលើការងារសាងសង់ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ PRSC-WG ដោយមានការចុះត្រួតពិនិត្យតាមពេលកំណត់ ដោយមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ និងធ្វើអធិការកិច្ចលើការងារសាងសង់មុននឹងអនុម័តបើកប្រាក់ទូទាត់តាមកិច្ចសន្យាម៉ៅការសាងសង់។ PRSC ត្រូវរៀបចំឯកសារសំណើ និងបើកប្រាក់ទូទាត់តាមកិច្ចសន្យាម៉ៅការសាងសង់។

224. ករណីទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ ពុំមានប្រភពទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ នោះការសាងសង់ប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំនូវប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក នឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមកិច្ចសន្យាដាច់ដោយឡែក ជាមួយអ្នកជំនាញផ្គត់ផ្គង់ទឹក ឬអ្នកម៉ៅការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលជ្រើសរើសដោយ GDR។ អំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ និងថែទាំប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកមានរយៈពេលពីរឆ្នាំ។ ស្តង់ដាសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក គួរមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងស្តង់ដាដែលប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិជិតខាង ហើយអនុវត្តតាមប្លង់បែងចែកដីឡូតិ៍ និងប្លង់លម្អិតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីតាំង ដែលទទួលបានការអនុម័តពី GDR។ ប៉ុន្តែគ្រសារផលប៉ះពាល់ពុំមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ជាទឹកម៉ាស៊ីនទេ។ កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ទឹកនេះ អាចត្រូវបានលទ្ធកម្មពីប្រភពតែមួយ ហើយផ្តល់ជូនអ្នកជំនាញផ្គត់ផ្គង់ទឹក ឬអ្នកម៉ៅការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងមូលដ្ឋាន ដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់បរិភោគ។

ង. កម្មវិធីគាំទ្រ ឬស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិត

225. ជាទូទៅ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតជាអចិន្ត្រៃយ៍ អាចទទួលបានកម្មវិធីគាំទ្រ ឬស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិត ដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនូវមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់។ កម្មវិធីនេះ មានសមាសភាគចំនួន ២ គឺ÷ (i) ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និង (ii) ការឧបត្ថម្ភជាប្រាក់ក្នុងការជួយបង្កើតឡើងវិញនូវមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត។ កម្មវិធីគាំទ្រ ឬស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតនេះ នឹងផ្តល់ជាជម្រើស ៣ ប្រភេទ គឺ÷ (i) ការស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើធនធានដី (ii) ការស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើការងារ និង (iii) ការស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើអាជីវកម្ម។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ នឹងមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំងបី។

1. ការស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើធនធានដី

226. កម្មវិធីនេះ ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវធនធានដីដែលខ្ជិនពឹងផ្អែកក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិត ដូចជាការប្រកបរបរកសិកម្ម និងចិញ្ចឹមសត្ត÷

(ក) លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានចំណូលពីប្រភពធនធានដីផ្សេងទៀត ដូចជា ការដាំបន្លែ ការដាំដើមឈើហូបផ្លែ និងការចិញ្ចឹមសត្ត ប្រសិនបើមានដីកសិកម្មផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រកបរបរនេះ។ ករណីនេះ មានផ្តល់ជូនការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញលើការដាំដុះ និងការចិញ្ចឹមសត្ត ដែលត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងជាក់លាក់សម្រាប់ពួកគាត់។

(ខ) ការឧបត្ថម្ភជាប្រាក់សរុបចំនួន ២០០ ដុល្លាអាមេរិក ដើម្បីជួយក្នុងការបង្កើតឡើងវិញនូវមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិត។

ក្នុងករណីគ្មានដីកសិកម្មផ្សេងទៀតទំនេរទេនោះ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននូវជម្រើសចូលរួមកម្មវិធីស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើការងារ ឬកម្មវិធីស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើអាជីវកម្ម។

2. ការស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើការងារ

227. កម្មវិធីនេះ ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវការងារ ដែលខ្ជិនពឹងផ្អែកក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិត÷

(ក) ការផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញការងារ។ ការអង្កេតអំពីឱកាសការងារក្នុងតំបន់នៅជិតទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញនឹងត្រូវបានធ្វើឡើង ដែលជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំផែនការ DRP។ ការអង្កេតនេះ នឹងកំណត់អំពីប្រភេទការងារដែលមាន និងជំនាញដែលត្រូវការ។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីជួយផ្តល់ជំនាញទាំងនោះ ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។

(ខ) ការឧបត្ថម្ភជាប្រាក់សរុបស្មើនឹងប្រាក់ចំណូល ៣ខែ ផ្អែកតាមអត្រាភាពក្រីក្រផ្លូវការ ដែលកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ក្នុងអំឡុងពេលបណ្តុះបណ្តាល។ ចំនួនប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះគឺស្មើនឹង អត្រាភាពក្រីក្រប្រចាំខែផ្លូវការx ចំនួនសមាជិកក្នុងគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ x ៣។

(គ) គម្រោងប្រហែលអាចមានផ្តល់ឱកាសការងារបណ្តោះអាសន្ននៅតាមការដ្ឋានសាងសង់ នៅការិយាល័យគម្រោង ឬនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀត។ ជាទូទៅ ការងារសំណង់ ត្រូវការត្រឹមតែជំនាញកម្រិតទាប និងងាយស្រួលអាចរកធ្វើបាន។ ចំពោះការងារនៅការិយាល័យ ឬការងារដែលត្រូវការកម្រិតជំនាញខ្ពស់ នោះនឹងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទាំងនោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ដើម្បីពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការងារនោះ។

3. ការស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើអាជីវកម្ម

228. កម្មវិធីនេះ ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវអាជីវកម្ម ដែលខ្ជិនពឹងផ្អែកក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិត÷

(ក) ការផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញអាជីវកម្ម ដែលផ្តោតលើអាជីវកម្មខ្នាតតូច ឬអាជីវកម្មតាមផ្ទះ។

(ខ) ការឧបត្ថម្ភជាប្រាក់សរុប ២០០ ដុល្លាអាមេរិក ដើម្បីជួយក្នុងការចាប់ផ្តើម ឬការបង្កើតឡើងវិញនូវអាជីវកម្មខ្នាតតូច ឬអាជីវកម្មតាមផ្ទះ។

4. ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ

229. ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ចូលក្នុងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចមានចែងក្នុងផ្នែកទី IV ចំណុច ឃ នៃ SOP នេះ នឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំងបីនេះ និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដែលសមស្របជាមួយពួកគាត់។ លើសពីនេះ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ប្រភេទនេះ នឹងមានសិទ្ធិទទួលបាន ដូចខាងក្រោម÷

(ក) អត្រាទ្វេដងនៃការឧបត្ថម្ភជាប្រាក់ ដែលមានផ្តល់ជូនក្នុងកម្មវិធីស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងៗគ្នាទាំងបីខាងលើ។

(ខ) អាទិភាពក្នុងការទទួលបានឱកាសការងារធ្វើក្នុងគម្រោង។

XI. ការបើកថវិកា និងការទូទាត់សំណង

ក. សេចក្ដីផ្ដើម

230. ថវិកាសម្រាប់ការងារ LAR ត្រូវបានរៀបចំបន្ទាប់ពីការធ្វើ DMS បានបញ្ចប់ ហើយថវិកានេះ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការ DRP។ សមាស័ធាតុ ឬសមាសភាគនៃខ្នង់ចំណាយសំខាន់ៗក្នុងកញ្ចប់ថវិកាមានចែងក្នុងផ្នែកទី V ចំណុច ឃ នៃ SOP នេះ។ នាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ នឹងរៀបចំសំណើថវិកា ជូននាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ (DGA) នៃ GDR ពិនិត្យ និងកែសម្រួលក្នុងករណីចាំបាច់ មុននឹងដាក់ជូនអគ្គនាយក។ សំណើថវិកាត្រូវទទួលការឯកភាពជាមុនសិនពីអគ្គនាយកនៃ GDR និង IRC មុននឹងដាក់ជូន MEF អនុម័ត។ សំណើថវិកានេះនឹងត្រូវបានអនុម័ត ក្រោយពេលដែលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បានអនុម័តលើគម្រោងរួចហើយតែប៉ុណ្ណោះ។

231. ជាទូទៅ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានក្នុងការរៀបចំផែនការ BRP ដែលជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំគម្រោង។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី GDR ក៏បានចូលរួមក្នុងការរៀបចំផែនការ BRP ដូចបានពន្យល់ក្នុងផ្នែកទី IV ចំណុច ឆ នៃ SOP នេះ ហើយរាល់ការចំណាយដែល GDR បានចំណាយក្នុងដំណាក់កាលនេះ គឺត្រូវទូទាត់ដោយប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់បម្រើការងាររដ្ឋបាលរបស់ GDR។

232. ថវិកាសម្រាប់ការងារ LAR របស់គម្រោង គឺត្រូវបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានទាំងស្រុងដោយថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានវិភាជចេញពីថវិកាជាតិ។ គ្មានការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការងារ LAR ពីកញ្ចប់ប្រាក់កម្ចី/ឥណទាន/ជំនួយឥតសំណង ដែលផ្ដល់ដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ឡើយ។

ខ. ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

233. GDR គឺជាភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិសម្រាប់ការងារ LAR ហើយទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាថវិកាត្រូវបានចំណាយសម្រាប់តែគោលបំណងនៃការរៀបចំ និងអនុវត្តលើការងារ LAR ក្នុងកម្រិតថវិកាដែលបានអនុម័ត។ ដូច្នេះ GDR មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវលើមុខងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងការរៀបចំគម្រោងថវិកា គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្មលើរាល់ការចំណាយសម្រាប់ការងារ LAR។ មុខងារទាំងនេះ ត្រូវបានអនុវត្តដោយ DGA នៃ GDR។ ការគ្រប់គ្រង និងការរៀបចំរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវអនុវត្តតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលចេញដោយ MEF សម្រាប់គ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់ថវិកាបដិភាគដែលបានមកពីថវិកាជាតិ។ បទប្បញ្ញត្តិអំពីការប្រើប្រាស់ថវិកាបដិភាគទាំងអស់ ត្រូវបានចែងក្នុងសៀវភៅណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គម្រោង ឬកម្មវិធីដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (FMM) ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២។ បទប្បញ្ញត្តិក្នុងសៀវភៅ FMM ដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចី/ឥណទាន/ជំនួយឥតសំណង សម្រាប់គម្រោងដែលទទួលបានពីហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ មិនត្រូវយកមកអនុវត្តចំពោះថវិកាបដិភាគសម្រាប់រាល់ការចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ LAR ឡើយ លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះក្នុងសៀវភៅ FMM។

234. រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងបង្កើតគណនីមួយដែលជាទូទៅហៅថា គណនីថវិកាបដិភាគសម្រាប់គម្រោង នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC)។ គណនីនេះ ជាគណនីមួយដាច់ដោយឡែកពីគណនីមួយផ្សេងទៀតដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ទទួលប្រាក់កម្ចី/ឥណទាន/ជំនួយឥតសំណងពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។ MEF ទទួលខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការ និងការថែរក្សាគណនីទាំងពីរនេះ។ ថវិកាសម្រាប់ការងារ LAR ត្រូវបានបើកជូន GDR ចេញពីគណនីថវិកាបដិភាគ។

235. GDR នឹងបើកគណនីក្រោមឈ្មោះរបស់គម្រោងនីមួយៗនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត រួមបញ្ចូលទាំងធនាគារពាណិជ្ជផងដែរ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សកម្មភាពការងារ LAR។ នៅពេលដែលសំណើថវិកាសម្រាប់ការងារ LAR ត្រូវបានអនុម័តដោយ MEF រួចហើយនោះ GDR នឹងដាក់សំណើទៅអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល (GDICDM) ដើម្បីបញ្ចេញថវិកាដែលត្រូវបានអនុម័តនោះ។ GDICDM នឹងរៀបចំពិនិត្យចាត់ចែងលើសំណើ ហើយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិនឹងរៀបចំផ្ញើរថវិកាដែលត្រូវបានអនុម័តចេញពីថវិកាជាតិ (ពីគណនីថវិកាបដិភាគសម្រាប់គម្រោង) ចូលទៅក្នុងគណនីគម្រោងដែលគ្រប់គ្រងដោយ GDR។

236. រាល់ថវិកាសម្រាប់ចំណាយលើការងារ LAR ដែលបានពីថវិកាអនុម័ត នឹងបង្ហែរចេញពីគណនីគម្រោងនោះ។ DGA នឹងទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងគណនីគម្រោង និងគ្រប់គ្រងលំហូរថវិកា ហើយធានាថា រាល់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ត្រូវបានកត់ត្រាត្រឹមត្រូវក្នុងសៀវភៅធំរបស់គម្រោង។DGA នឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាប្រចាំខែលើរបាយការណ៍របស់ធនាគារអំពីប្រតិបត្តិការក្នុងគណនីគម្រោង ប្រៀបធៀបនឹងបញ្ជីកាគណនេយ្យរបស់គម្រោងនោះ។ រាល់ប្រតិបត្តិការដែលមានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍របស់ធនាគារ ចាំបាច់ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ឆែកមើលឡើងវិញលើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធដែលបានកត់ត្រាចូលក្នុងបញ្ជីកាគណនេយ្យរបស់គម្រោងនោះ និងត្រូវបញ្ជាក់ថាសមតុល្យចុងគ្រាត្រឹមត្រូវ។

237. GDR នឹងបង្កើតគណនីគម្រោង ហើយរក្សាបញ្ជីគណនេយ្យនិងកំណត់ត្រារាល់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ទាក់ទងនឹងការអនុវត្ត និងការគ្រប់គ្រងការងារ LAR រួមជាមួយនឹងឯកសារគាំទ្រទាំងអស់។ GDR នឹងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការងារ LAR លើគម្រោងនីមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ដាក់ជូន MEF ក្នុងអំឡុងពេល ៣ ខែ នៃដំណាច់ឆ្នាំសារពើពន្ធ។ គណនីប្រចាំឆ្នាំ អាចត្រូវបានធ្វើសវនកម្មតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ បន្ថែមពីលើសវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាប្រចាំដែលធ្វើឡើងដោយ MEF។ ចំពោះគម្រោងដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគី ដូចជា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និងធនាគារពិភពលោក នោះកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចី/ឥណទាន/ជំនួយឥតសំណងតម្រូវឱ្យមានការធ្វើសវនកម្មពីខាងក្រៅ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការងារ LAR សម្រាប់គម្រោងប្រភេទនេះ នឹងត្រូវធ្វើសវនកម្មដោយសវនករឯករាជ្យដែលជ្រើសរើសដោយ GDICDM។

គ. គោលការណ៍ក្នុងការបើកថវិកា និងការទូទាត់សំណង

238. ការទូទាត់សំណង និងការផ្តល់ជំនួយស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ជាកត្តាចម្បងនៃការងារ LAR។ GDR ចាំបាច់ត្រូវធានានូវតម្លាភាព និងសុចរិតភាព នៃដំណើរការបើកថវិកា និងទូទាត់សំណងដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម÷

- ការទូទាត់សំណងគ្រប់ចំនួនត្រូវបានផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ មុនពេលធ្វើលទ្ធកម្មដី
- ការទូទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើឱ្យរួចរាល់ មុនពេលរុះរើផ្លាស់ទៅទីតាំងថ្មី ឬមុនការរុះរើប្តូរទីតាំងដោយខ្លួនឯង។ ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ណាដែលមានទំនាស់ ឬបដិសេធក្នុងការទទួលយកសំណើ ឬការទូទាត់សំណង ការទូទាត់នោះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានធ្វើឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងការទូទាត់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀត
- ការទូទាត់សំណង ត្រូវផ្តល់ជូនដល់ទាំងប្តីនិងប្រពន្ធរួមគ្នា ឬមេគ្រួសារម្នាក់ ឬសមាជិកជានីតិជនតំណាងគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់នោះ ក្នុងករណីប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់មិនអាចមកទទួលយកប្រាក់សំណងនោះបាន
- ការទូទាត់សំណងគួរគប្បីធ្វើឡើងតាមរយៈមូលប្បទានបត្រ ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគ្មានលទ្ធភាព ឬពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារ ការបើកជូនជាសាច់ប្រាក់អាចធ្វើបាន ដោយមានវិធានការការពារចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ពិតជាបានទទួលនូវការទូទាត់សំណងពិតប្រាកដមែន
- រាល់ការទូទាត់សំណង គួរតែរៀបចំនៅទីកន្លែងសាធារណៈតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយត្រូវមានសាក្សីដែលជាតំណាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
- ពេលបញ្ចប់ការទូទាត់សំណង ត្រូវមានសេចក្តីជូនដំណឹងត្រឹមត្រូវ និងសមរម្យជាមុនដល់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ អំពីការរុះរើចាកចេញពីទីតាំងគម្រោង ក្នុងរយៈពេលមួយខែគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងនោះ។

ឃ. ការទូទាត់សំណង

239. GDR ទទួលខុសត្រូវក្នុងការកំណត់នូវនីតិវិធីលម្អិតសម្រាប់ការទូទាត់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ហើយធានាថាការទូទាត់សំណងទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមកិច្ចសន្យា ដែលបានធ្វើជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នីមួយៗ។

240. ការទូទាត់សំណងជាក់ស្តែងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីកន្លែងសាធារណៈ ដោយ PRSC-WG ដែលមានកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធជាមួយ IRC-WG។ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (PDEF) ដែលមានសមាសភាពក្នុង PRSC-WG ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបើកសាច់ប្រាក់យកទៅទូទាត់សំណង។ DIMDM ទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់លើដំណើរការទូទាត់សំណង។ PRSC-WG នឹងជូនដំណឹងដល់ស្នាក់ការភូមិ ឬសាលាឃុំ/សង្កាត់ អំពីកាលវិភាគសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមទូទាត់សំណងយ៉ាងតិច ៣ ថ្ងៃជាមុន។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ សេចក្តីជូនដំណឹងនឹងត្រូវបានបិទផ្សាយនៅសាលាឃុំ/សង្កាត់ ស្នាក់ការភូមិ និងមណ្ឌលសហគមន៍ ប្រសិនបើមាន។ ស្នាក់ការភូមិ និងសាលាឃុំ/សង្កាត់ ត្រូវខិតខំអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការជម្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់អំពីកាលវិភាគសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមទូទាត់សំណងនោះ។ នៅថ្ងៃដំបូងនៃកាលបរិច្ឆេទទូទាត់សំណង នឹងមានការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីពន្យល់អំពីនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្ត មុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការទូទាត់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នីមួយៗ។

241. នីតិវិធីក្នុងការបើកថវិកា និងការទូទាត់សំណងនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភនានា មានដូចខាងក្រោម÷

- នាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទទួលបន្ទុកគម្រោង និង DIMDM ត្រូវចងក្រងបញ្ជីឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ ចំនួនប្រាក់សំណងរបស់ពួកគាត់ផ្អែកតាមកិច្ចសន្យា ប្រាក់សំណងសរុបតាមឃុំ/សង្កាត់នីមួយៗ និងរៀបចំបញ្ជីសង្ខេបបង្ហាញឃុំ/សង្កាត់ ចំនួនប្រាក់សំណងសរុបតាមឃុំ/សង្កាត់នីមួយៗ និងថវិកាសរុបសម្រាប់ទូទាត់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។
- នាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទទួលបន្ទុកគម្រោង និង IRC-WG នឹងរៀបចំកាលវិភាគ និងទីកន្លែងសម្រាប់បើកទូទាត់សំណងផ្អែកលើបញ្ជីសង្ខេប ដោយពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ PRSC។ PRSC នឹងដាក់សំណើសុំបុរេប្រទានថវិកាពី IRC ស្របតាមកាលវិភាគទាំងនេះ ដែលសំណើបុរេប្រទាននោះត្រូវចុះហត្ថលេខារួមគ្នាដោយប្រធាន PRSC និងប្រធាន PDEF។ នាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទទួលបន្ទុកគម្រោង និង DIMDM នឹងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ និងបញ្ជាក់លើសំណើសុំបុរេប្រទានថវិកា ហើយដាក់ឱ្យ DGA រៀបចំឯកសារបន្តទៀត។ DGA នឹងរៀបចំសក្តីប័ត្របញ្ចេញសាច់ប្រាក់នៃចំនួនបុរេប្រទានដែលបានស្នើសុំនោះ ហើយដាក់ជូន IRC ដើម្បីអនុម័ត ក្រោយពីទទួលបានការឯកភាពពីអគ្គនាយកនៃ GDR។ ផ្អែកតាមសក្តីប័ត្របញ្ចេញសាច់ប្រាក់ដែលអនុម័តដោយ IRC ថវិកាបុរេប្រទាន នឹងត្រូវបានផ្ទេរចេញពីគណនីគម្រោងដែលគ្រប់គ្រងដោយ GDR។
- គណនីគម្រោងថ្នាក់រាជធានី-ខេត្តនឹងត្រូវបានបើកដោយ PRSC នៅថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត ដោយមានការឯកភាពរបស់ប្រធាន PDEF។ ប្រធាន PRSC និងប្រធាន PDEF នឹងត្រូវធ្វើជាសហហត្ថលេខី សម្រាប់ប្រតិបត្តិការគណនីនេះ។ រាល់ថវិកាបុរេប្រទានពី GDR នឹងត្រូវបានផ្ទេរចូលគណនីទីពីរនេះ ហើយលំហូរថវិកានឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈគណនីនេះ។ PRSC នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាកំណត់ត្រានៃរាល់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ហើយ PDEF នឹងមើលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុលើការចំណាយនានាក្រោមថវិកាវិសហមជ្ឈការ ពោលគឺថវិកាដែលត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់កម្មវិធីថ្នាក់ជាតិ ប៉ុន្តែអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ថវិកាបុរេប្រទាន នឹងត្រូវបានផ្ទេរជូនក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ១០ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការមុនកាលបរិច្ឆេទនៃកាលវិភាគចាប់ផ្តើមទូទាត់សំណងជូនគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់។
- PRSC-WG នឹងដាក់សំណើសុំការអនុម័តពីប្រធាន PRSC និងប្រធាន PDEF សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់យ៉ាងតិច ៥ ថ្ងៃមុនកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមទូទាត់សំណងនៅក្នុងឃុំ/សង្កាត់នីមួយៗ។ មូលប្បទានបត្រសម្រាប់សាច់ប្រាក់ដែលបានអនុម័ត នឹងចុះហត្ថលេខារួមគ្នាដោយប្រធាន PRSC និងប្រធាន PDEF ដែលជាសហហត្ថលេខីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការគណនីគម្រោងនៅថ្នាក់រាជធានី-ខេត្តនោះ។ PDEF នឹងយកមូលប្បទានបត្រទៅបើកជាសាច់ប្រាក់ នៅថ្ងៃដូចគ្នានឹងកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមទូទាត់សំណង។ នៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរការទូទាត់សំណង PRSC-WG និង IRC-WG នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់រាល់ទឹកប្រាក់ទាំងអស់ដែលបានទូទាត់រួច និងទឹកប្រាក់នៅសល់ដែលនឹងត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយតំណាងរបស់ DIMDM។ ទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ នឹងត្រូវតម្កល់ទុកវិញក្នុង

គណនីគម្រោងនៅថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត នាថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ ហើយការដាក់ប្រាក់នៅសល់ចូលគណនីវិញនោះ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយតំណាងនៃ DIMDM។

- PRSC នឹងទទួលខុសត្រូវលើការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍របស់ធនាគារនៃគណនីគម្រោងនៅថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត ជាមួយនឹងកំណត់ត្រាប័ញ្ជីចំណាយដែលរក្សាទុកនៅថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត។ ការងារនេះនឹងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាប្រចាំខែដោយ PDEF។

ង. កំណត់ត្រា និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

242. ក្រោយពីបានបញ្ចប់នូវការបើកប្រាក់ទូទាត់សំណង ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ក្នុងឃុំ/សង្កាត់នីមួយៗ PRSC-WG នឹងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអំពីប្រតិបត្តិការទាំងអស់ ដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយប្រធាន PRSC-WG និងចុះហត្ថលេខាអមដោយតំណាង IRC-WG ហើយត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយតំណាង DIMDM។ រាល់ឯកសារគាំទ្រទាំងអស់នឹងត្រូវប្រគល់ជូន DGA ដើម្បីថែរក្សាទុក ហើយ PRSC នឹងផ្តល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជូន DGA ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ចងក្រង និងបូកសរុបចូលក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គម្រោង។

243. លើសពីនេះ PRSC នឹងទទួលខុសត្រូវលើការទូទាត់ថវិកាបុរេប្រទាន ហើយផ្តល់របាយការណ៍របស់ធនាគារអមជាមួយកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល ៥ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបំណាច់ខែនីមួយៗជូន DGA។ DGA នឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយរៀបចំរបាយការណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីសម្រាប់ដាក់ជូនអគ្គនាយក នៃ GDR ដើម្បីសុំការឯកភាព។

244. DGA នឹងរក្សាទុកមូលដ្ឋានទិន្នន័យលើរាល់ការទូទាត់សំណង ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ និងថែរក្សាទុកនូវរាល់ឯកសារគាំទ្រទាំងអស់។

245. ថវិកាបុរេប្រទានលើកមុន ចាំបាច់ត្រូវទូទាត់ជម្រះឱ្យច្បាស់លាស់ ទើបអាចទទួលបានការឯកភាពលើសក្តីប័ត្របញ្ចេញសាច់ប្រាក់បុរេប្រទានបន្ទាប់ទៀតបាន។ ករណីមានចំនួនទឹកប្រាក់នៅសល់ពីការបញ្ចេញថវិកាបុរេប្រទានលើកមុន សក្តីប័ត្របញ្ចេញសាច់ប្រាក់បន្ទាប់ទៀត នឹងត្រូវដកចេញនូវចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលនៅសល់មិនទាន់បានទូទាត់ជម្រះ។

246. ករណីរកឃើញថាមានតួលេខខុសគ្នា IRC នឹងសុំអន្តរាគមន៍ពី PRSC ដើម្បីចាត់វិធានការដោះស្រាយ។ ប្រសិនបើគ្មានការកែតម្រូវក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ក្រោយពីទទួលបានការជូនដំណឹងរបស់ IRC ឬប្រសិនបើថវិកាបុរេប្រទានត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយខុសគោលដៅ GDR ត្រូវទទួលបន្ទុកក្នុងការ បើកទូទាត់សំណងរហូតដល់ពេលដែល PRSC បានចាត់វិធានការដោះស្រាយសមស្របជូន IRC រួចរាល់សិន។

ដ្យាក្រាមបង្ហាញពីការបើកថវិកា និងលំហូរថវិកាមានផ្តល់ជូនក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធ ១២**។

ច. ឯកសារគាំទ្រ

247. ដើម្បីធានាបានថាសាច់ប្រាក់ត្រូវបានបើកទូទាត់ជូនគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដ ដោយគ្មានការបន្ទុំក្នុងការទូទាត់សំណងទេនោះ គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ នឹងត្រូវតម្រូវឱ្យយកឯកសារគាំទ្រមកបង្ហាញដើម្បីបើកយកប្រាក់សំណង÷

- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ មេគ្រួសារម្នាក់ ឬសមាជិកជានីតិជនតំណាងគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់នោះ ឬសៀវភៅគ្រួសារ។
- ទម្រង់សំណងសង្ខេបដែលបង្ហាញពី IOL ដែលបានផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នៅពេលចុះកិច្ចសន្យា។

ឆ. កាលបរិច្ឆេទដែលត្រូវចាកចេញពីទីតាំងគម្រោង

248. ម្ចាស់អចលនវត្ថុ និង/ឬម្ចាស់សិទ្ធិ មិនត្រូវបន្តកាន់កាប់អចលនវត្ថុនៅលើទីតាំងគម្រោងលើសពី ១ ខែ បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការអស្សាមិករណ៍ បានផ្តល់សំណងពេញលេញ ឬបានស្នើផ្តល់ជូននូវសំណងពេញលេញក្នុងករណីប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់បដិសេធមិនព្រមទទួលយកសំណង។

249. ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នឹងត្រូវបានជូនដំណឹងថា យោងតាមច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍ ការធ្វើអស្សាមិករណ៍លើដី និងទ្រព្យរបស់ពួកគាត់ ត្រូវបានបន្តទោះបីជាទំនាស់មិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយរួចក៏ដោយ។

> ការដកហូតនៅតែអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន ទោះបីទំនាស់នៅមិនទាន់បានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយក្តី។ ម្ចាស់អចលនវត្ថុ និង/ម្ចាស់សិទ្ធិដែលបានទទួលប្រាក់សំណងតាមការកំណត់របស់ គណៈកម្មាធិការអស្សាមិករណ៍ នៅតែមានសិទ្ធិបន្តការប្តឹងរបស់ខ្លួនទៅតាមនីតិវិធីនៃការជំទាស់ និងការដោះស្រាយទំនាស់ដូចបានកំណត់ក្នុងមាត្រា ៣៤ ជំពូកទី៦ នៃច្បាប់នេះ ***(មាត្រា ១៩ នៃច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍)***។

250. ករណីម្ចាស់អចលនវត្ថុ និង/ឬម្ចាស់សិទ្ធិដែលត្រូវបានធ្វើអស្សាមិករណ៍ បដិសេធមិនព្រមចាកចេញ គណៈកម្មាធិការអស្សាមិករណ៍ អាចស្នើសុំឱ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច ឬអាជ្ញាធរសាធារណៈ ចាត់វិធានការដើម្បីបណ្តេញចេញពីទីតាំងដែលត្រូវបានធ្វើអស្សាមិករណ៍នោះ។ អាជ្ញាធររាជធានី-ខេត្តពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថា ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នឹងរុះរើចាកចេញពីទីតាំងដែលត្រូវបានធ្វើអស្សាមិករណ៍ ឱ្យបានរួចរាល់ក្នុងរយៈពេលមួយខែ។

251. ការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដោយចុះផ្សាយជាសាធារណៈលើទំព័រសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក ឬជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នីមួយៗដោយផ្ទាល់ឱ្យរុះរើចាកចេញពីដីដែលត្រូវបានធ្វើលទ្ធកម្ម នឹងរៀបចំធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការទូទាត់សំណងបានបញ្ចប់។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលយកសំណងក៏ត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះផងដែរ។ សំណងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលយកសំណង នៅតែរក្សាទុកផ្តល់ជូនរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ចាំបាច់ត្រូវតែរុះរើចាកចេញពីដីនោះក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនោះ។ ទោះក្នុងករណីមានទំនាស់ ឬបណ្តឹងតវ៉ាប្រភេទណាធ្វើឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ក៏ដោយ ក៏ចាំបាច់ត្រូវតែចាកចេញពីដីក្នុងរយៈពេលកំណត់នោះដូចគ្នា។ ទំនាស់ ឬបណ្តឹងតវ៉ាដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយរួចរាល់ មិននាំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់មានសិទ្ធិជំទាស់បដិសេធនូវការចាកចេញពីដីដែលខ្លួនកាន់កាប់នោះឡើយ។

XII. ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍

ក. សេចក្តីផ្តើម

252. ការត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត ឬផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិតដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព (DRP/UDRP) មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃគម្រោង។ ខណៈពេលដែល EA មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តគម្រោង ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍លើការអនុវត្តស័កម្មភាពនៃការងារ LAR គឺស្ថិតក្រោមអាណត្តិកិច្ចរបស់ GDR។

ខ. ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

253. គោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង គឺដើម្បី ÷ (i) វាស់វែង និងរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំ និងអនុវត្តផែនការ DRP (ii) កំណត់អត្តសញ្ញាណបញ្ហា និងហានិភ័យនានា ប្រសិនបើមាន និងដាក់ចេញនូវវិធានការទប់ស្កាត់ដោះស្រាយបញ្ហានិងហានិភ័យទាំងនោះ និង (iii) វាយតម្លៃថាតើការផ្តល់សំណង និងជំនួយស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិចែងក្នុងផែនការ DRP ឬទេ។

254. ភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវជាបឋមក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាន និងទិន្នន័យអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការងារ LAR នៅទីវាល ជាបន្ទុករបស់ IRC-WG និង PRSC-WG ដែលត្រូវដាក់របាយការណ៍ប្រចាំខែជូននាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែលទទួលបន្ទុកគម្រោង។ នាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ នឹងចងក្រងរបាយការណ៍ការងារនៅទីវាលទាំងអស់ ហើយរៀបចំរបាយការណ៍សរុបសម្រាប់គម្រោងជារៀងរាល់ខែ។ របាយការណ៍សរុបប្រចាំខែនោះ នឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យ DIMDM ដែលមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។ ភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់ DIMDM មានដូចជា÷ (i) ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំខែ រួមទាំងចុះបំពេញបេសកកម្មផ្ទាល់នៅទីវាលដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់វឌ្ឍនភាព និងភ្ជាប់យកជាការបាននៃព័ត៌មាននិងទិន្នន័យក្នុងរបាយការណ៍ ប្រសិនបើយល់ឃើញថាចាំបាច់ និង (ii) ចងក្រងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំត្រីមាស ដើម្បីដាក់ជូនអគ្គនាយកនៃ GDR។ បន្ទាប់ពីទទួលបានការឯកភាពពី GDR របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនេះ នឹងត្រូវដាក់ជូនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ប្រសិនមានតម្រូវការ។

255. ករណីមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជួបប្រទះនាពេលណាមួយក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំ ឬអនុវត្តផែនការ DRP នោះ DIMDM នឹងចុះបំពេញបេសកកម្មជាពិសេសនៅទីវាល ដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាព និងរៀបចំរបាយការណ៍ពិសេសដើម្បីដាក់ចេញនូវវិធានការដោះស្រាយ ព្រមទាំងស្នើសុំការឯកភាពពីអគ្គនាយកនៃ GDR។

1. ទម្រង់ និងមាតិកានៃរបាយការណ៍

256. មាតិកា ស្វ័យការត្រួតពិនិត្យ និងទម្រង់នៃរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព នឹងត្រូវរៀបចំឡើងក្នុងពេលរៀបចំផែនការ DRP។ របាយការណ៍វឌ្ឍន៍ភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង នឹងមានបញ្ចូលព័ត៌មាន៍អំពីស្ថានភាពលើចំណុចមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម÷

- ការបង្កើតឡើងនូវការរៀបចំស្ថាប័ន
- ការផ្តល់សំណងចំពោះសិទ្ធិទទួលបានសំណង
- ការរៀបចំអភិវឌ្ឍទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ និងការផ្លាស់ទីតាំង ប្រសិនបើមាន
- ការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា
- ការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ
- ការចំណាយថវិកា
- កម្មវិធីស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិត ប្រសិនបើមាន
- វឌ្ឍនភាពជារួម ធៀបនឹងកាលវិភាគអនុវត្តដែលបានឯកភាពគ្នា
- បញ្ហា និងឧបសគ្គចម្បងៗ
- ការលើកយោបល់អំពីវិធានការដោះស្រាយ។

257. របាយការណ៍នេះ ក៏វាយតម្លៃលើការអនុវត្តការងារ LAR ដើម្បីធានាអនុលោមភាពតាមផែនការ DRP ផងដែរ។ ជាពិសេសរបាយការណ៍នេះ នឹងបញ្ជាក់ថា÷

- សិទ្ធិទទួលបានសំណង និងសំណង ត្រូវបានទូទាត់ជូនស្របតាមតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង។
- យន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាមានដំណើរការស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំ។

258. នាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ នឹងរៀបចំនូវទម្រង់របាយការណ៍ដែលបង្ហាញនូវព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលត្រូវប្រមូលអំពីសកម្មភាពចម្បងៗក្រោមផែនការ DRP។ ទម្រង់នេះនឹងជួយដល់ IRC-WG និង PRSC-WG ក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនៅទីវាល។ តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីប្រភេទព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលត្រូវប្រមូល និងដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាស។

2. ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យ

សកម្មភាព	ការប្រមូលទិន្នន័យ
ការរៀបចំស្ថាប័ន	• ការបង្កើត IRC-WG, PRSC, PRSC-WG និង PGRC
DMS និងការចុះកិច្ចសន្យា	• ការបញ្ចប់នូវការធ្វើ DMS - ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងភាគរយសរុប • ការបញ្ចប់នូវការរៀបចំកិច្ចសន្យា - ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងភាគរយសរុប • ការបញ្ចប់នូវការចុះកិច្ចសន្យា - ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលរកមិនឃើញ ឬមិនអាចទាក់ទងបាន និងភាគរយសរុប
សិទ្ធិទទួលបានសំណង និងការទូទាត់សំណង	• ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលបានទទួលសំណងរួច • ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលរកមិនឃើញ និងវិធានការស្វែងរកពួកគាត់ • ការទូទាត់សំណងតាមប្រភេទនៃការបាត់បង់ • ពេលវេលាក្នុងការបើកទូទាត់សំណង • ការបើកទូទាត់សំណងជូនក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ • ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ត្រូវផ្លាស់ទីតាំងដែលបានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភផ្លាស់ទីតាំង • ភាគរយសរុបនៃថវិកាដែលបានបើកទូទាត់សំណង
ទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ	• ភាគរយនៃការបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ (ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាន) • ចំនួនដីឡូតិ៍ដែលបានបែងចែកជូន • ចំនួនគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលបានផ្លាស់ទីតាំងជាក់ស្តែង
បណ្តឹងតវ៉ា	• ចំនួនបណ្តឹងតវ៉ា • ចំនួនបណ្តឹងតវ៉ាដែលត្រូវបានសម្រេចដោះស្រាយរួច • ចំនួនបណ្តឹងតវ៉ាដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយ និងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលណាមួយនៃ GRM
កិច្ចប្រជុំ និងការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ	• ចំនួន និងប្រភេទនៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ • សង្ខេបអំពីបញ្ហាចម្បងៗដែលបានលើកឡើង ប្រសិនបើមាន

	• អត្រានៃការចូលរួមកិច្ចប្រជុំនីមួយៗ ភាគរយនៃស្ត្រី ភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ/ងាយរងគ្រោះ • ចំនួន PIB ដែលបានចែកផ្សព្វផ្សាយ
ការចំណាយថវិកា	• ថវិកាចំណាយតាមខ្នង់ថវិកានីមួយៗ • ភាគរយសរុប នៃការបើកថវិកា
កម្មវិធីគាំទ្រ ឬស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិត (ប្រសិនបើមាន)	• ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលមានសិទ្ធិចូលរួមកម្មវិធីផ្អែកលើធនធានដី, ការងារ និងអាជីវកម្ម • ចំនួនប្រាក់ឧត្ថម្ភដែលបានចំណាយលើកម្មវិធីទាំងបី • ចំនួនប្រាក់ឧត្ថម្ភដែលបានចំណាយលើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ • ចំនួនដែលបានជ្រើសរើសចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ (ស្ត្រី បុរស និងក្រុមងាយរងគ្រោះ) • ចំនួនដែលបានជ្រើសរើសចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើអាជីវកម្មខ្នាតតូច ឬអាជីវកម្មតាមផ្ទះ • អត្រានៃការចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។

គ. ការត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ

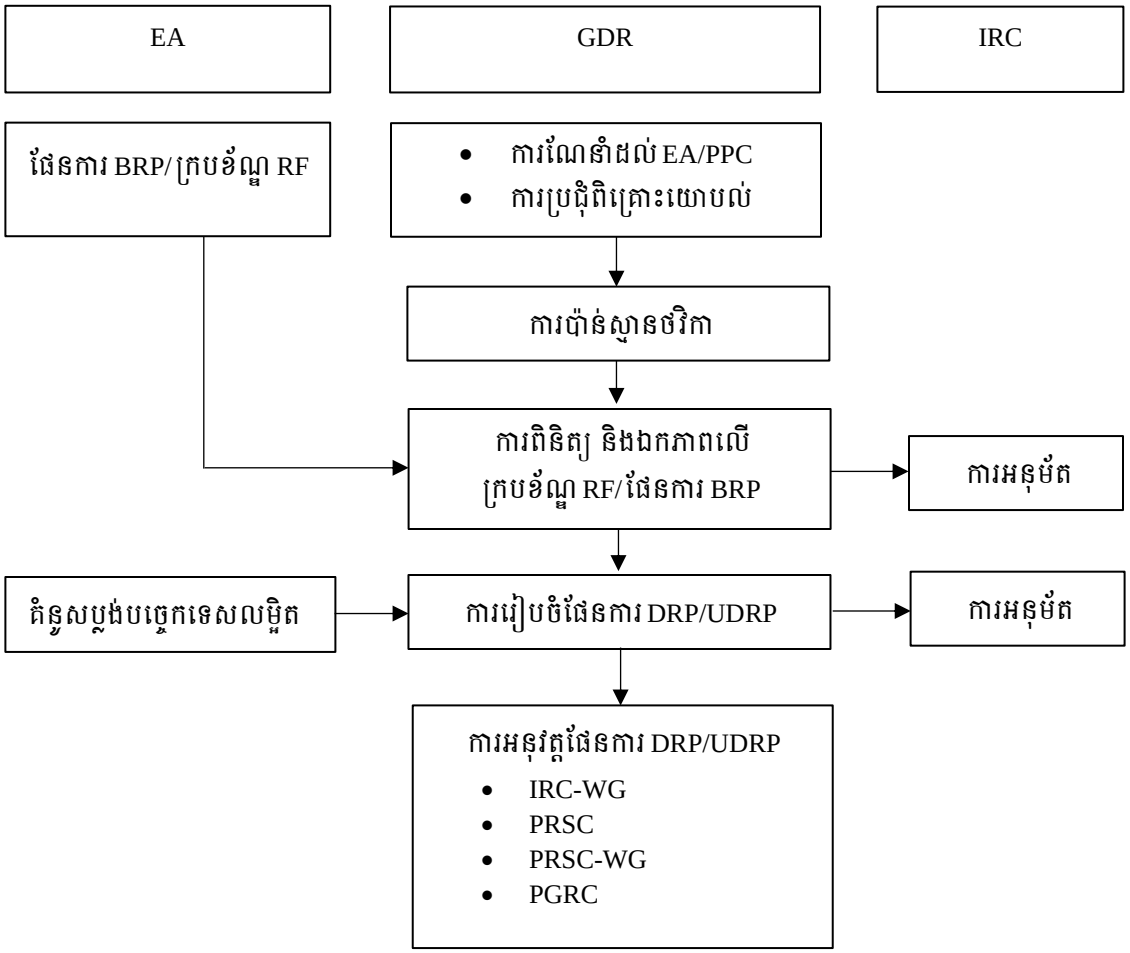
259. សម្រាប់គម្រោងដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ និងមានផលប៉ះពាល់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ លើសពី ២០០ គ្រួសារ ឡើងទៅនោះ GDR នឹងជ្រើសរើសភ្នាក់ងារពីខាងក្រៅក្នុងស្រុកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងមានបទពិសោធន៍ (ជារូបវន្តបុគ្គល ឬក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក) ឱ្យធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់លើរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។ ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ មិនធ្វើការជំនួសឱ្យការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលការងារប្រចាំថ្ងៃលើការងារ LAR ដែរ។ តួនាទីរបស់ភ្នាក់ងារនេះ គឺផ្ទៀងផ្ទាត់លើព័ត៌មានត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ហើយផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ជូន GDR អំពីបញ្ហាអនុលោមភាពចំពោះគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គម ប្រសិនបើមាន។ ជាធម្មតា ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ បំពេញតួនាទីនេះរៀងរាល់ ៦ ខែម្តង។ ភ្នាក់ងារនេះ ធ្វើការរាយការណ៍ អំពីបញ្ហាអនុលោមភាពធ្ងន់ធ្ងរណាមួយដែលបានរកឃើញក្នុងពេលត្រួតពិនិត្យនៅទីវាល ហើយផ្តល់អនុសាសន៍អំពីផែនការសកម្មភាពកែតម្រូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមិនមានអនុលោមភាព។ ភ្នាក់ងារនេះ នឹងដាក់របាយការណ៍ ជូន DIMDM ពិនិត្យផ្តល់យោបល់ មុននឹងកែសម្រួលជាស្ថាពរ ហើយដាក់ជូនអគ្គនាយកនៃ GDR។ តម្រូវការឱ្យមានភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ នឹងត្រូវកំណត់ដោយ GDR នាពេលសម្រេចអនុម័តលើផែនការ BRP។ ឯកសារ លក្ខខណ្ឌយោងនឹងត្រូវរៀបចំដោយ GDR ហើយភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសមុនពេលចាប់ផ្តើមនូវការអនុវត្តផែនការ DRP។

260. ដ្យាក្រាមបង្ហាញពីការរៀបចំការត្រួតពិនិត្យ និងរបាយការណ៍ មានផ្តល់ជូនក្នុង**ឧបសម្ព័ន្ធ ១៣**។

261. ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនតម្រូវឱ្យមានក្រុមទីប្រឹក្សាឯករាជ្យ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តនូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមសម្រាប់គម្រោងដែលមានលក្ខណៈរសើប ស្មុគស្មាញ និងមានហានិភ័យខ្ពស់ ដូចជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី ដែលផលប៉ះពាល់សង្គម និងបរិស្ថានមានច្រើនផ្នែក និងប្រទាក់ក្រឡាគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ជាទូទៅ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មិនផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានលើគម្រោងវិនិយោគប្រភេទនេះនៅកម្ពុជាទេ ហេតុដូច្នេះ តាមការអនុវត្តកន្លងមកមិនមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវឱ្យមានក្រុមទីប្រឹក្សាឯករាជ្យនោះទេ។

ឧបសម្ព័ន្ធ ១

តួនាទីនៅក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់



RF/BRP	-	ក្របខ័ណ្ឌ (គោលនយោបាយ)ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់/ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បឋម
DRP	-	ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត
UDRP	-	ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត (ដែលត្រូវបានធ្វើ)បច្ចុប្បន្នភាព
IRC-WG	-	ក្រុមការងារគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
PRSC	-	អនុគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់រាជធានី-ខេត្ត
PRSC-WG	-	ក្រុមការងារអនុគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់រាជធានី-ខេត្ត
PGRC	-	គណៈកម្មការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ារាជធានី-ខេត្ត

ទម្រង់នៃផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បឋម (BRP)

ក. សេចក្ដីផ្ដើម

រៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីគម្រោង អនុគម្រោង និង/ឬសមាសភាគគម្រោង (គោលបំណងនៃការអភិវឌ្ឍគម្រោង អ្នកទទួលផលពីគម្រោង សេចក្ដីពណ៌នាអំពីគម្រោង សមាសភាគគម្រោង ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទីតាំងគម្រោង និងតម្រូវការសម្រាប់ការធ្វើលទ្ធកម្មដី)។

ខ. ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងគោលនយោបាយសម្រាប់ការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

រៀបរាប់អំពី (i) ច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្ត (អនុក្រឹត្យ) ដែលគ្រប់គ្រងការធ្វើលទ្ធកម្មដីនៅកម្ពុជា (ច្បាប់ភូមិបាល ឆ្នាំ២០០១ ច្បាប់ស្ដីពីអស្សាមិករណ៍ ឆ្នាំ២០១០ អនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងដីចំណីផ្លូវ។ល។)។ បញ្ចូលតារាងប្រៀបធៀបលក្ខខណ្ឌដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំនៃគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើលទ្ធកម្មដី។ បង្ហាញនូវការវិភាគអំពីគម្លាត និងវិធានការសម្រាប់បំពេញគម្លាតទាំងនោះ។ [ចម្លងចេញពី SOP។ នេះជាស្តង់ដាសម្រាប់រាល់ក្របខ័ណ្ឌ RFs ឬ ផែនការ BRPs]។

គ. ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសម្រាប់ផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បឋម (BRP)

រៀបរាប់អំពី (i) និយមន័យពាក្យគន្លឹះ។ (ii) គោលបំណងនៃផែនការ BRP និងគោលការណ៍ណែនាំ (iii) ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត អំពីសំណង (សូមមើលការណែនាំក្នុង SOP) (iv) លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសិទ្ធិទទួលបានសំណង (ម្ចាស់ស្របច្បាប់ អ្នកកាន់កាប់ ឬអ្នករស់នៅខុសច្បាប់ ភតិកៈឬអ្នកជួលស្របច្បាប់ ការកាន់កាប់ដីតាមលក្ខណៈប្រពៃណី) និងថ្ងៃឱ្យសានវាទ (v) វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃទ្រព្យ-ការសិក្សាថ្លៃជំនួស (vi) ប្រភេទជំនួយឧបត្ថម្ភពិសេសសម្រាប់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ (សូមមើលការណែនាំក្នុង SOP)។

ឃ. ការធ្វើជំរឿន និងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក

រៀបរាប់ និងរៀបចំតារាង (i) ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ (IOL) សម្រាប់ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក (ការអង្កេតលើគ្រួសារ) (ii) ទិន្នន័យ/លទ្ធផលដែលបានមកពីការធ្វើជំរឿន និងការធ្វើ IOL និងការសិក្សាវាយតម្លៃដីនិងទ្រព្យផ្សេងៗទៀតដែលអាចបាត់បង់ (iii) ក្រុមជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ និង (iii) សាវតាសង្គមដែលបានពីការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក។

ង. សំណង ការស្តារប្រាក់ចំណូល និងការផ្លាស់ទីតាំង

រៀបរាប់ និងផ្ដល់នូវព័ត៌មានអំពី÷ (i) សិទ្ធិទទួលបានសំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ (ii) វិធានការដែលស្នើឡើងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ចំណូល រួមទាំងសំណង និងវិធានការបន្ថែមសម្រាប់ជួយដល់គ្រួសារងាយរងគ្រោះដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថានភាពជីវភាពរបស់ពួកគាត់ (iii) វិធានការផ្ដល់ដីថ្មីជំនួស ប្រសិនបើមាន និង (iv) ការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ ប្រសិនបើមាន [ប្រើស្តង់ដាតារាងម៉ាទ្រិចស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង ដែលមានផ្ដល់ជូនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ៦ នៃ SOP នេះ]។

ច. ការពិគ្រោះយោបល់ ការចូលរួម និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈ

បង្ហាញ និងរៀបរាប់អំពី÷ (i) យន្តការនានាដែលត្រូវប្រើ ដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយអត្ថន័យជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងដើម្បីឱ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយការយល់ដឹងក្នុងការរៀបចំ ការអនុវត្ត និងការត្រួតពិនិត្យលើផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (ii) ភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និង (iii) ការរៀបចំផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយ និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ។ [ចម្លងចេញពី SOP និងជាស្តង់ដាសម្រាប់រាល់គម្រោងទាំងអស់]។

ឆ. យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ា

រៀបរាប់អំពី (i) យន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាសម្រាប់គម្រោង (ii) ការបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ារាជធានី-ខេត្ត (PGRC) និង (iii) គោលការណ៍ណែនាំក្នុងការទទួល ការកត់ត្រា ការដោះស្រាយ និងការសម្រេចចំពោះបណ្តឹងតវ៉ា។ [ចម្លងតាមឧបសម្ព័ន្ធ ៨ នៃ SOP និងជាស្តង់ដាសម្រាប់រាល់គម្រោងទាំងអស់]។

ជ. ការរៀបចំស្ថាប័ន និងការអនុវត្ត

រៀបរាប់អំពី (i) ការរៀបចំស្ថាប័នសម្រាប់ការរៀបចំ ការអនុវត្ត និងការត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ព្រមទាំងវិធានការបន្ថែមចាំបាច់សម្រាប់បង្កើនសមត្ថភាពស្ថាប័ន រួមទាំងថ្លៃចំណាយនានា ប្រសិនបើមាន (ii) ដំណើរការរៀបចំផែនការ DRP នាពេលបន្ទាប់ និងដំណើរការសម្រេចអនុម័តលើផែនការនេះ ព្រមទាំងការទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្តផែនការ [ស្តង់ដាសម្រាប់រាល់គម្រោងទាំងអស់ ហើយមានចែងក្នុង SOP]។

ឈ. ថវិកា និងការបើកថវិកា

ផ្តល់នូវតួលេខថវិកាប៉ាន់ស្មាន រួមបញ្ចូលនូវព័ត៌មានស្តីពីលំហូរសាច់ប្រាក់ និងកំណត់ពីប្រភពថវិកា (ថវិកាបដិភាគដែលបានមកពីថវិកាជាតិ)។

ញ. ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍

រៀបរាប់អំពី (i) ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ (ប្រសិនបើមាន) លើការរៀបចំការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (ii) ការទទួលខុសត្រូវ និង (iii) លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃរបាយការណ៍ [ស្តង់ដាសម្រាប់រាល់គម្រោងទាំងអស់ ហើយមានចែងក្នុង SOP]។

ទម្រង់នៃក្របខ័ណ្ឌ (គោលនយោបាយ) ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ (RF)

រៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីគម្រោង អនុគម្រោង និង/ឬ សមាសភាគគម្រោង និងការប្រមើលអំពីការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃអនុគម្រោង និង/ឬសមាសភាគគម្រោងដែលត្រូវទទួលហិរញ្ញប្បទានក្រោមសំណើគម្រោង ហើយធ្វើការពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃអនុគម្រោងមួយចំនួនមិនអាចរៀបចំបាន នៅមុនពេលមានការវាយតម្លៃលើសំណើគម្រោង។

ក. គោលបំណង ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ និងសិទ្ធិទទួលបានសំណង

(i) បង្ហាញពីគោលការណ៍ និងគោលបំណងក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ឱ្យមានសង្គតិភាពជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំនៃគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ហើយប្រៀបធៀបច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធរបស់ជាតិ ជាមួយនឹងគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងកំណត់អំពីវិធានការដើម្បីបំពេញគម្លាត ប្រសិនបើមាន

(ii) រៀបរាប់អំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការពិនិត្យ និងជ្រើសរើសអនុគម្រោង និង/ឬ សមាសភាគគម្រោង រួមទាំងវិធានការសម្រាប់បញ្ចៀស និងកាត់បន្ថយឱ្យសល់តិចបំផុតនូវការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

(iii) ប៉ាន់ស្មានអំពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងប្រភេទផ្សេងៗនៃប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសរីរាង្គ និងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលទំនងជាអាចមាន និង

(iv) រៀបរាប់អំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសិទ្ធិទទួលបានសំណង សម្រាប់កំណត់ប្រភេទផ្សេងៗនៃប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់។

ខ. ព័ត៌មាន

(i) រៀបរាប់អំពីវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ធ្វើការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ជំរឿន បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ និងការសិក្សាវាយតម្លៃអំពីការបាត់បង់ដី

(ii) ពន្យល់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការវាយតម្លៃទ្រព្យដែលរងផលប៉ះពាល់ និង

(iii) រៀបរាប់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ថ្លៃជំនួសនៃទ្រព្យដែលត្រូវធ្វើលទ្ធកម្ម។

គ. ការចូលរួម និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគម្រោង

(i) បង្ហាញអំពីយន្តការដែលត្រូវប្រើ ដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយអត្ថន័យជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ និងដើម្បីឱ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយការយល់ដឹងនៅក្នុងការរៀបចំ ការអនុវត្ត និងការត្រួតពិនិត្យលើផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

(ii) បង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និង

(iii) រៀបរាប់អំពីការរៀបចំផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយ និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ។

ឃ. សំណង ការស្តារប្រាក់ចំណូល និងការផ្លាស់ទីតាំង

(i) រៀបរាប់អំពីវិធានការស្នើឡើងសម្រាប់ស្តារប្រាក់ចំណូល រួមទាំងអំពីសំណង និងវិធានការពិសេសសម្រាប់ជួយដល់គ្រួសារងាយរងគ្រោះក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ពួកគាត់

(ii) ពន្យល់អំពីវិធានការក្នុងការផ្តល់ដីថ្មីជំនួសវិញ ប្រសិនបើមាន និង

(iii) រៀបរាប់អំពីការឧបត្ថម្ភដែលត្រូវផ្តល់ជូនម្ចាស់សហគមន៍។

ង. យន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា

ពិភាក្សាអំពីវិធានការក្នុងការបង្កើតយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ានៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ហើយបង្ហាញអំពីសមាសភាព ដែនសមត្ថកិច្ច ការរៀបចំពិគ្រោះយោបល់ ការរក្សាទុកកំណត់ត្រានៃការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ

អំពីយន្តការនេះ។

ច. ការរៀបចំស្ថាប័ន និងការអនុវត្ត

(i) បង្ហាញពីការវាយតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីសមត្ថភាពស្ថាប័ន និងលទ្ធភាពធនធានសម្រាប់ការរៀបចំ ការអនុវត្ត និងការត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ហើយរៀបរាប់អំពីវិធានការបន្ថែមចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពស្ថាប័ន រួមទាំងថ្លៃចំណាយពាក់ព័ន្ធ

(ii) រៀបរាប់អំពីនីតិវិធីក្នុងការរៀបចំដើម្បីផ្តល់ជូនតាមសិទ្ធិទទួលបានសំណង និង

(iii) រៀបរាប់អំពីដំណើរការអនុវត្ត រួមទាំងបែបបទនៃការរៀបចំ ការអនុម័ត និងការអនុវត្តការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដែលនឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការប្រគល់កិច្ចសន្យា និងការចាប់ផ្តើមការងារសាងសង់គម្រោង។

ឆ. ថវិកា និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន

ផ្តល់តួលេខប៉ាន់ស្មាននៃថវិកា រួមទាំងលំហូរសាច់ប្រាក់ ហើយកំណត់ពីប្រភពធនធានថវិកា និងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការបែងចែក ការអនុម័ត និងការបើកផ្តល់ថវិកា រួមបញ្ចូលនូវខ្នង់ចំណាយឥតគ្រោងទុក។

ជ. ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍

កំណត់ជំហាននានាក្នុងការបង្កើតនូវការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ ព្រមទាំងការវាយតម្លៃលើការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ហើយផ្តល់នូវស្វ័យនាការតាមដានលើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ។

កំណត់សម្គាល់÷ សូមមើលក្នុង SOP អំពីនីតិវិធីស្តង់ដាសម្រាប់ការងារភាគច្រើននៃផ្នែកទាំងឡាយខាងលើ។

ទម្រង់នៃផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លម្អិត (DRP)

ក. សេចក្តីសង្ខេប

រៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីវិសាលភាពគម្រោង លទ្ធផលសំខាន់ៗពីការអង្កេត សិទ្ធិទទួលបានសំណង និងវិធានការដែលបានស្នើឡើង។

ខ. សេចក្តីពណ៌នាអំពីគម្រោង

(i) រៀបរាប់អំពីគម្រោង និងសមាសភាគគម្រោង ដែលនាំឱ្យមានការធ្វើលទ្ធកម្មដី និង/ឬការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត និងកំណត់អំពីទីតាំងគម្រោង [ដូចគ្នានឹងការរៀបរាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RF ឬផែនការ BRP]។

(ii) ដាក់ចេញនូវវិធានការដើម្បីបញ្ចៀស ឬកាត់បន្ថយឱ្យសល់តិចបំផុតនូវការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។

គ. ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត

(i) រៀបរាប់អំពីច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះការងារ LAR [ដូចគ្នានឹងការរៀបរាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RF ឬផែនការ BRP]។

(ii) រៀបរាប់អំពីគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពសង្គមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងការវិភាគអំពីគម្លាតរវាងគោលនយោបាយរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ធៀបជាមួយច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ ព្រមទាំងវិធានការសម្រាប់បំពេញគម្លាតនោះ។ [ដូចគ្នានឹងតារាងប្រៀបធៀបក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RF ឬផែនការ BRP]។

ឃ. វិសាលភាពនៃការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

(i) ពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោង ហើយបញ្ជូលនូវប្លង់ផែនទីតំបន់ ឬទីតាំងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសមាសភាគ ឬសកម្មភាពរបស់គម្រោង។

(ii) រៀបរាប់អំពីគោលការណ៍សំខាន់ៗដែលត្រូវគោរពតាមក្នុងការអនុវត្តការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង [ដូចគ្នានឹងការរៀបរាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RF ឬផែនការ BRP]។

(iii) រៀបរាប់អំពីការធ្វើ DMS និងវិធីសាស្ត្របើប្រាស់ក្នុងការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ ការធ្វើជំរឿន និងការកំណត់ថ្ងៃឱ្យសានវាទនៃសិទ្ធិទទួលបានសំណង [សូមមើលកម្រងសំណួរ DMS ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ៥ នៃ SOP]។

(iv) ការសិក្សាថ្លៃជំនួស និងថ្លៃឯកតា។

(v) សង្ខេបអំពីផលប៉ះពាល់សំខាន់ៗ ដូចជាទ្រព្យដែលត្រូវធ្វើលទ្ធកម្ម និងប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ [រាល់ប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិ ដូចជា ដី និងសំណង់ ដំណាំ និងដើមឈើ អាជីវកម្ម និង រាល់ប្រភេទប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ដូចជា ជនមិនមែនក្រីក្រ ជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ជនជាតិដើមភាគតិច និងជនជាតិភាគតិច ស្ត្រី]។

ង. សាវតា និងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

បង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ១០០% ការធ្វើជំរឿន បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ (បានមកពីកម្រងសំណួរ DMS) ព្រមទាំងបំបែកព័ត៌មាន និង/ឬ ទិន្នន័យតាមយេនដ័រ ភាពងាយរងគ្រោះ និងក្រុមសង្គមផ្សេងៗទៀត រួមទាំង÷

(i) រៀបរាប់អំពីវិធីសាស្ត្របើប្រាស់ក្នុងការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម (កម្រងសំណួរ DMS និងការសម្ភាសតាមផ្ទះ) [ដូចគ្នានឹងការរៀបរាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RF ឬផែនការ BRP]

(ii) កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងផ្តល់តួលេខចំនួនសហគមន៍ និងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់

(iii) ផ្តល់សេចក្តីសង្ខេបអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ក្នុងទម្រង់ជាតារាង (កម្រិតប្រាក់ចំណូល ប្រភពចំណូល ឬ ប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត និងទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលប្រមូលបានពីកម្រងសំណួរ DMS) ដោយបំបែកតាមយេនដ័រ ភាពងាយរងគ្រោះ ស្ត្រីមេម៉ាយ/ស្ត្រី/ជនពិការជាមេគ្រួសារ និងក្រុមសង្គមផ្សេងៗទៀត

(iv) រៀបរាប់អំពីផលប៉ះពាល់សង្គមចម្បងៗ

(v) រៀបរាប់អំពីផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ជនជាតិដើមភាគតិច និងជនជាតិភាគតិច ព្រមទាំងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះផ្សេងៗទៀត។

ច. ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ការពិគ្រោះយោបល់ និងការចូលរួម

(i) រៀបរាប់អំពីយន្តការពិគ្រោះយោបល់ និងការចូលរួម ដែលបានប្រើក្នុងការរៀបចំផែនការ DRP

(ii) រៀបរាប់អំពីខ្លឹមសារនៃ PIB

(iii) សង្ខេបលទ្ធផលនៃការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ (រួមទាំងជាមួយម្ចាស់សហគមន៍) និងពិភាក្សាអំពីវិធីក្នុងការបញ្ចូលនូវដំណោះស្រាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់ និងសំណូមពរនានា ទៅក្នុងផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់

(iv) បញ្ជាក់អំពីការផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីព្រាងផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ហើយបញ្ចូលនូវព័ត៌មានអំពីការចាត់ចែងផ្សព្វផ្សាយផែនការ (ដែលបានធ្វើ) បច្ចុប្បន្នភាពជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងករណីចាំបាច់។

ឆ. យន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ា (GRM)

(i) រៀបរាប់អំពីក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តសម្រាប់ដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ា [ដូចគ្នានឹងការរៀបរាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RF/ផែនការ BRP]

(ii) រៀបរាប់អំពីយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាសម្រាប់គម្រោង [ដូចគ្នានឹងការរៀបរាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RF/ផែនការ BRP]

(iii) រៀបរាប់អំពីសមាសភាពនៃគណៈកម្មការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ារាជធានី-ខេត្ត [ដូចគ្នានឹងការរៀបរាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RF/ផែនការ BRP]

(iv) លើកឡើងអំពីគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីនីតិវិធីនៃ GRM [សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ ៨ នៃ SOP]។

ជ. សិទ្ធិទទួលបានសំណង ជំនួយឧបត្ថម្ភ និងអត្ថប្រយោជន៍នានា

(i) រៀបរាប់អំពីក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តនៃគោលនយោបាយសំណង [ដូចគ្នានឹងការរៀបរាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RF/ផែនការ BRP]

(ii) កំណត់អំពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង និងភាពអាចទទួលបានសំណង [ដូចគ្នានឹងការរៀបរាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RF/ផែនការ BRP]

(iii) រៀបរាប់អំពីការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ ជាមួយគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់អំពីសំណង [ចម្លងចេញពី SOP]

(iv) ផ្ដល់នូវតារាងម៉ាទ្រិចស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង [តាមតារាងស្តង់ដាក្នុង SOP]

(v) រៀបរាប់អំពីជំនួយឧបត្ថម្ភពិសេស/បន្ថែមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងប្រភេទក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនីមួយៗ

(vi) រៀបរាប់អំពីកម្មវិធីគាំទ្រចំណូល ប្រសិនបើមាន។

ឈ. ការផ្លាស់ទីតាំង

(i) រៀបរាប់អំពីតម្រូវការសម្រាប់ការផ្លាស់ទីតាំង លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើសរើសទីតាំង និងចំនួនគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវផ្លាស់ទី (ប្រសិនបើមាន)

(ii) រៀបរាប់អំពីជម្រើសផ្សេងៗនៃទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ និងមូលដ្ឋានក្នុងការជ្រើសរើសទីតាំងនោះសម្រាប់គម្រោង (ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីទីតាំង)

(iii) រៀបរាប់អំពីសាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព ទឹក អគ្គិសនី ផ្សារ ឱកាសការងារ ឬការចិញ្ចឹមជីវិត បណ្ដាញតភ្ជាប់ផ្លូវធ្វើដំណើរ។ រៀបរាប់ផងដែរអំពីម្ចាស់សហគមន៍។

(iv) រៀបរាប់អំពីទំហំដី ការរៀបចំផ្ដល់ការកាន់កាប់អចិន្ត្រៃយ៍ស្របច្បាប់ និងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ និងរៀបរាប់អំពីផែនការផ្ដល់ជូនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាន

(v) រៀបរាប់អំពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង (ជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន ការគាំទ្រចំណូល/កម្មវិធីស្តារចំណូល)

(vi) កាលវិភាគសម្រាប់ការរៀបចំអភិវឌ្ឍទីតាំង និងការផ្លាស់ទីតាំង។

ញ. ថវិកាដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ និងផែនការហិរញ្ញវត្ថុ

(i) ថវិកាប៉ាន់ស្មាន និងថវិកាតាមផ្នែកនៃសកម្មភាពការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទាំងអស់

(ii) រៀបរាប់អំពីលំហូរថវិកា

(iii) ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ។

ដ. ការរៀបចំស្ថាប័ន

(i) ការរៀបចំស្ថាប័ន ការបែងចែកតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ [ចម្លងចេញពី SOP]

(ii) សមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្ត និងការគាំទ្រក្នុងការអនុវត្ត ប្រសិនបើមាន។

ឋ. កាលវិភាគសម្រាប់ការអនុវត្ត

(i) កាលវិភាគសម្រាប់ការងារសាងសង់គម្រោង

(ii) កាលវិភាគសម្រាប់អនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះៗនៃការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់។

ឌ. ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍

(i) ការរៀបចំស្ថាប័នសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ [ដូចគ្នានឹងការរៀបរាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RF/ ផែនការ BRP]

(ii) ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង [ដូចគ្នានឹងការរៀបរាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RF/ ផែនការ BRP]

(iii) ការត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ ប្រសិនបើមាន [ដូចគ្នានឹងការរៀបរាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ RF/ ផែនការ BRP] ។

កម្រងសំណួរ DMS

លេខសម្គាល់ការអង្កេត	

A. រាជធានី-ខេត្ត: _____

B. ក្រុង/ ស្រុក/ ខណ្ឌ: _____

C. ឃុំ/ សង្កាត់: _____

D. ឈ្មោះមេគ្រួសារ: _____

E. លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/ សៀវភៅគ្រួសារ _____

ជាការប្រសើរបំផុត ប្រសិនបើមេគ្រួសារចូលរួមក្នុងការអង្កេត និងជា**អ្នកផ្តល់ចម្លើយ**ចំពោះសំណួរទាំងឡាយខាងក្រោមនេះ។ ប្រសិនបើ **អ្នកផ្តល់ចម្លើយ** មិនមែនជាមេគ្រួសារ គាត់គួរតែជា **ប្តី ឬប្រពន្ធ**របស់មេគ្រួសារ។ ចំពោះសំណួរណាមួយដែលគ្មានការផ្តល់ចម្លើយ សូមទុកប្រអប់ចម្លើយឱ្យនៅទំនេរ។ ចំពោះសំណួរដែលមិនពាក់ព័ន្ធ សូមទុកប្រអប់ចម្លើយឱ្យនៅទំនេរ។

1. ទិន្នន័យគ្រួសារ

1.0 តើអ្នកផ្តល់ចម្លើយជាមេគ្រួសារមែនឬទេ? (មែន ឬ មិនមែន) [ ]

1.1 ភេទរបស់មេគ្រួសារ? (បុរស ឬ ស្ត្រី) [ ]

1.2 អាយុរបស់មេគ្រួសារ? [ ]

[1] ២០-៣០ឆ្នាំ; **[2]** ៣១-៤៥ឆ្នាំ; **[3]** ៤៦-៦០ឆ្នាំ; **[4]** ៦១-៧៥ឆ្នាំ; **[5]** លើសពី ៧៥ឆ្នាំ

1.3 ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃមេគ្រួសារ? [ ]

[0] ឥតរៀបការ; **[1]** រៀបការ; **[2]** បែកបាក់គ្នា; **[3]** លែងលះ; **[4]** មេម៉ាយ-ពោះម៉ាយ

1.4 កម្រិតអប់រំរបស់មេគ្រួសារ? [ ]

[0] គ្មាន; **[1]** បឋមសិក្សា; **[2]** មធ្យមសិក្សា; **[3]** សាកលវិទ្យាល័យ; **[4]** ជំនាញបច្ចេកទេស ដូចជា ការបណ្តុះបណ្តាលជាគ្រូបង្រៀន ឆ្មប ។ល។

1.5 ក្រុមជាតិពន្ធុរបស់គ្រួសារ? [ ]

[1] ខ្មែរ; [2] វៀតណាម; [3] ចិន; [4] ចាម; [5] ផ្សេងទៀត

ផ្សេងទៀត សូមបញ្ជាក់ : _____

1.6 ប្រភេទចំណូល (មែន ឬ មិនមែន)។ ផ្តល់ចម្លើយច្រើនបានឱ្យតែពាក់ព័ន្ធ

1.6.1 ប្រាក់ឈ្នួល/ប្រាក់ខែជាប្រចាំ (ជាសប្តាហ៍ ជា២សប្តាហ៍ ជាខែ) [ ]

1.6.2 ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់កម្មករមិនទៀងទាត់ [ ]

1.6.3 ចំណូលមិនមែនប្រាក់ឈ្នួល (ប្រាក់និវត្តន៍ ប្រាក់គេផ្ញើឱ្យ។ល។) [ ]

1.6.4 ចំណូលតាមរដូវកាល [ ]

1.7 ប្រភពចំណូលចម្បង និងប្រភពចំណូលសំខាន់បំផុតទីពីរ

[1] ការងាររដ្ឋ; [2] វិស័យឯកជន; [3] សេវាកម្ម ទេសចរណ៍ ទទួលភ្ញៀវ; [4] ពាណិជ្ជកម្ម/អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន [5] សំណង់; [6] កសិកម្ម នេសាទ ឬរុក្ខាប្រមាញ់; [7] ស៊ីឈ្នួលពលកម្មប្រចាំថ្ងៃ ឬម្តងម្កាល [8] ផ្សេងទៀត

1.7.1 ប្រភពចំណូលចម្បង [ ]

1.7.2 ប្រភពចំណូលសំខាន់បំផុតទីពីរ [ ]

1.8 ចំនួនសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក ដែលធ្វើការ**ពេញម៉ោង** មានប្រាក់ឈ្នួល ឬប្រាក់ខែ

1.8.1 បុរស [ ]

1.8.2 ស្ត្រី [ ]

1.9 ចំនួនសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក ដែលធ្វើការ**មិនពេញម៉ោង** មានប្រាក់ឈ្នួល ឬប្រាក់ខែ

1.9.1 បុរស [ ]

1.9.2 ស្ត្រី [ ]

1.10 ចំណូលគ្រួសារសរុប <u>ក្នុងមួយឆ្នាំ</u> ដែល**រកបាន**ពីវិស័យដូចខាងក្រោម? រៀល/ឆ្នាំ

1.10.1 ការងាររដ្ឋ ឬសេវាសាធារណៈ (រួមទាំង អប់រំ ឬ សុខាភិបាល) [ ]

1.10.2 ការងារវិស័យឯកជន [ ]

1.10.3 សេវាកម្ម ទេសចរណ៍ ទទួលភ្ញៀវ [ ]

1.10.4 ពាណិជ្ជកម្ម/អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន [ ]

1.10.5 ការងារសំណង់ [ ]

1.10.6 វិស័យកសិកម្ម នេសាទ រុក្ខាប្រមាញ់ [ ]

1.10.7 ស៊ីឈ្នួលពលកម្មប្រចាំថ្ងៃ ឬ ម្តងម្កាល [ ]

1.10.8 ផ្សេងទៀត សូមបញ្ជាក់ [ ]

1.11 ចំណូលគ្រួសារសរុប <u>ក្នុងមួយឆ្នាំ</u> **មិនមែនជាចំណូលការងារអាជីវកម្ម** រៀល/ឆ្នាំ

1.11.1 ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់រដ្ឋ [ ]

1.11.2 ប្រាក់ជំនួយឧបត្ថម្ភ/ប្រាក់សង្គមកិច្ចពីរដ្ឋ [ ]

1.11.3 ប្រាក់ដែលសមាជិកគ្រួសារ ឬបងប្អូនផ្ញើជូនឱ្យ [ ]

1.11.4 ចំណូលពីការជួលទ្រព្យ [ ]

1.11.5 ចំណូលផ្សេងទៀត សូមបញ្ជាក់ [ ]

1.12 ចំនួនប៉ាន់ស្មាននៃចំណូលឆ្នាំមុន បានមកពីប្រភពដូចខាងក្រោម (ប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធ) រៀល

1.12.1 ដំណាំបន្លែ (សណ្តែក ដំឡូង ការ៉ុត ប៉ោងប៉ោះ។ល។)

1.12.2 ដំណាំស្រូវ

1.12.3 ដំណាំកសិផលផ្សេងទៀត

1.12.4 ការលក់បសុសត្ត ជ្រូក គោ ក្របី

1.12.5 ការលក់សត្វស្លាប (មាន់ទា ក្ងាន)

1.12.6 ការលក់ឈើ ឬ អនុផលព្រៃឈើ

1.12.7 ការលក់គ្រឿងសិប្បកម្ម

1.12.8 ប្រភពផ្សេងទៀត សូមបញ្ជាក់

1.13 ប្រភេទផ្ទះរបស់អ្នក?

[1] សាមញ្ញ (ស្បូវ/ស្លឹក ឬស្សី ដី/ដីឥដ្ឋ) **[2]** ឈើ **[3]** ឈើអារ/ឥដ្ឋ **[4]** ឥដ្ឋ/បេតុង **[5]** ស័ង្កសី **[6]** ផ្សេងទៀត

1.13.1 ដំបូល

1.13.2 ជញ្ជាំង

1.13.3 កម្រាល

1.14 ចំនួនសមាជិកភេទប្រុសរស់នៅក្នុងផ្ទះ គិតតាមក្រុមអាយុ

1.14.1	1.14.2	1.14.3	1.14.4	1.14.5	1.14.6
ក្រោម ៥ ឆ្នាំ	៥ - ១៦ ឆ្នាំ	១៧ - ២៥ ឆ្នាំ	២៦ - ៤៥ ឆ្នាំ	៤៦ - ៦៥ ឆ្នាំ	លើសពី ៦៥ ឆ្នាំ

1.15 ចំនួនសមាជិកភេទស្រីរស់នៅក្នុងផ្ទះ គិតតាមក្រុមអាយុ

1.15.1	1.15.2	1.15.3	1.15.4	1.15.5	1.15.6
ក្រោម ៥ ឆ្នាំ	៥ - ១៦ ឆ្នាំ	១៧ - ២៥ ឆ្នាំ	២៦ - ៤៥ ឆ្នាំ	៤៦ - ៦៥ ឆ្នាំ	លើសពី ៦៥ ឆ្នាំ

1.16 ចំនួនសមាជិកជាជនពិការ ឬ មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយូរឆ្នាំ ប្រសិនបើមាន

1.16.1 ប្រុស

1.16.2 ស្រី

1.16.3 បញ្ជាក់ប្រភេទជំងឺ

1.17 ចំនួនគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះ

2. ដី ដំណាំ និងដើមឈើដែលរងផលប៉ះពាល់

2.1 កម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិលើដី (មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ)

2.1.1 ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ ☐

2.1.2 សិទ្ធិកាន់កាប់ ឬ ជួល ☐

2.1.3 គ្មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ទេ ☐

2.2 ចំនួនប្លង់ដីតាមប្រភេទ ដែលគ្រួសាររបស់អ្នកមានជាកម្មសិទ្ធិ ឬ ប្រើប្រាស់។ ផ្តល់ចម្លើយច្រើនបានឱ្យតែពាក់ព័ន្ធ

2.2.1 ដីលំនៅឋាន ☐

2.2.2 ដីកសិកម្ម ☐

2.2.3 ដីពាណិជ្ជកម្ម ☐

2.3 សិទ្ធិកាន់កាប់របស់ម្ចាស់ដី ឬសិទ្ធិប្រើប្រាស់របស់គ្រួសារអ្នក ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង?

[1] មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ឬឯកសារផ្សេងទៀតបញ្ជាក់សិទ្ធិស្របច្បាប់ **[2]** ដីរដ្ឋ **[3]** គ្មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិស្របច្បាប់ ការកាន់កាប់ខុសច្បាប់ **[4]** ការប្រើប្រាស់ដីតាមលក្ខណៈប្រពៃណី **[5]** សិទ្ធិភតិសន្យា ឬសិទ្ធិជួល

2.3.1 ដីលំនៅឋាន ☐

2.3.2 ដីកសិកម្ម ☐

2.3.3 ដីពាណិជ្ជកម្ម ☐

2.3.4 ប្រភេទដីផ្សេងទៀត ☐

2.4 ទំហំដីសរុប (តាមប្រភេទ) ដែលជាកម្មសិទ្ធិ ឬប្រើប្រាស់ដោយគ្រួសាររបស់អ្នក។ ឆ្លើយគិតជា ម^{២} ឬ ហត

	A. ទំហំគិតជា ម^{២}	B. ទំហំគិតជា ហត
2.4.1 ដីលំនៅឋាន		
2.4.2 ដីកសិកម្ម		
2.4.3 ដីពាណិជ្ជកម្ម		
2.4.4 ដីប្រភេទផ្សេងទៀត		

2.5 ទំហំដីប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង (តាមប្រភេទ) មានជាកម្មសិទ្ធិ ឬ ប្រើប្រាស់ដោយគ្រួសាររបស់អ្នក?

	A. ទំហំគិតជា ម^{២}	B. ទំហំគិតជា ហត
2.5.1 ដីលំនៅឋាន		
2.5.2 ដីកសិកម្ម		
2.5.3 ដីពាណិជ្ជកម្ម		
2.5.4 ដីប្រភេទផ្សេងទៀត		

2.6	ដីកសិកម្មរងផលប៉ះពាល់កំពុងមានការដាំដុះ/មិនទាន់ប្រមូលផល (មាន/គ្មាន)		
2.7	ប្រភេទដំណាំ/ចំការ និងទំហំដីប៉ះពាល់	A. ទំហំគិតជា ម^{២}	B. ទំហំគិតជា ហត
	ដំណាំស្រូវ		
	ដំណាំផ្សេងទៀត សូមបញ្ជាក់		
	សួនបន្លែ		
	ដើមឈើហូបផ្លែ សូមបញ្ជាក់		

3. សំណង់ដែលរងផលប៉ះពាល់

3.1	តើមានសំណង់ជាកម្មសិទ្ធិ ឬ ប្រើប្រាស់ដោយគ្រួសាររបស់អ្នករងផលប៉ះពាល់ឬទេ? (មាន ឬ គ្មាន) **ប្រសិនបើគ្មានទេ មិនចាំបាច់ឆ្លើយសំណួរក្នុងផ្នែកខាងក្រោមនេះទេ**	
3.2	ប្រសិនបើមាន ចូរបញ្ជាក់ចំនួនសំណង់ ដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់	
3.3	ប្រភេទសំណង់ត្រូវរងផលប៉ះពាល់។ ឆ្លើយថា មាន ឬ គ្មាន បានច្រើនឱ្យតែមានពាក់ព័ន្ធ	
	3.3.1 ផ្ទះមេ	
	3.3.2 បង្គន់/កន្លែងងូតទឹក/បន្ទប់ទឹកក្រៅផ្ទះ	
	3.3.3 រោង ឬ បន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់	
	3.3.4 ហាង ឬ តូបលក់ដូរ	
	3.3.5 រណាំងសត្វ ឬ ក្រោលសត្វ	
	3.3.6 ជញ្ជាំង ឬ របង	
	3.3.7 សំណង់ផ្សេងទៀត 1. សូមបញ្ជាក់	
	3.3.8 សំណង់ផ្សេងទៀត 2. សូមបញ្ជាក់	
3.4	**សរុប** ទំហំផ្ទៃសំណង់	ទំហំ (ម^{២})
	3.4.1 ផ្ទះមេ	
	3.4.2 បង្គន់/កន្លែងងូតទឹក/បន្ទប់ទឹកក្រៅផ្ទះ	
	3.4.3 រោង ឬ បន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់	
	3.4.4 ហាង ឬ តូបលក់ដូរ	
	3.4.5 រណាំងសត្វ ឬ ក្រោលសត្វ	
	3.4.6 ជញ្ជាំង ឬ របង	
	3.4.7 សំណង់ផ្សេងទៀត ១	
	3.4.8 សំណង់ផ្សេងទៀត ២	

3.5	ទំហំនៃសំណង់របស់អ្នក ដែលត្រូវរងផល**ប៉ះពាល់**ដោយសារគម្រោង	ទំហំ (ម^{២})
3.5.1	ផ្ទះមេ	
3.5.2	បង្គន់/ កន្លែងងូតទឹក/ បន្ទប់ទឹកក្រៅផ្ទះ	
3.5.3	រោង ឬ បន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់	
3.5.4	ហាង ឬ តូបលក់ដូរ	
3.5.5	រណាំងសត្វ ឬ ក្រោលសត្វ	
3.5.6	ជញ្ជាំង ឬ របង	
3.5.7	សំណង់ផ្សេងទៀត ១	
3.5.8	សំណង់ផ្សេងទៀត ២	
3.6	ប្រសិនបើសំណង់ប៉ះពាល់តែមួយផ្នែក តើផ្នែកនៅសល់អាចបន្តប្រើបានទេ? (អាច ឬ មិនអាច)	
3.7	តើសំណង់នោះអាចសាងសង់ឡើងវិញលើដីដដែលបានទេ? (អាច ឬ មិនអាច)	

3.8 គ្រឿងសម្ភារៈនៃសំណង់មេដែលរងផលប៉ះពាល់

[1] សាមញ្ញ (ស្សរ/ ស្លឹក ឬស្សី ដី/ ដីឥដ្ឋ) **[2]** ឈើមួលមានដំបូលដែក
[3] ឈើអារ និងឥដ្ឋ **[4]** ឥដ្ឋ និងបេតុង **[5]** បណ្តោះអាសន្ន/ ឥតមាំ

	A. ដំបូល	B. ជញ្ជាំង	C. កម្រាល
3.8.1 ផ្ទះមេ			
3.8.2 បង្គន់/ បន្ទប់ទឹកក្រៅផ្ទះ			
3.8.3 រោង ឬ បន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់			
3.8.4 ហាង ឬ តូបលក់ដូរ			
3.8.5 រណាំងសត្វ ឬ ក្រោលសត្វ			
3.8.6 ជញ្ជាំង ឬ របង			
3.8.7 សំណង់ផ្សេងទៀត			
3.8.8 សំណង់ផ្សេងទៀត ២			

3.9 រយៈពេលសរុបដែលត្រូវចំណាយក្នុងការរុះរើ និងសង់ឡើងវិញនូវសំណង់ទាំងឡាយ គិតជាសប្តាហ៍

3.9.1 ផ្ទះមេ

3.9.2 សំណង់ផ្សេងៗទៀតទាំងអស់

3.10 សំណង់ផ្សេងៗទៀត ដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់

3.10.1 វត្ត និងសាលាឆទាន

3.10.2 ផ្លូវខ្ទោច

3.10.3 សំណង់សាធារណៈ សូមបញ្ជាក់

សេចក្តីពណ្ណនាសង្ខេប

_____

_____

_____

_____

_____

4. ផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតលើការចិញ្ចឹមជីវិត

_____

4.1 តើមានសកម្មភាពអាជីវកម្ម ឬ ការចិញ្ចឹមជីវិតនៃគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវរងផលប៉ះពាល់ ដោយសារគម្រោងឬទេ? (មាន ឬ គ្មាន)

ប្រសិនបើគ្មាន មិនចាំបាច់ឆ្លើយសំណួរក្នុងផ្នែកខាងក្រោមនេះទេ

4.2 ប្រសិនបើមាន ចូរប្រាប់ពីប្រភេទអាជីវកម្ម ឬ សកម្មភាពចិញ្ចឹមជីវិតនោះ។ ឆ្លើយថា (មាន ឬ គ្មាន)

4.2.1 ហាង ឬ តូបលក់ដូរ ឬ រានលក់ (បន្លែ ផ្លែឈើ ចាប់ហួយ ឬគ្រឿងក្នុងផ្ទះ។លម)

4.2.2 ការរៀបចំម្ហូប ឬ លក់ម្ហូប

4.2.3 ហាងមេកានិច ឬ ហាងជួសជុល

4.2.4 ហាងកាហ្វេ ភោជនីយដ្ឋាន កន្លែងលក់ស្រាបៀរ

4.2.5 សកម្មភាពផ្សេងទៀត សូមបញ្ជាក់

4.3 ចំនួនសមាជិក (គិតតាមភេទ) ក្នុងគ្រួសារដែលចូលរួមធ្វើសកម្មភាពចិញ្ចឹមជីវិត ឬ អាជីវកម្មនេះ

4.3.1 ប្រុស

4.3.2 ស្រី

4.4 ចំណូលរកបានជាមធ្យមប្រចាំខែ (រៀល) ពីសកម្មភាព ឬ អាជីវកម្មនេះ

4.5 អាជីវកម្មត្រូវបានចុះបញ្ជីឬទេ? ឆ្លើយថា បានចុះបញ្ជី ឬ មិនបានចុះបញ្ជី

5. ជម្រើសសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅថ្មីឡើងវិញ

5.1 ជម្រើសចង់បាន ចំពោះសំណងលើដីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់គ្រួសាររបស់អ្នក ដែល**រងប៉ះពាល់**។ ជ្រើសយកតែមួយជម្រើស÷ ☐

[1] សាច់ប្រាក់តាមថ្លៃជំនួស **[2]** ដីថ្មីជំនួស (មានទំហំ ឬ ផលិតភាពដូចគ្នា)

5.2 ជម្រើសចង់បាន ចំពោះសំណងលើផ្ទះសម្បែង និងសំណង់ដែល**រងផលប៉ះពាល់**។ ជ្រើសយកតែមួយជម្រើស÷ ☐

[1] សាច់ប្រាក់តាមថ្លៃជំនួស **[2]** សំណងជាវត្ថុ (សម្ភារៈសំណង់ និងការជួយសង់)

5.3 ជម្រើសចង់បាន ចំពោះសំណងលើការបាត់បង់ដំណាំ ដើមឈើ ។ល។ ជ្រើសយកតែមួយជម្រើស÷ ☐

[1] សាច់ប្រាក់តាមថ្លៃទីផ្សារ **[2]** ពូជដំណាំ និងសាច់ប្រាក់ផ្សំគ្នា

5.4 ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ពីភាពសំខាន់លើកត្តា ឬ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនានាសម្រាប់ជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់តាំងទីលំនៅឡើងវិញ។ **សម្រាប់តែគ្រួសារដែលអាចទទួលបាន**។ ចូរបំពេញគ្រប់ប្រអប់ទាំងអស់ ដោយចាត់ចំណាត់ថ្នាក់÷ **[1]** សំខាន់បំផុត **[2]** សំខាន់ **[3]** មិនសូវសំខាន់

5.4.1	ចម្ងាយជិត និងនៅជិតឃុំ/ សង្កាត់បច្ចុប្បន្ន	☐
5.4.2	ទីតាំងស្ថិតក្នុងក្រុង/ ស្រុក/ ខណ្ឌដដែល	☐
5.4.3	ទីតាំងស្ថិតក្នុងក្រុង/ ស្រុក/ ខណ្ឌផ្សេង ប៉ុន្តែក្នុងរាជធានី-ខេត្តដដែល	☐
5.4.4	តំបន់មានសាលារៀន និងមណ្ឌលសុខភាព	☐
5.4.5	តំបន់នៅជិតផ្សារ	☐
5.4.6	តំបន់នៅជិតវត្ត	☐
5.4.7	ម្ចាស់សហគមន៍រីករាយស្វាគមន៍អ្នកតាំងទីលំនៅឡើងវិញ	☐

5.5 ជម្រើសចង់បាន។ ឆ្លើយថា មែន ឬ មិនមែន

5.5.1	ការផ្លាស់ទីតាំងជាក្រុមទៅទីតាំងថ្មីក្រោមការរៀបចំរបស់គម្រោង	☐
5.5.2	ការផ្លាស់ទីតាំងជាលក្ខណៈបុគ្គលទៅកាន់ទីតាំងដែលនៅក្បែរ	☐
5.5.3	ការផ្លាស់ទីតាំងដោយខ្លួនឯង	☐

អ្នកចូលរួម

ឈ្មោះមេគ្រួសារ/អ្នកផ្តល់ចម្លើយ : ..... ហត្ថលេខា/ ស្នាមមេដៃ ..... កាលបរិច្ឆេទ
ឈ្មោះសាក្សី : (តំណាងអាជ្ញាធរភូមិ ឬ តំណាងសហគមន៍) ..... ហត្ថលេខា/ ស្នាមមេដៃ ..... កាលបរិច្ឆេទ
ឈ្មោះសមាជិកក្រុមការងារ DMS : ..... ហត្ថលេខា/ ស្នាមមេដៃ ..... កាលបរិច្ឆេទ
ឈ្មោះសមាជិកក្រុមការងារ DMS : ..... ហត្ថលេខា/ ស្នាមមេដៃ ..... កាលបរិច្ឆេទ
ឈ្មោះសមាជិកក្រុមការងារ DMS: ..... ហត្ថលេខា/ ស្នាមមេដៃ ..... កាលបរិច្ឆេទ

ឧបសម្ព័ន្ធ ៦

តារាងម៉ាទ្រិចលម្អិតស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង

ជំពូក	ប្រភេទនៃការបាត់បង់	អនុវត្តចំពោះ	ប្រភេទគ្រួសារ រងផលប៉ះពាល់	សិទ្ធិទទួលបាន	សេចក្តីបញ្ជាក់
១. ការបាត់បង់ដី					
១ក	ការបាត់បង់ដី	ដីកសិកម្ម ដីលំនៅឋាន និងដីពាណិជ្ជកម្ម	ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីស្របច្បាប់ និងម្ចាស់សិទ្ធិលើដី រួមទាំងម្ចាស់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីតាមលក្ខណៈប្រពៃណី	• សំណងជាសាច់ប្រាក់ចំពោះដីតាមថ្លៃជំនួសពេញ ឬការដោះដូរដីដែលមានទំហំនិងផលិតភាពដូចគ្នា។ • ការបង់ជូននូវពន្ធប្រចាប់ត្រា សេវាចុះបញ្ជីដី និងពន្ធអាករស្រដៀងគ្នា ប្រសិនបើមាន សម្រាប់ការទទួលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងករណីសំណងជាដីថ្មីជំនួស (ការដោះដូរដី)។ • ផ្តល់ជម្រើសក្នុងការទទួលបានសំណងតាមថ្លៃជំនួសដូចគ្នា ចំពោះដីប៉ះពាល់នៅសល់ពីការធ្វើលទ្ធកម្ម ដែលពុំអាចបន្តរស់នៅ ឬប្រើប្រាស់ទៀតបាន។ • ចំពោះកម្មសិទ្ធិតាមលក្ខណៈប្រពៃណី ផ្តល់ដីថ្មីជំនួសដើម្បីទ្រទ្រង់ការចិញ្ចឹមជីវិត និងរបៀបរស់នៅ។ ការចុះបញ្ជីដី ពន្ធប្រចាប់ត្រា និងថ្លៃសេវានានា សម្រាប់ចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីត្រូវសងជូនវិញ។	ប្រសិនបើការដោះដូរដីត្រូវបានផ្តល់ជូន នោះកម្មសិទ្ធិលើដីថ្មីនឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះ រួមទាំងប្តីនិងប្រពន្ធ។ អនុវត្តតែលើករណីបាត់បង់មួយចំណែកប៉ុណ្ណោះ។
១ខ	ការបាត់បង់ដី		ភតិកៈ និងអ្នកជួល	• គ្មានសំណងចំពោះការបាត់បង់ដីទេ ដោយសារមិនមែនជាម្ចាស់ដីស្របច្បាប់។	
១គ	ការបាត់បង់ដី		អ្នកកាន់កាប់ខុសច្បាប់ ឬរស់នៅដោយខុសច្បាប់ ដោយគ្មានកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតលើដី	• គ្មានសំណងចំពោះការបាត់បង់ដីទេ ដោយសារមិនមែនជាម្ចាស់ដីស្របច្បាប់។	

ជំពូក	ប្រភេទនៃការបាត់បង់	អនុវត្តចំពោះ	ប្រភេទគ្រួសារ រងផលប៉ះពាល់	សិទ្ធិទទួលបាន	សេចក្តីបញ្ជាក់
២. ការបាត់បង់លទ្ធភាពលើការប្រើប្រាស់ដី					
២ក	ការបាត់បង់ដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ	ដីកសិកម្ម	រាល់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលប្រកបរបរកសិកម្ម	• **ចំពោះស្រូវ ឬដំណាំ÷ ចំណូលសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំ x ១ឆ្នាំ** លើសពីនេះ គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់អាចប្រមូលផល និងទទួលចំណូលពីដំណាំដែលកំពុងដាំដុះ។ • **ចំពោះដើមឈើហូបផ្លែ÷** ថ្លៃជំនួសសម្រាប់ការបាត់បង់ គិតតាមរូបមន្តដូចខាងក្រោម÷ [(**បរិមាណទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំ**) X (**ថ្លៃទីផ្សារ**) X (**ចំនួនឆ្នាំដែលនឹងផ្តល់ផល**)] + **ថ្លៃពូជដើមឈើហូបផ្លែ** ដើមឈើហូបផ្លែដែលអាចមានអាយុ និងការលូតលាស់លើសពី ៥ ឆ្នាំ ត្រូវបានគណនាដូចខាងក្រោម÷ • កូនដើមឈើនៅតូចមានអាយុក្រោម ១ឆ្នាំ÷ មិនមានសំណងទេ ដោយសារអាចដាំឡើងវិញបាន។ សំណងផ្តល់ជូនចំពោះថ្លៃពូជឈើតែប៉ុណ្ណោះ។ • ដើមខ្ចី (អាយុ ១ ទៅ ៣ ឆ្នាំ)÷ ត្រូវបានផ្តល់ថ្លៃស្មើនឹង ១ ភាគ ៣ នៃតម្លៃពេញ ដោយសារអាចដាំឡើងវិញបាន បូកបន្ថែមនឹងថ្លៃពូជនោះ។ • ដើមខ្ចី (អាយុលើសពី ៣ ទៅ ៥ ឆ្នាំ) មានចេញផ្លែផ្កាមួយចំនួន÷ ត្រូវបានផ្តល់ថ្លៃត្រឹមតែ ២ ភាគ ៣ នៃតម្លៃពេញ បូកបន្ថែមថ្លៃពូជ។ • ដើមឈើពេញវ័យ(អាយុលើសពី៥ ឆ្នាំ) មានចេញផ្លែផ្កាពេញលេញ÷ ត្រូវបានផ្តល់ថ្លៃពេញ បូកបន្ថែមថ្លៃពូជ។	ការសិក្សាថ្លៃជំនួសនឹងកំណត់ចំណូលសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនេះ។ ថ្លៃទីផ្សារផ្អែកលើថ្លៃទិញដល់ចំការ។ តម្លៃពេញជាចំនួនគណនាតាមរូបមន្តដែលបង្ហាញក្នុងប្រអប់ [] ដោយមិនគិតថ្លៃពូជ។

ជំពូក	ប្រភេទនៃការបាត់បង់	អនុវត្តចំពោះ	ប្រភេទគ្រួសារ រងផលប៉ះពាល់	សិទ្ធិទទួលបាន	សេចក្តីបញ្ជាក់
២១	ការបាត់បង់អាជីវកម្ម	ដីពាណិជ្ជកម្ម និងដីអាជីវកម្ម	រាល់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលប្រកបអាជីវកម្ម	• ចំពោះអាជីវកម្មដែលត្រូវផ្លាស់ទៅទីតាំងថ្មី សំណងស្មើនឹងការបាត់បង់ទូវចំណូលសុទ្ធតាមការព្យាករចំនួន **២ ខែ។** • ចំពោះអាជីវកម្មដែលត្រូវផ្លាស់ទីតាំងនៅលើទីតាំងចាស់ (រំកិលថយក្រោយ ឬរំកិលនៅក្នុងបរិវេណដីដដែល) - សំណងស្មើនឹងការបាត់បង់ទូវចំណូលសុទ្ធតាមការព្យាករចំនួន **១ ខែ។** • គ្មានសំណងចំពោះអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ ដូចជាល្បែងស៊ីសង ពេស្យាចារ គ្រឿងញៀន ឬសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះទេ។	ការសិក្សាថ្លៃជំនួសនឹងកំណត់ចំណូលនេះ។ ទាំងអាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជី និងមិនបានចុះបញ្ជី ត្រូវទទួលបានសំណងលើកលែងតែអាជីវកម្មខុសច្បាប់។

ជំពូក	ប្រភេទនៃការបាត់បង់	អនុវត្តចំពោះ	ប្រភេទគ្រួសារ ១ដងលប៉ះពាល់	សិទ្ធិទទួលបាន	សេចក្តីបញ្ជាក់
៣. ការបាត់បង់ផ្ទះ និងសំណង់					
៣ក	ការបាត់បង់ផ្ទះ និងសំណង់	សំណង់ លំនៅឋាន ឬ ពាណិជ្ជកម្ម និង ទ្រព្យសម្បត្តិ ផ្សេងទៀត	ម្ចាស់ផ្ទះ អគារ និងសំណង់ផ្សេងៗ	• សំណងជាសាច់ប្រាក់តាមថ្លៃជំនួស ចំពោះផ្នែកបាត់បង់នៃផ្ទះ/អគារ/សំណង់។ ប្រសិនបើម្ចាស់សំណង់ជួលឱ្យគេ សំណងចំពោះការកែលម្អណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកជួល ឬ ភតិកៈ នឹងត្រូវដកចេញពីចំនួនសំណងដែលត្រូវទូទាត់ជូនម្ចាស់សំណង់។ • ករណីបាត់បង់តែផ្នែកខ្លះនៃផ្ទះ/អគារ/សំណង់ ហើយផ្នែកនៅសល់នោះមិនអាចបន្តរស់នៅ ឬប្រើប្រាស់បាន សំណងនឹងត្រូវផ្តល់ជូនចំពោះសំណង់ទាំងមូលតាមថ្លៃជំនួសដូចគ្នា។ • ករណីផ្ទះ/អគារជួលឱ្យគេ រាល់ការកែលម្អ ឬការសាងសង់បន្ថែមណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកជួល ឬ ភតិកៈ នឹងត្រូវផ្តល់សំណងតាមថ្លៃជំនួស ហើយទូទាត់ជូនអ្នកជួល ឬ ភតិកៈនោះ។ ម្ចាស់ផ្ទះ/អគារ គ្មានសិទ្ធិទទួលបានសំណងលើការកែលម្អ ឬការសាងសង់បន្ថែមនោះទេ។	ការសិក្សាថ្លៃជំនួس នឹងកំណត់ថ្លៃជំនួس។ ពេលបាត់បង់ទំហំផ្ទៃ បាតយ៉ាងតិច ៧៥%។

ជំពូក	ប្រភេទនៃការបាត់បង់	អនុវត្តចំពោះ	ប្រភេទគ្រួសារងងផលប៉ះពាល់	សិទ្ធិទទួលបាន	សេចក្តីបញ្ជាក់
៣ខ	ការបាត់បង់ផ្ទះ និងសំណង់	សំណង់លំនៅឋាន ឬពាណិជ្ជកម្ម និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត	ភតិកៈ និងអ្នកជួល	• សំណងជាសាច់ប្រាក់តាមថ្លៃជំនួសចំពោះការកែលម្អ ឬការសាងសង់បន្ថែមដោយភតិកៈ ឬអ្នកជួល។ • គ្មានសំណង ករណីដែលគ្មានការកែលម្អ ឬការសាងសង់បន្ថែម។ • ការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការរំខាន/ការប្តូរទីតាំង គឺស្មើនឹងថ្លៃឈ្នួល **១ ខែ**។	ការសិក្សាថ្លៃជំនួសនឹងកំណត់ថ្លៃជំនួស។ តម្រូវឱ្យបង្ហាញឯកសារភស្តុតាង។
៣គ	ការបាត់បង់ផ្ទះ និងសំណង់	សំណង់លំនៅឋាន ឬពាណិជ្ជកម្ម និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត	អ្នកកាន់កាប់ខុសច្បាប់ ឬរស់នៅដោយខុសច្បាប់	• សំណងជាសាច់ប្រាក់តាមថ្លៃជំនួសចំពោះសំណង់ដែលបានសាងសង់ដោយអ្នកកាន់កាប់ខុសច្បាប់ ឬរស់នៅដោយខុសច្បាប់។	ការសិក្សាថ្លៃជំនួសនឹងកំណត់ថ្លៃជំនួស។
៣ឃ	ការបាត់បង់ផ្ទះ និងសំណង់ (**ការឧបត្ថម្ភលើថ្លៃដឹកជញ្ជូន**)	ការឧបត្ថម្ភលើការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈគ្រួសារ និងផ្ទាល់ខ្លួន	គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់	• ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសរុបថេរក្នុងមួយគ្រួសារផ្អែកតាមថ្លៃចំណាយមធ្យមសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទៅទីតាំងថ្មី។ -ចម្ងាយត្រឹម ៥ គម -ចម្ងាយលើសពី ៥ គម	ការសិក្សាថ្លៃជំនួសនឹងកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសរុបថេរសម្រាប់អត្រាទាំងពីរនេះ។
៤. ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល និងប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត					
៤ក	ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាល - **ការឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិត**	ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល	គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាល	• ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសរុបស្មើនឹងប្រាក់ចំណូល **៣ ខែ** ផ្អែកតាមអត្រាភាពក្រីក្រប្រចាំខែផ្លូវការដែលកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ **អត្រាភាពក្រីក្រប្រចាំខែ x ចំនួនសមាជិកក្នុងគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ x ៣** • ករណីប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ពួកគាត់នឹងទទួលបាន**ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសរុបខាងលើទ្វេដង**។	អត្រាភាពក្រីក្រប្រចាំខែផ្លូវការកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។

ជំពូក	ប្រភេទនៃការបាត់បង់	អនុវត្តចំពោះ	ប្រភេទគ្រួសារ រងផលប៉ះពាល់	សិទ្ធិទទួលបាន	សេចក្តីបញ្ជាក់
៤ខ	ការបាត់បង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារការផ្លាស់ទីតាំងជារូបវន្ត	ការស្តារប្រាក់ចំណូល	គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត	• មានសិទ្ធិចូលរួមកម្មវិធី ១ ក្នុងចំណោម**កម្មវិធីគាំទ្រ ឬស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតចំនួន ៣**÷ • **ការស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើធនធានដី** សម្រាប់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើធនធានដី÷ (i) ផ្តល់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាននូវប្រភពចំណូលផ្អែកលើធនធានដីផ្សេងទៀត ដូចជា ការដាំបន្លែ ដាំដើមឈើហូបផ្លែ និងចិញ្ចឹមសត្វ និងប្រភពចំណូលផ្អែកលើធនធានដីប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀត (ii) ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការដាំដុះ ឬការចិញ្ចឹមសត្វ និង (iii) ការឧបត្ថម្ភជាប្រាក់សរុបចំនួន **២០០ ដុល្លារអាមេរិក** ដើម្បីចាប់ផ្តើមការចិញ្ចឹមជីវិតដែលផ្អែកលើធនធានដី។ • ប្រសិនបើគ្មានធនធានដីសមស្របនៅទំនេរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទេនោះ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់អាចជ្រើសរើសយកកម្មវិធីគាំទ្រ ឬស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើ**ការងារ ឬអាជីវកម្ម**។ **ឬ** • **ការស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើការងារ** សម្រាប់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ការងារជាអចិន្ត្រៃយ៍÷ (i) ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញការងារ និង (ii) ការឧបត្ថម្ភជាប្រាក់សរុបស្មើនឹងប្រាក់ចំណូល **៣ ខែ** ផ្អែកតាមអត្រាភាពក្រីក្រផ្លូវការ ដើម្បីទ្រទ្រង់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញការងារ។	ការស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើធនធានដី គឺសម្រាប់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើធនធានដី។ ការស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើការងារគឺសម្រាប់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើការងារ។

ជំពូក	ប្រភេទនៃការបាត់បង់	អនុវត្តចំពោះ	ប្រភេទគ្រួសារ រងផលប៉ះពាល់	សិទ្ធិទទួលបាន	សេចក្តីបញ្ជាក់
				ឬ • **ការស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើអាជីវកម្ម** សម្រាប់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវអាជីវកម្ម ឬគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលជ្រើសយកជម្រើសនេះវិញ÷ (i) ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញអាជីវកម្ម និង (ii) ការឧបត្ថម្ភជាប្រាក់សរុប **២០០ ដុល្លារអាមេរិក** ដើម្បី ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច ឬអាជីវកម្មតាមផ្ទះ។	ការស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើអាជីវកម្មគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលបាត់បង់ប្រភពចិញ្ចឹមជីវិតផ្អែកលើអាជីវកម្ម។ អាចផ្តល់ជូនគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលជ្រើសរើសយកជម្រើសនេះវិញ។ គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់មានសិទ្ធិចូលរួមតែកម្មវិធី ១ ក្នុងចំណោម **កម្មវិធីគាំទ្រ ឬស្តារលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតទាំង ៣ ខាងលើនេះប៉ុណ្ណោះ។**
				• ចំពោះ**គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ÷** បន្ថែមពីលើការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ គឺ (i) ការផ្តល់ជូនជាចំនួន**ទ្វេដង**នៃសាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់បង្កើតឡើងវិញនូវប្រភពចិញ្ចឹមជីវិត និង (ii) ការផ្តល់អាទិភាពឱកាសការងារក្នុងគម្រោង។	ចំណាត់ថ្នាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើ DMS និងផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចបានរៀបរាប់ក្នុងផ្នែកទី IV ចំណុច ឃ នៃ SOP។

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ និងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ក្នុងវដ្តគម្រោង

វដ្តគម្រោង	សកម្មភាព	សេចក្តីលម្អិត
ការរៀបចំគម្រោង (រំណាក់កាលសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពគម្រោង/វាយតម្លៃសំណើគម្រោង)	**សកម្មភាព ១: ការចែករំលែកព័ត៌មានជាសាធារណៈមុនពេលធ្វើការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក**	ព័ត៌មានទូទៅ ដូចខាងក្រោម នឹងត្រូវផ្តល់ជូនតាមរយៈ PIB÷ • សេចក្តីពណ៌នាអំពីគម្រោង ទីតាំង និងអត្ថប្រយោជន៍ជាសក្តានុពលនៃគម្រោង • វិសាលភាពនៃការធ្វើលទ្ធកម្មដី និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងកើតមានឡើង • ច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនានា (ច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍) • គោលនយោបាយសំណង សិទ្ធិទទួលបានសំណង និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសិទ្ធិទទួលបានសំណង (ថ្ងៃឱ្យសានវ៉ាទ) • បញ្ជីឈ្មោះអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានអំពីគម្រោង PIB ត្រូវបានផ្តល់ជូនសាលាឃុំ/សង្កាត់ជាមុន ហើយក៏មានផ្តល់ជូននៅពេលចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំជាសាធារណៈ។ កិច្ចប្រជុំជាសាធារណៈត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្នាក់ឃុំ/សង្កាត់ ដើម្បីជូនដំណឹងសហគមន៍ និងគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់អំពីគម្រោង គោលដៅនៃគម្រោង ព័ត៌មានក្នុង PIB និង **គោលបំណងនៃការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក**។ ទីកន្លែងប្រជុំ គឺនៅក្នុងទីធ្លាសាលារៀន វត្តអារាម សាលាឃុំ/សង្កាត់ ឬមណ្ឌលសហគមន៍ ប្រសិនបើមាន។
	សកម្មភាព ២: ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នីមួយៗក្នុងពេលធ្វើការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបែបសំណាក	ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើអង្កេតតាមផ្ទះ ត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោមនេះ÷ • ពន្យល់អំពីគោលបំណង និងខ្លឹមសារនៃកម្រងសំណួរអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម (ដល់មេគ្រួសារ) • បទប្បញ្ញត្តិទូទៅនៃគោលនយោបាយសំណង • ពន្យល់អំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសិទ្ធិដែលអាចទទួលបានសំណង • ពន្យល់ថាការធ្វើជំរឿនពេញលេញ និងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលធ្វើ DMS បន្ទាប់ពីមានការអនុម័តលើគម្រោង និងមានការកំណត់ព្រំប្រទល់នៃទីតាំងដែលត្រូវធ្វើលទ្ធកម្ម • ពន្យល់អំពីការផ្តល់សំណងតាមថ្លៃជំនួស និងអំពីការសិក្សាថ្លៃជំនួស។
	សកម្មភាព ១ : ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ក្រោយពីផែនការ BRP ឬក្របខ័ណ្ឌ RF ត្រូវបានអនុម័ត	• បិទផ្សាយឯកសារក្របខ័ណ្ឌ RF ឬផែនការ BRP ជាភាសាខ្មែរនៅសាលាឃុំ/សង្កាត់។

វដ្តគ្រោង	សកម្មភាព	សេចក្តីលម្អិត
ដំណាក់កាលរៀបចំគ្រឹះសម្លាប់បច្ចេកទេសម្ចិត / កំណត់ព្រំប្រទល់ទីតាំងដីគម្រោង	**សកម្មភាព ២ : កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ នៅថ្នាក់ឃុំ/ សង្កាត់/ សហគមន៍**	មុននឹងចាប់ផ្តើមការងារទីវាលដើម្បីធ្វើ DMS ត្រូវផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានអំពី÷ • កម្រងសំណួរ DMS (ជំរឿន ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់) • គោលបំណងនៃការធ្វើ DMS • វិធីសាស្ត្រក្នុងការវាស់វែង • គោលបំណងនៃការសិក្សាថ្លៃជំនួស និងក្រុមវាយតម្លៃឯករាជ្ស • កត់ត្រានូវជម្រើសនៃការផ្លាស់ទីតាំងរបស់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលមានសិទ្ធិអាចផ្លាស់ទីតាំង • ក្នុងករណីដែលសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច នឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង ការពិគ្រោះយោបល់ក៏ផ្តោតលើផលប៉ះពាល់លើសង្គមវប្បធម៌នៅក្នុងផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បឋម និងផែនការស្តីពីជនជាតិដើមភាគតិចប្រសិនបើមាន • កត់ត្រានូវការតវ៉ា ឬការមិនឯកភាពណាមួយរបស់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់លើការធ្វើ DMS ។ កិច្ចប្រជុំពិជាគ្រោះយោបល់សាធារណៈជាមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ត្រូវធ្វើឡើងមុនពេលចាប់ផ្តើមការងារនៅទីវាលក្នុងពេលធ្វើ DMS និងការសិក្សាអំពីថ្លៃជំនួស។ PIB ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួច ត្រូវចែកផ្សព្វផ្សាយក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ។ កិច្ចប្រជុំជាសាធារណៈនឹងផ្តោតលើការពន្យល់ព័ត៌មានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ១០០% ការធ្វើជំរឿន ១០០% និងការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ ១០០% នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់កាលនេះ តាមផ្ទះគ្រួសារនីមួយៗ។ សិទ្ធិទទួលបានសំណងដូចមានចែងក្នុងតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពី សិទ្ធិទទួលបានសំណង វិធីសាស្ត្រក្នុងការគណនាសំណង និងដំណើរការនៃយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា ត្រូវបានពន្យល់ដល់គ្រួសារនីមួយៗតាមផ្ទះ។ ការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ និងការវាស់វែង ត្រូវបានធ្វើឡើងរួមគ្នាក្នុងពេលតែមួយ ហើយឯកសារ DMS ត្រូវមានចុះហត្ថលេខារបស់ប្រធានក្រុម និងសមាជិកនៃក្រុមការងារ DMS និងមេគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ ព្រមទាំងសាក្សីជាតិយជននៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន។

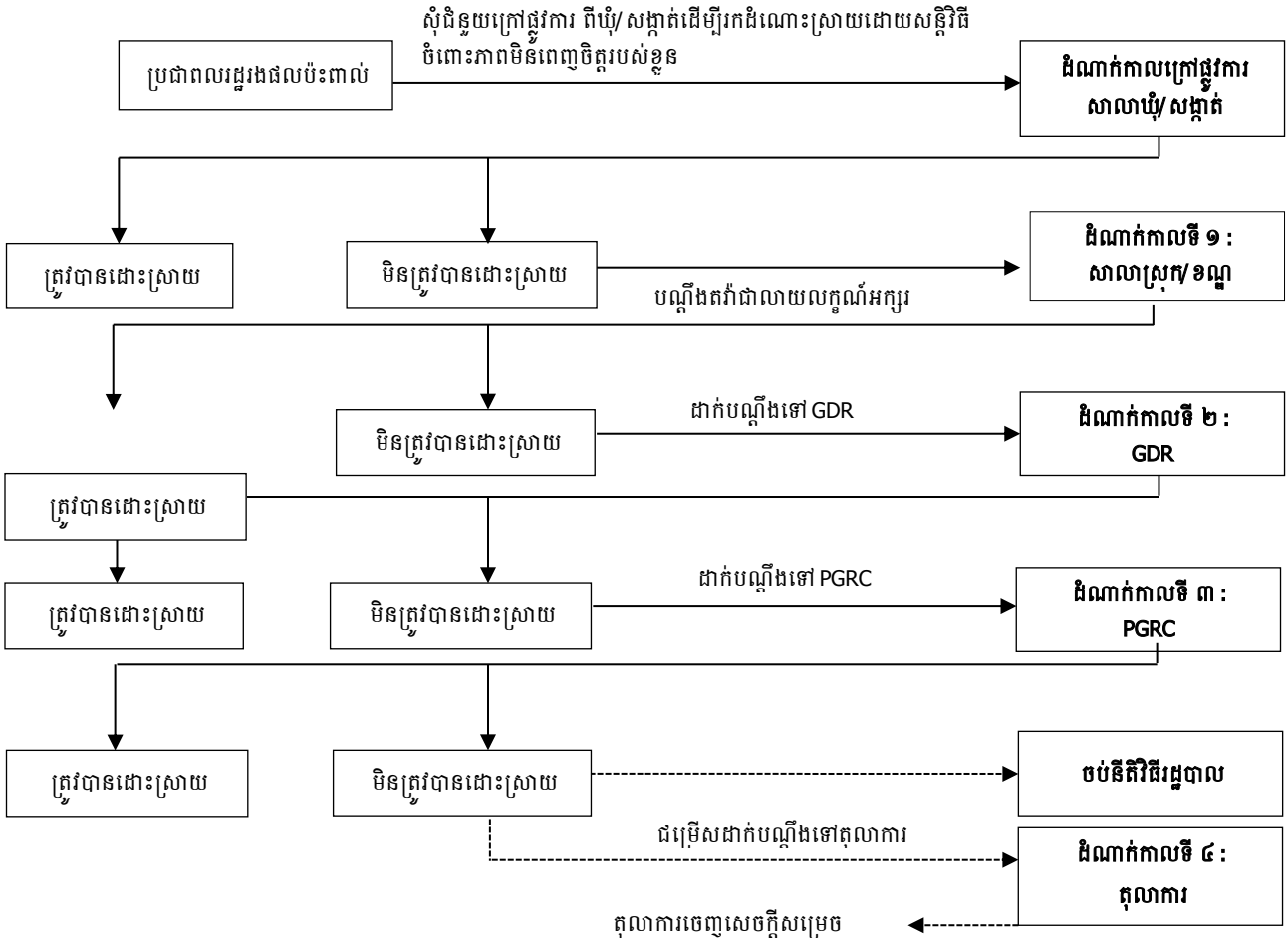
វដ្តម្រោង	សកម្មភាព	សេចក្តីលម្អិត
ដំណាក់កាលអនុវត្ត	**សកម្មភាព ១ : ការចុះកិច្ចសន្យា (បន្ទាប់ពីមានការអនុម័តលើផែនការ DRP)**	បន្ទាប់ពីផែនការ DRP ត្រូវបានអនុម័តរួច នោះនឹងមានព័ត៌មានពេញលេញអំពីកញ្ចប់សំណងផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការធ្វើ DMS និងការសិក្សាថ្លៃជំនួស។ • ផែនការ DRP ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទាំងនៅលើគេហទំព័ររបស់គម្រោង និងនៅគ្រប់សាលាឃុំ/សង្កាត់ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោង។ មុននឹងចុះកិច្ចសន្យា កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈនៅថ្នាក់ឃុំ/សង្កាត់ ត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោម÷ • កញ្ចប់សំណងស្ថាពរ • ថ្លៃឯកតាតាមការសិក្សាថ្លៃជំនួស • គំរូនុទាហរណ៍នៃការគណនាដើម្បីបង្ហាញថាតើចំនួនប្រាក់សំណងត្រូវបានគិតតាមរបៀបណា • GRM និងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិវិធី។ **PIB ស្តីពីកញ្ចប់សំណង** ត្រូវបានរៀបចំដោយ GDR ដែលមានចែងព័ត៌មានទាំងឡាយដូចខាងលើ ហើយនឹងចែកជូនគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ ក្នុងពេលប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ។
	សកម្មភាព ២ : កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់តាមផ្ទះ និងកញ្ចប់សំណង	ពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងកិច្ចសន្យាអំពីកញ្ចប់សំណង ជាមួយគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ម្តងមួយៗ ហើយបើអាចធ្វើបាន គឺធ្វើការពិភាក្សាជាមួយប្តីនិងប្រពន្ធរួមគ្នា។ • ចែកជូន PIB ស្តីពីកញ្ចប់សំណង និងពន្យល់ពីខ្លឹមសារ • ពិភាក្សាអំពីបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ស្ថាពរ • ពន្យល់អំពីការគណនាលើសិទ្ធិទទួលបានសំណងនីមួយៗ • បំពេញ ឯកភាព និងចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់សំណងសង្ខេបដែលមានរាយនាមបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ • កត់ត្រានូវរាល់ការតវ៉ាអំពីបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ ឬសិទ្ធិទទួលបានសំណង។

វដ្តម្រោង	សកម្មភាព	សេចក្ដីលម្អិត
	សកម្មភាព ៣ : កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ក្នុងអំឡុងពេលទូទាត់ ឬ បើកសំណង	ជាធម្មតា ការទូទាត់សំណង គឺធ្វើឡើងព្រមគ្នាជាមួយសកម្មភាពទី ២ ខាងលើ ចំពោះគ្រួសារដែលឯកភាពទទួលយកកញ្ចប់សំណង។ ករណីការទូទាត់សំណង ធ្វើឡើងក្នុងពេលផ្សេងពីនេះ÷ • កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈ ត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្នាក់ឃុំ/ សង្កាត់ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានក្នុង PIB ស្ដីពីកញ្ចប់សំណង។ កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រួសារនីមួយៗ÷ • សមាសធាតុនៃសំណងសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានសំណងនីមួយៗ ដែលបង្ហាញក្នុងទម្រង់ សំណងសង្ខេប ត្រូវបានពិភាក្សា ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់អាចសួរសំណួរបញ្ជាក់បន្ថែម • ពន្យល់ថាការទូទាត់សំណង ចាំបាច់ត្រូវផ្ដិតមេដៃទទួលទាំងពីរនាក់ប្ដីប្រពន្ធ។ ក្នុងករណីអាចមកតែម្នាក់ នឹងត្រូវឱ្យប្រពន្ធជាអ្នកមកទទួល។ ករណីប្ដីប្រពន្ធអវត្តមានទាំងពីរនាក់ ប្ដីប្រពន្ធនោះ អាចចាត់តាំងសមាជិកជានីតិជនឱ្យមកបើកសំណង។ • ចំពោះគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលនឹងត្រូវផ្លាស់ទីតាំងជារូបវន្ត ត្រូវជូនដំណឹងពួកគាត់ថាចាំបាច់ត្រូវរុះរើផ្លាស់ទីតាំងក្នុងអំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការទូទាត់សំណងរួច។ សេចក្ដីជូនដំណឹងនឹងរៀបចំផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ ជម្រាបគ្រួសារដែលជំទាស់ចំពោះការគណនាសំណង ឬដែលបានដាក់ណ្ដឹងតវ៉ាថាពួកគាត់ក៏ចាំបាច់ត្រូវរុះរើចាកចេញ ក្នុងអំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃ ដូចគ្នានឹងគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតដែរ។ • ជម្រាបថា ប្រសិនបើគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់មានការទាមទារតវ៉ាណាមួយ គាត់អាចដាក់បណ្ដឹងតវ៉ា ស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីយន្ដការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ា។

ឧបសម្ព័ន្ធ ៨

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា

ដ្យាក្រាមលំហូរ ១: នីតិវិធីនៃយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា



កំណត់សម្គាល់: *ករណីបណ្តឹងតវ៉ាជាក្រុម ដំណើរការ GRM ចាប់ផ្តើមពីដំណាក់កាលទី ២។*

ដ្យាក្រាមលំហូរការងារខាងលើនេះ បង្ហាញអំពីដំណើរការនៃយន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា (GRM)។ ដំណាក់កាលទី ១ ដល់ដំណាក់កាលទី ៣ ជានីតិវិធីរដ្ឋបាល ចំណែកឯដំណាក់កាលទី ៤ ជានីតិវិធីតុលាការ ដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលមិនសុខចិត្ត អាចដាក់បណ្តឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចនាពេលណាក៏បាន។ នីតិវិធីនេះបង្ហាញរបៀបដោះស្រាយបណ្តឹងជាលក្ខណៈពីរជំហាន។ ក្នុងជំហានទី ១ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់អាចស្វែងរកជំនួយពីឃុំ/ សង្កាត់ដើម្បីដោះស្រាយបណ្តឹង ដែលជានីតិវិធីក្រៅផ្លូវការ ឬនីតិវិធីក្រៅប្រព័ន្ធ។ ប្រសិនបើការដោះស្រាយបណ្តឹងនៅដំណាក់កាលនេះពុំទទួលបានលទ្ធផលល្អដូចការរំពឹងទុកទេ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់អាចបន្តដាក់បណ្តឹងតាមនីតិវិធីផ្លូវការ ដែលជានីតិវិធីរដ្ឋបាល ដែលមានបីដំណាក់កាល។

ក្រោមនីតិវិធីរដ្ឋបាល មេគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលមិនសុខចិត្តអាចដាក់បណ្តឹងទាក់ទងនឹងសំណង និងសិទ្ធិទទួលបាននូវសំណងនៅគ្រប់ពេលក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តផែនការ DRP ឬ ផែនការ UDRP។ បណ្តឹងដែលមានអង្គហេតុ ឬកម្មវត្ថុដូចគ្នា អាចត្រូវបានប្តឹងតែមួយលើកប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលដែលចេញសេចក្តីសម្រេចលើអង្គហេតុ ឬកម្មវត្ថុនោះរួចហើយ អង្គហេតុ ឬកម្មវត្ថុដដែលនោះនឹងមិនត្រូវបានយកមកពិចារណាជាលើកទីពីរទៀតទេ។

ក. ប្រភេទនៃបណ្តឹង

បណ្តឹងអាចត្រូវបានចែកចេញជាបណ្តឹងជាក្រុម ឬបណ្តឹងជាបុគ្គល។ បណ្តឹងជាបុគ្គល ជាបណ្តឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដាក់តែម្នាក់ឯង ចំពោះការមិនសុខចិត្តដែលគាត់មាន។ អ្នកដាក់បណ្តឹងជាបុគ្គល មានឱកាសក្នុងការដាក់បណ្តឹងតាមដំណាក់កាលទាំងបី ដែលបង្ហាញក្នុងផ្សាក្រាមលំហូរខាងលើ។

បណ្តឹងជាក្រុម គឺជាបណ្តឹងដែលដាក់ដោយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់មួយក្រុម ដែលមានការមិនសុខចិត្តលើបញ្ហា ឬអង្គហេតុណាមួយដូចគ្នា។ ក្នុងករណីខ្លះ នៅពេលដែលក្រុមនោះមានតិចជាង **៥** នាក់ បណ្តឹងនោះអាចអនុវត្តតាមនីតិវិធីដូចបណ្តឹងជាបុគ្គលដែរ។ ចំពោះបណ្តឹងជាក្រុម នៅពេលដែលការរកឃើញជាបឋមបង្ហាញថា បណ្តឹងនោះមានអង្គហេតុខុសៗគ្នា បណ្តឹងនោះពុំចាត់ទុកជាបណ្តឹងជាក្រុមទេ។ អ្នកដាក់បណ្តឹងនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យដាក់ បណ្តឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ដំណាក់កាលទី ១ មិនត្រូវបានយកមកអនុវត្តចំពោះបណ្តឹងជាក្រុមទេ។ បណ្តឹងជាក្រុមត្រូវចាប់ផ្តើមពីដំណាក់កាលទី ២ ហើយបន្តទៅដំណាក់កាលទី៣ និងដំណាក់កាលទី៤ ដូចគ្នានឹងបណ្តឹងជាបុគ្គលដែរ។

គោលការណ៍ណែនាំជាផ្លូវការស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីលម្អិតក្នុងការទទួលនិងដោះស្រាយបណ្តឹងមានពន្យល់ដូចខាងក្រោម។

ខ. នីតិវិធីរដ្ឋបាលក្នុងការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹង

បណ្តឹងជាបុគ្គល

ជាដំបូងក្នុងដំណាក់កាលក្រៅផ្លូវការ មេគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលមានបណ្តឹង អាចស្នើសុំជំនួយពីមេឃុំ/ចៅសង្កាត់ ដើម្បីពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយលើបណ្តឹងដោយសន្តិវិធី។ ប្រសិនបើបណ្តឹងមិនអាចដោះស្រាយបានតាមការពេញចិត្តទេនោះ គាត់អាចដាក់បណ្តឹងផ្លូវការបាន។

បណ្តឹងជាក្រុម

ចំពោះបណ្តឹងជាក្រុម បណ្តឹងអាចដាក់ដោយតំណាងសហគមន៍ដែលទទួលបានសិទ្ធិពីមេគ្រួសារនៃប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលមិនសុខចិត្តទាំងអស់។ លិខិតប្រគល់សិទ្ធិត្រូវមានឈ្មោះ លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលេខសៀវភៅគ្រួសារ និងមានស្នាមមេដៃមេគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលមាននៅក្នុងបណ្តឹងជាក្រុម។ ដំណាក់កាលទី ១ មិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះបណ្តឹងជាក្រុមទេ។ បណ្តឹងជាក្រុមត្រូវចាប់ផ្តើមឡើងនៅដំណាក់កាលទី ២ ដែលបណ្តឹងត្រូវដាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅ GDR។ ដំណាក់កាលទី ២ នេះគឺចាំបាច់ណាស់ មុននឹងដំណើរការដល់ដំណាក់កាលទី ៣ និងទី ៤។

មិនមានការបង់ប្រាក់អ្វីទាំងអស់ក្នុងការដាក់បណ្តឹងនៅសាលាឃុំ/ សង្កាត់ សាលាក្រុង/ ស្រុក/ ខណ្ឌ GDR ឬ PGRC ដែលជាការដាក់បណ្តឹងនៅក្រោមនីតិវិធីរដ្ឋបាល។ ចំពោះនីតិវិធីតុលាការ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ត្រូវទទួលបន្ទុកនូវរាល់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនទាំងស្រុង។

គ. ការដាក់បណ្តឹង ការចុះបញ្ជី និងការដោះស្រាយបណ្តឹង

នីតិវិធីមួយជំហានម្តងៗក្នុងការដាក់បណ្តឹង ការចុះបញ្ជី និងការដោះស្រាយបណ្តឹងមានពន្យល់ដូចខាងក្រោម÷

ដំណាក់កាលទី ១ - សាលាក្រុង/ ស្រុក/ ខណ្ឌ

១. មេគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលមិនសុខចិត្ត ត្រូវដាក់បណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុង/ ស្រុក/ ខ័ណ្ឌ។ មន្ត្រីរដ្ឋបាលនៃសាលាក្រុង/ ស្រុក/ ខ័ណ្ឌ នឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ក្នុងការបំពេញបណ្តឹងជាបុគ្គលដូចមានបង្ហាញនៅក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធ ៨.១**។

ក. មន្ត្រីរដ្ឋបាលនឹងចុះលេខបណ្តឹង បញ្ចូលលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬសៀវភៅគ្រួសារ និងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត និងធានាថាបណ្តឹងនោះត្រូវបានបំពេញរួចរាល់ទាំងស្រុង។

ខ. បន្ទាប់ពីបំពេញនូវរាល់ព័ត៌មានលម្អិតហើយ មេគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ត្រូវចុះហត្ថលេខា ឬផ្ទិតស្នាមមេដៃនៅលើបណ្តឹងនោះ ហើយគាត់នឹងទទួលសេចក្តីចម្លងនៃបណ្តឹងនោះ។

២. មន្ត្រីរដ្ឋបាលនឹងចុះបញ្ជីបណ្តឹងនៅក្នុងសៀវភៅចុះបញ្ជីបណ្តឹង ដូចមានបង្ហាញនៅក្នុង**ឧបសម្ព័ន្ធ ៨.២**។

៣. សាលាក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌនឹងកោះប្រជុំតាមកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាសមស្របរបស់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ។ នៅពេលដែលកាលបរិច្ឆេទត្រូវបានកំណត់រួចហើយ មន្ត្រីរដ្ឋបាលនឹងជម្រាបមេគ្រួសារងងង

៦. ក្នុងករណីបណ្តឹងជាក្រុម បណ្តឹងនេះនឹងដាក់ជូនទៅIRC ជាអ្នកសម្រេច ហើយក្នុងករណីនេះ រយៈពេល **១0** ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ថែមទៀតនឹងត្រូវការ ដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចចំពោះបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងអន្តរាគមន៍ផ្នែកគោលនយោបាយ។ PGRC មិនធ្វើការដោះស្រាយសំណៃចក្តីសម្រេច ដែលទាក់ទងទៅនឹងកម្រិតគោលនយោបាយទេ។

៧. GDR ត្រូវផ្តល់ជូនសេចក្តីសម្រេចទៅប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលដាក់បណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល **0៥** ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីចេញសេចក្តីសម្រេច។ ប្រសិនបើបណ្តឹងនោះត្រូវបានរកឃើញថាមានភាពសមស្រប DIMDM នឹងជូនដំណឹងដល់នាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទទួលបន្ទុក ឱ្យដោះស្រាយបណ្តឹងនោះក្នុងរយៈពេល **១៥** ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ដោយគិតពីថ្ងៃចេញសេចក្តីសម្រេចមក។

ជំណាក់កាលទី ៣ - គណៈកម្មការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ារាជធានី-ខេត្ត (PGRC)

១. PGRC នឹងដោះស្រាយបណ្តឹងដែលបានឆ្លងកាត់ជំណាក់កាលទី ២ រួច។ ក្នុងករណីដែលបណ្តឹងត្រូវបានបដិសេធនៅក្នុងជំណាក់កាលទី ២ បុគ្គល ឬក្រុមនៃគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលមិនសុខចិត្ត អាចដាក់បណ្តឹងទៅ PGRC ក្នុងរយៈពេល **១0** ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានការឆ្លើយតបពី GDR នៅក្នុងជំណាក់កាលទី ២។ បណ្តឹងត្រូវតែដាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ដែលជាប្រធាន PGRC តាមរយៈការិយាល័យរដ្ឋបាលសាលារាជធានី-ខេត្ត។ លិខិតបណ្តឹងត្រូវមានផ្តល់ (១) បណ្តឹងដែលបានដាក់ទៅ GDR (២) សេចក្តីសម្រេចរបស់ GDR និង (៣) ហេតុផល ឬមូលដ្ឋានក្នុងការប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេច។

២. មន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលារាជធានី-ខេត្តនឹងកត់ត្រាថាបានទទួលបណ្តឹងនោះ និងបញ្ជូនបណ្តឹងនោះទៅជំនួយការអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ដែលទទួលភារកិច្ចជាអ្នកចុះបញ្ជីបណ្តឹងនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រាបណ្តឹង និងរៀបចំចងក្រងជាឯកសារសម្រាប់ប្រធាន PGRC ក្នុងរយៈពេល **0៣** ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីទទួលបានបណ្តឹង។

៣. ការិយាល័យអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត នឹងកោះប្រជុំ PGRC។ កិច្ចប្រជុំនោះ ត្រូវតែរៀបចំឡើងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ **២0** ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីថ្ងៃចុះបញ្ជីបណ្តឹងរួច។

៤. ប្រធាន PGRC នឹងកំណត់ពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទប្រជុំ ហើយផ្តល់ព័ត៌មាន និងអញ្ជើញសមាជិកនៃ PGRC, GDR និងគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលបានដាក់បណ្តឹង ដើម្បីចូលរួម។ ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលបានដាក់បណ្តឹង និង/ឬ តំណាងត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួម ដើម្បីពន្យល់និងផ្តល់អំណះអំណាងក្នុងការស្នើសុំដំណោះស្រាយ។

៥. ការដោះស្រាយបណ្តឹងនោះនឹងត្រូវបានជជែកពិភាក្សាដោយចំហក្នុងចំណោមសមាជិក PGRC នៅក្នុងអង្គប្រជុំ មុននឹងចេញសេចក្តីសម្រេច។ ប្រធានអង្គប្រជុំអាចអញ្ជើញ GDR ឬ PRSC ឱ្យផ្តល់អំណះអំណាង និងពន្យល់។ សេចក្តីសម្រេចថាតើទទួលយក ឬបដិសេធបណ្តឹង នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍មតិជាឯកច្ឆន្ទ។

៦. ប្រធានអង្គប្រជុំអាចសម្រេចឱ្យមានការចុះពិនិត្យដល់ទីតាំង ប្រសិនបើចាំបាច់ ដើម្បីពិនិត្យមើលឱ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងចេញសេចក្តីសម្រេច។ ក្នុងករណីនេះ គាត់អាចចាត់តំណាងដែលជាសមាជិកនៃ PGRC ឱ្យចុះពិនិត្យដល់ទីតាំង និងធ្វើការរាយការណ៍តបវិញ។ ប្រធានអង្គប្រជុំអាចសម្រេចដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍នៃការរកឃើញនៅទីតាំងនឹងជម្រាបដល់សមាជិកទាំងអស់នៃ PGRC អំពីសេចក្តីសម្រេចនេះ។ សេចក្តីសម្រេចស្ថាពរ នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល **៤0** ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីទទួល និងចុះបញ្ជីបណ្តឹងរួច។

៧. នៅពេលដែលសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរត្រូវបានចេញហើយ ប្រធាន PGRC នឹងជូនសេចក្តីសម្រេចនោះ ដល់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលដាក់បណ្តឹងជាលាយលក្ខ័ណ៍អក្សរ និងថតចម្លងមួយច្បាប់ឱ្យ GDR។ បើសេចក្តីសម្រេចទទួលយកបណ្តឹង GDR នឹងត្រូវចាត់វិធានការកែតម្រូវក្នុងរយៈពេល **៣0** ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសេចក្តីសម្រេចពី PGRC។ ដំហ៊ាននេះនឹងបញ្ចប់នីតិវិធីរដ្ឋបាលនៃ GRM។

៨. គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដែលដាក់បណ្តឹង មានជម្រើសក្នុងការដាក់បណ្តឹងទៅតុលាការរាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ ក្នុងករណីដែលពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ PGRC។ ក្នុងករណីដែលបណ្តឹងត្រូវបន្តប្តឹងទៅតុលាការ នីតិវិធីនឹងត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការ។ នីតិវិធីនេះមិនស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងរបស់ GRM នោះទេ ហើយវាអាស្រ័យលើតុលាការក្នុងការសម្រេចសេចក្តី។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ គ្មានការចូលរួមរបស់ GDR IRC ឬ PRSC ទេ លុះត្រាតែមានដីកាពីតុលាការមានសមត្ថកិច្ច។

ឧបសម្ព័ន្ធ ៨.១

ទម្រង់បណ្តឹងជាបុគ្គល

ឈ្មោះគម្រោង: _____

កាលបរិច្ឆេទដាក់បណ្តឹង:		លេខ DMS (ប្រសិនបើដឹង): _____
ឈ្មោះដើមបណ្តឹង:		
លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ: សៀវភៅគ្រួសារ:		
ព័ត៌មានទាក់ទង (ទូរស័ព្ទ):		
អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន:		
សេចក្តីពណ៌នាសង្ខេបអំពីបណ្តឹង	• •	
បញ្ជីឯកសារគាំទ្រ/ភស្តុតាង		

ឈ្មោះ : **(មេគ្រួសារ)**

ហត្ថលេខា/ស្នាមមេដៃ :

កាលបរិច្ឆេទ :

ឧបសម្ព័ន្ធ ៨.២

ទម្រង់ចុះបញ្ជីបណ្តឹង

ឈ្មោះគម្រោង: _____

ក្រុង/ស្រុក/ ខណ្ឌ: _____
រាជធានី-ខេត្ត: _____

កាលបរិច្ឆេទដែលបានទទួលបណ្តឹង	លេខ សំណុំរឿង	ឈ្មោះ និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ដើមបណ្តឹង		ចំណុចសំខាន់ៗនៃបណ្តឹង
		ឈ្មោះដើមបណ្តឹង	លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ	

ឧបសម្ព័ន្ធ ៨.៣

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
ooo*ooo

លិខិតពីអភិបាលក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ

ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ : _____ **រាជធានី-ខេត្ត :** _____

បណ្តឹងជាបុគ្គល

សំណុំរឿងលេខ : _____

ឈ្មោះដើមបណ្តឹង : _____

កាលបរិច្ឆេទដាក់បណ្តឹង : _____

សេចក្តីសង្ខេបនៃបណ្តឹង

- (ខ្លឹមសារដូចមានចុះក្នុងទម្រង់ចុះបញ្ជីបណ្តឹងជាបុគ្គល)
-
-

កិច្ចប្រជុំដោះស្រាយបានធ្វើឡើង :

កាលបរិច្ឆេទ: _____ ម៉ោង: _____ ទីកន្លែងប្រជុំ: _____

បានចូលរួមដោយ: _____

ការពិភាក្សា _____

កាលបរិច្ឆេទចុះពិនិត្យទីតាំងនៅទីវាល ប្រសិនបើមាន : _____

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំដោះស្រាយ

សេចក្តីសម្រេច

☐ បដិសេធ - គ្មានមូលដ្ឋាន ដូចមានចែងក្នុងតារាងម៉ាទ្រិចស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានសំណង

☐ មានភាពសមស្រប - បញ្ជូនបណ្តឹងមកនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ដើម្បីពិនិត្យ និងចាត់វិធានការដោះស្រាយ។

ឈ្មោះ :

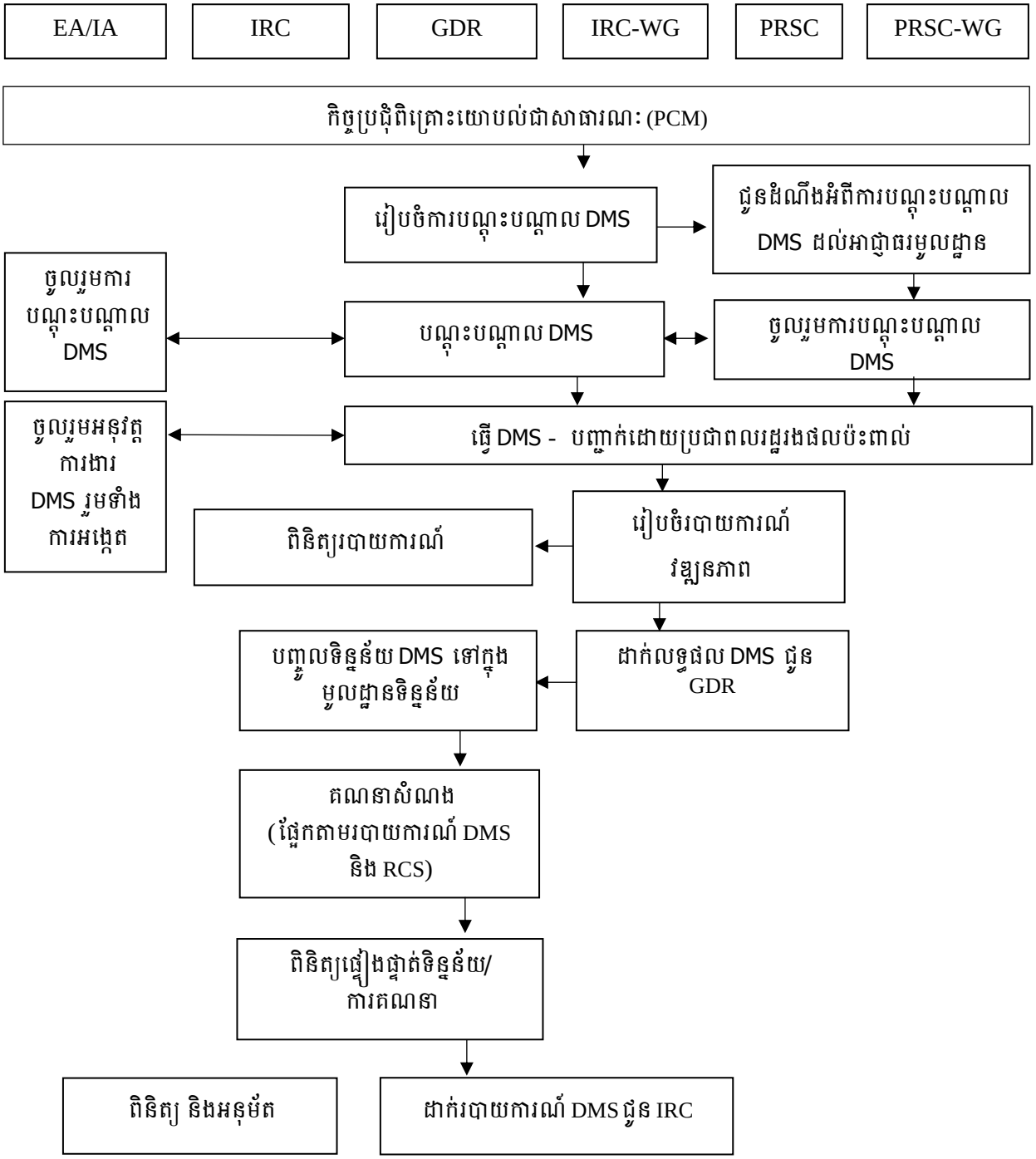
តួនាទី : អភិបាលក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ

ហត្ថលេខា/ស្នាមមេដៃ :

កាលបរិច្ឆេទ :

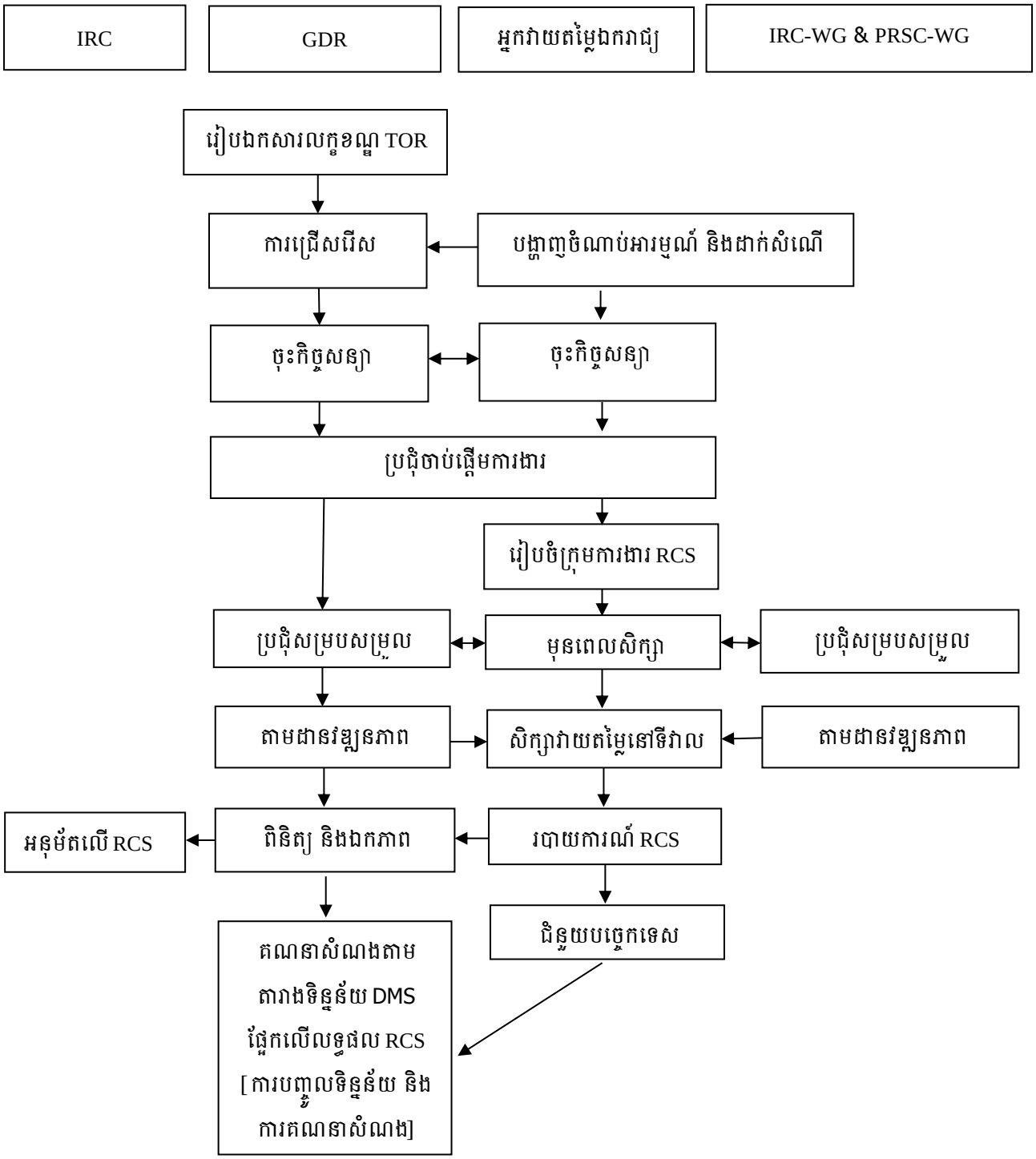
ឧបសម្ព័ន្ធ ៩

ការអង្កេតវាស់វែងលម្អិត (DMS)



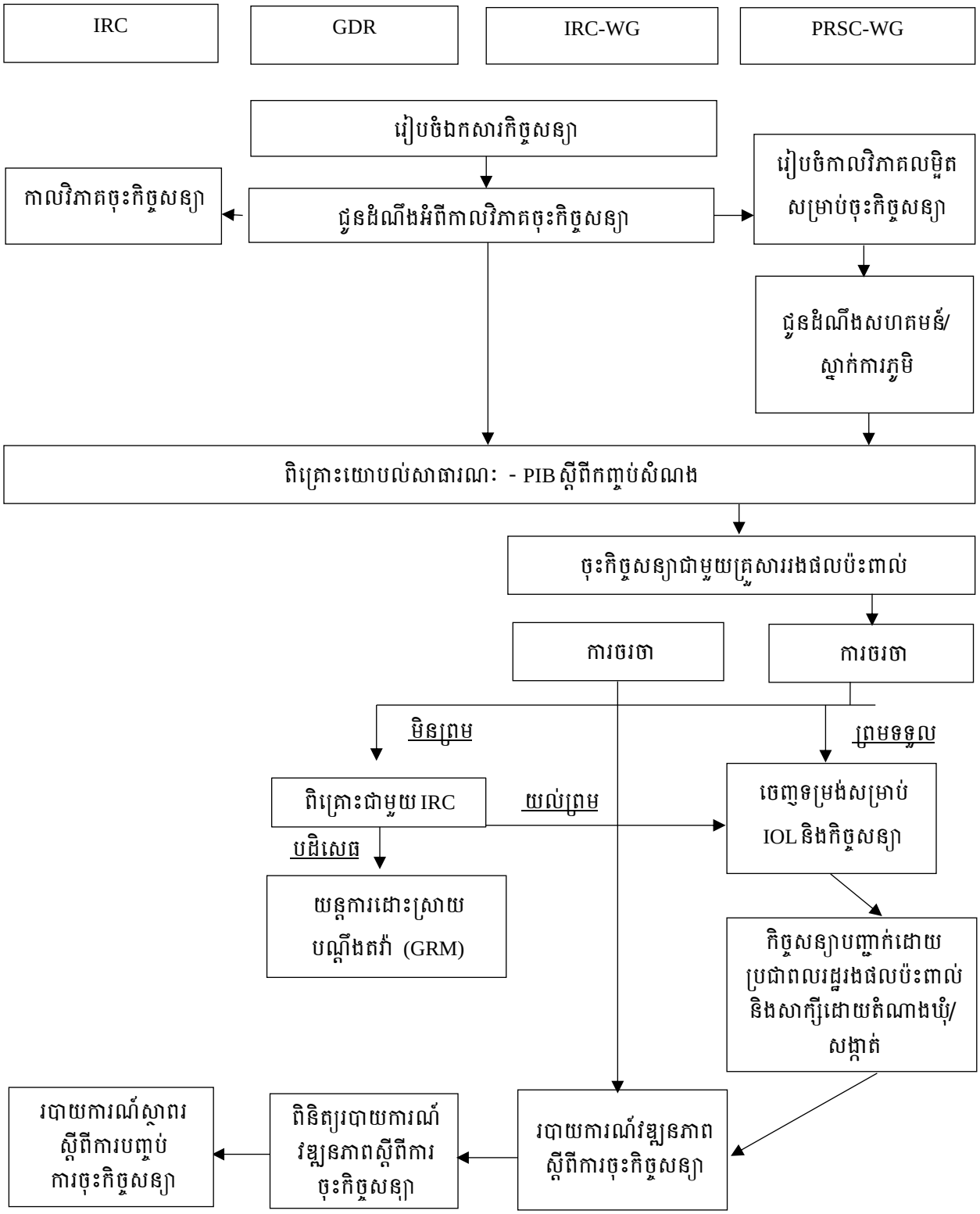
ឧបសម្ព័ន្ធ ១០

ការសិក្សាថ្លៃជំនួស (RCS)



ឧបសម្ព័ន្ធ ១១

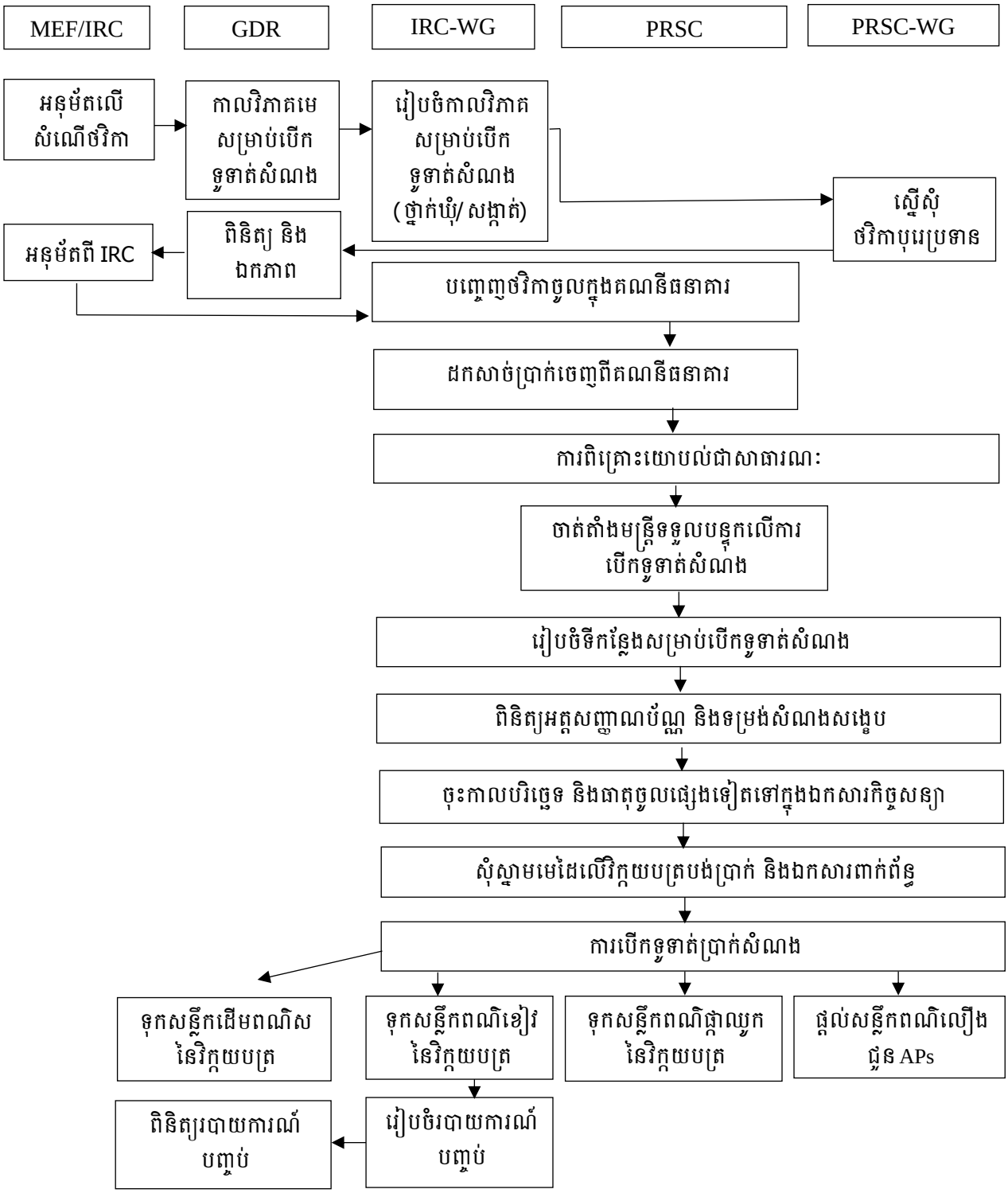
ការចុះកិច្ចសន្យា



ឧបសម្ព័ន្ធ ១២

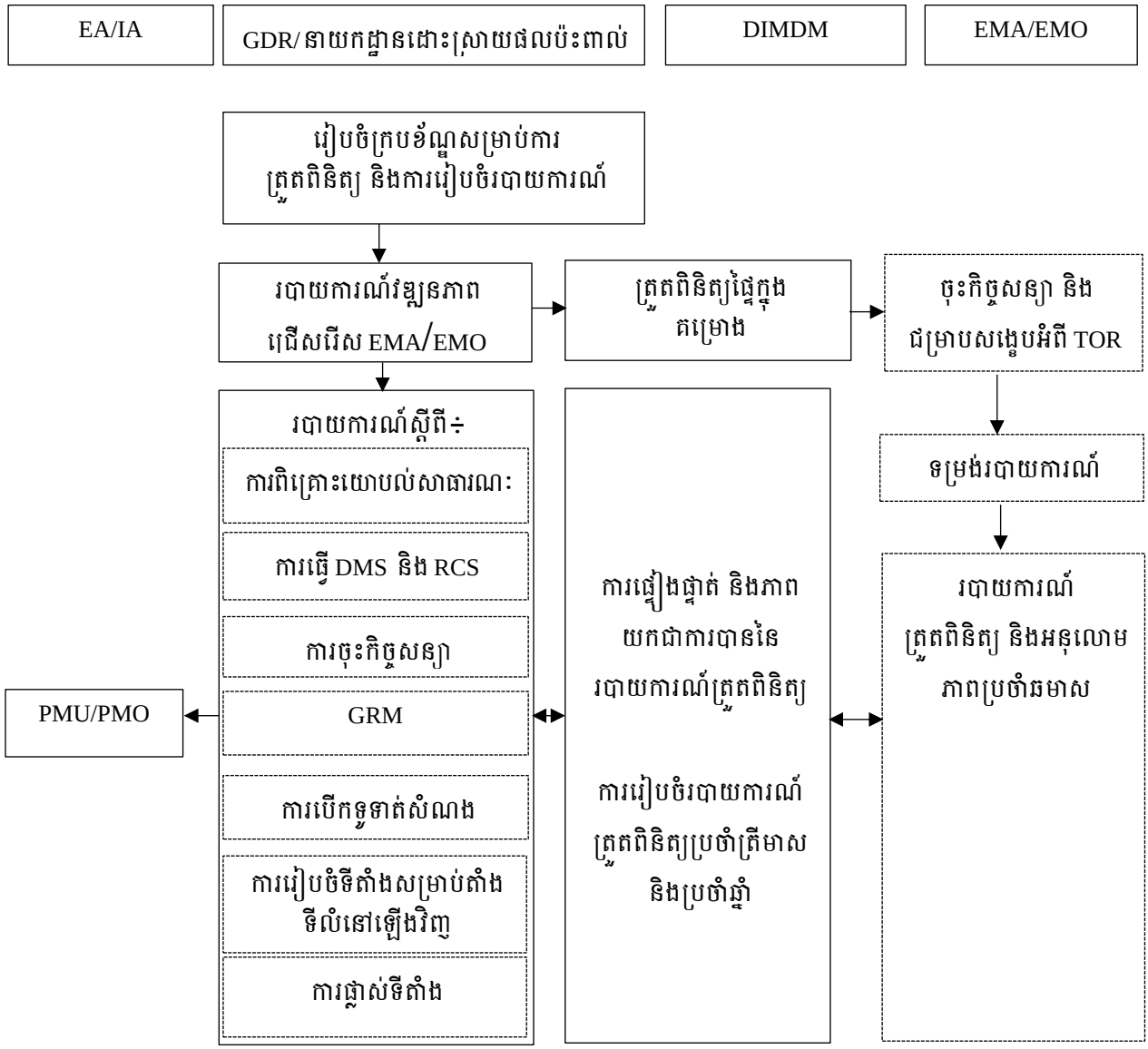
ការបើកថវិកា

(ក្រោយពីមានការបញ្ចេញថវិកា និងបានដាក់តម្កល់ក្នុងគណនីគម្រោង)



ឧបសម្ព័ន្ធ ១៣

ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍



- DIMDM នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
- PMU/PMO អង្គភាព ឬការិយាល័យគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃ EA/IA
- EMA/EMO ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅ
- GRM យន្តការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា